

# كتاب الصيام والاعتكاف

دار الخلفاء الراشدين

الإسكندرية - أرض شاكوس - شارع ٤٩٤ كاستنيا  
متفرع من شارع مصطفى كامل الرئيسي - برج الحمد

الإدارة: ٠١٠٥٠١٣١٥١ - المبيعات: ٠١٢٠٠٠٤٦٤٦

dar\_alkholafaa@yahoo.com daralkholafaa@gmail.com

راسلونا على صفحتنا على فيسبوك (دار الخلفاء الراشدين)

كتاب  
الصيام والاعتكاف

١٤٤٢هـ - ٢٠٢٠م

رقم الإيداع

حقوق الطبع محفوظة

الترقيم الدولي ISBN

حقوق الطبع وإعادة  
النشر، كاملاً أو  
جزئياً، وبكافة وسائل  
الإعلام المطبوعة  
والإلكترونية، محفوظة  
لـ «دار الخلفاء  
الراشدين»، ولا يسمح  
بإعادة النشر دون اتفاق  
مسبق وخطي معها.

القطع: ٢٤×١٧ سم

عدد الصفحات: ٢٣٦

سنة الطبع: ١٤٤٢هـ - ٢٠٢١م

الطبعة: الأولى

دار الفتح الإسلامي

دار الخلفاء الراشدين

الإسكندرية - أبو سليمان - ش عمر أمام مسجد الخلفاء الراشدين

الإسكندرية - أرض شاكوس - شارع ٤٩٤ كاستيا

متفرع من شارع مصطفى كامل الرئيسي - برج الحمد

٠١١٢٠٠٠٤٦٤٦-٠١٠٠٥٠١٣١٥١

dar\_alkholafaa@yahoo.com

طبع • نشر • توزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## كِتَابُ الصِّيَامِ

هُوَ فِي اللَّعَةِ: الْإِمْسَاكُ.

وَفِي الشَّرْعِ: إِمْسَاكُ مَخْصُوصٍ فِي زَمَنِ مَخْصُوصٍ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِشَرْطِهِ<sup>(١)</sup>.

### ١ - باب فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ». [صفت: قيدت]

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَتُحْتَأَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَالْحُلْوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ». بِمِثْلِهِ.

قَوْلُهُ ﷺ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ».

(١) هذه تعريفات المتأخرين جداً والتي تحتاج إلى قيود كثيرة جداً لتفهم، فقوله (إمساك مخصوص) أي عن الطعام والشراب والشهوة، (في زمن مخصوص) أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، (من شخص مخصوص) أي ممن يصح منه الصيام وهو المسلم العاقل، ويشترط أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس.

وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: «إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَتُحْتَبَرُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ»  
فِيهِ دَلِيلٌ لِّلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَالْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ  
يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: (رَمَضَانُ) مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الشَّهْرِ بِلَا كَرَاهَةٍ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ  
مَذَاهِبٍ:

قَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُقَالَ: رَمَضَانُ عَلَى انْفِرَادِهِ بِحَالٍ، وَإِنَّمَا يُقَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ،  
هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَزَعَمَ هَؤُلَاءِ أَنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا  
يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِقَيْدٍ.

وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا وَابْنُ الْبَقَالَانِيِّ: إِنْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ إِلَى الشَّهْرِ فَلَا  
كَرَاهَةَ، وَإِلَّا فَيُكْرَهُ، قَالُوا: فَيُقَالُ: صُمْنَا رَمَضَانَ، قُصْنَا رَمَضَانَ، وَرَمَضَانَ أَفْضَلُ  
الْأَشْهُرِ <sup>(١)</sup>، وَيُنْدَبُ طَلَبُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي أَوَاخِرِ رَمَضَانَ <sup>(٢)</sup>، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ <sup>(٣)</sup>؛ وَلَا  
كَرَاهَةَ فِي هَذَا كُلِّهِ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: جَاءَ رَمَضَانُ وَدَخَلَ رَمَضَانُ، وَحَضَرَ  
رَمَضَانُ وَأَحْبَبُ رَمَضَانُ؛ وَنَحْوُ ذَلِكَ <sup>(٤)</sup>.

وَالْمَذْهَبُ الثَّلَاثُ مَذْهَبُ الْبُخَارِيِّ وَالْمُحَقِّقِينَ: أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي إِطْلَاقِ  
رَمَضَانَ بِقَرِينَةٍ وَبِغَيْرِ قَرِينَةٍ.

وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الصَّوَابُ؛ وَالْمَذْهَبَانِ الْأَوَّلَانِ فَاسِدَانِ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ إِنَّمَا  
تَثْبُتُ بِنَهْيِ الشَّرْعِ وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ <sup>(٥)</sup>؛ وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى

(١) وهذه كلها قرائن، فصُمْنَا رمضان مثلاً يقصد بها الشهر.

(٢) هنا ذكر طلب ليلة القدر يدل على أن المقصود أواخر شهر رمضان.

(٣) أي وجود قرينة تصرفه إلى الشهر، هذا لا كراهة فيه.

(٤) أي ليس هناك قرينة، فتحتمل.

(٥) هذا كلام حسن جداً وذلك أن الكراهة حكم شرعي ولا يجوز أن يقال يُكره ويستحب بمجرد قول  
بعض أهل العلم أو التقليد المجرد في ذلك أو لأن بعض الناس قد توهم أمراً فيقال يُستحب أو يُكره أمراً  
معين لدفع التوهم ليس هذا بصحيح، فالكرَاهَةُ إنما تثبت بنهي الشرع والنهي الذي معه قرينة يصرفه عن  
التحريم إلى الكراهة.

لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ وَلَمْ يَصِحَّ فِيهِ شَيْءٌ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ فِيهِ أَثَرٌ ضَعِيفٌ، وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةٌ لَا تُطْلَقُ إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ<sup>(١)</sup>، وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ اسْمٌ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ كَرَاهَةٌ<sup>(٢)</sup>. وَهَذَا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ صَرِيحٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ<sup>(٣)</sup>؛ وَلِهَذَا الْحَدِيثُ نَظَائِرٌ كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحِ فِي إِطْلَاقِ رَمَضَانَ عَلَى الشَّهْرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الشَّهْرِ، وَقَدْ سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْهَا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَغَيْرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا كلام حسن، ذلك أن الأحاديث الضعيفة لا يثبت بها أمر من أمور الاعتقاد ولا العمل، وبالتالي فكون أن رمضان اسم من أسماء الله لا يثبت، ولم يرد في كتاب ولا سنة فلا يجوز أن يقال أنه من أسماء الله تعالى.

(٢) كما في كثير من الأسماء التي هي من أسماء الله الحسنى ولا يُكره أن يُسمى بها العباد ككريم ورءوف وحليم على سبيل المثال، فهذه الأسماء لا كراهة فيها لأنه لم يرد نهي عن ذلك والله قد تسمى بهذه الأسماء، ومعنى أسماء الله توقيفية ليست هي التي فهمها بعض المعاصرين من أن ذلك لا يصلح فيه الاشتقاق، التوقيف الذي عليه عامة السلف معناه أن يرد الاسم أو الفعل الذي يشتق منه الاسم الدال على الكمال فليس هذا مخالفاً للتوقيف، وإنما كما ترون في هذا أن من أسماء الله رمضان فهذا أين ورد؟ ما ورد اسماً ولا صفةً ولا فعلاً، فليس هذا الاشتقاق هو التوقيف المقصود عند السلف، والذي أكثر فيه الكلام المتأخرون أما عامة من يتكلمون من السلف في هذا الباب فتجدهم على اختلافهم في عدّ الأسماء تجدهم يشتقون من الأفعال التي وردت في الكتاب والسنة، وإنما العبرة في ذلك بثبوت الكمال حتى لو لم يرد الاسم بصيغة الاسم بل لو ورد بصيغة الاسم ولم يدل إطلاقه على الكمال لم يكن من أسماء الله الحسنى، فلا يقال مثلاً أن من أسماء الله الزارع وقد ورد بصيغة الاسم فليس الباب باب الاشتقاق ورابع ثلاثة وسادس خمسة ورد بصيغة الاسم وليس هذا في باب الاشتقاق، ولكن لأنه يوهم نقصاً رابع ثلاثة هذا يوهم نقصاً، ولكن يجب أن يقال رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة في نجواهم، فإذا قيدت وذكر في السياق ولو كان بصيغة الاسم صح ذلك، فالعبرة إذاً ليست في الاشتقاق، فلا يصح إطلاق الأفعال ولا الأسماء التي إذا أطلقت أو همت نقصاً أو لم تُفد كما لا كما ذكرنا في اسم الزارع والله أعلى وأعلم فقد ورد أن نحن الزارعون بصيغة الاسم ومع ذلك لا يجوز باتفاق العلماء أن يقال مثلاً عبد الزارعين باتفاق أهل العلم، ليست العبرة كما ذكرنا بورود الصيغة فعل أم اسم إنما العبرة بثبوت الكمال والله أعلم.

أما ما لم يرد كالمهندس مثلاً ونحو ذلك كرمضان مثلاً ونحو هذا أو أن يقول مثلاً أسماء بالسرانية يقولون حروف كما يفعلها الكهان والسحرة إذا قلت لهم ما هذه الحروف كهوش يقولون لك هذه أسماء الله بالسرانية هذا الكلام كلام باطل جداً بلا شك ولا يجوز أن يسمى الله ﷻ بهذا بدعوى أن هذه أسماء بالسرانية أو العبرانية أو غير ذلك.

(٣) وهما مذهب من يقول بكراهة الإطلاق إلا بقيد أو أنه إذا كان هناك قرينة فلا كراهة وإلا فيكره، الصحيح هو عدم الكراهة مطلقاً.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: «فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ» فَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاض - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَحَقِيقَتِهِ، وَأَنَّ تَفْتِيحَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَتَغْلِيْقَ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ وَتَصْفِيدَ الشَّيَاطِينِ <sup>(١)</sup> عِلَامَةٌ لِدُخُولِ الشَّهْرِ، وَتَعْظِيمِ لِحُرْمَتِهِ، وَيَكُونُ التَّصْفِيدُ لِيَمْتَنِعُوا مِنْ إِيْذَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَالتَّهْوِيشِ عَلَيْهِمْ.

قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْمَجَازُ، وَيَكُونُ إِشَارَةً إِلَى كَثْرَةِ الثَّوَابِ وَالْعَفْوِ، وَأَنَّ الشَّيَاطِينِ يَقِلُّ إِغَاوَاؤُهُمْ وَإِيْذَاؤُهُمْ فَيَصِيرُونَ كَالْمُصْفَدِينَ، وَيَكُونُ تَصْفِيدُهُمْ عَنْ أَشْيَاءَ دُونَ أَشْيَاءَ، وَلِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ، وَيُؤَيِّدُ هَذِهِ <sup>(٢)</sup> الرَّوَايَةُ الثَّانِيَّةُ: «فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ» وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «صُفِّدَتْ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ».

قَالَ الْقَاضِي: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَتْحُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ عِبَارَةً عَمَّا يَفْتَحُهُ اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الَّذِي لَا تَقَعُ فِي غَيْرِهِ عُمُومًا كَالصَّيَامِ وَالْقِيَامِ وَفِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَالْإِنْكَفَافِ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْمُخَالَفَاتِ، وَهَذِهِ أَسْبَابُ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ وَأَبْوَابُ لَهَا، وَكَذَلِكَ تَغْلِيْقُ أَبْوَابِ النَّارِ وَتَصْفِيدُ الشَّيَاطِينِ عِبَارَةٌ عَمَّا يَنْكُفُونَ عَنْهُ مِنَ الْمُخَالَفَاتِ، وَمَعْنَى صُفِّدَتْ: غُلِّلَتْ، وَالصَّفْدُ بِفَتْحِ الْفَاءِ (الْغُلُّ) بِضَمِّ الْغَيْنِ، وَهُوَ مَعْنَى سُلِّسِلَتْ فِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي، أَوْ فِيهِ أَحْرَفٌ بِمَعْنَى كَلَامِهِ <sup>(٣)</sup>.

(١) بمعنى سلسلة الشياطين.

(٢) أي هذا الاحتمال.

(٣) أما ما ذكر من الاحتمالات فالصحيح أو قل الصواب الأول وهو أنه على حقيقته إذ لا مانع يمنع من هذا الظاهر، وإذا تكلم النبي ﷺ بهذا الكلام وجب حمله على ظاهره، وليس هناك قرينة تدل على حمل الكلام على مجازه أو منع الحمل على ظاهره، فالله ﷻ جعل الجنة والنار غيباً عنا فما المانع أنه في رمضان تفتَحُ فعلاً أبواب الجنان ويلزم من ذلك أو يترتب على ذلك تسهيل أعمال الخير للناس وفتح أبواب الخير والطاعات التي تؤدي إلى الوصول بالعباد إلى أبواب الجنة، ويلزم من ذلك أيضاً كثرة الثواب والعفو وكثرة من يدخل الجنة، فهذا أمرٌ ليس بممتنع فما ذكره من المعاني حاصل ومشهود، ولكن لماذا يُنفى حقيقة الأمر؟ لماذا يقال أن هذا مجاز وليس له حقيقة؟ نحن نقول بإثبات هذا الأمر

وهو فتح أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران رحمةً من الله ﷻ بعباده المؤمنين ونقول بأن الشياطين تسلسل فعلاً سلسلةً لا تفتك بها فهي مخلوقات من النار والله ﷻ أعلم بكيفية هذه السلسلة فهذا التصفيد وهذا يترتب عليه قلة الإغواء، وإن كان هذا الأمر لأجل أن الكفار وكثير من العصاة لا يتكفون عن المعاصي في شهر رمضان، فيقال أن المقصود مردة الجن أو أن الشياطين عموماً تسلسل لكن سلسلتها لا تمنع الوسوسة، وكثير من هؤلاء الكفرة والمجرمين والعصاة قد صاروا شياطين بأنفسهم من شياطين الإنس، والمقصود مردة الجن وليس مردة الإنس وليس شياطين الإنس، وهؤلاء أحياناً - شياطين الإنس - هم الذين يوحون إلى أوليائهم وأعوانهم كما قال ﷻ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ فذكر الله ﷻ شياطين الإنس قبل الجن فهؤلاء صاروا شياطين ولا يحتاجون إلى من يوسوس لهم من شياطين الجن أو أن وسوسة شياطين الجن رغم ضعفها إلا أنها قابلت قلوباً والعياذ بالله مستجيبة على البعد فهي تستطيع أن تؤثر فيها، وكما ترى أناساً على البعد بمجرد كلمة رغم ضعفهم - هذا أمر مشهود - فتجد إنساناً ضعيفاً لكن لغلبة سلطان الهوى على من يحبه ويميل إليه لا يحتاج إلا لمجرد الإشارة ورغم ضعفه الشديد لو أمر بأمر لنفذ الجميع أوامره فهذا ليس بممتنع، وهذا الذي نقول أيضاً في أوساط المسلمين أن من يفعل المعاصي في رمضان ذلك يكون لهوى نفسه وإتباعها الشهوات حتى صارت الشياطين المسلسلة والمصفدة تؤثر فيه العياذ بالله بالوسوسة رغم ضعف الوسوسة، ولم يقل الحديث أن هذه الوسوسة تمتنع بالكلية وأن الشياطين إذا صمدت امتنع إغوائها للناس بالكلية، ولكن يقل ذلك، فمن غلبه شيطانه المصنف فذاك لضعف إيمانه أو لانعدامه والعياذ بالله، ومن وقع في المعاصي في هذا الشهر الكريم كان ذلك دلالة على قوة شهوة نفسه ووسوستها وفسادها فليتب إلى الله ﷻ وليدرك نفسه قبل أن لا يدركها والله أعلم.

وقضية الحقيقة والمجاز لا بد أن يعلم أن كلام الله وكلام النبي ﷺ لا يصح حمله على المجاز إلا بقريضة، بل في الحقيقة كل كلام هكذا تعامل الناس في كلامهم في الدنيا والدين، يحملون الكلام على ظاهره، ما لم يرد دليل وقريضة تدل على خلاف الظاهر، فكلام الله وكلام رسوله ﷺ الذي فيه البيان والذي يظهر منه الحق، كيف يقال أن الرسول ﷺ تكلم بكلام ظاهره غير صحيح وظهر منه أمر لم يقصده النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا بلا دليل ولا بينة فلماذا نلجأ إلى التأويل.

وإن كان هذا قد يكون أخطر وأشد في البدعة في باب الأسماء والصفات، لكن جملة أمور الغيب وكل النبي ﷺ وكلام الله ﷻ قبله يجب أن يحمل على ظاهره، ما لم يرد دليل يقتضي صرفه عن ظاهره. وهذا الحديث دليل على سعة رحمة الله ﷻ في رمضان، وكما ذكرنا فإن هذا من لوازم ما ذكره النبي ﷺ فأبواب الرحمة تفتح أبواب الرحمة التي ينزل الله - ﷻ - على عباده.

فما ذكره هنا من أن هذه الرواية فتحت أبواب الرحمة تؤيد التأويل، ليس بصحيح فإن فتح أبواب الجنة يلزم منه فتح أبواب الرحمة، والله - ﷻ - يفتح لعباده ما شاء من أنواع الرحمات وينزل ما شاء وتنزل من أبواب الله - ﷻ - أعلم بها، فللسماء أبواب كما ذكر - سبحانه وتعالى - عن الكفار (لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ) ففتح أبواب الخير والدلالة عليه يحصل في رمضان، هذا يقتضي أن يجتهد الإنسان في هذا الشهر وأن يستعين بالله - ﷻ - فقد فتح الله - ﷻ - من أجل طاعته أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصمد من أجله الشياطين فليتق الله فقد أعين أعظم إعانة فليحذر على نفسه أن تفوته هذه الفرصة العظيمة.

## ٢ - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والنظر لرؤية الهلال

وَأَنَّهُ إِذَا غَمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أَكْمَلَتْ عِدَّةَ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ <sup>(١)</sup> - فَصُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ «إِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا ثَلَاثِينَ». نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ.

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَمَضَانَ فَقَالَ «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». وَقَالَ «فاقْدِرُوا لَهُ». وَلَمْ يَقُلْ [ثَلَاثِينَ].

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ».

وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - وَهُوَ ابْنُ عُلْقَمَةَ - عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ».

(١) أي أن الرسول ﷺ أشار إلى عشرة وعشرة وعقد الإبهام أنقص واحدة.



حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ».

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ».

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ.

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا حَسَنُ الْأَشَيْبِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ».

وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا».

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا». وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلِّ أَصَابِعِهِمَا وَنَقَصَ فِي الصَّفْقَةِ الثَّلَاثَةِ إِبْهَامَ الْيَمَنِ أَوْ الْيُسْرَى.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ - وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ - قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الشَّهْرُ تِسْعٌ

وَعِشْرُونَ». وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَكَسَرَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ. قَالَ عُقْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ [الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ] وَطَبَّقَ كَفِّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُذْرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» - وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ - «وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّهْرِ الثَّانِي ثَلَاثِينَ.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُلًا يَقُولُ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ النُّصْفِ فَقَالَ لَهُ مَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النُّصْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا». وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرَ مَرَّتَيْنِ «وَهَكَذَا». فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلَّهَا وَحَبَسَ أَوْ خَسَّ إِبْهَامَهُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَكَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا».

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمْعِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غَمَّى عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ».

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غَمَّى عَلَيْكُمْ الشَّهْرَ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْهَلَالَ فَقَالَ «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ». قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»

وَفِي رِوَايَةٍ: «فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ»

وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا رَأَيْتُمْ الْهَلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» وَفِي رِوَايَةٍ «فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنْ غُمِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ»

وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنْ غَمِّي عَلَيْكُمْ الشَّهْرَ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»

وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ».

هَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا فِي الْكِتَابِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَإِنْ غُبِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ».

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى «فَاقْدُرُوا لَهُ»:

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: مَعْنَاهُ ضَيِّقُوا لَهُ وَقَدِّرُوهُ تَحْتَ السَّحَابِ، وَمِمَّنْ

قَالَ بِهَذَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ يُجَوِّزُ صَوْمَ يَوْمِ لَيْلَةِ الْغَيْمِ عَنْ رَمَضَانَ كَمَا سَنَذْكُرُهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - (١).

(١) (اقدروا له) أي اقدروا أنه تحت السحاب، وبالطبع هذا تأويل مخالف لنص الحديث، فهو تأويل باطل لا يصح حمل الحديث عليه، والمنقول عن أحمد رحمه الله عدة روايات منها أن الغيم إذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان ولم يشهد أحد لرؤية الهلال وكان في السماء غيم أصبح صائماً على الاحتياط لرمضان وهناك قول بوجوب ذلك، رواية بالوجوب ورواية بالمشروعية، والصحيح كما سيأتي عدم جواز صيام ليلة الشك سواء أكانت السماء غيماً أو لم تكن، سواء صحواً أم غيماً، وعند أحمد أنه إذا كانت السماء صحواً ولم ير الهلال يلزمه أن يصبح مفطراً.

وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ <sup>(١)</sup> وَجَمَاعَةٌ - مِنْهُمْ: مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَآخَرُونَ - :  
مَعْنَاهُ قَدَّرُوهُ بِحِسَابِ الْمَنَازِلِ <sup>(٢)</sup>.

وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ إِلَى أَنَّ مَعْنَاهُ:  
قَدَّرُوا لَهُ تَمَامَ الْعَدَدِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ: قَدَّرْتُ الشَّيْءَ أَقْدَرُهُ وَأَقْدَرُهُ وَقَدَّرْتَهُ وَأَقْدَرْتَهُ بِمَعْنَى  
وَاحِدٍ، وَهُوَ مِنَ التَّقْدِيرِ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: «فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ».

وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِالرَّوَايَاتِ الْمَذْكُورَةِ، فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، وَهُوَ تَفْسِيرٌ  
لِقَدَّرُوا لَهُ، وَلِهَذَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي رِوَايَةٍ، بَلْ تَارَةً يَذْكُرُ هَذَا، وَتَارَةً يَذْكُرُ هَذَا،  
وَيُؤَكِّدُهُ الرِّوَايَةُ السَّابِقَةُ «فَقَدَّرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ» <sup>(٣)</sup>.

قَالَ الْمَازِرِيُّ: حَمَلَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ قَوْلَهُ ﷺ: فَاقْدَرُوا لَهُ، عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ  
كَمَالَ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ، كَمَا فَسَّرَهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ، قَالُوا: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ  
حِسَابِ الْمُنْجِمِينَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَوْ كُلُّوْا بِهِ ضَاقَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا أَفْرَادٌ،  
وَالشَّرْعُ إِنَّمَا يَعْرِفُ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُهُ جَمَاهِيرُهُمْ <sup>(٤)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وابن سريج من الشافعية.

(٢) يعني إذا كان الحساب يقتضي أنه موجود تحت السحاب فصوموا، وإذا كان يقتضي أنه ليس بموجود  
فلا تصوموا، وهذا أيضاً قول باطل وغير صحيح، فلا يجوز الصيام إلا بالرؤية حتى لو دل الحساب  
على وجود الهلال، لأن الشرع علق الحكم بأمر ظاهر وهو رؤية الهلال، فأمر الحساب لا يترتب عليه  
إثبات دخول الشهر والله أعلى وأعلم.  
وهذه المسألة غير مسالة رد الشهود إذا خالفت الحساب - مع الخلاف فيها أيضاً - لكن القول بلزوم  
الصوم إذا كان الحساب والتقدير يقول بوجود الهلال من وراء السحاب، فهذا قول مخالف لصريح  
السنة.

(٣) هذا اللفظ (فاقدروا له ثلاثين) جمعت بين الأمرين.

(٤) وهذا هو الصحيح أو قل الصواب في هذا الحديث، فهذا الحديث لا يدل على مشروعية صوم يوم  
الشك. والذي يظهر من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه يحتمل التأويل أنه كان يصومه ضمن صوم يصومه،  
وليس فيه أنه كان يصومه عن رمضان احتياطاً له صراحةً والله أعلم.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ» فَمَعْنَاهُ: حَالُ بَيْنِكُمْ وَبَيْنَهُ، غِيْمٌ.  
يُقَالُ: غُمَّ وَأُغْمِيَ وَغُمِّي وَغُمِّي بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَتَخْفِيفِهَا وَالْغَيْنُ مَضْمُومَةٌ فِيهِمَا.  
وَيُقَالُ: غَبِي بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَكَسْرِ الْبَاءِ، وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ، وَقَدْ غَامَتِ السَّمَاءُ  
وَوَغِيْمَتْ وَأَغَامَتْ وَتَغَيَّيْمَتْ وَأَغَمَّتْ.

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ  
صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ وَلَا يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ عَنْ رَمَضَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الثَّلَاثِينَ  
لَيْلَةً غِيْمٌ<sup>(١)</sup>.

= وبعض الروايات التي فيها لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً في رمضان مما يقتضي الاحتياط أو أنهم يصومونه على الاحتياط ورد في بعضها أيضاً أنهم إنما ذكروا ذلك لما شهد أحد برؤية الهلال دون أن تكتمل البينة اثنتين كما هو في سائر الشهور، فعلى هذا لأن مذهبه ثبوت الرؤية بشاهد واحد والله أعلم.

فلأمر مُحتمل وعلى أي الأحوال فإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم أو إذا كان في ظاهر كلامهم الاختلاف، فلا يكون قول بعضهم حُجَّةً على بعض ولا على غيرهم، فقد ثبت الحديث الصحيح عن عمار رضي الله عنه (أن من صام اليوم الذي يُشكُّ فيه فقد عصي أبا القاسم) وسيأتي الحديث الصريح (لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين) ففيه النهي الواضح وفيه التصريح منهم بالمعصية لمن صام يوم الشك، لذلك نقول أن قولاً أو فعل بعض الصحابة ليس بحُجَّةٍ على البعض ولا على غيرهم، ولذلك نقول أن صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُر الهلال سواء كانت السماء صحواً أو غيماً منهي عنه، لا يُصام على جهة الاحتياط في رمضان إلا أن يكون صوماً يصومه أحد فليصم ذلك اليوم.

وقد ذكرنا أن الحساب الفلكي لا يعتمد عليه في إثبات دخول الشهر.

مسألة عدم قبول شهادة الشهود إذا خالفت الحساب مسألة أخرى.

الإجماع المنقول عن بعض أهل العلم رغم أن الخلاف قديم - إجماع السلف - وهناك «مطرف بن عبد الله» من التابعين، لكن نقول قد خالف نص الحديث من قوله ﷺ (فإن غمي عليكم فعدوا ثلاثين) فأكملوا العدة ثلاثين فهذا لا يحتمل أن يحمل على الحساب، وكما ذكرنا الإجماع المنقول هو على إثبات دخول الشهر بمجرد الحساب فهذا الذي عليه شبه اتفاق السلف، لا يخالف فيه إلا آحاد من أهل العلم المسألة الأخرى غيرها عند التأمل والله أعلى وأعلم، ولعلها يأتي لها بيان.

(١) وهذا كلام واضح وصريح لأن النبي ﷺ لم يقل إذا كانت السماء صحواً فلا تصوموا كما هو ظاهر المنقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كانت السماء صحواً ولم يُر الهلال أصبح مفطراً وإذا كان هناك غيم ولم يُر الهلال أصبح صائماً، فلعله صامه عن صوم يصومه، نقول نعتذر عن الصحابة ونتأول أفعالهم، أولى من أن نعتذر عن الحديث ونتأوله، الواجب أن نعمل بالحديث ونتأول لمن يخالفه فكلُّ يأخذ من قوله ويترك لو ثبت أنه كان يصومه عن رمضان.

قوله ﷺ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» وَفِي رِوَايَةٍ «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ». مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ<sup>(١)</sup>، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِعْتِبَارَ بِالْهِلَالِ فَقَدْ يَكُونُ تَامًّا ثَلَاثِينَ، وَقَدْ يَكُونُ نَاقِصًا تِسْعًا وَعِشْرِينَ، وَقَدْ لَا يُرَى الْهِلَالُ فَيَجِبُ إِكْمَالُ الْعَدَدِ ثَلَاثِينَ. قَالُوا: وَقَدْ يَقَعُ النِّقْصُ مُتَوَالِيًا فِي شَهْرَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ، وَلَا يَقَعُ فِي أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعَةٍ<sup>(٢)</sup>.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ اعْتِمَادِ الْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ فِي مِثْلِ هَذَا<sup>(٣)</sup>. قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ) هُوَ بَفَتْحِ الْبَاءِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ. قَوْلُهُ ﷺ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» قَالَ الْعُلَمَاءُ: (أُمِّيَّةٌ) بِاقْوَنَ عَلَى مَا وَلَدْتَنَا عَلَيْهِ الْأُمِّيَّاتُ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، وَمِنْهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ، وَقِيلَ: هُوَ نِسْبَةٌ إِلَى الْأُمِّ وَصَفَتْهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ صِفَةُ النِّسَاءِ غَالِبًا<sup>(٤)</sup>.

(١) وهذا بجمع الروايات، فبالجمع يدل على أن الروايات التي فيها أن الشهر تسع وعشرون دون أن يذكر الثلاثين أن الشهر قد يكون كذلك وبالتالي فلا بد أن يستطلع الهلال ليلة الثلاثين لأن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين ولذلك لا بد أن يستطلع الهلال في يوم التاسع والعشرين مساءً مساءً يوم التاسع والعشرين إلى أن يرى في ليلة الثلاثين فإن رُئي فهي أول ليلة من الشهر، أي غرة الشهر، وإن لم يرَ فهي ليلة الثلاثين.

(٢) هذا الأمر مرده إلى التجربة والحس وذلك أيضاً بنوع من الحساب، وهو أن تتابع الشهور ناقصة مما لا يقع لأن الحقيقة أن الشهر القمري تسع وعشرين يوماً وجزء من اليوم وساعات وهذه الساعات هي التي تؤدي إلى الافتراق بين ستة أشهر وستة أشهر أخرى فالسنة القمرية معلوم أن السنة القمرية تساوي ثلاثمائة وأربع خمسين أو ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوماً، فهناك عشرة أيام أو أحد عشر يوماً فرق بين السنة القمرية والسنة الشمسية، وهذا أمر معلوم بالتكرار وبالتتبع وبمعرفة أوقات الشروق والغروب مما أصبح مع التكرار والتتبع المستمر بمنزلة الأمر المحسوس ومن أجل ذلك نقول أن نصف الشهور العربية تسع وعشرون ونصف الشهور ثلاثون ليكون المجموع عشرة أيام أو أحد عشر يوماً والله أعلم، لكن لا بد أن يستطلع الهلال في كل هذه الشهور القمرية. والله أعلم.

(٣) هَذَا لِأَنَّهُ قَالَ [هَكَذَا وَهَكَذَا] يَقْصِدُ عَدَدَ الثَّلَاثِينَ .

(٤) وهذا الحديث معناه عند التأمل والنظر فيما حُييت به هذه الأمة من العلم وانتشار الكتابة فيها، ليس معناه ذم القراءة والكتابة، وهذا لا يختلف فيه العلماء فهم لا يختلفون في عدم ذم القراءة والكتابة والحساب، وإنما معنى الحديث أن شرائع الإسلام لا تحتاج إلى الكتابة والحساب، بل يستطيع كل أحد ولو كان لا يقرأ ولا يحسب أن يعلم أوقات العبادات وأن يؤدي العبادات بغير رجوع إلى الحُسَابِ وَالْكَتَابِ وليس =

قوله: (سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّيْلَةُ النِّصْفُ، فَقَالَ لَهُ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النِّصْفُ) وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

مَعْنَاهُ: أَنَّكَ لَا تَدْرِي أَنَّ اللَّيْلَةَ النِّصْفُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ<sup>(١)</sup>، وَأَنْتَ أَرَدْتَ أَنَّ اللَّيْلَةَ كَيْلَةُ الْيَوْمِ الَّذِي بَتَمَامِهِ يَتِمُّ النِّصْفُ، وَهَذَا إِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِهِ، وَلَا تَدْرِي أَنَّهُ تَامٌ أَمْ لَا<sup>(٢)</sup>.

قوله ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ»

الْمُرَادُ رُؤْيَا بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَا كُلِّ إِنْسَانٍ، بَلْ يَكْفِي جَمِيعِ

= معنى ذلك استحباب الأمية التي بمعنى أنه يكره تعلم الكتابة والقراءة والحساب كما قد يظن البعض من هذا الحديث وليس فيه دلالة (إنا أمة أمية) أي عبادتنا يستطيع الأميون أن يؤدوها ولو لم يرجعوا إلى الكتابة والحساب والله أعلم، لأنه قال (لا نكتب ولا نحسب)، فهل قال أحد من أهل العلم بكرهه الكتابة كما يشيع الكثيرون من أهل زماننا بأن مطالعة الحساب أصلاً مكروهة. لم يقل بذلك أحد وقد قال الله - ﷻ - ﴿وَلَتَعْلَمُوا أَنَّكُم مِّلَّةٌ مِّمَّنْ خَلَقْنَا فَسُحِّرُوا بِنَاسِهِمْ فَمَسَوُا الصَّابُونَ﴾ فمعرفة الحساب ومنازل القمر ليس مكروهاً ولا محرماً، ومعرفة أوقات الشروق والغروب بالحساب ليس مكروهاً ولا محرماً، ولكن هل تحتاج الأمة إليه في عبادتها؟ لا، وهل يُبنى عليه أحكام الشرع لا لكن استعماله في بعض الأحوال لا يذم ولا يُقطع بتحريمه مطلقاً كما يقول البعض من أهل زماننا والله أعلى وأعلم. على ضوابط معينة كما ذكرنا من أن الشرع قال أنه «إذا غُمِّي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» فمن هنا لا يجوز أن نعمل بخلاف ما أمرنا به النبي ﷺ.

أما ما كان من أمور مثل تعلم الحساب وإتقان ذلك ومعرفة ما هو الذي يمكن أن يُدرك في الحساب وما لا يمكن أن يُدرك، وما يُقطع به وما لا يُقطع، فهذا الأمر أمر ممكن ينتفع به الناس، فليس الحديث في مدح الأمية ولا في ذم الكتابة والحساب، وإنما معناه أن عبادتنا لا تتوقف على كتابة ولا حساب وأن الأميين يمكنهم أن يؤدوا العبادات حيث كانوا. وهذا أمرٌ ميسر لعامة المسلمين ومع إتقان الناس اليوم للكتابة والحساب تجد أن من يفهمون منازل القمر وحساب القمر من أين يشرق وكيف يشرق ومتى يشرق ومتى يغرب؟ قلة قليلة جداً، وإنما هم يعتمدون على ما يُقال لهم وبالتأكيد أن عامة الأمة مقلدة في هذا الباب هذا أمرٌ محسوس في أمر الحساب، فالذين يحسبون ويقولون وُلِدَ الهلال في الساعة كذا، ويشرق في الساعة كذا، ويغرب في الساعة كذا، هم قلة، فالكل قد تبعوهم تقليداً لا اجتهاداً لا أنهم يحسبون فعلاً والله أعلى وأعلم.

(١) أي أن ليلة النصف يمكن أن تكون ليلية الرابع عشر على التقريب، وإذا كان الشهر ثلاثين فستكون ليلة الخامس عشر.

(٢) وفائدة هذا تظهر جيداً في ليلة النصف من شعبان عند من يُثبت صحة الحديث ويُثبت فضيلة في هذه الليلة، وبالتالي يجتهد في تخليص قلبه من الشحناء والضغائن، والصحيح صحة الحديث في فضيلة ليلة النصف من شعبان، وبالتالي فمعرفة ذات فائدة وعلى أي حال فينبغي أن يجتهد في ليلة الرابع عشر والخامس عشر حتى يدرك فضيلة هذه الليلة والله أعلى وأعلم.



النَّاسَ رُؤْيَةً عَدْلَيْنِ، وَكَذَا عَدَلَ عَلَى الْأَصَحِّ، هَذَا فِي الصَّوْمِ، وَأَمَّا الْفِطْرُ فَلَا يَجُوزُ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ عَلَى هِلَالِ شَوَّالٍ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ فَجَوَّزَهُ بِعَدْلٍ<sup>(١)</sup>.

(١) لا يقصد الإمام النووي هنا مناقشة مسألة اختلاف المطالع، ولكن يقصد أنه لا يلزم لكل إنسان بعينه، وإنما صوموا لرؤيته يعني بعض المسلمين على الاختلاف بينهم، هل يلزم كل المسلمين رؤية بعضهم في بلد أم يلزم أهل البلد رؤية بعض المسلمين في هذا البلد؟ على الاختلاف الذي سيأتي في حديث قريب وسنذكره.

فأما الاعتداد برؤية عدلين فهذا في كل الشهور عند عامة العلماء، ومنها شهر ذو الحجة وذلك لأن النبي ﷺ قال (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها) قال: (وإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا) وهذا الحديث الصحيح يدل على اعتبار الشاهدين وأن هذا الباب من باب الشهادات الذي لا يُكتفى فيه بشهادة الواحد، إلا أن حديث ابن عمر رضي الله عنه في أنه شهد عند رسول الله ﷺ برؤية الهلال فأمر النبي ﷺ بلالاً أن يؤذن في الناس أن يصوموا، هذا الحديث الذي قال من أجله من قال من العلماء أن في رؤية هلال رمضان دون غيره يُكتفى بشاهد واحد عدل، لذا قال وكذا عدل على الأصح.

وهذا دليل على أن مذهب الشافعية فيه اختلاف قوي لأنه لم يقل حتى على الصحيح وإنما قال على الأصح، وكما ذكرنا من قبل هناك مراتب في الترجيح عندهم فإذا قال الصواب فمقابله خلاف غيره سائغ ومقابله باطل، وإذا قال الصحيح فمقابله الضعيف وإذا قال الأصح فمقابله مقابل الأصح، وهذا عندهم أشد درجات الاختلاف تقارباً وذلك كما ذكرنا لأن الحديث دل بمفهومه على أنه لا يُعتد إلا بشاهدي عدل، وهذا المفهوم ومعارضة حديث ابن عمر له فيها احتمال، ظاهر حديث ابن عمر أنه بمجرد أن أخبر النبي ﷺ أخذ بقوله وكذا حديث الأعرابي، لكنها عند التأمل وقائع أعيان بمعنى أنه يُحتمل أن يكون النبي ﷺ قد سمع شهادة واحد وكان منتظراً لأن يأتي ثانياً فيشهد وربما كانت هذه واقعة هي نفس الواقعة شهد عنده شاهد ويتنظر فلما جاء الشاهد الثاني أمر الناس فصاموا، فيكون هناك توافق بين هذا وبين حديث فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا والقياس الصحيح الذي يقتضي إلحاق رمضان بسائر الشهور والاتفاق الذي ذكره إلا عن أبي ثور في أن هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدي عدل يقوي هذا المذهب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأما الشافعية والحنابلة فيقولون أن شاهداً واحداً يكفي والمسألة فيها خلاف قوي.

ولكن على أي الأحوال الناس في ذلك تبع للإمام على اجتهاده، فنحن نذكر الترجيح في ذلك على الخلاف السائغ، مع التأكيد أن من له إثبات رؤية الهلال وعمل الناس على كلامه، فإنه على أي مذهب ولو كان فيه خلاف أثبت رؤية الهلال لزم الناس أن يلتزموا كلامه والله أعلم. كما قال النبي ﷺ «الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يُفطر الناس» وهذا الأمر لا يؤثر فيه اختلاف المذهب وعند عامة أهل العلم، فإذا كان الذي يثبت دخول الشهر أثبته بمذهب أو على طريقة مختلف فيها اختلافاً سائغاً، فيلزم الجميع أن يقبلوا وأن يصوموا ويفطروا، وأما إذا كان على مذهب باطل لا يُعتد به كمن أثبت دخول الشهر بالحساب مجرداً دون رؤية، فهذا اختلف فيه العلماء: مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الأمر لا يختلف فيه الحال بين أن يكون الإمام مجتهداً مصيباً أو القاضي أو المفتي أو من له إثبات هذا الأمر لا يختلف إذا كان مجتهداً مصيباً أو مخطئاً أو مبتدعاً بمعنى أنه أثبت دخول الشهر بالحساب كابن سريج مثلاً والمُطَرَّف، لا نعني تعيين للشخص أنه مبتدع لكن نعني أن هذا القول أتى قول بدعة=



قوله ﷺ: «فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ» هُوَ بِضَمِّ الْغَيْنِ وَكَسْرِ الْمِيمِ مُشَدَّدَةٌ وَمُخَفَّفَةٌ. (١)

= محدثة لا يلزم أن الشخص نفسه مبتدع، لكن من أهل العلم من يقول أو الأكثر يقولون أنه إذا أثبتته بطريقة بدعية فلا يُتبع في ذلك وهذا منقول عن مالك، لكن المسألة فيها خلاف. والراجح عندي أنه إذا أثبتته بأي طريقة وتبعه الناس فالصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس كما قال النبي ﷺ، وهو الذي يتحمل الإثم في ذلك إذا خالف نصوص الكتاب أو السنة. وأقول أن رد الشهود بأمر الحساب ليس مسألة قطعية وليست من موطن الإجماع، وليست هي التي نقل عليها من نقل اتفاق السلف على عدم العمل بالحساب.

إنما هذه المسألة التي نقلوا فيها مسألة إثبات دخول الشهر، هذا هو العمل بالحساب، أما مسألة رد شهادة الشهود إذا كان الحساب قطعياً وبلغ الحُساب مبلغ التواتر ولم يختلفوا، اتفقوا على استحالة الرؤية وليس احتمال أو عدم احتمال، فهذا الباب هو من باب رد شهادة الشهود إذا دلت القرائن على خطأهم، وإذا قامت الأدلة على خطأهم أو كذبهم لمخالفتهم الحس، وهذا عند كثير من أهل العلم مثل ما لو شهد شاهد بأنه رأى الهلال مثلاً أول الشهر في جهة الشرق مثلاً، مع أن هذا لا يُرى قطعاً في جهة الشرق فلو سأله القاضي أين رأيت الهلال عند غروب الشمس فقال أنه رآه عند الشرق أو عند الشمال، فهذا مما يُعلم بطلانه بالحس، فلا تُقبل شهادته بل هو خطأ منه أو كذب، وكذا هذه المسألة لها نظائر في عامة أو أكثر المذاهب، فعند الحنفية والمالكية إذا ثبت دخول الشهر برؤية شاهدين عدلين ثم في ليلة الحادي والثلاثين لم ير الهلال وكانت السماء صحواً، فعندهم تُرد شهادة الشهود لأجل الاستصابة، فإذا كانت السماء صحواً وشهد شاهدان فقط وفي يوم الثلاثين مساءً لم يروا هلال الشهر الذي يليه، والشهر لا يكون أبداً أكثر من ثلاثين يوماً ردوا شهادة الشهود وصاموا واحداً وثلاثين يوماً لأنه تبين خطأ الشهود الذين صاموا بشهادتهم أول الشهر. وعند الشافعية ذلك وهو المرجح عندهم إذا دخل الشهر أو أثبتوا دخول الشهر بشاهد واحد. فقالوا إذا شهد واحد فقط بثبوت هلال رمضان فصاموا بناءً على ذلك ثم في يوم الثلاثين أي ليلة الحادي والثلاثين لم يروا هلال شوال وكانت السماء صحواً ردوا شهادته، وصاموا واحداً وثلاثين يوماً. وليس هذا مقام الترجيح في هذه المسائل لكن أنا أذكر أن مسألة معتبرة عند العلماء القائلين برد الحساب.

لذلك أقول أن هذه المسألة غير مسألة إثبات دخول الشهر بالحساب، مسألة مخالفة الشهود لأمر محسوس معلوم بالتجربة المتكررة حتى وصل إلى درجة القطع به، وأنه صار من الأمور المحسوسة، كان رد الشهود في ذلك وجهاً سائغاً، ومن هنا نقول أن من فعل ذلك فيلزم الناس متابعتهم عند المذاهب الأربعة، وأن هذه ليست المسألة الأخرى التي فيها ما ذكرنا من قول من يقول أنه إذا خالف السنة الصريحة والإجماع، فإنه لا يُتبع على ذلك وهو ما ذكر عن مالك رحمه الله، وما يقولونه أنه إذا كان الأمر مبنياً على اختلاف سائغ وأثبت دخول الشهر أو عدم دخوله اتبعه الناس وذلك لقول النبي ﷺ (الصوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس) والله أعلم.

(١) الفتاوى:

- ظاهر سلسلة الشياطين يقتضي انعدام الوسوسة؟ لا يمكن أن يُفسر الحديث قطعاً بما هو معلوم خلافه، فقولك هذا هو الظاهر، فمن أين أتيت بهذا الظاهر، ألا يمكن للشيطان المقيد أن يوسوس من بعيد، ألا

ترى البث المباشر للفضائيات وهم جلوس ولو كان أحدهم قد أغلق عليه الحجرة لمجرد أنه يُرسل هذا من بعيد فهذا أمر محسوس، فهل يُستبعد أن يأمر الشيطان ببعض الأمور وهو مُسلسل، ولكنها بلا شك أضعف أو أقل لأنه لا يستطيع أن يصحب الإنسان حيث كان، ثم وسوسة النفس ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ وقال تعالى ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوْهُ بِهِ نَفْسُهُ﴾، فهناك وسوسة وهوى للنفس وعلى حسب فساد هذه النفس يكون الأمر.

- الصبي الذي احتلم في نهار رمضان، قد وجب عليه إتمام هذا اليوم، وهو قد نوى صيام هذا اليوم من الليل على أنه نافلة لا فريضة؟ الصبي يؤمر بالصوم على أنها فريضة هي في حقه عند الله نافلة، فليس معنى ذلك أن نقول له هذا نفل في حقتك فصمه نافلة، فهو يؤمر ويُقال له صوم رمضان فرض، وكذلك الصلاة يقال له الصلاة فرض وعند الله ﷺ لن يُعاقب على التفریط، ولكن الصبي لا ينويه نافلة وإنما ينويه فريضة الظهر أو العصر وإلا لماذا يُضرب هل على ترك النافلة؟ فإنه لا يجوز أن يضربه أبوه على أنه لم يُصلي سنة الظهر، ويجب على أبيه ووليه أن يضربه إذا لم يُصلي فريضة الظهر.

- ما حكم وصل شعبان برمضان وكيف نجمع بين حديث (كان يصله برمضان) وحديث (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين)؟ من كان له صوم يصومه فوافق هذا الصيام آخر شعبان صام هذا اليوم وصام اليومين كذلك، فإن كان عادته مثلاً أن يصوم يوماً ويُفطر يوماً أو يصوم يومين ويُفطر يوماً من شعبان، أو أنه كان يصوم من سرر كل شهر عربي وهي الأيام الأخيرة التي لا يظهر فيها القمر، فإذا كان عادته كذلك، فوافق هذا في شعبان صام تلك الأيام، وكان من عادة النبي ﷺ أنه كان يُكثر الصيام في شعبان وكان أحياناً يصله برمضان، وهذا صومه الذي يصومه، فهذا هو وجه الجمع بين حديث الوصن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لأنه مستثنى منه أن يكون صوماً يصومه أحدكم، وتقدم رمضان بيوم أو يومين منه على جهة الاحتياط والاستعداد لرمضان.

- إذا فات الإنسان صلاة الوتر هل يقضيها من النهار وترأ أم يقضيها شفعا؟ «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَتَيْتُهُ وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرَضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» مسلم، هذا الحديث ليس فيه أن النبي ﷺ فاته الوتر وإنما فاته قيام الليل ورده المعتاد، فكان يُصلي ثنتي عشرة ركعة، وأما حديث «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» مسلم، وهذا ظاهره أنه يُصليها كما هي، فإنه إن صلاها شفعا لم تكن وترأ، وهذا خلاف مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالصحيح أنه إن نام عنه فليصله وترأ والله أعلم.

- هل يصح الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟ هذا لمن كان يصوم في شعبان متبعاً سنة النبي ﷺ في أنه كان يُكثر الصيام من شعبان، أو أنه كان يصوم الإثنين والخميس أو أنه كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً، فإذا كان كذلك فليصم، وأما النهي الوارد في الحديث «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» (د) ٢٣٣٧ (ت) ٧٣٨ (ج) ١٦٥١ (حم) ٩٧٠٥، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، فالصحيح أنه على جهة الاستعداد لرمضان، كمن لم يصم شيئاً من شعبان، ولم يكن يعتاد صياماً في أيام معينة من الشهر، فيبدأ الصيام في النصف من شعبان على جهة الاستعداد لرمضان فمثل هذا هو الذي يُنهى عنه والله أعلم.

- من سافر بين البلاد عليه أن يوافق أهل البلد التي يصل إليها ويقضي يوماً إذا كان قد تأخر عنه في أول الشهر.

- حديث أنس (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخٍ - شُعْبَةُ الشَّائِكِ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) مسلم؟ مذهبه أن من سافر تسعة كيلو مترات والتي هي ثلاثة أميال لأن الميل العربي تقريباً =

### ٣ - باب لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُومْهُ».

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

قَوْلُهُ ﷺ: «لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُومْهُ»

فِيهِ التَّصْرِيحُ بِالنَّهْيِ عَنْ اسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ، لِمَنْ لَمْ يُصَادِفْ

= ثلاثة كيلو مترات، الميل العربي كما يقول النووي (٣١٩/٧) (وَالْمِيلُ سِتَّةُ آلَافِ ذِرَاعٍ، وَالذِّرَاعُ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ أَصْبُعًا مُعْتَدِلَةً) وهذا القدر تقريباً خمسين سنتيمتر للذراع، فيكون الميل تقريباً ثلاثة كيلو مترات، فتكون مسافة القصر تسعة كيلو مترات وذلك بناءً على ترجيح رواية «ثلاثة أميال»، لأن المسافة بين مكة ومنى التي قصر فيها النبي ﷺ الصلاة هي أقل من ثلاثة فراسخ وأكثر من ثلاثة أميال، ورواية سعيد بن منصور عن أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرَسَخًا قَصَرَ الصَّلَاةَ (مصنف ابن أبي شيبة) والفرسخ ثلاثة أميال، ولذلك نرجح رواية ثلاثة أميال وندع شك شعبة [رجع الشيخ عن هذا القول ورجح الثلاث فراسخ (المسافة بين البلدين تكون ٢٧ كيلومتر)].

- من كان يعتاد الصيام وجاء يوم الشك في هذه الأيام التي كان يصوم فيها هل يصومه؟ فلو كان يصوم مثلاً الإثنين والخميس، وكان ثلاثين شعبان ولم يُرَى فيه الهلال يوم الإثنين، يصومه تطوعاً لا على أنه احتياطاً لرمضان.

- الحكم فيما يفعله كثير من الناس من قذف ثلاث حسيات من تراب على قبر الميت بعد دفنه؟ هذا قد ورد فيه حديث صحيح.

- هل الشهيد لا يُغسل ولا يُكفن؟ الشهيد لا يُغسل ولكنه يُكفن في ثيابه التي قُتل فيها، أما الصلاة على الشهيد فالصحيح التخيير بين الصلاة وتركها.

- هل صيام شهر محرم أفضل من صيام شعبان؟ نعم لأن النبي ﷺ قال (أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ) مسلم، وأما صيامه لأكثر شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله ولأنه شهر تغفل الناس عنه والعبادة مع غفلة الناس لها فضيلة.

عَادَةً لَهُ<sup>(١)</sup>؛ أَوْ يَصِلُهُ بِمَا قَبْلَهُ<sup>(٢)</sup>، فَإِنْ لَمْ يَصِلْهُ وَلَا صَادَفَ عَادَةً فَهُوَ حَرَامٌ.  
هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذَهَبِنَا؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَلِلْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي سُنَنِ أَبِي  
دَاوُدَ وَغَيْرِهِ (إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا صِيَامَ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ)<sup>(٣)</sup>

(١) كمن يصوم الاثنين والخميس فهو يصومه إذا كان يوم التاسع والعشرين أو يوم الثلاثين من شعبان فإنه يصوم ذلك اليوم.

(٢) كمن يصوم أكثر شعبان، والبعض يقول يصوم شعبان كله والصحيح أن النبي ﷺ لم يصم شهراً كاملاً قط إلا رمضان، وأن معنى كان يصومه كله كما في الرواية الأخرى (إلا قليلاً)، فإذا أفطر أياماً من شعبان وأحب أن يصل الأيام التي قبل رمضان وهي سُرر شهر شعبان بما قبلها فلا بأس، لهذه الأحاديث التي ذكرنا من صوم أكثر شعبان في بعض الروايات (وكان يصله برمضان) أو كان يفطر أياماً منه ويصوم الباقي على سبيل التطوع.

(٣) هذا الحديث حسن، وظاهره انتفاء عموم الصيام، لكن قد خصصه ما ذكرنا من قوله ﷺ (إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) فإنه في أشد أوقات النهي وهو ما قبل رمضان بيوم أو يومين، فإذا فهم من ذلك أنه إذا انتصف شعبان فلا صيام على جهة التقدم لرمضان على جهة الاستعداد لرمضان والاحتياط له ونحو ذلك، فأما إذا كان قد تعود على صيام فلا بأس أن يصوم بعد النصف من شعبان، فهذه الرواية عامة (لا صيام حتى يكون رمضان) والأحاديث الأخرى في صيام الاثنين والخميس عامة، والأحاديث في من يصوم يوماً ويفطر يوم عامة، والأحاديث في فضيلة صيام أكثر شعبان أيضاً عامة، بل ظاهرة في دخول النصف الثاني كذلك، فإنه لا يقال أكثر شعبان أو كان لا يصومه إلا قليلاً إلا إذا صامه في نصفه الثاني، فإذا تعارض العمومان ووجدنا عموماً قد خصص، فقد ضعف العموم فيبقى العموم الآخر أقوى، فيخصص عموم الذي سبق تخصيصه أو ثبت تخصيصه، كما أن القياس يصح في أنه إذا كان تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين منهياً عنه مخصصاً - وهذا ضمن النصف الثاني من شعبان - فهو قد خصص بمخصص متصل وهو قوله (إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) فهذا دليل على أن هذا العموم أيضاً عموم (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) يُخصص بنفس المخصص قياساً عليه أو هو جزء وأحد أفرادة فهو أولى بالتخصيص، بل نقول هو قياس أولى لأنه إذا كان أشد أيام النهي وهو يوم الشك مخصصاً فيه أن يصومه بل مأموراً بأن يصومه لمن كان يصوم صوماً معتاداً له فليصم ذلك اليوم، فإذا كان الأمر كذلك، كان ما قبله وهو أقل كراهة أو تحريماً وأقل تغليظاً في النهي أولى بأن يخصص بمثل قوله (إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه).

وكذا نقول في عامة الأحاديث التي فيها النهي عن صيام بعض الأيام، وقد وردت أدلة عامة في صيام أيام بعينها مثل النهي مثلاً عن صيام يوم السبت مع ثبوت الأمر بصوم يوم وإفطار يوم، وكذا الترغيب في صوم يوم عرفة وكذا صيام الثلاثة الأيام البيض، فهذه من باب تعارض العمومين، لا يُقدّم النهي مطلقاً، بل كما ذكرنا أنه إذا تعارض العمومان قُدّم الأقوى منهما، لكونه لم يخصص أو بالقياس الصحيح أو بوجود كما ذكرنا مخصص متصل أو منفصل، والعموميات القوية تصلح كمخصصات منفصلة، المتصل مثل قوله (إلا رجل كان يصوم صوماً) هذا مخصص متصل بنفس النهي، وأما المنفصل فإذا كان هناك حديث آخر والله أعلم.

فَإِنْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ صَادَفَ عَادَةً لَهُ؛ فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ صَوْمَ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَنَحْوِهِ، فَصَادَفَهُ فَصَامَهُ تَطَوُّعًا بِنِيَّةِ ذَلِكَ جَازَ، لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَسَوَاءٌ فِي النَّهْيِ عِنْدَنَا لِمَنْ لَمْ يُصَادَفْ عَادَتُهُ وَلَا وَصَلَهُ يَوْمَ الشَّكِّ وَغَيْرِهِ، فَيَوْمَ الشَّكِّ دَاخِلٌ فِي النَّهْيِ <sup>(١)</sup>، وَفِيهِ مَذَاهِبٌ لِلْسَّلَفِ فَيَمَنْ صَامَهُ تَطَوُّعًا <sup>(٢)</sup>.  
وَأَوْجَبَ صَوْمَهُ عَنْ رَمَضَانَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ غَيْمٌ <sup>(٣)</sup>.  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أي أن يوم الشك واليوم الذي قبله كلاهما منهي، عنه والنصف الثاني من شعبان منهي عنه، وإن كان هو لم يصرح هنا بتحريم الصوم في النصف الثاني من شعبان على سبيل الاستعداد لرَمَضَانَ لكنه صرح بالنهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين، فهذا صرح هو فيه بالتحريم.  
ولا شك أن هذا الحديث هو أصح من حديث (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أو فلا صيام) لأن حديث (إذا انتصف شعبان فلا صيام) فيه مقال لكن الصحيح تحسينه.

(٢) بالراجع كما ذكرنا، إن كان هناك عادة له فليصمه، وإن كان لا يعتاد الصيام، فلا يصم ذلك اليوم.  
(٣) وهذا رغم أنه مشهور عن أحمد، إلا أنه في هذا النقل اختلاف بين أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في صحة دلالاته، لكن هذا هو المشهور عنه أنه يوجب صوم يوم الشك.  
\* وأحمد قد حمل صيام يوم الشك، فيما إذا كانت السماء صحواً، والظاهر والله أعلم، أنه إنما يُشكُّ فيه لأجل الغيم، فيوم الشك، هل هو من رمضان أم لا؟، فإذا كانت السماء صحواً ولم يَرُى الهلال، فأى شك في الأمر؟ وأما إذا كانت غيماً فهو يوم الشك، ثم إن الحديث عام (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين) دون أن يذكر غيم ولا عدم غيم، فلم يُفصل في هذا الموطن، فدل على استواء الأمرين، إذا وجد الغيم أو لم يوجد الغيم، فمذهب أحمد في ذلك مخالف لنص الحديث والله أعلم، وجمهور العلماء خالفوا أحمد رحمته الله في ذلك.

وهذا مما ينبغي أن يكون كمثال لوجود مخالفة في السنة الصريحة عند كل واحد من الأئمة الكبار، ومع ذلك يعرف لهم فضلهم وإمامتهم ومنزلتهم، وإن كان يُهجر القول الذي خالفوا فيه السنة فإذا كان هناك تصريح بالنهي فكيف يُصام عن رمضان لوجود الغيم وإذا كان تصريحاً بإتمام عدة شعبان ثلاثين يوماً إذا كان هناك غيم فكيف يقال بوجوبه؟ بل الصحيح تحريمه.

وهذه مسألة لا يقال الأحوط فيها كذا، هناك قولان بين التحريم والوجوب، فلا يمكن أن يقال نصومه احتياطاً، فإن الفريق الآخر يحرم صومه وهو ظاهر النهي وهو الصحيح لأن حديث عمار (من صام اليوم الذي يُشكُّ فيه فقد عصي أبا القاسم عليه السلام) مع ظاهر النهي الذي هو التحريم يدل على ما ذكرنا، فلا يُقال احتياطاً نصومه لأنه لا احتياط، فإن الاحتياط لا يُتصور في مثل هذه الصورة.

#### ٤ - باب الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا - قَالَ الزُّهْرِيُّ - فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعْدَهُنَّ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَتْ بَدَأَ بِي - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعْدَهُنَّ فَقَالَ «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ. فَقَالَ «إِنَّمَا الشَّهْرُ». وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَحَبَسَ إصْبَعًا وَاحِدَةً فِي الْآخِرَةِ.

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ». ثُمَّ طَبَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدَيْهِ ثَلَاثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا وَالثَّلَاثَةُ بِتِسْعٍ مِنْهَا.

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ - أَوْ رَاحَ - فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا. قَالَ [إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا].

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ - جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى فَقَالَ «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إَصْبَعًا. وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا مَرَّةً <sup>(١)</sup>.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَادٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ وَسَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا.

قَوْلُهُ فِي حَلْفِهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا ثُمَّ دَخَلَ لَمَّا مَضَتْ تِسْعَ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً ثُمَّ قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ»

وَفِي رِوَايَةٍ: «فَخَرَجَ إِلَيْنَا فِي تِسْعَةِ وَعِشْرِينَ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «فَخَرَجَ إِلَيْنَا صَبَاحَ تِسْعَ وَعِشْرِينَ فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلَمَّا مَضَى تِسْعَ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ» قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : مَعْنَاهُ كُلُّهُ بَعْدَ تَمَامِ تِسْعَةِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا <sup>(٢)</sup>، يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ: (فَلَمَّا مَضَى تِسْعَ وَعِشْرُونَ يَوْمًا) وَقَوْلُهُ: (صَبَاحَ تِسْعَ وَعِشْرِينَ)، أَيْ صَبَاحَ اللَّيْلَةِ الَّتِي بَعْدَ تِسْعَةِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وَهِيَ صَبِيحَةُ ثَلَاثِينَ <sup>(٣)</sup>، وَمَعْنَى

(١) أي مرة ثلاثين ومرة تسعة وعشرين.

(٢) لقوله (فَخَرَجَ إِلَيْنَا صَبَاحَ تِسْعَ وَعِشْرِينَ).

(٣) بالاتفاق على أنه لا يكون الشهر ثمانية وعشرين أبدًا، ويمكن أن يكون قد حلف ﷺ قبل الليل، فلما تمت الليلة التاسعة والعشرين، فقد تم الشهر من ساعة ما حلف، وإن كان الذي يُرجحه هو أنه دخل في =



الشَّهْرُ تِسْعَةَ وَعِشْرُونَ: أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ تِسْعَةُ وَعِشْرِينَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي بَعْضِ هَذِهِ الرُّوَايَاتِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

## ٥ - باب بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا الْهَلَالَ بِلَدٍ

لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعْدَ عَنْهُمْ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ - عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهْلَ عَلَى رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهَلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْهَلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نَكْمَلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَشَكَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي [نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي]<sup>(٢)</sup>.

«باب بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا الْهَلَالَ بِلَدٍ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعْدَ عَنْهُمْ»

فِيهِ حَدِيثُ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ لِلتَّرْجَمَةِ. وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ الرُّؤْيَا لَا تَعْمُ النَّاسَ، بَلْ تَخْتَصُّ بِمَنْ قَرُبَ عَلَى مَسَافَةٍ لَا تَقْصُرُ فِيهَا الصَّلَاةُ.

= صباح الثلاثين، ويتأول قوله (دخل علينا في صباح تسع وعشرين) أي بعد مضي تسع وعشرين للحديث الآخر.

(١) يعني وكان هذا الشهر تسع وعشرين يوماً، أي الشهر الذي حلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآلِي من نسائه ألا يدخل عليهن، لما سألته زيادة النفقة، فحلف ألا يدخل عليهن شهراً واعتزلهن في مشربة له، فكان هذا الشهر تسع وعشرين، وقد علم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك برؤية أو بخبر، علم أن هذا الشهر قد اكتمل برؤية الهلال أو بخبر صادق كما ذكرنا تسع وعشرين يوماً، وهذا دليل على جواز هجران الزوجة إذا نشزت، خارج البيت.

(٢) أي (فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ) أَوْ (فَقُلْتُ أَوْ لَا نَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ).



وَقِيلَ: إِنَّ اتَّفَقَ الْمَطْلَعُ لَزِمَهُمْ.  
وَقِيلَ: إِنَّ اتَّفَقَ الْأَقْلِيمُ وَإِلَّا فَلَا<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: تَعَمَّ الرُّؤْيَى فِي مَوْضِعِ جَمِيعِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَعَلَى هَذَا نَقُولُ: إِنَّمَا لَمْ يَعْمَلِ ابْنُ عَبَّاسٍ بِخَبَرِ كُرَيْبٍ؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ فَلَا تَثْبُتُ بِوَاحِدٍ<sup>(٢)</sup>، لَكِنَّ

(١) هذا الاختلاف في مسألة لكل أهل بلد رؤيتهم، وتقدير هذه البلاد مبني على المسألة المهمة في هل يثبت حكم رؤية الهلال لأهل بلد إذا رئي في بلد آخر؟ وعلى المذهبين نقول أولاً أن الخلاف في المسألة خلافٌ سائغ، ولكن حديث كريب هذا صريحٌ وواضح في الرفع الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه في أنه لا يعتد برؤية بلد آخر وبصيام أهله ولو صدق ووصله من خبر صحيح رؤيتهم وصيامهم.

(٢) وهذا كلامٌ ضعيفٌ جداً، وهذا أحد الوجوه التي ردوا بها على ابن عباس، فقالوا أن ابن عباس لم يقبل خبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد.

أولاً هم يقولون بأن الشهر يثبت برؤية واحد ثم هذا خبر عن رؤية جماعة حيث قال (أنا رأيته ورآه الناس وصاموا وصام معاوية) وقال (أولا تكتفي برؤية معاوية) إذاً فقد رآه معاوية أيضاً، فهذا دليل على أن ابن عباس لم يرد شهادته ولم يرد خبره، وإنما لم يقبل ذلك لأنه لم يثبت حكمها في حق البعيد، وقال بعضهم أن ذلك رأي رأي ابن عباس رضي الله عنه استنباطاً من قول النبي ﷺ لقوله (صوموا الرؤيته وأفطروا الرؤيته) مع أن هذا خلاف ظاهر الحديث، وهذا كلام الشوكاني، وهو أن كريب سأل أولاً تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله ﷺ أي هكذا أمرنا ألا نكتفي برؤية غيرنا وصيامه وبالطبع، فإنه لا يمكن أن يكون المقصود بذلك تخصيص معاوية فقال لا هكذا أمرنا رسول الله ﷺ، فظاهره أن هذا أمر النبي ﷺ أن لا يكتفوا برؤية غير أهل بلدهم وصيامهم، فنقول لو صح ذلك وهو أن فهم ابن عباس رضي الله عنه للحديث وهو (أهلاً أتيتمونا بصحابي آخر خالفه في ذلك) ففهم الصحابة رضي الله عنهم للسنّة، أولى من فهم غيرهم، بل لا نعلم خلافاً بين الصحابة في هذه المسألة، فهذا ابن عباس رضي الله عنه ومن معه من أهل المدينة كلهم لم يكتفوا برؤية معاوية ولم يُنقل أن معاوية رضي الله عنه خالفهم في ذلك صاموا في اليوم التالي لرؤيتهم للهلال، وكان أهل البلاد الأخرى يصومون على عادتهم، فأين مع انتشار هذا الأمر بالتأكيد وهو أن الناس يتسائلون متى رأيت الهلال متى احتفلتم بالعيد؟ متى بدا رمضان عندكم؟، ومع انتشار هذا لم يُنقل عن صحابي واحد أنه أمر الناس بأن يقضوا اليوم الذي ثبت دخول رمضان فيه عند أهل بلد آخر، والبعض يقول أن هذا كان لأجل الخروج من الشهر، وليس كذلك، بعضهم يقول أنه لا بد أن يثبت بشاهدين، هذا خبر في دخول الشهر وليس في الخروج وكما ذكرنا أن هذا خبر عن رؤية جماعة، صدّقه ابن عباس رضي الله عنه ولم يكذبه، كمن يأتيك من يخبرك بأن القاضي أثبت دخول الشهر، والناس اليوم قد يخبرهم مخبر واحد عبارة عن مذبذب - الله أعلم بحاله - لكن لقوله بأن الهلال قد ثبتت رؤيته لدى القضاء الشرعي أو لدى دار الإفتاء أو من له هذه السلطة، فالناس كلهم يصومون بهذا لأنه خبر وليس شهادة بل ربما كان هذا الذي يخبرهم فاسقاً، لكن القرائن الأكيدة بحصول الثقة بخبره فلم تعد الرواية مردودة بذلك للتأكد من صحة خبره أنه بالفعل قد ثبت لدى المفتي أو القاضي دخول الشهر. فنقول هذا في دخول الشهر، ثم يمكن أن يُستدرك. و شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في الجواب عن هذا الحديث أن هذا بعجزهم عن العمل به حين رأوه ويجعل مناط الحكم على كل من بلغه فمن بلغه خبر الرؤية لزمه. =

ظَاهِر حَدِيثِهِ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهُ لِهَذَا، وَإِنَّمَا رَدَّهُ لِأَنَّ الرُّوْيَةَ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا فِي حَقِّ الْبَعِيدِ.

= والصحيح أن ذلك ليس كذلك، وذلك أنه لو أتاهم الخبر فيمكنهم أن يستدركوا بأن يقضوا ذلك اليوم، فإذا ثبت أنه رمضان في حقهم أيضاً فيمكنهم أن يقضوا ذلك اليوم وهم معذورون، فكيف يقال أن ذلك لأنهم عجزوا عن العمل، فالعمل ممكن بالقضاء ثم يترتب عليه عمل آخر وهو إتمام الشهر ثلاثين، فإذا كان هذا رمضان في حقهم لزمهم أن يكملوا ثلاثين بناءً على رؤية غيرهم كما ذكرنا، فهم متمكنون من عمل بالقضاء ومتمكنون من عمل آتٍ بإكمال العدة ثلاثين وليس أن قوله «فَلَا تَزَالُ تَصُومُ حَتَّى تُكْمَلَ ثَلَاثِينَ أَوْ تَرَاهُ» أي على حسابهم أو نراه، فهذا ظاهرٌ جداً في أن الأمر يمكن استدراكه حتى ولو أتى بعد حين، ولكن معلوم أن الأمة الإسلامية لم تزل تصوم أقطارها المختلفة ولا يقضي أهل هذه الأقطار بناءً على خبر الأقطار الأخرى عر هذه العصور، ولذا لم يقل شيخ الإسلام بوجوب القضاء، لكن جمهور من يقول بأن البلاد تلتزمها جميعاً رؤية بلد واحد، يقولون بأنهم يلزمهم القضاء، كمن أصبح مفطراً لأنه لم يبلغه خبر رمضان، فلم يبلغه الخبر بأن رمضان قد ثبت فأصبح مفطراً ثم استيقظ في الصباح وقد علم الخبر، لزمه أن يمسك وعليه أن يقضي ذلك اليوم، وهذا لا يختلفون فيه، فإذا كان على طريقة شيخ الإسلام لزمه أن يقول أن هذا الرجل يفطر في هذا اليوم مع أنه يقول بقول الجمهور في أنه بمسك بقية يومه مراعاةً لحرمة رمضان ويقضي هذا اليوم، فما الفرق بين اليوم الأول وما سواه من الأيام، لذلك نقول قضية أنه يمكن أن يعلق الأمر على بلوغ الخبر، والناس يبنون على ذلك في وقتنا فيقولون الأخبار الآن تصل في نفس اللحظة، والصحيح أن ذلك ليس مبنياً عليه لأنه ولو وصل أثناء الشهر فإنه يمكن أن يتدارك لو كان هذا هو الصحيح بأن يقضي هذا اليوم الذي فاتته كما يقضي أول يوم إذا استيقظ مفطراً وأصبح مفطراً ولم يعلم بثبوت رمضان فيمسك وعليه القضاء عند عامة أهل العلم.

فنحن نحتج بظاهر الحديث ثم بأن هذا لا يُعرف فيه خلافٌ عن الصحابة رضي الله عنهم، وقول ابن عباس اشتهر ولم يُعرف له مخالف.

فالبعض يقول أيضاً أن هذا في الأزمنة الماضية فقط لأنهم لم يكونوا بينهم اتصالات سريعة ونحو ذلك، وقد ذكرنا أن الأمر لا يتوقف على مسألة بلوغ الخبر، واحتجوا بأن النبي ﷺ لما أتاه الأعرابي من سفر وشهدا برؤية الهلال بالأمس وأنهما رأياه عشية فأمر الناس بالفطر، هذا كان في إكمال رمضان بعد أن أصبح صائماً عليه الصلاة والسلام ولم يستفصلهم عن المسافة التي قطعوها فربما كانت مسافة قصر كما ذكروا، فدل ذلك على عدم الفرق بين مسافة القصر وغيرها.

نقول هذا الأمر مبني على العمل وليس على مسافة القصر، هذا يصلح جواباً ورداً على من قال إن الفرق بين الأقاليم هو مسافة القصر الذي رجحه النووي رحمه الله، ولكن الصحيح أن هذا مبناه على عمل أهل الإقليم، كما دل عليه حديث ابن عباس، فقد رأى معاوية الهلال وراه الشهود وصاموا وصام أهل الشام، ولم يره أهل المدينة فالعبرة بعمل الناس، وكل أهل بلد لهم قاضي أو إمام أو مفتٍ يلتزمون بكلامه وهو الذي إليه إثبات دخول الشهر أو عدم ذلك، فالناس تبع فيه بالعمل، والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس.

وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء أن ما تباعد من البلدان كما بين الأندلس وخراسان أنه لا يلزم أهل هذه البلاد، رؤية البلاد البعيدة عنهم. وهذا الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر رغم وجود الخلاف - وهو قد قال أن الخلاف في هذه المسألة فيما لم يتباعد جداً من الأقطار - وإن كان المشهور عند كثير من المتأخرين أن كل أهل الأرض يلزمهم برؤية واحد منهم.

قوله: «وَاسْتَهْلَ عَلَيَّ رَمَضَانٌ» هُوَ بَضَمٌ التَّاءِ مِنْ إِسْتَهْلَ.

= ومسألة اختلاف المطالع تقتضي معرفةً بالحساب فلا يصح تعليق الحكم عليها، وإن كانت المسألة مشهورة بمسألة اختلاف المطالع، فالكثير يقول مسألة اتحاد المطالع واختلاف المطالع، فماذا يعني بذلك؟

الذين يفرقون بناءً على ذلك يقولون إذا كان لكل أهل بلد مطلعهم إذا تباعدت البلاد جداً فكان هناك احتمال في أن يرى أهل هذه البلد الهلال وأهل البلاد الأخرى لا يرونه. لأن كل أهل بلد لهم مطلعهم. بمعنى أن الهلال يولد لأهل الأرض جميعاً في لحظة واحدة، لكن الغروب يتفاوت ما بين بلد وآخر، والناس إنما يرون الهلال قرب غروب الشمس قبلها بقليل أو بعدها بقليل، والأكثر والأغلب أن الهلال يكون دقيقاً جداً ولا يمكن رؤيته إلا بعد غروب الشمس لوجود ضوء الشمس الذي يمنع رؤيته حين وجوده، وبالتالي يتفاوت سمك الهلال ودرجة إضاءته من لحظة الميلاد إلى لحظة الغروب في البلد التي يغرب فيها ومن هنا تختلف المطالع.

ودائماً يكون أهل المغرب أكثر قدرة على رؤية الهلال من أهل المشرق، لأنه إذا فرض مثلاً أن الهلال وُلد في الساعة السابعة مثلاً فالساعة السابعة مثلاً في بلاد الشرق تكون الشمس لم تغرب بعد، ويكون هذا الهلال صغيراً جداً وربما يغرب بعد لحظات من ميلاده، فلا يمكن لأهل الشرق أن يروه، فإذا مضت عدة ساعات بين الشرق وبين الغرب حتى يكون هناك مثلاً ساعتين أو ثلاث ساعات يكون الهلال قد كبر وعند غروب الشمس يمكن لأهل المغرب رؤيته.

هذا بلا شك يحتاج إلى إدراك للحساب فلا يمكن أن يُعلق عليه الحكم كما ذكرنا، لأن قول النبي ﷺ إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، دليل على عدم تعليق الحكم على الكتابة والحساب، وإن كان ليس محرمًا، وإنما يمكن أن نعرفه، فيمكن أن نقول فعلاً أن الهلال يغرب في بلاد المشرق قبل غروب الشمس وفي بلاد المغرب بعد غروب الشمس، وهذه يمكن حسابها ووقت غروب الهلال يمكن إدراكه لكن هل يُبنى عليه الحكم؟

الذي يتكلمون في اتفاق المطالع واختلاف المطالع - فأنا أتكلم على معنى هذا الاصطلاح - يقولون إذا كان هناك اختلاف في المطالع فعند ذلك لكل أهل بلد رؤيتهم وإذا اتفقت المطالع بمعنى أن البلاد التي على خط طول واحد مثلاً ومع تفاوت أيضاً في ذلك، لكن غروب الهلال وميلاده قريب من بعضها، لا يؤثر فرقاً لأنه سوف يغرب فيها كلها مثلاً قبل غروب الشمس ويقول هذه البلاد مطلعها واحد، وهذه يمكن أن تُقال على سبيل المثال في مصر والجزيرة العربية وهذه كلها غالباً مطلعهم واحد والذي من الممكن أن يكون هناك اختلاف في المطالع ما بين الجزيرة العربية والمغرب أو ما بين إيران - في المشرق - والأندلس التي هي في بلاد المغرب على سبيل المثال، وبالطبع فإن اختلاف المطالع واضح جداً بين الجزيرة العربية وأمريكا على سبيل المثال لأن هناك فرق على سبيل المثال حوالي تسع ساعات ومع غرب أمريكا من الممكن أن تصل إلى عشر أو إحدى عشرة ساعة ما بين غروب الشمس هنا وغروب الشمس هناك، ففي خلال هذه الإحدى عشرة ساعة يكون الهلال قد كبر جداً بدرجة كافية يمكن أن يُرى في الغرب بينما لا يُرى في الشرق فهذا معنى اختلاف المطالع.

ولكن الصحيح أن الأمر ليس مبني على اختلاف المطالع بل مبني على اختلاف البلد، واختلاف البلد مبني على اختلاف العمل واتفاقه، فإذا كان الأمر أن الناس يصومون في هذا البلد بناءً على رؤية أثبتها القاضي أو الإمام أو المفتي أو غيرهم، فالناس تبع له في ذلك، فليصوموا كما يصوم الناس وإذا أفطروا =

= أفطر الإنسان معهم. وهذا قريب من قول إذا اتفق الإقليم، ولكن مبناه على العمل كما ذكرنا.

فنحن نقول أن الصحيح في المسألة من جهة الدليل أن لكل أهل بلد رؤيتهم.

وللعلم فإن هذا خلاف مذهب دار الإفتاء، فدار الإفتاء لا تعمل بمذهب أن لكل أهل بلد رؤيتهم، مع أن الصحيح والسنة أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، ونقول هذا الاختلاف لمن له اجتهاد في رؤية الهلال أو عدمه إذا كان مذهبه كذلك، مع أنها تعمل بهذا في أغلب الأحيان، فتستقل برؤية الهلال، لكن مذهبهم أن رؤية أهل بلد تلزم بقية البلاد بالرؤية بشرط عدم مخالفة الحساب، فهم يقولون بهذا، وأنه إذا خالف الحساب فإنهم لا يعتدون بهذه الرؤية.

لكن هذه المسألة نحن نقول الراجح فيها أن لكل أهل بلد رؤيتهم، و(أن لكل أهل بلد) مبني على العمل، فإذا كان أهل الإقليم يعمل بعمل مفت أو قاض، فليعملوا بذلك.

\* وقال الترمذي بعد أن ذكر حديث كريب: (قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ)، قول الترمذي هذا يدل على أن جمهور السلف كان على أن لكل أهل بلد رؤيتهم وليس كما يُنقل في معظم كتب المتأخرين أن جمهور العلماء على أنه تلزم جميع البلاد الرؤيا برؤية بلد واحد، هذا الكلام ليس بصحيح على أنه قول الجمهور، وعامة المذاهب فيها القولان.

وعلى مذهب من يقول أن لكل أهل بلد رؤيتهم، فسوف تجد على كل المذاهب أن شمال السعودية غير اليمن فتجد تبوك غير اليمن فتبوك أبعد من جيزان ومع ذلك فالناس عملهم جميعاً على قاض واحد، فرييس القضاء يقول أن غداً رمضان أو غداً العيد، فيصوم الناس كلهم ويفطروا على هذا القول ولا يعتبرون بالسافات، وهذا هو الصحيح أن أهل البلد يعملون عملاً واحداً طالما أن مرجعهم في ذلك إلى مفت واحد أو إلى قاض واحد أو إلى إمام واحد كما هو الحال في كل بلاد الشام.

فإذا قال قائل إلى متى سوف يظل المسلمون متفرقين؟ فنقول ومن الذي أمر في الأصل بأن يتحدثوا في ذلك؟ مثل الصلوات هل هذا مشروع؟ المفروض أن يجتمعوا على كلمة واحدة في إقامة الحق بينهم وفي دفع عدوهم وفي اجتماعهم على واجبات الشرع التي أمروا بالاجتماع عليها، أما أننا نقول إلى متى سنظل مختلفين؟ إذا فإنا الآن نُصلي العصر هنا وفي بلاد أخرى لا يصلون العصر الآن فقد صلوه من مدة، فما المشكلة في ذلك؟ فهل كانت مشكلة عبر العصور؟ ولقد حدث في زمان الصحابة أن هؤلاء بدأوا الصيام في يوم الجمعة وهؤلاء في يوم السبت، وما حصل من ذلك اختلاف؟

أما الفتنة فتظهر إذا كان هناك إنسان في بلد يخالف عمل أهل هذه البلد، فيصوم أحدهم والثاني يفطر، أحدهم يرى الصوم واجباً والثاني يرى الصوم حراماً، هذا هو الذي يقع به الفتنة.

أما أن المسلمون ما زالوا في جميع عصورهم يقع بينهم تفاوت في ذلك قطعاً وقيناً قبل تقدم الاتصالات إلى هذا الحد بالقطع واليقين فكانوا على اختلاف من عصر الصحابة إلى هذا الزمن إلى قبل خمسين أو ستين عاماً، فما حدث من فتن وما وقع بحمد الله تبارك وتعالى.

\* وفي الحقيقة أن أيام ابن عباس رضي الله عنه كان هناك إمرة واحدة في خلافة معاوية وكان هو الخليفة وحده ولم تكن هناك حدود سياسية ومع ذلك كان لكل أهل بلد رؤيتهم بناءً على أن لكل بلد كان لها قاضي ومفتي وأمير الناس يلتزمون بكلامه، وإن كان معيناً من قبل الخليفة، ولم يكن الخليفة وهو معاوية في ذلك الوقت يلزم الناس برؤيته في بلده، وإنما كان يترك كل أهل بلد إلى قاضيهم ومفتيهم وأميرهم الذي =

## ٦ - باب بَيَانِ أَنَّهُ لَا اعتِبَارَ بِكِبَرِ الهَلَالِ وَصِغَرِهِ

وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَهُ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ غَمَّ فَلْيُكَمِّلْ ثَلَاثُونَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةٍ - قَالَ - تَرَاءَيْنَا الْهَلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ. وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا رَأَيْنَا الْهَلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَقَالَ أَى لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ قَالَ فَقُلْنَا لَيْلَةً كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ مَدَهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ»<sup>(١)</sup>.

= إذا قال شيئاً ألزم الناس بكلامه، وهذه الفوارق والفواصل بين البلدان قد عمل الصحابة بها وهم داخل الدولة الإسلامية الواحدة.

فكل أهل بلد يرون الهلال يعملون بما يرون ولا يخالف بعض أهل البلد بعضهم، بل يجتمعون على قول واحد، وبلاد الكفار ينبغي أن يكون للمسلمين فيهم مرجعية أيضاً فيرجعون إلى إمام المسجد أو إمام البلد، فإذا أثبت دخول الشهر بأي مذهب من المذاهب، اعتبر هذا أمراً اجتهادياً ولزم مراعاة ذلك ولزم متابعتة على ذلك.

فمن الخطأ أن يصوم أحد أو يفطر خلاف أهل بلده فنقول أن الصحيح في هذه المسألة التي يدل عليها حديث كريب بأن لكل أهل بلد رؤيتهم، وكما ذكرنا فإن مبنى الأمر على عمل أهل البلد، فإن اتفق ذلك فصاموا جميعاً وأفطروا جميعاً والله أعلى وأعلم.

وعلى أي حال فالمسألة فيها خلافٌ سائع بين أهل العلم مسألة (هل تلزم جميع البلاد الرؤية برؤية بلد واحد أو أن لكل أهل بلد رؤيتهم)، مسألة خلافية ولكن لم يختلفوا - إلا اختلافاً ضعيفاً - في أن من خالف لا يجوز له أن يجهر بمخالفته لما يقع من الفتنة والفساد، وقد جُرب ذلك مراراً، فمن خالف في ذلك لا يجهر ولا يدعو الناس إلى خلاف ما عليه أهل البلد.

(١) وهي مسألة كثيراً أيضاً ما تقع، أن الناس يقولون (لا هذا بالتأكيد ابن كذا، أو هذا هلال ليلة الثالث أو ليلة الثاني) ونحو ذلك، فقال النووي [باب بَيَانِ أَنَّهُ لَا اعتِبَارَ بِكِبَرِ الهَلَالِ وَصِغَرِهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَهُ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ غَمَّ فَلْيُكَمِّلْ ثَلَاثُونَ]، وهذا متفق مع القواعد العلمية فعلاً، وأنه لا اعتبار بكبره وصغره، فهناك بعض الأهلة أكبر من بعض، وكما ذكرنا أن هذا بُناء على المدة التي مرت من لحظة ميلاد الهلال وهي لحظة مُفارقة قرص الشمس لقرص القمر، ولحظة رؤيته عند غروب الشمس في المكان أو في البلد التي رأوه فيها، فالهلال كما ذكرنا يولد في لحظة واحدة، فمفارقة قرص الشمس لقرص القمر بالنسبة إلى الأرض لحظة واحدة، فعين الناظر فإذا قلنا الزاوية التي ما بين مركز الشمس ومركز القمر هو عين الناظر، فهذه الزاوية تصبح «صفر» [ساعة المحاق] وهو عندما يكون قرصي الشمس والقمر متطابقين بعضهم على بعض، بعد لحظة الميلاد هذه، سوف تتكون الزاوية وتزداد درجة واحدة، فدرجتين وهكذا وتنمو، =

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ

= وبالتالي ينمو الهلال، وعند (١٨٠ درجة) عندها يكون القمر بديراً، وتتوزع هذه الدورة على نصف الشهر، من (صفر إلى ١٨٠) درجة، قمر يكون بديراً، فكما ذكرنا تكون لحظة ميلاد الهلال لحظة واحدة، بالنسبة لمفارقة قرص الشمس لقرص القمر، فيمكن أن تكون هذه اللحظة الهلال ولد ليلاً، وبالنسبة لنا بعد ما كان الشمس والقمر تحت الأفق بعد غروب الشمس، وبالتالي يستحيل رؤيته في هذه الليلة لأهل هذه البلدة التي غربت فيها الشمس لأنه تحت الأفق، والقمر والشمس الإثنين نزلوا تحت الأفق، فلما القمر يولد أين يروونه؟ فلا يروونه، وبالتالي هذه اللحظة يستحيل رؤية الهلال فيها بالنسبة لهم، فسوف يروونه في اليوم التالي، فيكون الزاوية بالنسبة لهم عند غروب الشمس كبيرة فتكون على سبيل المثال (١٢ درجة) بخلاف بلد سوف يُشاهدونه في نفس اليوم الذي ولد فيه، فلو ولد بعد غروب الشمس، وأهل بلد أخرى في الغرب بعد مرور مثلاً سبع ساعات على ميلاده، فيكون قد مرَّ على غروب الشمس عندهم سبع ساعات على الميلاد، فتكون هذه الزاوية درجتين أو ثلاثة، وبالنسبة لهم يكون الهلال حجمه صغير وبالنسبة للبلد الآخر كبير، وهي في الأصل متفاوتة، فبعض الشهور يولد الهلال في أول النهار وعلى غروب الشمس تكون الزاوية أصبحت سبع أو ثماني درجات فيرى على حجم معين، فلو كان مولود من ليلة أمس سيكون أكبر، وبالتالي فهناك تفاوت بين الأهلة، وليست كل الأهلة بدرجة واحدة من السمك كبيراً وصغيراً، وكذلك درجة الإضاءة يكون فيها اختلاف، ولذلك قال ﷺ «فَهُوَ لِلَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ» فلا اعتبار أنه صغير أو كبير، فالليلة التي رأيته فيها فهو ابن هذه الليلة، فيقال هذه هي الليلة الأولى بناءً على رؤية الهلال فيها «فَهُوَ لِلَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ» وهذا يدل على قول الجمهور، أنه إنما يُرى في الليل، وهذا هو الموافق للمحسوس والواقع المُشاهد، وهو أن الهلال في أول الشهر لا يُرى نهاراً ويصعب جداً ذلك، لأن ضوءه خافت جداً وضوء الشمس أقوى منه، فلا يمكن رؤيته إلا بعد أن تغرب الشمس، فإذا بقي بعد غروب الشمس للملاحظات أمكن أن يُرى والله أعلى وأعلم.

وهناك من العلماء من يقول أنه إذا رؤي بعد الزوال فهو ليلة التي رآه فيها، فإذا رؤي قبل الزوال فهو ليلة السابقة، وهذه المسألة مبناها على أن الهلال يبدأ هلالاً ثم يكتمل بديراً ثم يرجع مرة أخرى هلالاً في آخر الشهر، فهذا الهلال الذي في آخر الشهر يظهر عند شروق الشمس ويظل كذلك ويبقى في ليالي الأسرار التي لا يظهر فيها، فيبقى ليلتين أو ثلاث على المعتاد لا يظهر طول الليل، فيستسر القمر بحيث لا يظهر تماماً في أي جزء من أجزاء الليل، فلو رآه الناس نهاراً، فهذا في الحقيقة إنما يروونه من كان في جهة الشرق، فيكون لهلال الشهر الماضي الذي لم ينتهي بعد، وفي الحقيقة لا بد وأن يمر عليه يوم آخر على الأقل أو ليلة كاملة على الأقل لكي يبدأ الشهر الجديد، إلا في البلاد التي يطول فيها النهار جداً، كبلاد القطب الشمالي مثلاً، فهي التي يمكن أن يكون هناك محاق، ويولد الهلال في آخر النهار، ولكن يكون من الصعب جداً رؤيته خلال هذه المدة، وأما البلاد المعتادة عندنا، فلا بد وأن يستسر ليلة أو ليلتين أو ثلاثة على الأقل، فلا يُرى في آخر الشهر.

فالمسألة المذكورة الصحيح فيها أن الهلال إنما يُرى بعد غروب الشمس وهو يُرى جهة الغروب بلا نزاع عند أهل الفلك ومنازل القمر أنه لا يُرى أول ما يُرى - في أي جهة في أول الشهر - إلا في جهة الغروب، وأما الذي يُرى جهة الشروق وفي أول النهار فهو هلال الشهر الماضي - هلال آخر الشهر - أما أنه يُرى في جهة أخرى في أول الشهر، فإنه كذلك لا يُرى، وإنما يُرى جهة المشرق إذا كان بديراً أو قارب أن يكون بديراً، فالبدر يُشرق مع غروب الشمس من جهة الشرق، وهو يُرى عند ذلك كذلك، وأما بالنسبة لأول الشهر فهو يغرب بعد شروقه بقليل وكل ذلك يكون عند مغرب الشمس جهة الغرب.



بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ قَالَ أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِزْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه يَسْأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ» <sup>(١)</sup>.

(بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا إِعْتِبَارَ بِكِبَرِ الْهَلَالِ وَصِغَرِهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَهُ لِلرُّؤْيَا فَإِنْ غُمَّ فَلْيُكْمِلْ ثَلَاثُونَ)

فِيهِ حَدِيثُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ لِلتَّرْجَمَةِ.  
قَوْلُهُ: «تَرَاءَيْنَا الْهَلَالَ» أَيِ تَكَلَّفْنَا النَّظَرَ إِلَى جِهَتِهِ لِنَرَاهُ.  
قَوْلُهُ: (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَمَدَهُ لِلرُّؤْيَا» هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسخِ).

(١) فهذا معنى أنه إذا غُمي الهلال، فإنه لا يُعتبر أنه كان صغيراً أو كبيراً، إذا رأيناه في الليلة التالية، فإذا غم علينا أتممنا العدة ثلاثين، فإذا رأيناه بعد ذلك كبيراً لم نقل هذا ابن ليلتين فعلياً أن نقضي صيام ليلة أمس، فإنه لا عبرة بذلك، فإذا غمي علينا فإننا نكمل ثلاثين ولا نعتد بالكبر والصغر بعد ذلك، إلا في حالة واحدة وهو أنه إذا رُوي الهلال ليلة التاسع والعشرين، فلا نزاع أن الشهر قد دخل لأنهم رأوا الهلال وتبين الخطأ في أول الشهر، فيقضون يوماً كما أفتى بذلك علي رضي الله عنه، فقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنهم قد رأوا الهلال ليلة التاسع والعشرين، يعني بعد ثمانية وعشرين يوماً من رمضان ظهر هلال شوال، وكانوا لم يروه من أجل غيم، فإذا ظهر الهلال لم نقل (لا نعتد بذلك) فهذا أمر مشهور فالنبي ﷺ قال «أفطروا لرؤيته»، فإذا تبين ذلك، ونحن نعلم أن الشهر لا يكون إلا تسع وعشرين وثلاثين، صُمنا يوم من أول الشهر، وبناء على ذلك نقول من جاء إلى بلد وهو قد صام في بلد آخر بعدهم بيوم، كمن أدركه رمضان في مصر وصام مثلاً يوم الثلاثاء وكانوا قد صاموا في البلد الأخرى يوم الإثنين وسافر هو وأدركه العيد ورؤية الهلال، فليفطر مع البلد التي هو فيها وليقضي يوماً مكان اليوم الذي لم يدركه معهم والله أعلى وأعلم، فإذا صام ثمانية وعشرين، أفطر معهم وقضى يوماً مكانه، وكذا لو وصل إلى بلد وكان قد سبقهم بيوم وقد كانوا لم يروا الهلال، أكمل معهم وصام وقدر في حقه هو أنه صامه أول الشهر، كان زيادةً في حقه بمعنى أنه يصوم اليوم الواحد والثلاثين ولا يفطر كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أمر قريظاً أن يصوم معهم إلى أن يكملوا الثلاثين على حسابهم أو يروا الهلال، والله أعلم، وإن كان هذا لا يثبت في الصحيح. - فإذا صام تسعة وعشرين يوماً فلا شيء عليه لأن الشهر يكون تسعة وعشرين، فلو صام في بلده ثم ذهب إلى بلد آخرى وكان مجموع ما صامه تسعاً وعشرين، فليس عليه شيء، لأن الشهر يكون تسعاً وعشرين، ولا يقضي يوماً بناءً على ذلك والله أعلى وأعلم.



وَفِي بَعْضِهَا: فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ»<sup>(١)</sup>.  
وَجَمِيعُ النُّسخِ مُتَّفِقَةٌ عَلَى مَدِّهِ مِنْ غَيْرِ أَلْفٍ فِيهَا.  
قَوْلُهُ فِي الإِسْنَادِ: (عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ) هُوَ بَفَتْحِ الْمُوحَّدَةِ، وَإِسْكَانِ الْخَاءِ  
الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ التَّاءِ.

وَأَسْمُهُ (سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوزَ) وَيُقَالُ: (إِبْنُ عِمْرَانَ) وَيُقَالُ: (إِبْنُ أَبِي عِمْرَانَ الطَّائِي)  
تُوَفِّي سَنَةً ثَلَاثًا وَثَمَانِينَ عَامَ الْجَمَاجِمِ.  
فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ (فَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ  
لِلرُّؤْيَةِ»).

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ أَمَدَّهُ بِأَلْفٍ فِي أَوَّلِهِ.  
قَالَ الْقَاضِي: قَالَ بَعْضُهُمْ: الْوَجْهُ أَنْ يَكُونَ أَمَدُهُ بِالتَّشْدِيدِ مِنَ الْإِمْدَادِ، وَمَدَّهُ  
مِنْ الْإِمْدَادِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَالصَّوَابُ عِنْدِي بَقَاءِ الرَّوَايَةِ عَلَى وَجْهِهَا، وَمَعْنَاهُ أَطَالَ مُدَّتَهُ  
إِلَى الرُّؤْيَةِ<sup>(٢)</sup>.

يُقَالُ مِنْهُ مَدَّ وَأَمَدَّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ﴾ قُرِئَ  
بِالْوَجْهِينِ أَيْ يُطِيلُونَ لَهُمْ.

قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ أَمَدُهُ مِنَ الْمَدَّةِ الَّتِي جُعِلَتْ لَهُ.  
قَالَ صَاحِبُ الْأَفْعَالِ: أَمَدَدْتُكَهَا أَيْ أَعْطَيْتُكَهَا<sup>(٣)</sup>.

(١) هذا هو الصحيح (إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ).

(٢) أي تطول المدة وقد تقصر، فتطول المدة حتى يُرى، لذلك إذا طالت المدة غلظ وكبر الهلال، وإذا  
قصرت المدة صغر، فإن الله أَمَدَهُ للرُّؤْيَةِ، أي جعله يُرى على امتداد على زمن معين والله أعلم.

(٣) كما ذكرنا «أَمَدَهُ للرُّؤْيَةِ» أي بمعنى أطال مدته للرُّؤْيَةِ، والله أعلم.

## ٧ - باب بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ «شَهْرًا عِيدٌ لَا يَنْقُصَانِ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «شَهْرًا عِيدٌ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ «شَهْرًا عِيدٌ لَا يَنْقُصَانِ». فِي حَدِيثِ خَالِدٍ [شَهْرًا عِيدٌ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ].

قَوْلُهُ ﷺ: «شَهْرًا عِيدٌ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ»  
الْأَصَحُّ أَنَّ مَعْنَاهُ: لَا يَنْقُصُ أَجْرُهُمَا، وَالثَّوَابُ الْمُرْتَبِّ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ نَقَصَ عَدَدُهُمَا<sup>(١)</sup>.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لَا يَنْقُصَانِ جَمِيعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ غَالِبًا<sup>(٢)</sup>.  
وَقِيلَ: لَا يَنْقُصُ ثَوَابُ ذِي الْحِجَّةِ عَنْ ثَوَابِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْمَنَاسِكَ. حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ<sup>(٣)</sup>.

وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ الْمُعْتَمَدُ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، وَقَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا»

(١) بمعنى أنه لو جاء الشهر تسعة وعشرين لم ينقص الأجر عن الذين صاموا ثلاثين في البلد الآخر.

(٢) هذا كلام غير صحيح، فإنه غير واقع حساً عبر السنين الطويلة، أنه يمكن أن يكون رمضان تسعة وعشرين ويكون ذِي الْحِجَّةِ تسعة وعشرين، كما أنه واقعاً وعلمياً يمكن أن يقع ذلك كثيراً وليس غالباً أن هذان الشهران لا ينقصان، فهذا التفسير غير صحيح بالمرّة.

(٣) بل هو أضعف هذه الأقوال لأن ثواب رمضان في ليلته، وثواب ذُو الْحِجَّةِ في أيامه، ورمضان بلا شك فيه فضائل متعددة، ولم يُفاضل النبي ﷺ بينهما، وإنما التفاضل بين ليالي رمضان وليالي العشر أفضل ليالي السنة وأيام العشر الأوائل من ذِي الْحِجَّةِ أفضل أيام السنة، كما قال النبي ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ». يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ. (ت) ٧٥٧ (خ) ٩٢٦ (د) ٢٤٣٨ (ج) ١٧٢٧ (حم) ١٩٦٨، وأما تفضيل العشر الآخر في رمضان لأن فيها ليلة القدر قال تعالى (كَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)، فهذا الجمع في الترجيح بين ثواب رمضان وثواب ذِي الْحِجَّةِ، هو ما ذكرناه من تفضيل ليالي رمضان وأيام ذِي الْحِجَّةِ.

وغير ذلك، فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص<sup>(١)</sup>. والله أعلم.

## ٨ - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وَسَادَتِي عِقَالَيْنِ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ وَسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ». [العقال: الحبل الذي يعقل به البعير].

حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم

(١) فتاوى:

- ماذا لو أكل أو شرب الصائم صوم تطوع ناسياً هل يُفطر أن يُكمل صومه؟ عموم قول النبي ﷺ (إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) البخاري، وهذا يشمل صوم التطوع والفريضة، والخلاف في الحقيقة في رمضان وليس في صوم التطوع، المالكية هم الذين يقولون أن من أكل أو شرب ناسياً في رمضان فعليه القضاء ويحملون الحديث على التطوع، والذي يدل على أن رمضان كذلك قوله ﷺ «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» (خز) ١٩٩٠ قال الألباني: إسناده حسن للخلاف المعروف في محمد بن عمرو.

- امرأة أصبحت نفساء في رمضان ماذا عليها القضاء أم إطعام مساكين؟ إذا وضعت في رمضان وصارت نفساء تقضي الأيام التي فيها النفاس إلى أن ينقطع دم النفاس، فإذا أفطرت من أجل الرضاع فعليها الفدية، وكذا إذا أفطرت من أجل الحمل فعليها في هذه الأيام الفدية، أما الأيام التي أفطرتها بسبب النفاس فعليها القضاء.

- مسألة اعتبار جزء من الليل في اتحاد المطالع؟ هذه المسألة مع أنها مشهورة عند المتأخرين إلا أنها ليست المنقولة عن علماء السلف المتقدمين، وما من مكان في العالم حتى ما نقله ابن عبد البر الإجماع على عدم اعتبار رؤية أهل بلد للبلاد البعيدة كبلاد الأندلس وخرسان وهم يشتركان في جزء من الليل، فمسألة الاشتراك في جزء من الليل مسألة لا دليل عليها لا من كتاب ولا سنة ولا قياس ولا حس، لأن اختلافات المطالع مبني على حسابات معينة وتختلف المطالع لما الأماكن تتباعد جداً.

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا أبيضَ وَخَيْطًا أَسْوَدَ فَيَأْكُلُ حَتَّى يَسْتَبَيِّنَهُمَا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فَبَيَّنَ ذَلِكَ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَسَانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدَهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الْأَبْيَضَ فَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئِيسُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فَعَلِمُوا أَنَّهَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ».

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزَلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِالْإِسْنَادَيْنِ كُلِّهِمَا .  
نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ - مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ يُنَادِي - بَلِيلٌ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ» . وَقَالَ «لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا - وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا» . وَفَرَجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ .

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِي الْأَحْمَرَ - عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «إِنَّ الْفَجَرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا» . وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الْأَرْضِ «وَلَكِنَّ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا» . وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَانْتَهَى حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ «يُنَبِّئُ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمْ» . وَقَالَ إِسْحَاقُ قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ «وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا» . يَعْنِي الْفَجَرَ هُوَ الْمُعْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ .

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقَشِيرِيِّ حَدَّثَنِي وَالِدِي أَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ «لَا يَغْرَنَّ أَحَدُكُمْ نِدَاءَ بِلَالٍ مِنَ السَّحُورِ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَسْتَطِيرَ» .

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَغْرَنُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ - لِعَمُودِ الصُّبْحِ - حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا» .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَغْرَنَكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا». وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ يَعْنِي مُعْتَرِضًا.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَوَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لَا يَغْرَنَكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَبْدُو الْفَجْرُ - أَوْ قَالَ - حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فَذَكَرَ هَذَا.

( باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر؛ وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام، من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك، وهو الفجر الثاني ويسمى الصادق والمستطير، وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام وهو الفجر الكاذب المستطيل باللام كذب السرحان وهو الذئب )

قوله: ( عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ قَالَ لَهُ عَدِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وَسَادَتِي عِقَالَيْنِ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ وَسَادَكَ لَعَرِيضٌ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ»

هَكَذَا هُوَ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسخِ، وَأَكْثَرُهَا (فَقَالَ لَهُ عَدِيٌّ) وَفِي بَعْضِهَا (قَالَ عَدِيٌّ) بِحَذْفٍ (لَهُ) وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَمَنْ أَثْبَتَهَا أَعَادَ الضَّمِيرَ إِلَى مَعْلُومٍ أَوْ مُتَقَدِّمِ الذِّكْرِ عِنْدَ الْمُخَاطَبِ، وَفِي أَكْثَرِ النُّسخِ أَوْ كَثِيرٍ مِنْهَا (إِنَّ وَسَادَكَ لَعَرِيضٌ) وَفِي بَعْضِهَا

(إِنَّ وَسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ) بِزِيَادَةِ (تَاءٍ) وَلَهُ وَجْهٌ أَيْضًا مَعَ قَوْلِهِ (عَرِيضٌ) وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْوِسَادَةِ الْوِسَادِ كَمَا فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى، فَعَادَ الْوَصْفَ عَلَى الْمَعْنَى لَا عَلَى اللَّفْظِ.

وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ شُرُوحٌ:

أَحْسَنُهَا كَلَامُ الْقَاضِي عِيَّاضٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ: إِنَّمَا أَخَذَ الْعَقْلَيْنِ <sup>(١)</sup> وَجَعَلَهُمَا تَحْتَ رَأْسِهِ، وَتَأَوَّلَ الْآيَةَ لِكَوْنِهِ سَبَقَ إِلَى فَهْمِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا هَذَا، وَكَذَا وَقَعَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ فَعَلَ فِعْلَهُ، حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى (مِنْ الْفَجْرِ) فَعَلِمُوا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ هَذَا كَانَ حُكْمَ الشَّرْعِ أَوَّلًا ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (مِنْ الْفَجْرِ) كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الطَّحَاوِيُّ وَالدَّوْدِيُّ <sup>(٢)</sup>.

قَالَ الْقَاضِي: وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ فَعْلُهُ وَتَأَوَّلَهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُخَالِطًا لِلنَّبِيِّ ﷺ، بَلْ هُوَ مِنَ الْأَعْرَابِ وَمَنْ لَا فِقْهَ عِنْدَهُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ لُغَتِهِ اسْتِعْمَالُ الْخِيْطِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ، وَلِهَذَا أَنْكَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَدِيِّ بِقَوْلِهِ ﷺ: (إِنَّ وَسَادَكَ لَعَرِيضٌ) <sup>(٣)</sup> إِنَّمَا هُوَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ) قَالَ: وَفِيهِ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمُشْتَرَكَةَ <sup>(٤)</sup> لَا يُصَارُ إِلَى الْعَمَلِ بِأَظْهَرِ وُجُوْهَهَا، وَأَكْثَرِ

(١) وهو الحبل الذي يُعْقَلُ بِهِ الْبَعِيرُ أَوْ غَيْرُهُ.

(٢) نعم ادعاء النسخ ليس بصحيح، وإنما هو مزيد بيان نزلت به الآية فنزل قوله تعالى (مِنْ الْفَجْرِ) لمزيد بيان، وليس أنه في أول الإسلام كان يجوز أن يأكل ويشرب حتى ينتشر الضوء جداً ويُسفر حتى يستطيع أن يميز بين الخيط الأبيض والأسود في منزله أو في الطريق أو نحو ذلك، ولكن كان هذا كما ذكر مزيد بيان، فقد كان الأمر بيناً، لكن أخطأ في الفهم من أخطأ، فأنزل الله ﷻ مزيد البيان ليزيل اللبس الذي وقع.

(٣) إِنَّ وَسَادَكَ لَعَرِيضٌ إذا كان المعنى كذلك، لأن المقصود بياض النهار وسواد الليل، فالوسادة سوف تشمل الأفق كله، فيها الليل والنهار، ولا ينام أحد على وسادٍ فيها الليل والنهار.

(٤) الألفاظ المشتركة بين الحقيقة والمجاز أو بين عدة معانٍ، فلا شك أن الواجب حملها على الظاهر، ما لم يدل دليل على خلافه، ولذلك هو يصوغ هذه القاعدة بطريقة أخرى يقول (لَا يُصَارُ إِلَى الْعَمَلِ بِأَظْهَرِ وُجُوْهَهَا، وَأَكْثَرِ اسْتِعْمَالِهَا إِلَّا إِذَا عُدِمَ الْبَيَانُ) فمفهوم الكلام، أنه إذا وجد البيان بأن المعنى المجازي هو المقصود، فلا بد من العمل به، والعبرة بوجود القرينة الصارفة من الحقيقة إلى المجاز، أو من المعنى الأكثر استعمالاً إلى المعنى الأقل استعمالاً، وكذا كثير من الصحابة استعمال اللغة عندهم أكثر، ولا =



## اسْتَعْمَلَهَا إِلَّا إِذَا عُدِمَ الْبَيَانُ وَكَانَ الْبَيَانُ حَاصِلًا بِوُجُودِ النَّبِيِّ ﷺ.

= يزال والله أعلى وأعلم لو قلت الخيط الأبيض والخيط الأسود دون قرائن أخرى، لفهم الأكثر حسب اللغة وتجرد ذلك عن القرائن، لفهم الخيوط فعلاً، ولكن السياق قد يكون مبيناً، وقد تكون هناك قرينة منفصلة مبينة مثل فعل النبي ﷺ وقوله الآخر لأصحاب كثيرين غير عدي ﷺ ومن حكى عنهم سعد ﷺ، وقد يكون هناك قرينة متصلة وهي أقوى القرائن مثل نزول قوله تعالى (من الفجر)، فإنها بينت بياناً واضحاً شافياً لا يحتاج معه إلى قرينة أخرى لا من السياق ولا من غيره.

- وهذه الآية الكريمة وفعل الصحابة ﷺ يدل على أن من عمل بما ظهر من نصوص الكتاب والسنة، وإن أخطأ لعدم معرفته بالقرائن وجمع الأدلة، فإنه معذور، ويبيّن له خطؤه ولا يُعنف عليه والله أعلى وأعلم، مثل من عمل بعام لم يبلغه المخصص له وهو قد بحث ولم يجد وهو معذور وإن أخطأ، فيُرد خطؤه ولكن لا يُعنف عليه، وكذا من عمل بظاهر لفظ لم يبلغه قرينة تدل على أن المعنى الآخر هو المعنى المرجوح، أو من عمل بحقيقة الكلام ولم يصرفه إلى المجاز لعدم وجود قرينة، فهذا هو الواجب على المجتهد في الحقيقة، لكن المجتهد لا يبادر إلى الحكم بمجرد سماع دليل واحد، بل من شرط الاجتهاد أن يكون عالماً بنصوص الكتاب والسنة ومواطن الإجماع ولغة العرب وطرق القياس ووسائل الاستنباط وغير ذلك، وقد يغيب عنه بعض الأحاديث، ولا يلزم للمجتهد أن يكون محيطاً بجميع ما ورد، فما من أحد إلا وتعزّب عنه سنة من سنن رسول الله ﷺ، ولقد كان مجتهدوا الصحابة ﷺ تغيب عنهم بعض الأحاديث ولذلك نقول لا يُشترط في المجتهد أن يكون عالماً بجميع ما ورد، ولكن بعامه ما يتعلق بأحكام المسألة، وإذا غاب عنه شيء بعد بحثه واجتهاده فهو معذور، ولكن كما ذكرنا لا يبادر بالحكم على مسألة معينة دون أن يكون قد بحث عن باقي الأدلة في المسألة، فإن الحكم في المسألة لا يؤخذ من دليل واحد ولكن بجمع الأدلة والرجوع إلى أهل العلم ومعرفة أفعالهم في ذلك، من أعظم ما يُعين على معرفة الأدلة المختلفة في المسألة الواحدة.

المقصود من ذلك أنه لا يتجرأ العامي وطالب العلم المبتدي الذي لم يطلع على مجموع الأدلة، ويستنبط مباشرة من كل حديث يبلغه، فيقول هذا الحديث يدل على تحريم كذا وهذا الحديث يدل على وجوب كذا، دون أن يطالع باقي الأدلة وهو لا يعرفها ودون أن يطالع أقوال أهل العلم ومواطن الإجماع والخلاف وطرق القياس والمعاني المحتملة في لغة العرب، فمثل هذا يؤدي إلى الشذوذ والخلل الكبير؛ ولكن بعد أن يجمع نصوص الكتاب ويكون عالماً بآيات الأحكام ومواطنها ويكون عالماً بأحاديث الأحكام المتعلقة بالمسألة، ويمكنه معرفة الصحيح والضعيف منها، ويعرف مواطن الاختلاف والاتفاق ويعرف طرق القياس ويعرف الصحيح منه والفاقد وكذا باقي أدوات الاستنباط وكذا باقي مصادر الاستدلال ويعرف المعتمد منها وغير المعتمد، وعنده ملكة الترجيح، فعند ذلك يستطيع أن يقول أن الحكم في المسألة هو كذا، وإن كان قد يرد عليه الخطأ ولكن يكون معذوراً في تلك الحال، أما من لم يبذل جهده في معرفة مجموع الأدلة، فإنه يكون مقصراً وربما أفتى بغير علم، وقال على الله ﷻ ما لا يعلم.

وهذا الحديث والآية الكريمة تدل على ورود المجاز في لغة العرب واستعمال العرب له، بل ووروده في القرآن وأنه ورد مستعملاً في القرآن خلافاً لمن يقول أن القرآن خالي من المجاز بالكلية. فإن المعلوم أن الخيط الأبيض والخيط الأسود في ظاهر الاستعمال هو على ما فهمه كثير من الصحابة ﷺ، فهو أظهر في الاستعمال على الخيوط، والسياق هو الذي كان ينبغي أن يكون قرينة في البداية، وفهم النبي ﷺ =

## قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ: الْفَجْرُ الصَّادِقُ، وَالْخَيْطُ الْأَسْوَدُ: اللَّيْلُ،

= وعمله يكون قرينة، ثم نزلت القرينة الأوضح وهي قوله تعالى (من الفجر) فبينت أن المقصود هو المعنى المجازي.

والحقيقة أن الخلاف في هذه المسألة خلافٌ لفظي عند التأمل، فإن العبرة في استيفاء شروط المجاز، والتقسيم إلى حقيقة ومجاز وإن أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله إلا أنه لا يُنكر بالقطع واليقين أن هناك من الألفاظ العربية ما له عدة معانٍ وأن منها ما يشيع استعماله في اللغة ومنها ما يشيع استعماله في الشرع ومنه ما يشيع استعماله في العُرف، وأنه يُحمل الكلام على ظاهره الذي هو الأكثر استعمالاً ما لم يدل دليل على خلافه، ولا مناص من ذلك في حال من الأحوال، فإن سمينا ذلك ظاهراً وهذا غير ظاهر، أو راجحاً ومرجوحاً، أو حقيقةً ومجازاً في كثير من الألفاظ، فإنه كما ذكرنا خلافٌ لفظي والله أعلى وأعلم.

ونفي المجاز في الكتاب والسنة لأجل بدعة تأويل الأسماء والصفات، ليس شرطاً في نفيها، فإن بدعة تأويل الأسماء والصفات والأفعال، إنما كانت باطلة ليس لأجل صحة تقسيم الألفاظ في الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، وإنما هي باطلة حتى ولو قلنا بوجود المجاز في القرآن، لأجل أن شروط هذا المجاز غير حاصلة فيما ورد في نصوص الكتاب والسنة، فيما يتعلق بالأسماء والصفات وأمور الغيب عامة، فإنه لا دليل يصرف هذه الأمور عن ظاهرها، بل الأدلة والقرائن محتفة بهذا الظاهر الذي يليق بجلال الله تعالى وعظمته وأنه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، فلسنا نضطر بالقول بتأويل الصفات، إذا قسمنا اللغة إلى حقيقة ومجاز، وقلنا بصحة التقسيم، وأن الخلاف خلاف لفظي، فإنه لن يترتب على ذلك قبول بدعة تأويل الصفات، فإن هذه بدعة لا يشك في كونها بدعة أحد من أهل العلم، واعترف بكونها حادثة وخلاف طريقة السلف، حتى الأئمة الذين نشروها مثل الجويني رحمته الله وغفر له، وعاد إلى إثبات أن طريقة السلف ليس فيها التأويل، حتى وإن زعم البعض من المتأخرين أن طريقة الخلف أعلم وأحكم وأن طريقة السلف أسلم، مع أن هذا الكلام باطلاً، إلا أنهم معترفون أن السلف منكفون عن التأويل وأن هذه التأويلات ليست من كلام السلف، وهذا كافٍ في أن هذا الأمر مُحدث والله أعلم.

وفي هذا الحديث دليل على أن من أكل أو شرب ظاناً عدم طلوع الفجر الذي شرع الله تعالى عليه الأحكام، أن صومه صحيح، وكذا من أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس، لأن الأكل والشرب إلى أن يتبين العقل الأبيض من العقل الأسود تحت الوسادة أي في داخل البيت، أو كمن ربطهما في رجله، إنما يكون بعد طلوع الشمس بمدة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء وذلك لأجل اجتهادهم، وإن كانوا مخطئين في الاجتهاد، ولذلك نقول أن الصحيح أن من أكل أو شرب ظاناً طلوع الفجر أو ظاناً غروب الشمس، أنه يُتم صومه، وإن كان الاحتياط ومراعاة قول جمهور العلماء أنه يصوم يوماً مكانه، لكن وجوب القضاء ليس بظاهر والله أعلى وأعلم.

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عديداً بأن يُعيد تلك الأيام ولا غيره من الصحابة، بأن يُعيدوا تلك الأيام التي كانوا يصومونها على ذلك الحال.

وكما ذكرنا ليس في هذه الآية تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قوله تعالى (من الفجر) كان مزيد بيان وكان السياق مبين متصل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه مبين منفصل، وقد زيد وضوحاً بقوله (من الفجر) الذي هو أوضح بيان.

الألفاظ المشتركة هو اللفظ الواحد الذي يحتمل عدة معانٍ ليس بينها تضاد، سواء كانت حقيقة أو =

وَالْخَيْطُ: اللَّوْنُ، وَفِي هَذَا مَعَ قَوْلِهِ ﷺ: «سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَ الْفَجْرِ هُوَ مِنَ النَّهَارِ لَا مِنَ اللَّيْلِ، وَلَا فَاصِلٌ بَيْنَهُمَا وَهَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَحُكِيَ فِيهِ شَيْءٌ عَنِ الْأَعْمَشِ وَغَيْرِهِ لَعَلَّهُ لَا يَصِحُّ عَنْهُمْ <sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ ﷺ: «إِنَّ وَسَادَكَ لَعَرِيضٌ»

قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ إِنْ جَعَلْتَ تَحْتَ وَسَادِكَ الْخَيْطَيْنِ الَّذِينَ أَرَادَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَهُمَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ فَوَسَادُكَ يَغْلُوهُمَا وَيُغَطِّيهِمَا، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ عَرِيضًا، وَهُوَ مَعْنَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا) لِأَنَّ مَنْ يَكُونُ هَذَا وَسَادَهُ يَكُونُ عِظَمَ قَفَاهُ مَنْ نَسَبَتْهُ بِقَدْرِهِ، وَهُوَ مَعْنَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: (إِنَّكَ لَصُخْمٌ) وَأَنْكَرَ الْقَاضِي قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ كِنَايَةٌ عَنِ الْغَبَاوَةِ أَوْ عَنِ السَّمَنِ لِكثَرَةِ أَكْلِهِ إِلَى بَيَانِ الْخَيْطَيْنِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُرَادُ بِالْوَسَادِ النَّوْمُ، أَيْ إِنْ نَوَمْتَ كَثِيرًا.

وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ اللَّيْلُ، أَيْ مَنْ لَمْ يَكُنْ النَّهَارُ عِنْدَهُ إِلَّا إِذَا بَانَ لَهُ الْعِقَالَانِ طَالَ لَيْلُهُ وَكَثُرَ نَوْمُهُ، وَالصَّوَابُ مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي <sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (رَبَطَ أَحَدَهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ وَالْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَيَسَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا) هَذِهِ اللَّفْظَةُ ضَبِطَتْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

= مجاز، أو الاشتراك اللفظي المجرد، مثل كلمة [عين] فتطلق على عين الإنسان وعين الماء، فهذا اشتراك مجرد تاماً، وأما الحقيقة والمجاز فيبينهما علاقة، وكذا الألفاظ المتواطئة فيها قدر من الاشتراك؛ فهنا استعمال كلمة «الألفاظ المشتركة» بمجموع كل ما يدخل تحت الاشتراك.

(١) أن هناك فاصل بينهما، بل إذا ذهب الليل جاء النهار، وإذا ذهب النهار جاء الليل، فالعبرة إذاً ببداية النهار وهو الفجر، والعبرة بنهاية النهار بغروب الشمس، وليس أن أول النهار شروق الشمس وآخره غروب الشمس، ولا أن أول النهار الفجر وآخره غياب الشفق - العشاء - بل الليل يبدأ بغروب الشمس باتفاق من قول الله تعالى (ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) وهذا هو غروب الشمس، ولذا إذا قيل نصف الليل، وثُلث الليل، أو ثُلثي الليل، فيبدأ الحساب من المغرب إلى الفجر وعلى ذلك تُقاس مواقيت الصلاة كوقت العشاء إلى نصف الليل، فيقسم الوقت ما بين المغرب إلى الفجر والنصف الأول هو وقت العشاء.

(٢) وذلك لما عُلِمَ من أدب النبي ﷺ ورفقه في تعليم أصحابه خصوصاً من كان جاهلاً أو متأولاً والله أعلم.

أَحَدَهُمَا: (رِئُيْهُمَا) بَرَاءٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ هَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ يَاءٍ، وَمَعْنَاهُ مَنْظَرُهُمَا، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿أَحْسَنُ أَتْنَاوَرِيًّا﴾.

وَالثَّانِي: (زِيْهُمَا) بَزَائٍ مَكْسُورَةٍ وَيَاءٍ مُشَدَّدَةٍ بِلا هَمْزَةٍ وَمَعْنَاهُ لَوْنُهُمَا.  
وَالثَّلَاثُ: (رِئُيْهُمَا) بَفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا غَلَطٌ هُنَا؛ لِأَنَّ الرَّيَّ التَّابِعَ مِنَ الْجَنِّ قَالَ: فَإِنْ صَحَّ رِوَايَةٌ فَمَعْنَاهُ مَرِيٌّ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ ﷺ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»

فِيهِ: جَوَازُ الْأَذَانِ لِلصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ<sup>(٢)</sup>.  
وَفِيهِ: جَوَازُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجَمَاعِ وَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ<sup>(٣)</sup>.  
وَفِيهِ جَوَازُ أَذَانِ الْأَعْمَى، قَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ جَائِزٌ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ كَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ مَعَ بِلَالٍ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَصِيرٌ كَرِهَ لِلْخَوْفِ مِنْ غَلَطِهِ<sup>(٤)</sup>.

(١) أي مرئي، والظاهر الأول.

(٢) هذا الكلام فيه نظر والله أعلم، لأنه مشروط بأنه يؤذن عند طلوع الفجر، لأنهم يجعلون هذه المسألة وهي «جواز التأذين للفجر قبل طلوع الفجر» أنه يُكْتَفَى بذلك، والصحيح أن هذا أذانٌ بليلى غير الأذان الواجب عند دخول الوقت، والأذان هو الإعلام بحضور وقت الصلاة؛ فالظاهر والله أعلم أنه يُسْتَحَبُّ الأذان للصبح قبل طلوع الفجر وليس بواجب، فنقول ذلك لأنهم يُجوزون الاكتفاء بأذان واحد للفجر قبل وقته، والصحيح أنه يلزم التأذين عند طلوع الفجر الصادق.  
وأما من يعجز عن ذلك فلا يُكَلِّفُ الله نفساً إلا وسعها، فلو أذنا بغير مكبرات صوت لم يضرهم، ولكن عموماً، من عجز عن شيء لوقوع فتنة، فلا يتكلف به، والظاهر أن الأذان الذي يكون قبل الصبح هو أذانٌ مستحبٌّ بالليل كما قال النبي ﷺ (يُنَبِّئُ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمْ) فالله ﷻ شرع ذلك ليُرجع الرجل عن قيامه، فينتبه فيوتر إن كان لم يوتر ويوقظ النائم ليُدرك السحور أو يُدرك الوتر أو نحو ذلك مما يحتاج إليه في هذا الوقت كالاستغفار والله أعلم. فالظاهر أنه يلزم التأذين عند دخول الوقت لأن هذا هو الذي تعرف به الأحكام وهو من فروض الكفاية كما ذكرنا قبل ذلك، فإن تيسر الفحمد لله، وإلا فعلوا ما يقدرُونَ عليه والله أعلم.

(٣) أي الفجر الصادق، كما سيأتي بيانه، وسائر الأشياء التي يُمنع منها الصائم، مثل الحجامَة عند من يمنع منها والكُحل والقطرة في الأنف والعين عند من يمنع منها وكذا سائر المفطرات، وكالقيء عمداً مثلاً، فمن فعل ذلك قبل طلوع الفجر جاز وصح صومه إذا امتنع عند طلوع الفجر، وإذا فعلها بعد طلوع الفجر فقد بطل صومه، ولا أعني بذلك الترجيح فيما ذكرت من خلاف، ولكن أقصد التمثيل لقوله (وسائر الأشياء).

(٤) ولا بد وأن يوجد من يُعرِّفه الوقت، فالصحيح أنه يُشترط لأذان الأعمى أن يوجد من يُعرِّفه الوقت، =

وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ أَذَانَيْنِ لِلصُّبْحِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْفَجْرِ، وَالْآخَرُ بَعْدَ طُلُوعِهِ أَوَّلُ الطُّلُوعِ<sup>(١)</sup>.

وَفِيهِ اعْتِمَادُ صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ<sup>(٢)</sup>، وَاسْتِدْلَالُ بِهِ مَالِكٍ وَالْمُزَنِّيَّ وَسَائِرِ مَنْ يَقْبَلُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى، وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ<sup>(٣)</sup> عَنْ هَذَا بِأَنَّ الشَّهَادَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِلْمُ وَلَا يَحْصُلُ عِلْمٌ بِالصَّوْتِ لِأَنَّ الْأَصْوَاتَ تَشْتَبِهُ<sup>(٤)</sup>، وَأَمَّا الْأَذَانُ وَوَقْتُ الصَّلَاةِ فَيَكْفِي فِيهَا الظَّنَّ<sup>(٥)</sup>.

وَفِيهِ دَلِيلٌ لِحَوَازِ الْأَكْلِ بَعْدَ النِّيَّةِ، وَلَا نَفْسُ دَنِيَّةِ الصَّوْمِ بِالْأَكْلِ بَعْدَهَا<sup>(٦)</sup>، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبَاحَ الْأَكْلَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّيَّةَ لَا تَجُوزُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا سَابِقَةٌ، وَأَنَّ الْأَكْلَ بَعْدَهَا لَا يَضُرُّ.

= ويمكن في وقتنا الحاضر أن يلجأ للتقدير بالساعات، فإن الأعمى يمكن أن يدرك حصول الوقت بالساعة التي يلمسها بيده، فيحصل غلبة الظن من خلال التوقيت.

(١) الظاهر كما ذكرنا أن الثاني منهما فرض كفاية.

(٢) بمعنى أنه يعتمد عليه في بناء الأحكام، في أنه إذا سمع أذانه، أمسك، وإذا سمع الأذان في المغرب أفطر، ولا يلزم أن يذهب ليرى بعينه غروب الشمس أو طلوع الفجر، بل يكفي صوت المؤذن.

(٣) الذين يردون شهادة الأعمى.

(٤) هذه مسألة خلافية والله أعلم، وإن كانت الأصوات تشبه، فالأشكال أيضاً تشبه، فحصول غلبة الظن مرده للصوت، بمعنى أن شهادة الأعمى لا تقبل في شيء مرده إلى النظر، لأنه إنما يكون عن خبر غيره، وهذه كالرواية وليست كالشهادة، فلا استدلال بحديث ابن أم مكتوم على قبول شهادة الأعمى مطلقاً، ليس بصحيح.

(٥) والمقصود بالظن هنا غلبة الظن وهو حاصل في الحقيقة بشهادة من شهد طلوع الفجر وأبلغ الأعمى، فإنه إنما كان يؤذن إذا قيل له «أصبحت أصبحت»، فحصلت غلبة الظن بما هو من نحو روايته، فأذانه نقلاً عن غيره أن الفجر قد طلع، حصل فيه الظن الغالب، والشهادة في الأصل ظن، فإن شهادة شاهدين على أمر معين، فقد تحتمل هذه الشهادة الكذب والخطأ ولكن العبرة في غلبة الظن فيما يُبنى عليه من أحكام، فهذا أيضاً كذلك ولكن كما ذكرنا أنه هنا شبيه بالرواية التي فيها خبر الواحد، وإذا احتفت به قرائن، أفاد غلبة الظن، بل أحياناً يفيد القطع إذا احتفت القرائن.

(٦) كمن نوى الصيام من أول الليل ثم إنه أكل وشرب ولم يُجدد النية مرة ثانية، أو نام على أنه سيصبح ليتسحر فغلبته عينه واستيقظ بعد الفجر، فصومه صحيح طالما أنه قد نوى ولو أكل بعدها أو شرب أو جامع.

وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ غَيْرِنَا.  
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: مَتَى أَكَلَ بَعْدَ النِّيَّةِ أَوْ جَامَعَ فَسَدَتْ، وَوَجَبَ تَجْدِيدُهَا،  
وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ صَوْمُهُ <sup>(١)</sup>، وَهَذَا غَلَطٌ صَرِيحٌ.  
وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ السُّحُورِ وَتَأْخِيرُهُ <sup>(٢)</sup>.

وَفِيهِ اتِّخَاذُ مُؤَذِّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِ الْكَبِيرِ، قَالَ أَصْحَابِنَا: وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ جَازَ  
اتِّخَاذُ أَكْثَرٍ مِنْهُمَا، كَمَا اتَّخَذَ عُثْمَانُ أَرْبَعَةً <sup>(٣)</sup>، وَإِنْ إِحْتِيَاجٌ إِلَى زِيَادَةٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ  
فَالْأَصَحُّ اتِّخَاذُهُمْ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ <sup>(٤)</sup>.

قَوْلُهُ: «وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا»  
قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَيَتَرَبَّصُ بَعْدَ أَذَانِهِ لِلدُّعَاءِ  
وَنَحْوِهِ، ثُمَّ يَرْقُبُ الْفَجْرَ فَإِذَا قَارَبَ طُلُوعَهُ نَزَلَ فَأَخْبَرَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ فَيَتَأَهَّبُ ابْنُ أُمِّ  
مَكْتُومٍ بِالطَّهَّارَةِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ يَرْقَى وَيَشْرَعُ فِي الْأَذَانِ مَعَ أَوَّلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ <sup>(٥)</sup>. وَاللَّهُ  
أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ أَوْ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ»  
أَوْ قَالَ: «يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ»

- (١) بمعنى أنه لا بد أن تكون النية آخر شيء وتكون بداية صومه، وليس كذلك، بل يكفيه النية السابقة.
- (٢) لقوله تعالى ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ ولقوله ﷺ (إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ).
- (٣) فأحياناً بغير مكبرات الصوت لا يُسمع الأذان في النواحي المختلفة، إذا انقطعت الكهرباء عن مسجد كبير له نواحي متعددة، فجاز أن يؤذن أكثر من مؤذن.
- (٤) فيمكن أن يؤذنوا متتابعين، أو إذا كان أحدهم في ناحية والآخر في ناحية أخرى، عند الحاجة إلى ذلك، أو يؤذن أحدهم بعض الأوقات وآخرين أوقات أخرى، فهذا هو الذي دل عليه الحديث والله أعلم.
- وأنه ينبغي أن يكون المؤذن راتباً لأذان قبل الفجر واحداً وأن يكون المؤذن الراتب لأذان طلوع الفجر أيضاً واحداً لئلا يقع الاختلاط، فهذا هو السنة.

- (٥) ظاهر الحديث أنه كان بينهما وقتٌ يسير، وليس بينهما وقتٌ طويل، كما يعتقد البعض أنه قدر الساعة أو قريب من ذلك، بل الذي يظهر أنه وقتٌ يسير على ظاهر الحديث، فقوله (لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا) دليل على قصر الوقت بين الأذنين.



فَلَفْظُهُ (قَائِمَكُمْ) مَنْصُوبَةٌ مَفْعُول (يَرْجِع) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ﴾ (١). وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُؤْذَنُ بِلَيْلٍ لِيُعَلِّمَكُمْ أَنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ بِبَعِيدٍ، فَيُرَدُّ الْقَائِمُ الْمُتَهَجِّدُ إِلَى رَاحَتِهِ لِنِيَامٍ غَفَوَةً لِيُصْبِحَ نَشِيطًا، أَوْ يُوتِرَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْتَرَ، أَوْ يَتَأَهَّبَ لِلصُّبْحِ إِنْ اِحْتَجَّ إِلَى طَهَارَةٍ أُخْرَى، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى عِلْمِهِ بِقُرْبِ الصُّبْحِ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «وَيُوقِظُ نَائِمَكُمْ»

أَيُّ لِيَتَأَهَّبَ لِلصُّبْحِ أَيْضًا بِفِعْلِ مَا أَرَادَ مِنْ تَهَجُّدٍ قَلِيلٍ، أَوْ إِيْتَارٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْتَرَ، أَوْ سَحُورٍ إِنْ أَرَادَ الصَّوْمَ، أَوْ اغْتِسَالٍ أَوْ وُضُوءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

قَوْلُهُ ﷺ فِي صِفَةِ الْفَجْرِ: «لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَفَرَجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ»

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: «إِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَّسَهَا إِلَى الْأَرْضِ وَلَكِنَّ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَهُ»

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: «هُوَ الْمُعْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ»

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: «لَا يَغُرَّنْكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانٌ بِلَالٍ وَلَا بِيَاضُ الْأَفُقِ الْمُسْتَطِيلِ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا» قَالَ الرَّاوي: يَعْنِي مُعْتَرِضًا.

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بَيَانُ الْفَجْرِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ، وَهُوَ الْفَجْرُ الثَّانِي الصَّادِقُ، (وَالْمُسْتَطِيرُ) بِالرَّاءِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ بَيَانُ الْفَجْرِينِ (٢).

(١) فيجوز أن تكون «أرجعه» و «رجعه»، فلو قلنا «يُرجعه» فأصلها «أرجعه»؛ وإذا قلنا «رجعه» فهي متعدية، فرجع تستخدم لازمة كقولنا [رجع فلان من السفر] وتُستعمل أيضاً متعدية كقولنا [رجعك الله إلى طائفة منهم]، فبهذا يصلح الضبطين.

(٢) فقد قال ﷺ «الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنْبِ السَّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأَفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ» (ك) ٦٨٨ (ش) ٩٠٧١ (قط) ج ١/ ص ٢٦٨ ح ١ (هق) ١٦٤٢، وصححه الألباني في صحيح الجامع: ٤٢٧٨، فذنب السرحان أي ذنب =



وَفِيهَا أَيْضًا الْإِيضَاحُ فِي الْبَيَانِ، وَالْإِشَارَةُ لِرِيزَادَةِ الْبَيَانِ فِي التَّعْلِيمِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

= الذئب أي ذيله، وهو ضوء يظهر في أعلى السماء كخيوط وليس أن يُضيء الأفق بالعرض، الفجر الصادق هو إضاءة الأفق معترضاً بحيث يمتد شمالاً وجنوباً ويميناً وشمالاً بالنسبة إلى موضع الشروق، فإن الناظر إلى الفجر ينظر إلى موضع الشروق، فهذا هو أول ضوء يظهر من هذه الجهة، وقد يظهر في أعلى السماء أحياناً أضواء نتيجة انعكاس الأشعة على طبقات الجو العليا، لا تكون معترضة بإضاءة الأفق، وإنما تكون خط عمودي طولي على الأرض، وأما الفجر الصادق فهو ضوء معترض موازي للأفق، بحيث يُضيء الأفق، والأفق هو ما بين السماء والأرض.

- وهذا البيان الواضح يبين لزوم هذا الضوء في جهة الشرق معترضاً حتى يُتأكد من طلوع الفجر، وأن عدم إضاءة الأفق بالكلية، لا يكون به طلوع الفجر، ولذلك الناظر إلى الأوقات المعاصرة، مع تأمل النظر في جهة طلوع الفجر، سوف يتأكد أن حساب الفجر على زاوية [١٩] و [٣٠] درجة تحت الأفق، بل حتى [١٨] درجة فسوف يتأكد أنه ليس بصحيح، وأنه يقع بعد ذلك، فظهور الضوء المعترض لا يكون أبداً قبل [١٨] درجة بل وزيادة عليها في الأغلب الأعم، ولذلك النصيحة في الاحتياط في الصلاة، فهذا الباب لا يمكن فيه الاحتياط مطلقاً، فمن احتاط للصوم لم يحتاط للصلاة ومن احتاط للصلاة لم يحتاط للصوم، إلا أن يحتاط للصوم مستقلاً بأن يمسك على التوقيت المعروف، وأن يحتاط للصلاة بأن يؤخر إلى أن يتأكد من طلوع الفجر، فبال تجربة المتكررة، والنظر المتكرر، في البر والبحر، أقل توقيت محتمل [١٦٥] درجة أو [١٧] درجة، نادراً ما يكون [١٨] درجة على حسب الأحوال الجوية، لأن الفجر لا يمكن ضبطه مطلقاً على الدوام، فليس هناك زاوية محددة يمكن الحساب بها بدون تغيير، لأن هناك عوامل متغيرة لا يمكن حسابها في المعادلات، وهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قديماً، وكلام المجامع العلمية الفلكية حديثاً، فإنه يمكن ضبط الشروق والغروب والظهر والعصر وهذا أمر لا شك فيه، أما الفجر والعشاء فلا يمكن الضبط، فخطبها صعبٌ للغاية، وذلك لأن هناك عوامل متغيرة مثل درجة إضاءة السماء وكوجود مثلاً القمر فيها أو درجة الإضاءة الصناعية، وكنسبة الغبار في الجو، لأن وجود الغبار يساعد على انعكاس الأشعة في طبقات الجو العليا، وكنسبة الرطوبة، ودرجة الحرارة تؤثر على انعكاس الضوء على طبقات الجو فكل هذه عوامل تؤثر على القياس، فهذا الانعكاس على طبقات الجو العليا وضوء الفجر في الأصل أشعة صادرة من الشمس تحت الأفق قبل أن تظهر في الأفق، فالأشعة تنعكس من طبقات الجو العليا، فهذه العوامل متغيرة خلال السنة وليست منضبطة ضبطاً تاماً، ولا يمكن ضبطها ولا إدخالها في المعادلات، ولذا تؤخذ زاوية تقريبية، فوقت الفجر بالحساب لا يمكن إلا أن يكون تقريباً لا تحديدياً، أما الأوقات الأخرى فيمكن الضبط فيها، وهي منضبطة فعلاً وبالتجربة فالشروق والغروب والظهر والعصر منضبطة ضبطاً تاماً، وأما الفجر والعشاء ففيها تفاوت، والعجيب من ذلك أن يُجعل توقيت العشاء يختلف عن توقيت الفجر، فإذا كانت زاوية [١٨] درجة مثلاً، فكيف يُجعل في العشاء [١٧٥] درجة وفي الفجر [١٩٥] درجة؛ فهذا كلام لا دليل عليه بالمرة، بل هو مجرد استحسان، جرت عليه العادات وأصبح أصلاً عند الناس يُثقلون دونه، مع أن من اطلع على الأمر وجرب بنفسه لا برأي غيره، تأكد أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر والله المستعان.

(١) فإنه أشار بيده ليوضح لهم الضوء المعترض، كما ذكرنا من انتشار الضوء يميناً وشمالاً من جهة الشرق موازياً للأفق، وليس عمود الضوء الطويل «المستطيل (باللام)» فهو ضوء يظهر من جهة الشرق ولكنه لا يُضيء الأفق، بل هو ضوء فقط يظهر في أعلى السماء، ثم يأتي الضوء المنتشر معترضاً، فيكون هذا هو طلوع الفجر.

## قوله ﷺ: «لَا يَغْرَنَ أَحَدُكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنَ السَّحُورِ» / ١٠

= فعلى أي الأحوال الاحتياط في الصلاة هو تأخيرها قليلاً، أي بعد الأذان المعهود بنحو الثلث ساعة تقريباً، مع وجود التفاوت خلال أيام السنة، فالأمر يتفاوت مع طول النهار وقصره وطول الليل وقصره، فلا تقل المدة الحالية عن ربع ساعة، فهذا أقل شيء يُصلّى بعدها السُّنة «ركعتي الفجر».

- توقيت العشاء محسوب في المجامع المصرية على [١٩٥] درجة، فهو غالباً توقيت جيد مناسب، ولكنه محسوب على غياب الشفق الأبيض، والحقيقة أن وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر، وهذا يكون قبل الشفق الأبيض بنحو العشر دقائق أو نحوها، فالمشكلة في تأخير وقت المغرب إلى هذا الحد، إلى أذان العشاء، وخصوصاً في السعودية أن أذان العشاء يؤخر تلقائياً في رمضان لمدة ساعتين دون نظر إلى حسابات ولا إلى غيرها، فيكون يوم (٢٩) أو (٣٠) شعبان أذان العشاء مثلاً على السابعة والنصف، يكون يوم واحد رمضان العشاء تكون الساعة الثامنة، فلا يظن أحد أن هذا توقيت صحيح ولا علاقة له بدخول الوقت وخروجه، فهذا أمر غير صحيح، فالصحيح والواجب أنه يؤذن عند دخول الوقت، ليعلم الناس أن هذا هو الذي ينتهي به المغرب، فلو أن أحداً أخر المغرب، وأذان العشاء قد أُخر، فسوف يضيع المغرب منه، ولذلك نقول على النساء في البيوت خصوصاً لا يعتمدن على هذا التوقيت بتأخيرهم المغرب إلى أذان العشاء، فينبغي أن يُصلين المغرب قبل هذا الموعد على الأقل بعشر دقائق، أما أن وقت العشاء قد دخل فقد دخل، والمشكلة في الفجر أنه متقدم عن مواعده، وليس هناك حرج في صلاة العشاء، الحرج لمن يؤخر صلاة المغرب إلى أذان العشاء، خصوصاً بالنسبة للسعودية في رمضان، فيجب أن تُصلّى قبل هذا الموعد، لدخول العشاء بمدة طويلة، فساعتين مدة طويلة جداً، فكان قديماً في السعودية عندهم توقيت ثابت [ساعة وخمسة وثلاثون] دقيقة في الفجر، والآن أصبحت متغيرة، أقرب إلى الصواب، الآن في معظم بلاد العالم الإسلامي في توقيت الفجر [١٨] درجة تحت الأفق، ماعدا مصر فتحسبها على [١٩٥] درجة، تقويم رابطة العالم الإسلامي، الساعات الرقمية، ساعة العصر وبقية المواقيت، فإنها محسوبة على [١٨] درجة، وهناك توقيتات أخرى باجتهادات أخرى في جمعيات إسلامية أخرى في أوروبا وأمريكا، لكن المعهود كما ذكرنا، والتوقيت الذي نُشر في مجلة الأزهر [عدد شوال / سنة ١٣١٧] فهو محسوب على [١٦٥] درجة تحت الأفق، وكما ذكرنا هذه الأمور تقريبية وليست تحديدية، فالاحتياط للصيام يكون بالإمساك على الأذان الأول والاحتياط للصلاة بتأخيرها لكي يتيقن طلوع الفجر والله أعلم.

- آخر وقت المغرب بغياب الشفق الأحمر كما ذكرنا، المحسوب عندنا غياب الشفق الأبيض، فهناك عشر دقائق إلى ربع ساعة تقريباً بين الإثنين.

- بقى أن نقول في مسألة الغروب والشروق أن هذه الحسابات حُسبت على أساس أن أشعة الشمس تأتي متوازية بطول المسافة، فتُحسب في المعادلات على أنها نقطة، هي مركز الشمس، أما بالنسبة إلينا فنحن نرى الشمس قرص له قطر، فغروب مركز الشمس لا يلزم منه غروب الشمس، يُلاحظ هذا في بعض أيام الصيف خصوصاً، مع نقاء السماء تماماً يمكن أن يجد هذا الفرق حوالي دقيقة واحدة، في رمضان بفضل الله ينتظرون حتى مدة أطول، لذلك ننصح ألا يؤذن أحد بناء على الساعة بل ينتظر حتى يؤذن في المذيع، لأنهم في رمضان يؤخرون هذه الدقيقة في الأغلب ويتأكدوا من غروب الشمس تماماً، وفي كثير من الأحيان تكون الشمس قد غُرِبَت فعلاً دون الاحتياج لهذه الدقيقة، وأحياناً يظهر الفرق بهذه الدقيقة والتي هي الفرق بين مركز الشمس ومحيط الشمس، لكنه فرق يسير في الأغلب الأعم، إن =

ضَبَطْنَاهُ بِفَتْحِ السَّيْنِ وَضَمِّهَا فَالْمَفْتُوحِ اسْمٌ لِلْمَأْكُولِ، وَالْمَضْمُومِ اسْمٌ لِلْفِعْلِ، وَكَلاَهُمَا صَحِيحٌ هُنَا<sup>(١)</sup>.

= لم يكن منعدياً في كثير من الأحيان، فالواجب غروب قرن الشمس الأعلى، فتغرب كلها، فهذا هو الذي يحل به الفطر، فالجزء الأعلى منها - نصفها الأعلى - يغرب، هي محسوبة في المعادلات كنقطة، هذه المعادلات فيها حوالي ثمانية عشر متغير (مُعْمِل) يحسب الغروب والشروق، هي معاملات دقيقة جداً بالتأكيّد، ولكنها محسوبة على أن الشمس نقطة وليست على أنها دائرة، فالشمس نراها دائرة لكن أشعتها على البعد متوازية، فتدخل المعادلات على أنها نقطة، فهذا هو الفرق والله أعلم.

(١) الفتاوى:

- كيف من أكل طائناً دخول الليل لا يقضي، فإن الأصل الإمساك وامتداد النهار، بخلاف من أكل طائناً عدم طلوع الفجر لأن الأصل هنا الأكل وامتداد الليل؟ حصول غلبة الظن للإنسان كافية للنقل عن الأصل، إذا غلب على ظنه حصول الأصل يعمل به ما لم يغلب على ظنه حصول خلافه، فإذا غربت الشمس في الظاهر ثم ظهرت بعد ذلك من وراء السحب، فهو قد غلب على ظنه حين رآها غربت أن الليل قد دخل، وهو مكلف بأن يعمل بغلبة الظن، فَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فِي رَمَضَانَ وَالسَّمَاءُ مُتَغَيِّمَةٌ فَرَأَيْنَا أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَأَنَا قَدْ أَمْسَيْنَا فَأُخْرِجَتْ لَنَا عِصَاسٌ مِنْ لَبَنٍ مِنْ بَيْتٍ حَفْصَةَ فَشَرِبَ عُمَرُ وَشَرَبْنَا فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ ذَهَبَ السَّحَابُ وَبَدَتْ الشَّمْسُ فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَقُولُ لِبَعْضٍ: نَقْضِي يَوْمَنَا هَذَا. فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا نَقْضِيهِ وَمَا تَجَانَفْنَا لِإِثْمٍ (رواه البيهقي وابن أبي شيبه)، وفي البخاري عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لَهُنَّ فَأَمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ. وَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَذْرِي أَقْضُوا أَمْ لَا، وكما ذكرنا الخطأ والنسيان يُسْقِطُ الفعل الذي فعله الإنسان خطأً أو نسياناً، فكأنما لم يفعله، فمن أكل أو شرب ناسياً أو مخطئاً مع وجود النية السابقة فهذا كأنه لم يأكل ولم يشرب والله أعلى وأعلم. وفيما أعلم لم يفرق أحد هذه التفرقة، فمن أكل طائناً دخول الليل أو من أكل طائناً عدم طلوع الفجر، فالمسألتين عند المذاهب الأربعة واحدة بمعنى أنهم يلزمونه بالقضاء في الحالين والصحيح عدم لزوم القضاء.

- هل من سب الدين وهو صائم يبطل صومه وهل عليه القضاء؟ نعم قد حبط عمله، وليس عليه القضاء لأنه إذا أسلم الكافر أثناء النهار وجب عليه الإمساك بقية اليوم ولا يلزمه القضاء، وقد ضاع عليه ثواب صوم ذلك اليوم.

- هل يجب تجديد النية لكل يوم من أيام رمضان، أم يُجزئ نية للشهر كله؟ الصحيح أنه يلزم تجديد النية لكل يوم من أيام رمضان بالليل لقول النبي ﷺ «مَنْ لَمْ يَتَبَيَّنِ الصَّيَّامُ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» وليس هناك فجر واحد لرمضان بل لكل يوم له فجر فلا بد وأن ينوي كل ليلة، ولكن النية حاصلة متجددة بالسحور أو بنية السحور أو بنية الإفطار على شيء في اليوم التالي، وإنما فائدة المسألة فقط، فيما إذا نام أو أعْمِيَ عليه قبل الغروب واستيقظ أو أفاق بعد الفجر، فالصحيح أنه يقضي ذلك اليوم لأنه لم تصح له فيه نية، وعليه أن يُمسك طالما ليس له عذر في الإفطار.

- الانتقال بين البلدان مع اختلاف المطالع كيف يكون الصوم والإفطار؟ كثير من أهل العلم يقولون يُفْطَرُ سَرّاً إذا كان يوم صومه واحد وثلاثون، وهي مسألة اجتهادية فيما إذا اختلفت المطالع بين بلدين =

## ٩ - باب فضل السُّحُورِ وتأكيده استخباؤه واستخباؤه وتأخيرهِ وتغجيلِ الفِطْرِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ عُليَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكََةً».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحَرِ».

= وصام مع أهل بلد برؤية، ثم انتقل إلى أهل بلد لهم رؤية أخرى، فالأقرب عندي أنه يُفطر مع الناس أو يصوم مع الناس الذين وصل إليهم وأدرك معهم العيد سواء نقص أو زاد، فلو صام في أول الشهر مع مصر ثم انتقل إلى السعودية وكان هناك تأخير عن السعودية في بداية الشهر وأفطروا هم على تسعة وعشرين فيكون هو قد صام ثمانية وعشرون يوماً، يفطر معهم وعليه القضاء، وكذا الذي وصل إلى بلد ووجدهم صائمين يصوم معهم.

- قال شيخ الإسلام فيمن أصبح مفطراً وأخبر أثناء النهار أنه من رمضان فقد قال أنه يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه وأن القضاء يفتر إلى دليل؟ نعم فقد قال في الاختيارات الفقهية (وَمَنْ تَجَدَّدَ لَهُ صَوْمٌ بِسَبَبٍ كَمَا إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِالرُّؤْيَا فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ فَإِنَّهُ يَتِمُّ بَقِيَّةُ يَوْمِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ) وقلنا أن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن عليه القضاء وأنه قد أفطر ولم يصم يوماً من رمضان لأنه أكل أول اليوم وهو مفطر ولم ينوي ولم يصم وقد قال ﷺ ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وقد ثبت الدليل بأنه من أفطر من رمضان بعذر أو من غير عذر وجب عليه القضاء، فمن أفطر بعذر من غير تفریط منه لمرض أو سفر فقد قال ﷺ ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَصِيَامِهِ أُخِّرَ﴾ ومن أفطر بغير عذر كالمجماع فقد قال له النبي ﷺ «وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ» رواه ابن ماجة، فكيف نقول أن هذا الرجل قد سقط عنه يوم من رمضان، ولا يلزمه صيامه، فهذا القول ليس بصحيح من جهة الدليل، فهذا الذي أكل أو شرب أول اليوم ولم يكن قد علم أن اليوم رمضان، لا يخرج من أنه إما أن يكون معذوراً أو غير معذور وكلا الأمرين يجب فيه القضاء، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء.

- رجل لم يصم شيئاً من شعبان وقد انتصف هل له أن يصوم الإثنين والخميس؟ إن كانت عادته في السنوات الماضية أو في الشهور الماضية أن يصوم الإثنين والخميس ثم عجز عن الصيام أول شعبان لسفر أو مرض، فإنه يجوز أن يصوم الإثنين والخميس القادمين، فإن لم يكن له عادة، وإنما يريد أن يبدأ الصيام من الآن، فنقول له (إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا) (د) ٢٣٣٧ (ت) ٧٣٨ (ج) ١٦٥١ (حم) ٩٧٠٥ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، والحديث صحيح.

- امرأة لم تغتسل من الحيض وصامت؟ صومها صحيح ولكن يلزمها الاغتسال لصلاة الصبح.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ فُئِمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً.

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.  
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَارِثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».  
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَارِثٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ. قَالَتْ أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ. قَالَتْ كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ كِلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ. فَقَالَتْ مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ. فَقَالَتْ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ.

قوله ﷺ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً»

رُويَ بِفَتْحِ السَّيْنِ مِنَ (السَّحُورِ) وَضَمِّهَا وَسَبَقَ قَرِيبًا بَيَانَهُمَا.

فِيهِ: الْحَثُّ عَلَى السَّحُورِ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَأَمَّا الْبَرَكَهُ الَّتِي فِيهِ فَظَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُقَوِّي عَلَى الصَّيَامِ، وَيُنْشِطُ لَهُ، وَتَحْصُلُ بِسَبَبِهِ الرَّغْبَةُ فِي الزَّيَادِ مِنَ الصَّيَامِ؛ لِخِفَةِ الْمَشَقَّةِ فِيهِ عَلَى الْمُتَسَحِّرِ، فَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمُعْتَمَدُ فِي مَعْنَاهُ.

وَقِيلَ: لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْإِسْتِيقَاطَ وَالذِّكْرَ وَالِدُعَاءَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الشَّرِيفِ، وَفَتْ تَنْزِلِ الرَّحْمَةِ، وَقَبُولِ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ، وَرُبَّمَا تَوْضِئاً صَاحِبِهِ وَصَلَّى، أَوْ أَدَامَ الْإِسْتِيقَاطَ لِلذِّكْرِ وَالِدُعَاءِ وَالصَّلَاةِ، أَوْ التَّأَهُبَ لَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ<sup>(١)</sup>.

قوله: (عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ) هُوَ بَضَمُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ بِفَتْحِهَا.

قوله ﷺ: «فَصَلِّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةَ السَّحَرِ»

مَعْنَاهُ: الْفَارِقُ وَالْمُمَيِّزُ بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِهِمُ السَّحُورُ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَتَسَحَّرُونَ وَنَحْنُ يُسْتَحَبُّ لَنَا السَّحُورُ<sup>(٢)</sup>، وَأَكْلَةُ السَّحَرِ هِيَ السَّحُورُ، وَهِيَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ، وَهَكَذَا ضَبَطَهُ الْجُمْهُورُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي رِوَايَاتِ بِلَادِنَا، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْأَكْلِ كَالْغَدْوَةِ وَالْعَشْوَةِ، وَإِنْ كَثُرَ الْمَأْكُولُ فِيهَا.

وَأَمَّا (الْأَكْلَةُ) بِالضَّمِّ فَهِيَ اللَّقْمَةُ، وَادَّعَى الْقَاضِي عِيَّاضُ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِيهِ بِالضَّمِّ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ رِوَايَةَ أَهْلِ بِلَادِهِمْ فِيهَا بِالضَّمِّ، قَالَ: وَالصَّوَابُ الْفَتْحُ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ هُنَا.

قوله: (تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ:

خَمْسِينَ آيَةً)

(١) وهي معاني حسنة جميلة ولا مانع من إثباتها مع المعنى الذي ذكره من أنه يقوي على الصيام وينشط له.

(٢) يعني فيما شرع لهم وإلا أصبح صيامهم الآن يهوداً ونصارى قد حُرِّفَ عما شرعه الله ﷻ لهم أصلاً وصاروا لا يمتنعون من الطعام والشراب وإنما يمتنعون من أنواع من الأطعمة وأما اليهود فلا يعلم صيامهم على الوجه المشروع لكن فيما شرع لهم أنهم كانوا لا يتسحرون شرع لنا ذلك والله أعلى وأعلم.



مَعْنَاهُ: بَيْنَهُمَا قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً، أَوْ أَنْ يَقْرَأَ خَمْسِينَ.  
وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى تَأْخِيرِ السُّحُورِ إِلَى قُبُلِ الْفَجْرِ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ ﷺ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ»  
فِيهِ الْحَثُّ عَلَى تَعْجِيلِهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَمَعْنَاهُ لَا يَزَالُ أَمْرُ الْأُمَّةِ  
مُتَّظِمًا وَهُمْ بِخَيْرٍ مَا دَامُوا مُحَافِظِينَ عَلَى هَذِهِ السُّنَّةِ، وَإِذَا أَخْرَوْهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَامَةً  
عَلَى فَسَادٍ يَقْعُونَ فِيهِ<sup>(٢)</sup>.  
قَوْلُهُ: «لَا يَأْلُوا عَنِ الْخَيْرِ» أَيُّ لَا يَقْصُرُ عَنْهُ<sup>(٣)</sup>.

(١) أنه ما بين الانتهاء من السحور عند الأذان والقيام إلى الصلاة وهو ما بين الأذان والإقامة قدر خمسين آية والله أعلم وإنما كانوا ينتهون عن الطعام والشراب عند سماع أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو الأذان الثاني للفجر فدل هذا الحديث على أنه بين الأذان والإقامة قدر خمسين آية، وهذا الأمر يتفاوت حسب قراءة القارئ لكن يُحْمَلُ عَلَى الْمُتَوَسُّطِ فِي الْآيَاتِ وَالْمُتَوَسُّطِ فِي السَّرْعَةِ فَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ نَحْوُ الثَّلَاثِ سَاعَةٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً مُتَوَسِّطَةً وَلَيْسَتْ مِنَ الْقَصِيرِ لِأَنَّهُ مِنَ الْمُمْكِنِ قِرَاءَةُ خَمْسِينَ آيَةً وَيَكُونُونَ أَقْلَ مِنْ رُبْعٍ فِي خَمْسِ دَقَائِقَ وَلَيْسَتْ هِيَ الْمَقْصُودَةُ لِأَنَّهُ كَانَ رضي الله عنه يَصْلِي نَافِلَةَ الصَّبْحِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ رضي الله عنه ثُمَّ يَأْتِيهِ الْمُؤَذِّنُ فَيَقُومُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقَامُ الصَّلَاةُ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ سَاعَةً أَكْثَرَ مِنْ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً قَصِيرَةً وَأَمَّا الْآيَاتُ الطَّوِيلَةُ فَرُبَّمَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، لَكِنَّ الْقَدْرَ الْمُتَوَسُّطَ مِنْ ذَلِكَ نَحْوَ الرَّبْعِ سَاعَةٍ الثَّلَاثِ سَاعَةٍ قَرِيبَ مِنْ هَذَا أَوْ يَزِيدُ أَوْ يَقِلُّ قَلِيلًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّهُ أَمْرٌ تَقْرِيبِي.

(٢) يعني لأجل مخالفتهم للسنة فإذا كانت مخالفتهم للسنة في أمرٍ مستحب علامة على وقوع شرٍ أكثر فكيف بمخالفة السنة في الواجب فكيف بتركها بالكلية بترك التشريع المبني على السنة فكيف بإنكار السنة وحجيتها فكيف بإنكار القرآن والعياذ بالله وترك ما أمر الله به في القرآن فحصل الشر والفساد بسبب عدم امتثال أمر الله تعالى.

(٣) فتاوى:

- أرض زراعية يأخذ المحصول من الحبوب شركة قابضة لا تترك لصاحب الأرض أي شيء من الحبوب؟ ينبغي أن يُخْرَجَ قَدْرُ الزَّكَاةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهَا لِلشَّرْكَةِ، وَفِيمَا أَعْلَمُ لَا يَوْجَدُ إِجْبَارٌ يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ لِبَيْتِهِ وَيُضَيِّفَ إِلَيْهِ قَدْرَ الزَّكَاةِ الْوَاجِبِ، فَإِنْ كَانَ يَرُوءِي بِالْأَلَّةِ نِصْفَ الْعَشْرِ، وَإِذَا كَانَ يَرُوءِي بِالْمِطْرِ وَالرَّاحَةِ الْعَشْرَ، وَلَزِمَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ قَدْرَ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ وَيُعْطِيهَا لِلْفُقَرَاءِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ، وَالْدِّيُونِ الَّتِي عَلَى الْمَزَارِعِ لِأَجْلِ الزَّرَاعَةِ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ طَالَمَا عِنْدَهُ مَا يُسَدِّدُ هَذِهِ الدِّيُونِ لَا دَخَلَ لَهَا بِالزَّكَاةِ.

- نصاب زكاة الزروع خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً والصاع أربعة أمداد، صاع القمح (٢ كيلو وخمسون جراماً). =

- أجرة الأرض لا دخل لها بالزكاة، الزكاة فيما خرج من الأرض.



## ١٠ - باب بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ - وَاتَّفَقُوا فِي اللَّفْظِ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ [فَقَدْ] <sup>(١)</sup>.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ [يَا فُلَانُ انْزِلْ فَاجِدْ لَنَا]. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قَالَ [انْزِلْ فَاجِدْ لَنَا]. قَالَ فَتَزَلْ فَجَدَحَ فَاتَاهُ بِهِ فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ «إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». [اجدح: حرك الحنطة والشعير بالماء واللبن ونحوه حتى يستوى].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ «انْزِلْ فَاجِدْ لَنَا». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ «انْزِلْ فَاجِدْ لَنَا». قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا. فَتَزَلْ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ - فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ [يَا فُلَانُ انْزِلْ فَاجِدْ لَنَا]. مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَادِ بْنِ الْعَوَّامِ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا

(١) أي أنه قال (إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ، أَفْطَرَ الصَّائِمُ).

عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهَرٍ وَعَبَادٍ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَا قَوْلُهُ [وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا]. إِلَّا فِي رِوَايَةِ هُشَيْمٍ وَحَدَّهُ.

قَوْلُهُ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارَ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»  
مَعْنَاهُ: انْقَضَى صَوْمُهُ وَتَمَّ، وَلَا يُوصَفُ الْآنَ بِأَنَّهُ صَائِمٌ، فَإِنَّ بَغْرُوبَ الشَّمْسِ خَرَجَ النَّهَارَ وَدَخَلَ اللَّيْلُ، وَاللَّيْلُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلصَّوْمِ <sup>(١)</sup>.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارَ وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ»  
قَالَ الْعُلَمَاءُ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ يَتَضَمَّنُ الْآخَرَيْنِ وَيَلَازِمُهُمَا، وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي وَادٍ وَنَحْوِهِ بَحِثٌ لَا يُشَاهِدُ غُرُوبَ الشَّمْسِ، فَيَعْتَمِدُ إِقْبَالَ الظَّلَامِ وَإِدْبَارَ الضِّيَاءِ <sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: «إِنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا؛ فَتَزَلْ فَجَدَحْ» هُوَ بِجِيمٍ ثُمَّ حَاءٍ مُهْمَلَةٌ.  
وَهُوَ خَلَطُ الشَّيْءِ بِغَيْرِهِ، وَالْمُرَادُ هُنَا خَلَطُ السَّوِيقِ بِالْمَاءِ وَتَحْرِيكُهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ.

وَ (الْمَجْدَحُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ عُوْدٌ مُجَنَّحُ الرَّأْسِ، لِيُسَاطَ بِهِ الْأَشْرِبَةُ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُ شُعَبٍ <sup>(٣)</sup>.

قَوْلُهُ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْزِلْ

(١) أي أنه أفطر حكماً حتى ولو لم يفطر بالطعام والشراب إلا أنه أفطر حكماً.

(٢) إقبال الظلام من جهة الشرق وإدبار الضياء أيضاً من نفس الجهة إذا غابت الشمس من ها هنا يُقصد به المغرب وجاء الليل من ها هنا يُقصد به المشرق أي الظلمة ومن عنده مطالعة دائمة للأفق في وقت الشروق وفي وقت الغروب يعرف مجيء الظلام بدرجة إظلام السماء فيتأكد من مجيء الليل وإقبال الظلام أفطر.

(٣) أي مثل الشوكة.

فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ، فَقَالَ: أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا  
فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ... إِلَى آخِرِهِ

مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا صِيَامًا، وَكَانَ ذَلِكَ فِي  
شَهْرِ رَمَضَانَ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى: (فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَمَرَهُ  
النَّبِيُّ ﷺ بِالْجَدْحِ لِيُفْطِرُوا) فَرَأَى الْمُخَاطَبَ آثَارَ الضِّيَاءِ وَالْحُمْرَةِ الَّتِي بَعْدَ غُرُوبِ  
الشَّمْسِ فَظَنَّ أَنَّ الْفِطْرَ لَا يَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ ذَهَابِ ذَلِكَ، وَاحْتَمَلَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ  
لَمْ يَرَهَا<sup>(١)</sup>، فَأَرَادَ تَذْكِيرَهُ وَإِعْلَامَهُ بِذَلِكَ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ (إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا) لِتَوَهُُّمِهِ  
أَنَّ ذَلِكَ الضُّوءُ مِنَ النَّهَارِ الَّذِي يَجِبُ صَوْمُهُ، وَهُوَ مَعْنَى (لَوْ أَمْسَيْتَ) أَيَّ تَأَخَّرَتْ  
حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسَاءُ<sup>(٢)</sup>، وَتَكَرَّرَ الْمُرَاجَعَةُ لِغَلْبَةِ اعْتِقَادِهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ نَهَارٌ يَحْرُمُ  
فِيهِ الْأَكْلَ مَعَ تَجْوِيزِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى ذَلِكَ الضُّوءِ نَظْرًا تَامًا، فَقَصَدَ زِيَادَةَ  
الْإِعْلَامِ بِبَقَاءِ الضُّوءِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: جَوَازُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ<sup>(٣)</sup>، وَتَفْضِيلُهُ عَلَى الْفِطْرِ لِمَنْ لَا

(١) أي الحُمْرَةُ التي تعقب غروب الشمس وآثار الضياء ظن أن قوله تعالى (ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) أنه  
لا بد أن يعم الظلام كل الأفق فبين النبي ﷺ أن مجيء الليل بغروب الشمس، وأن معنى (إِلَى اللَّيْلِ) أي  
إلى غروب الشمس.

(٢) وتستعمل كلمة المساء عند العرب وأمست تستعمل بمعنى ما بعد الزوال وتستعمل أحيانًا بمعنى بعد  
الغروب بمدة وإقبال الظلام وهذا أصل معناه والله أعلم.

(٣) لأن النبي ﷺ كان صائمًا وفي رمضان ولا تاريخ حتى يُقال نُسخ هذا، وإنما الجمع بين الأدلة واجب  
وحتى لو ثبت التاريخ وأن هذا الحديث متقدم على الأحاديث التي فيها (ليس من البر الصيام في السفر)  
فإن الجمع ممكن ولا يُلْجَأُ إِلَى النسخ مع إمكان الجمع ولو عُلِمَ التاريخ، فحتى نقول أن الحديث  
منسوخ إما أن يُصرح النبي ﷺ بالنسخ مثل أن يقول «كنت قد نهيتك عن زيارة القبور فزوروها» ونحو  
ذلك أو يصرح الصحابي بالنسخ على أصح الأقوال، وإن كان استعمال النسخ في عرف الصحابة  
ﷺ أوسع من استعماله في عرف المتأخرين فيُنظر إن كان يُقصد بذلك التخصيص والتقييد أم لا، ويُلْجَأُ  
إِلَى النسخ أو يُصار إليه بعد ثبوت التعارض وعدم إمكان الجمع وثبوت التاريخ، ثلاثة شروط مع وجود  
التعارض وإذا وُجِدَ فعلان فالأفعال لا تتعارض، الأمر الثاني ثبوت عدم إمكان الجمع فإذا أمكن الجمع  
بين الأدلة بحمل هذا على حال وذاك على حال أو بالتخصيص أو التقييد أو نحو ذلك وجب الجمع بين  
الأدلة مقدمًا على الترجيح لأن النسخ من مسالك الترجيح لأنه يؤدي إلى إبطال العمل بأحد الدليلين  
ثم لا بد من ثبوت التاريخ.

تَلَحُّقُهُ بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ<sup>(١)</sup>.

وَفِيهِ: بَيَانُ إِنْقِضَاءِ الصَّوْمِ بِمُجَرَّدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ.

- وَتَذْكِيرُ الْعَالَمِ مَا يُخَافُ أَنْ يَكُونَ نَسِيَهُ.

- وَأَنَّ الْفِطْرَ عَلَى التَّمَرِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ لَوْ تَرَكَهُ جَارَ، وَأَنَّ

الْأَفْضَلُ بَعْدَهُ الْفِطْرُ عَلَى الْمَاءِ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا التَّرْتِيبُ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ فِي سُنَنِ

أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ فِي الْأَمْرِ بِالْفِطْرِ عَلَى تَمَرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ<sup>(٢)</sup>.

### ١١ - باب النُّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تَوَاصِلٌ. قَالَ «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ

وَأُسْقَى».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا

أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاصَلَ فِي

رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ. قِيلَ لَهُ أَنْتَ تَوَاصِلُ قَالَ [إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي

أُطْعَمُ وَأُسْقَى].

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ فِي رَمَضَانَ.

(١) لَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ، صَامَ وَاخْتَارَ الصِّيَامَ وَهُوَ لَا يَفْعَلُ إِلَّا الْأَفْضَلَ أَوْ لَا يَخْتَارُ إِلَى الْأَفْضَلِ وَقَدْ

يُعَارِضُ ذَلِكَ بَأَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ، لَكِنِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي فِيهَا أَنَّهُ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ كَانَ هُنَاكَ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ قَدْ شَقَّ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُوَ الْأَسْوَةُ ﷺ فَكَانَ إِفْطَارُهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ أَفْضَلَ، وَنَحْنُ نَقُولُ أَنَّ الْأَيْسَرَ هُوَ الْأَفْضَلُ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْسِرَهُمَا أَفْضَلُهُمَا الْفِطْرُ أَوْ الصَّوْمُ، فَلَوْ كَانَ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ، وَإِنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ وَالْفِطْرُ أَيْسَرُ فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ، وَقَدْ يَقُولُ قَائِلٌ فَالْفِطْرُ أَيْسَرُ مُطْلَقًا، نَقُولُ لَا بَلْ قَدْ يَكُونُ الْمَسَافِرُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الطَّعَامِ لِقُصْرِ النَّهَارِ أَوْ أَنَّهُ سَوْفَ يَشُقُّ عَلَيْهِ النَّزُولُ لِأَجْلِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَقَدْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِضَاءُ إِذَا طَالَ النَّهَارُ بَعْدَ ذَلِكَ فَمِنْ هُنَا قُلْنَا أَيْسَرُهُمَا أَفْضَلُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

(٢) هُنَا أَفْطَرُوا عَلَى سَوِيْقٍ بِالماءِ فَلَوْ شَرِبَ شَيْئًا فِيهِ مَاءٌ مُضَافٌ إِلَيْهِ شَيْءٌ آخَرَ فَقَدْ أَفْطَرَ عَلَى الْمَاءِ كَذَلِكَ.

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَأَيْتُكُمْ مِثْلِي إِنْ أَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي». فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهَلَكَ فَقَالَ [لَوْ تَأَخَّرَ الْهَلَالُ لَزِدْتُمْ]. كَالْمَنْكَلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ». قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنْ أَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «فَاكْلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَامَ أَيْضًا حَتَّى كُنَّا رَهْطًا فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّا خَلْفُهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا. قَالَ قُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا أَفْطَنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالَ [نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ]. قَالَ فَأَخَذَ يُوَاصِلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَأَخَذَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُوَاصِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَا بَالُ رِجَالٍ يُوَاصِلُونَ إِنْكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي أَمَا وَاللَّهِ لَوْ تَمَادَّ لِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وَصَالًا يَدْعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ».

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ وَاصِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصِلَ نَاسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ «لَوْ مَدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصِلُنَا وَصَالًا يَدْعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي - أَوْ قَالَ - إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي».

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ نَهَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ. فَقَالُوا إِنَّكَ تَوَاصِلُ. قَالَ «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي».

(بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ)

اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ وَهُوَ صَوْمُ يَوْمَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ غَيْرِ أَكْلِ أَوْ شَرْبٍ بَيْنَهُمَا،

وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا عَلَى كَرَاهَتِهِ <sup>(١)</sup>، وَلَهُمْ فِي هَذِهِ الْكَرَاهَةِ وَجْهَانِ:

أَصَحُّهُمَا: أَنَّهَا كَرَاهَةٌ تَحْرِيمٍ. وَالثَّانِي: كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِ.

وَبِالنَّهْيِ عَنْهُ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَحَادِيثِ الْوِصَالِ:

فَقِيلَ: النَّهْيُ عَنْهُ رَحْمَةٌ وَتَخْفِيفٌ، فَمَنْ قَدَّرَ فَلَا حَرَجَ، وَقَدْ وَاصَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ

السَّلَفِ الْأَيَّامَ <sup>(٢)</sup>، قَالَ: وَأَجَازَهُ ابْنُ وَهْبٍ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِلَى السَّحَرِ <sup>(٣)</sup>، ثُمَّ حَكَى

عَنْ الْأَكْثَرِينَ كَرَاهَتَهُ.

(١) يصوم يومين متتابعين دون أن يفطر ولا يتسحر بينهما، لو تسحر فهو موصلٌ إلا السَّحَرُ ولو أفطر فهو ليس بموصل وهذا هو الأفضل كما أخبر النبي ﷺ بأن الأمة لا تزال بخير ما عجلوا الفطر فالمستحب أن يفطر ويتسحر هذا أفضل، وأما من لم يفطر ولم يتسحر يومين متتابعين فهو موصل.

(٢) واصلوا الأيام المتتابعة وممن ينقل عنه ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وغيره.

(٣) للحديث «لَا تَوَاصِلُوا فَإِنَّكُمْ يُرِيدُ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ» مسند الدارمي، بمعنى أنه يظل بلا إفطار إلى وقت السحور.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: الْوِصَالُ مِنَ الْخَصَائِصِ الَّتِي أُبِيحَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَّةِ، وَاحْتَجَّ لِمَنْ أَبَاحَهُ بِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ طُرُقِ مُسْلِمٍ: نَهَاهُمْ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ<sup>(١)</sup>، وَفِي بَعْضِهَا لَمَّا أَبَوْا أَنْ يَتَّهُوا وَاصِلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهَلَالَ، فَقَالَ: (لَوْ تَأَخَّرَ الْهَلَالُ لَزِدْتُمْ) وَفِي بَعْضِهَا: (لَوْ مَدَّ لَنَا الشَّهْرَ لَوَاصِلْنَا وَصَالًا يَدْعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ)<sup>(٢)</sup>.

وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِعُمُومِ النَّهْيِ، وَقَوْلُهُ ﷺ: «لَا تَوَاصِلُوا». وَأَجَابُوا عَلَى قَوْلِهِ: (رَحْمَةً) بَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَوْنَهُ مِنْهَا عَنْهُ لِلتَّحْرِيمِ، وَسَبَبِ تَحْرِيمِهِ: الشَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ، لِئَلَّا يَتَكَلَّفُوا مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ<sup>(٣)</sup>، وَأَمَّا الْوِصَالُ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا فَاحْتِمِلَ لِلْمُصْلَحَةِ فِي تَأْكِيدِ زَجْرِهِمْ، وَبَيَانِ الْحِكْمَةِ فِي نَهْيِهِمْ، وَالْمُفْسَدَةِ الْمُتَرْتِبَةِ عَلَى الْوِصَالِ وَهِيَ الْمَلَلُ مِنَ الْعِبَادَةِ، وَالتَّعَرُّضُ لِلتَّقْصِيرِ فِي بَعْضِ وَظَائِفِ الدِّينِ مِنْ إِتِمَامِ الصَّلَاةِ بِخُشُوعِهَا وَأَذْكَارِهَا وَأَدَابِهَا، وَمُلَازِمَةِ الْأَذْكَارِ وَسَائِرِ الْوُظَائِفِ الْمَشْرُوعَةِ فِي نَهَارِهِ وَلَيْلِهِ<sup>(٤)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا لا يدل على الإباحة لأن هناك أشياء كثيرة شرعت لنا رحمة وتخفيفاً وهي واجبة ولا يجوز أن يتركها الإنسان .

(٢) وهذا يدل على أن الوصال من التعمق والتنطع وقد قال ﷺ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ». قَالَهَا ثَلَاثًا [مسلم].

(٣) ولذلك قال مثلاً فيمن أفطر في رمضان وهو يشق عليه قال (أولئك العصاة) إذا كان محرماً عليهم أن يصوموا ذلك اليوم الذي شق عليهم وأمرهم بالفطر فيه وصاموا فقال أولئك العصاة صريح فيها تسميتهم عصاة، لأنهم صاموا وقد أمرهم ﷺ بالفطر.

(٤) وهذا هو الظاهر في هذه المسألة وأما قول أحمد وإسحاق فصحيح، أما الوصال المحرم فهو أن يبني بلا إفطار ولا سحور وأن يصوم يومين متتابعين دون طعام ولا شراب بينهما، وإذا وصل إلى السحر جاز والأفضل أن يفطر معجلاً الفطر، لترغيب النبي ﷺ في تعجيل الفطر، كذلك لو أفطر على الجماع مثلاً فهو مفطر، ولكن قد فاتته فضيلة الفطر على الطعام والشراب أو على التمر أو الماء، وكذا تأخير السحور فإنه قال (تسحروا فإن في السحور بركة) وقال (... فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) فهذا فاتته الفضيلة، ولا يؤجر على صيام الليل، وإنما يريد المواصلة كسر النفس لا يتعب بترك الطعام والشراب في الليل، وإنما يريد التشديد على النفس لكسر ثورتها وإضعاف شهوتها فهذا ليس بمقصود لذاته، إنما قصد من خلال الوصال شدة إبعاد النفس عن الشهوات ليتحكم فيها أكثر.

وظاهر الحديث أن النهي عن الوصال ليس كالنهي عن صوم العيد وهذا ظاهر جداً لأن النبي ﷺ لما رأى =



قوله ﷺ: «إِنِّي أَبَيْتُ يُطْعِمَنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»  
 مَعْنَاهُ: يَجْعَلُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قُوَّةِ الطَّاعِمِ الشَّارِبِ.  
 وَقِيلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنَّهُ يُطْعَمُ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ كَرَامَةً لَهُ<sup>(١)</sup>.  
 وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَكَلَ حَقِيقَةً لَمْ يَكُنْ مُوَاصِلًا، وَمِمَّا يُوَضِّحُ هَذَا  
 التَّأْوِيلَ وَيَقْطَعُ كُلَّ نِزَاعٍ، قَوْلُهُ ﷺ فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذَا: «إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمَنِي  
 رَبِّي وَيَسْقِينِي» وَلَفْظُهُ (ظَلٌّ) لَا يَكُونُ إِلَّا فِي النَّهَارِ، كَمَا سَنُوضِّحُهُ قَرِيبًا - إِنْ شَاءَ  
 اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ الْحَقِيقِيُّ فِي النَّهَارِ بِلَا شَكٍّ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
 قَوْلُهُ ﷺ: «فَاكْلُفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ» هُوَ بَفَتْحِ اللَّامِ، وَمَعْنَاهُ: خُذُوا  
 وَتَحَمَّلُوا<sup>(٣)</sup>.

= الهلال أفطر فدل ذلك على أن صوم يوم العيد محرم تحريمًا مغلطًا لا يحتمل مصلحةً ولا مفسدةً، أعني  
 لا يحتمل موازنةً بين المصالح والمفاسد بل هو محرم مطلقًا ويقع باطلاً، وأما الوصال فالصوم صحيح  
 صوم اليومين صحيح ويمكن أن يُنظر في أمر المصلحة والمفسدة فيه، ولذا واصل بهم ﷺ كالمنكل لهم،  
 أي كالمعاقب، وهذا دليل على أنهم قد ارتكبوا أمراً منهيًا عنه ولكن أراد أن يعرفهم عاقبة مخالفة نهيه  
 ﷺ.

وهذا الباب هو الذي ذكره من يذكر أفعال النبي ﷺ في قسم: ما فعله النبي ﷺ عقوبةً لغيره، هل يقتدى  
 به فيه أم لا؟ وذلك لأن الأصل في أفعال النبي ﷺ الاقتداء والتأسي إلا ما صرح بالخصوصية وهذا  
 الوصال مصرحٌ فيه بالخصوصية فقال (إني لست كهيتكم) وإنما أنكر ﷺ على من صام متابعةً له لأنه قد  
 تقدم بالنهي عن الوصال، ولذلك بين لهم العلة بعد ذلك بقوله (إني لست كهيتكم)، (إني لست في ذلك  
 مثلكم).

والصحابة لم يفهم بعضهم من النهي التحريم وهذا الأمر وصفه النبي ﷺ بالتعمق وبالتشدد وبأنه وصفٌ  
 يستحق العقوبة ولذلك قال (كالمنكل بهم) ولذلك نقول أنه ﷺ خطأهم في فهمهم.

(١) كلامٌ باطل لأنه لو كان يأكل ويشرب لقال إني لست أواصل ولكني أكل من حيث لا ترون ولكن قالوا  
 إنك تواصل فقال إني لست بهيتكم إني لست مثلكم، فهذا دليل على أنه يواصل فعلاً ولكنه يختلف فإن  
 الله يفيض على قلبه من أنواع العلوم ومن آثار القرب من الله - ﷻ - ما يجعل في البدن قوة يستغني بها  
 عن الطعام والشراب.

(٢) لا من طعام الجنة ولا من غيرها وليس هذا من الكرامة ولذلك نقول أن الصحيح أن النبي ﷺ كان لا  
 يأكل ولا يشرب هذه الليالي، وإنما يفيض الله عليه منت أنواع العلوم وآثار القرب ما يكفيه عن الطعام  
 والشراب.

(٣) وذلك أنه لو تحمل ما لا طاقة له به ملَّ العبادة وزهد فيها ثم انقطع عنها فيقطع الله - تعالى - عنه فضله.

قوله: (فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا خَلْفُهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (حَسَّ) بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَيَقَعُ فِي طُرُقِ النُّسخِ (أَحَسَّ) بِالْأَلِفِ، وَهَذَا هُوَ الْفَصِيحُ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ<sup>(١)</sup>.  
وَأَمَّا (حَسَّ) بِحَذْفِ الْأَلِفِ فَلُغَةٌ قَلِيلَةٌ، وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ تَصِحُّ عَلَى هَذِهِ اللَّغَةِ.  
وَقَوْلُهُ: (يَتَجَوَّزُ) أَيُّ يُخَفِّفُ وَيَقْتَصِرُ عَلَى الْجَائِزِ الْمُجْزِي مَعَ بَعْضِ الْمُنْدُوبَاتِ، وَالتَّجَوُّزُ هُنَا لِلْمَصْلَحَةِ.  
وَقَوْلُهُ: (دَخَلَ رَحْلَهُ) أَيُّ مَنَزَلَهُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: رَحْلُ الرَّجُلِ عِنْدَ الْعَرَبِ: مَنَزَلُهُ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ وَغَيْرِهَا<sup>(٢)</sup>.

(١) قال تعالى: ﴿لَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾.

(٢) وهذا الحديث يدل على أن النبي ﷺ كان يخشى أن يفرض عليهم قيام رمضان لأجل ذلك تجوز ﷺ في الصلاة وانتهى منها حتى لا يكثُر من خلفه، وهذا عُرف بالروايات الأخرى المصرحة بذلك قال (خشيت أن تُفرض عليكم).

- وهذا الحديث دليل على جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة لأن النبي ﷺ أحس بهم بعد أن صاروا رهطاً (حَتَّى كُنَّا رَهْطًا فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا خَلْفُهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ) فهذا دليل على أن نية الإمام الإمامة ليست شرطاً في صحة الجماعة ولا في صحة صلاة المأمومين، بل يمكن أن يأتم بمن لم ينو الإمامة، كما قد يدخل البعض في الصلاة خلف رجل يُصلي.

فهذا فيه دليل كما ذكرنا على جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة حتى لو لم يرفع صوته بالتكبير أو بالقراءة في صلاة يُجهر فيها بالقراءة صحت الصلاة ولا يلزم نية الإمامة ولا رفع الصوت، فإذا علم شرع له أن ينو الإمامة لكي يحصل ثواب الجماعة للجميع.

- قوله (ثم دخل رحله فصلّى صلاةً لا يصلّيها عندنا) أي في الطول وذلك أنه ﷺ كان يتجوز فيها شفقةً عليهم أيضاً، وهذا الذي جعله يذكر هذا مع حديث الوصال، فإنه ﷺ إنما امتنع من جمعهم على التراويح خشية أن تُفرض عليهم، وامتنع من التطويل شفقةً على أمته أيضاً، ونهاهم عن الوصال شفقةً عليهم.

- إذا لم يُحس الإمام بمن خلفه مطلقاً، فإنها إذا صحت في جزء من الصلاة الجماعة مع كونه لم يشعر بهم ولم ينو الإمامة، فكذلك في كل الصلاة، فلو أنها تبطل لبطلت من أولها، ولذلك نية الإمام الإمامة ليست شرطاً في صحة الصلاة.

- قوله (صلّى صلاةً لا يصلّيها عندنا) دليل على استحباب التطويل إذا كان وحده كما قال النبي ﷺ «فإذا صلي لنفسه فليصلي ما شاء» حتى في قيام رمضان إذا كان يشق على الناس، وإن كان الأمر في ذلك مرده إلى تخفيف الصحابة (رضي الله عنهم) فإنهم كانوا يخفون كما كان النبي ﷺ يخفف ويأمرهم بالتخفيف، وليس أنه يضيع الصلاة بالكلية أو يخفف تخفيفاً يُفقد المقصود من صلاة التراويح. =

قوله ﷺ: «أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ تَمَادَّ لِي الشَّهْرُ» هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ الْأُصُولِ، وَفِي بَعْضِهَا (تَمَادَى) وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَهُوَ بِمَعْنَى (مَدَّ) فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى.  
قوله ﷺ: «يَدْعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ» هُمْ الْمُشَدِّدُونَ فِي الْأُمُورِ الْمُجَاوِزُونَ الْحُدُودَ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

قوله فِي حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ النَّضْرِ: (وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ) كَذَا هُوَ فِي كُلِّ النُّسخِ بِلَادِنَا، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ أَكْثَرِ النُّسخِ قَالَ: وَهُوَ وَهُمْ مِنَ الرَّاوي، وَصَوَابُهُ (آخِرُ شَهْرِ رَمَضَانَ)، وَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُ رُوَاةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَلِبَاقِي الْأَحَادِيثِ <sup>(١)</sup>.

قوله ﷺ: «إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمَنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ: ظَلَّ يَفْعَلُ كَذَا إِذَا عَمَلَهُ فِي النَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ، وَبَاتَ يَفْعَلُ كَذَا إِذَا عَمَلَهُ فِي اللَّيْلِ، وَمِنْهُ قَوْلُ عَنَّتَرَةَ: وَلَقَدْ آيَتِ عَلَى الطَّوِيِّ وَأَظْلَهُ، أَيُّ أَظَلَّ عَلَيْهِ. فَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ دَلَالَةٌ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي تَأْوِيلِ (آيَتِ يُطْعِمَنِي رَبِّي) <sup>(٢)</sup>؛ لِأَنَّ ظَلَّ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي النَّهَارِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرًا حَقِيقِيًّا فِي النَّهَارِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

= - وهذا الحديث دليل على مشروعية الجماعة في صلاة قيام رمضان لأن النبي ﷺ صلى بهم جماعة ولم ينكر عليهم دخولهم خلفه، وإنما امتنع من المواظبة على ذلك خشية أن تفرض عليهم، فأما من يقول بأنه يُستحب الآن أن يصلي منفرداً كما فعل النبي ﷺ، هذا قول البعض مخالف لجماهير أهل العلم هذا القول غير ظاهر بل السنة والأفضل والمستحب أن يصلي الناس جماعة لأن النبي ﷺ رغب بالقول في قيام رمضان في قوله ﷺ (من صلى مع الإمام حتى ينصرف كُتِبَ له قيام ليلة) فقد رغب بالقول ورغب بالفعل لكنه لم يواظب عليه لأجل الخشية من أن تفرض عليهم، ففعل عمر رضي الله عنه في جمع الناس على أبي علي قراءة قارئ واحد هي بدعة لغوية وليست شرعية لأنه ثبت فعل النبي ﷺ والمواظبة هي الحادثة وكان هناك مانع منها فزال المانع، فترك النبي ﷺ لأمر معين لوجود مانع، لا يدل على أن الترك سنة وإنما يكون الترك سنة مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع والله أعلم.

(١) أي أن هذا هو أحد الأحاديث المُستدركة وفي الحقيقة الظاهر أن هذا خطأ في النسخ وليس من مسلم والله أعلم، وأعلم، فلفظة (أول) ليست صحيحة، وإنما هي آخر كما في بعض النسخ والذي عندنا النسخ التي فيها أول أيضاً لأنه قال (لو مُدَّ لنا الشهر) وهذا لو كان من أول الشهر لكان ممدوداً والأحاديث الأخرى صريحة في أن ذلك كان في آخر الشهر.

(٢) أي أنه ليس يأكل حقيقة بل يكون فيه قوة الطعام والشراب وليس أنه يأكل ويشرب فعلاً.

## ١٢ - باب بيان أن القبلة في الصوم ليست مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تَحْرُكْ شَهْوَتُهُ.

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقْبَلُ إِحْدَى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ تَضَحَّكُ.

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقْبَلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقْبَلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَيْكُم يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ. [الإرب: الحاجة].

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ح وَحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُيَاسِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ.

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُيَاسِرُ وَهُوَ صَائِمٌ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْنَا لَهَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يُيَاسِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ نَعَمْ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِزْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلَكِكُمْ لِإِزْبِهِ. شَكَ أَبُو عَاصِمٍ.

وَحَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ الدَّورَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَسْأَلَانِهَا. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْبَلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّهْشَلِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكْلٍ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكْلٍ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحَمِيرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيَقْبَلُ الصَّائِمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «سَلْ هَذِهِ». لَأُمَّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا تَقَاكُمُ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمُ لَهُ».

(بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحْرَكْ شَهْوَتُهُ)  
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: الْقُبْلَةُ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحْرَكْ شَهْوَتُهُ، لَكِنَّ الْأَوَّلَى لَهُ تَرْكُهَا، وَلَا يُقَالُ: إِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ لَهُ، وَإِنَّمَا قَالُوا: إِنَّهَا خِلَافُ الْأَوَّلَى فِي حَقِّهِ، مَعَ ثُبُوتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهَا؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يُؤْمِنُ فِي حَقِّهِ مُجَاوِزَةً حُدِّ الْقُبْلَةَ، وَيُخَافُ عَلَى غَيْرِهِ مُجَاوِزَتَهَا<sup>(١)</sup>، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ: (كَانَ أَمْلَكُكُمْ لِزَيْهِ)<sup>(٢)</sup> وَأَمَّا مَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتُهُ فَهِيَ حَرَامٌ<sup>(٣)</sup> فِي حَقِّهِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَقِيلَ: مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِ.

(١) كلامٌ ضعيف، وذلك أنه ﷺ أرشد عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه وهو شاب إلى نفس الأمر ورغبه في الاقتداء به، فلا يُقال الأولى تركها لمن لم تُحْرَكْ شهوته، بل الصحيح جواز فعلها لمن لم تُحْرَكْ شهوته.

(٢) فمن كان يملك إربه فكذلك، ولا يلزم أنه يملك مثلما كان يملك النبي ﷺ بنفس الدرجة، ولكن المهم ألا تُحْرَكْ شهوته إلى أمرٍ محرم

(٣) هذا الكلام لابد فيه من تفصيل: فدرجة تحريك الشهوة متى يكون حراماً؟ وذلك إذا أوصله إلى محرّم مثل الإنزال، فهذا قد تسبب في أمرٍ محرّم، يُمنع منه من هذا الباب، فمن حرّكت شهوته إلى أن يصل إلى حد الإنزال وإفساد الصوم، وأما من لم تُحْرَكْ شهوته إلى هذا الحد، ولا شك أن القبلة أصلاً تكون مصحوبةً بشهوة، ولكن لا تُحْرَكْ شهوته بمعنى لا تؤدي لانتقال المني حتى يؤدي إلى إنزال، فإذا أنزل = بطل صومه، فعند ذلك تكون مقدمات هذا الفعل تكون محرمة.

- هذا الأمر في الأغلب الأعم لا يؤدي إلى إنزال من المرأة والأغلب الأعم كذلك عند الرجال، لأن هذا شيءٌ نادر أنه بمجرد القبلة وبدون مباشرة قوية، غالباً لا تؤدي إلى إنزال، لكن إذا لم يؤمن على أحد الطرفين الإنزال فلا يجوز ذلك والله أعلم، فالصوم إنما يبطل بحصول إنزال مع التقبيل والمباشرة، والمباشرة تكون بالتقاء البشرة بالبشرة كما سيأتي.

قَالَ الْقَاضِي: قَدْ قَالَ بِإِبَاحَتِهَا لِلصَّائِمِ مُطْلَقًا جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَدَاوُدَ، وَكَرِهَهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ مَالِكٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ: تُكْرَهُ لِلشَّابِّ دُونَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ<sup>(١)</sup>.

وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِبَاحَتَهَا فِي صَوْمِ النَّفْلِ دُونَ الْفَرَضِ.

وَلَا خِلَافَ أَنَّهَا لَا تُبْطَلُ الصَّوْمُ إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ الْمَنِيُّ بِالْقُبْلَةِ<sup>(٢)</sup>.

(١) والصحيح أن هذا مبني على الشهوة، فإن قصدوا بها أن الأغلب أن الشاب لا يملك نفسه، وأن الأغلب من الشيوخ أنها لا تحرك شهوته، فنعيم، وإلا فقد يكون شيخاً كبيراً، لكن عنده شهوة قوية، وقد يكون شاب عنده شهوة ضعيفة.

(٢) خلافاً للظاهرية، فلا يوجد أحد يقول أن نزول المني بالقبلة لا يفطر الصائم إلا ابن حزم - إلا الظاهرية - وهو قولٌ باطلٌ بلا شك ولا يُعتمد به في الخلاف، وإن أخذ به بعض الأفاضل المعاصرين كالشيخ الألباني رحمته الله ولكنه قولٌ شاذٌ لا يُعتمد به في الخلاف، لأن النبي ﷺ قد قال فيما يرويه عن ربه ﷻ (يَنْزِلُ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَشَهْوَتُهُ مِنْ أَجْلِي) البخاري (١٨٩٤)، وهذا الذي أنزل المني قد حصل له المقصود الأعظم من اللذة، فهذا قد أتى شهوته ولم يترك شهوته ﷻ.

وهكذا الاحتجاج بأن عائشة رضي الله عنها سئلت (فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا صَائِمًا؟) قَالَتْ: «كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ» هذا من جهة ما يحصل به بطلان الصوم بين الرجل والمرأة، لكن نزول المني هذا من قبل الرجل، فلو قالت لا يحرم إلا الجماع، فهل نستدل به على جواز الأكل والشرب مثلاً، فهو لا يدل قطعاً على ذلك، فالذي لا يحرم ولا يفطر إلا الجماع بين الإثنين معاً، وأما نزول المني من أحدهما فهو مُفطرٌ له، فهل يُستدل به كذلك على عدم الإفطار بالقيء عمداً مثلاً؟ فقولها (لا يفطر إلا الجماع) فهي لا تقصد بذلك أن إنزال المني لا يفطر، فهذا قولٌ ليس بصحيح، فإنزال المني بالقبلة أو المباشرة، ولو بدون جماع يفطر عند أهل العلم جميعاً إلا الظاهرية كما ذكرنا، وقد قال فيه ابن قدامة (الحال الثاني، أن يُمْنِي فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ).

- قال ابن قدامة في المغني (٦/ ٨١): [الفصل الرابع: إذا قبَّلَ فأمْنَى أو أمْدَى، ولا يخلو المُقبَّلُ من ثلاثة أحوال:

أَحَدُهَا، أَنْ لَا يُنْزَلَ، فَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِذَلِكَ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِزُبَيْهِ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ. وَيُرْوَى بِتَخْرِيكِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ حَاجَةُ النَّفْسِ وَوَطَرُهَا، وَقِيلَ بِالتَّسْكِينِ: الْعَضْوُ. وَبِالْفَتْحِ: الْحَاجَةُ.

وَرَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّمْتُ مِنْ إِنَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: فَمَهْ؟» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. شَبَّ الْقُبْلَةُ بِالْمَضْمَضَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مِنْ مُقَدَّمَاتِ الشَّهْوَةِ، وَأَنَّ الْمَضْمَضَةَ =



= إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نُزُولُ الْمَاءِ لَمْ يُفْطَرْ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا نُزُولُهُ أَفْطَرَ . إِلَّا أَنْ أَحْمَدَ صَعَفَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : هَذَا رِيحٌ ، لَيْسَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ .

الْحَالُ الثَّانِي ، أَنْ يُمْنِي فَيُفْطِرَ بغيرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إِمَاءِ الْخَبَرِينَ ، وَلِأَنَّهُ إِنْزَالٌ بِمُبَاشَرَةٍ ، فَأَشْبَهَ الْإِنْزَالَ بِالْجَمَاعِ دُونَ الْفَرَجِ .

الْحَالُ الثَّالِثُ ، أَنْ يُمْنِي فَيُفْطِرَ عِنْدَ إِمَامِنَا وَمَالِكٍ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ : لَا يُفْطِرُ . وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، لِأَنَّهُ خَارِجٌ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ، أَشْبَهَ الْبَوْلَ .

وَلَمَّا أَنَّهُ خَارِجٌ تَحَلَّلَ الشَّهْوَةُ ، خَرَجَ بِالمُبَاشَرَةِ ، فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ ، كَالْمُنِيِّ ، وَفَارَقَ الْبَوْلَ بِهَذَا ، وَاللَّمْسُ لَشَهْوَةٍ كَالْقُبْلَةِ فِي هَذَا . إِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ الْمُقْبِلَ إِذَا كَانَ ذَا شَهْوَةٍ مُفْرِطَةٍ ، بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إِذَا قَبِلَ أَنْزَلَ ، لَمْ تَحُلْ لَهُ الْقُبْلَةُ ؛ لِأَنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِصَوْمِهِ ، فَحَرُمَتْ ، كَمَا لِلْأَكْلِ .

وَإِنْ كَانَ ذَا شَهْوَةٍ ، لَكِنَّهُ لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ ، كَرِهَ لَهُ التَّقْبِيلُ ؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُ صَوْمَهُ لِلْفِطْرِ ، وَلَا يَأْمَنُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَنَامِ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا لِي ؟ فَقَالَ : « إِنَّكَ تُقْبِلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ » . وَلِأَنَّ الْعِبَادَةَ إِذَا مَنَعَتْ الْوُطْءَ مَنَعَتْ الْقُبْلَةَ ، كَالْإِحْرَامِ .

وَلَا تَحْرُمُ الْقُبْلَةُ فِي هَذِهِ الْحَالِ ؛ لِمَا رَوَى « أَنَّ رَجُلًا قَبِلَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَأَرْسَلَ أَمْرَأَتُهُ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ يَقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِثْلَنَا ، قَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ .

فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ : إِنِّي لَا خَشَاكُمُ لِلَّهِ ، وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا أَنْتَ فِي . رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ . وَلِأَنَّ إِفْضَاءَهُ إِلَى إِفْسَادِ الصَّوْمِ مُشْكُوكٌ فِيهِ ، وَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِالشَّكِّ ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تَحْرُكُ الْقُبْلَةَ شَهْوَتُهُ ، كَالشَّيْخِ الْهَرَمِ ، فِيهِ رَوَاتَانِ :

إِحْدَاهُمَا ، لَا يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ . وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ لَمَّا كَانَ مَالِكًا لِإِرْبِهِ ، وَغَيْرِ ذِي الشَّهْوَةِ فِي مَعْنَاهُ . وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ « أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَأَتَاهُ آخَرُ ، فَسَأَلَهُ ، فَتَهَاةً ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ ، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ » . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ . وَلِأَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ لغيرِ شَهْوَةٍ ، فَأَشْبَهَتْ لَمْسَ الْيَدِ لِحَاجَةٍ .

وَالثَّانِيَةُ ، يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ حُدُوثَ الشَّهْوَةِ ، وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ تَمْنَعُ الْوُطْءَ ، فَاسْتَوَى فِي الْقُبْلَةِ فِيهَا مَنْ تَحْرُكُ شَهْوَتُهُ ، وَغَيْرُهُ . كَالْإِحْرَامِ .

فَأَمَّا اللَّمْسُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، كَلَمَسَ يَدَهَا لِيعْرِفَ مَرَضَهَا ، فَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ فِي الْإِحْرَامِ ، فَلَا يُكْرَهُ فِي الصَّيَامِ ، كَلَمَسَ ثَوْبَهَا . ]

- الاستمناء باليد مُفْطِرٌ بِلَا نِزَاعٍ أَيْضًا يُعْتَدُ بِهِ ، لَكِنْ مَنْ يَقُولُ أَنَّ الْقُبْلَةَ إِذَا أَنْزَلَ بِهَا مَنِيًا لَمْ يُفْطِرْ ، يَقُولُونَ بِأَنَّ الاستمناء باليد لَا يُفْطِرُ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ كَمَا ذَكَرْنَا لَا يُعْتَدُ بِهِ فِي الْخِلَافِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْعِ شَهْوَتَهُ اللَّهُ ﷻ ، بَلْ قَدْ أَتَى شَهْوَتَهُ فَأَفْطَرَ ، فَالصَّوْمُ لَا يَدُّ لَهُ مَنْ أَنْ يَمْتَنَعَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالشَّهْوَةِ ، وَمَا جَازَ فَيُوقَفُ عَلَى قَدْرِ الْجَوَازِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ ، فَمَا أَجَازَهُ الشَّرْعُ مِنَ الشَّهْوَةِ مِنَ قُبْلَةٍ ، فَالْمَقْصُودُ لَيْسَ هُوَ إِنْزَالُ الْمَنِيِّ وَإِنَّمَا الْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ وَاللَّمْسُ إِذَا لَمْ تُحْرَكْ شَهْوَتُهُ فَقَوْلُهَا (كَانَ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ) فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مُلْكٌ أَلَا يَنْزِلُ الْمَنِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

- فنحن لا نقول أفضل في حق من هو يخاف على نفسه، أما الذي يأمن فلا يحرم وليس بأفضل، لأن النبي ﷺ =

= أرشد شاباً كما ذكرنا وهو عمر بن أبي سلمة إلى سؤال أمه (أم سلمة) عن ذلك فأخبرته بالاقتداء بالنبي ﷺ، فهذا دليل على أنه لا يُكره ذلك لمن ملك نفسه.

- أما المذي ففيه خلاف، فإنه إذا قُبِلَ فأمضى، ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يُفطر والله أعلم، لأن المذي حكمه حكم البول في أغلب الأحيان، ولأنه لا دليل على أنه أفطر بالمذي، والمذي يخرج عند الشهوة لا بشهوة، فهو لم يحصل له المقصود الأعظم من الشهوة وهذا قد ترك الشهوة حين امتنع من الإنزال والله أعلم.

- قال الألباني في الصحيحة (٢٢١): وفي هذا الحديث فائدة هامة وهو تفسير المباشرة بأنه مس المرأة فيما دون الفرج فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقله عن القاري وإن كان حكا بصيغة التمرض (قيل) فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد وليس في أدلة الشريعة ما ينافية بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة فمنهم راوية الحديث عائشة نفسها رضي الله عنها فروى الطحاوي (١ / ٣٤٧) بسند صحيح عن حكيم بن عقال أنه قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها. وحكيم هذا وثقه ابن حبان وقال العجلي: «بصري تابعي ثقة».

وقد علقه البخاري (٤ / ١٢٠) بصيغة الجزم: «باب المباشرة للصائم وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها». وقال الحافظ: «وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال.... وإسناده إلى حكيم صحيح ويؤدى معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق: سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع».

قلت: وذكره ابن حزم (٦ / ٢١١) محتجا به على من كره المباشرة للصائم. ثم تيسر لي الرجوع إلى نسخة «الثقات» في المكتبة الظاهرية فرأيت يقول فيه (١ / ٢٥): «يروي عن ابن عمر روى عنه قتادة وقد سمع حكيم من عثمان بن عفان».

ووجدت بعض المحدثين قد كتب على هامشه: «العجلي: هو بصري تابعي ثقة».

ثم ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة فبني بي في رمضان فهل لي - بأبي أنت وأمي - إلى قبلتها من سبيل؟ فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم قال: قُبِلَ قال: فبأبي أنت وأمي هل إلى مباشرتها من سبيل؟! قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم قال: فبأبشرها قال: فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال: وهل تملك نفسك؟ قال: نعم قال: اضرب.

قال ابن حزم: «وهذه أصح طريق عن ابن عباس».

قال: «ومن طريق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل وأنت صائم؟ قال: نعم وأقبض على متاعها».

وعن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم. وهذه أصح طريق عن ابن مسعود».

قلت: أثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أبي شيبة (٢ / ١٦٧ / ٢) بسند صحيح على شرطهما وأثر سعد هو عنده بلفظ «قال: نعم وأخذ بجهازها» وسنده صحيح على شرط مسلم وأثر ابن عباس عنده أيضا ولكنه مختصر بلفظ: «فرخص له في القبلة والمباشرة ووضع اليد ما لم يعده إلى غيره». وسنده صحيح على شرط البخاري.

وروى ابن أبي شيبة (٢ / ١٧٠ / ١) عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته=

وَاحْتَجُّوا لَهُ<sup>(١)</sup> بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ فِي السُّنَنِ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: « أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّمْتُ » وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمَضَّمَّةَ مُقَدِّمَةُ الشُّرْبِ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا لَا تُفْطِرُ، وَكَذَا الْقُبْلَةُ مُقَدِّمَةٌ لِلْجَمَاعِ، فَلَا تُفْطِرُ. وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ مَنْ قَبَّلَ قَضَى يَوْمًا مَكَانَ يَوْمِ الْقِبْلَةِ<sup>(٢)</sup>.

قَوْلُهُ: (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ إِحْدَى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَضَحَّكَ)

قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ: يَحْتَمِلُ ضَحِكُهَا التَّعَجُّبَ مِنْ خَالَفَ فِي هَذَا. وَقِيلَ: التَّعَجُّبُ مِنْ نَفْسِهَا حَيْثُ جَاءَتْ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي يُسْتَحْيِ مِنْ ذِكْرِهِ، لَا سِيَّمَا حَدِيثَ الْمَرْأَةِ بِهِ عَنْ نَفْسِهَا لِلرَّجَالِ، لَكِنَّهَا اضْطُرَّتْ إِلَى ذِكْرِهِ لِتَبْلِيغِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ فَتَعَجَّبَتْ مِنْ ضُرُورَةِ الْحَالِ الْمُضْطَّرَّةِ لَهَا إِلَى ذَلِكَ. وَقِيلَ: ضَحِكَتْ سُرُورًا بِتَذَكُّرِ مَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَحَالِهَا مَعَهُ وَمُلَا طِفَتِهِ لَهَا. قَالَ الْقَاضِي: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا ضَحِكَتْ تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّهَا صَاحِبَةُ الْقِصَّةِ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الثِّقَّةِ بِحَدِيثِهَا<sup>(٣)</sup>.

قَوْلُهُ: (فَسَكَتَ سَاعَةً) أَيْ لِيَتَذَكَّرَ<sup>(٤)</sup>.

= في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا ويتم صومه». وترجم ابن خزيمة للحديث بقوله: « باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح والآخر محظور ». أ. هـ

(١) لمذهب مالك رحمته الله، وقد يكون الاحتجاج لمذهب من يجوز.

(٢) وهذا لا نظنه يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(٣) الوجهين الأخيرين أصح الوجه.

(٤) أو أنه تردد هل يذكر ذلك لأنه صرح في السؤال (أن النبي ﷺ كان يقبلها) فتردد القاسم أن يقول يقبلها أم أنه يقبل بعض نساءه، فلعلمها لا ترغب في أن تذكر هي باسمها مباشرة، والظاهر أنها كانت تقول أحياناً «بعض نساءه» أو «إحدى نساؤه»، وأحياناً تصرح بنفسها كقولها (كان رسول الله ﷺ يقبلني وهو صائم)، فربما كان قد تردد أو كان ناسياً.

قَوْلَهَا: (وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِزْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِزْبَهُ)  
هَذِهِ اللَّفْظَةُ رَوَوْهَا عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَشْهَرُهُمَا رِوَايَةُ الْأَكْثَرَيْنِ: (إِزْبَهُ) بِكَسْرِ الهمزة وَإِسْكَانِ الرَّاءِ، وَكَذَا نَقَلَهُ  
الْخَطَّابِيُّ وَالْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ الْأَكْثَرَيْنِ.

وَالثَّانِي: بِفَتْحِ الهمزة وَالرَّاءِ، وَمَعْنَاهُ بِالْكَسْرِ الْوَطْرُ وَالْحَاجَةُ، وَكَذَا، بِالْفَتْحِ  
وَلَكِنَّهُ يُطْلَقُ الْمَفْتُوحُ أَيْضًا عَلَى الْعُضْوِ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ تُرَوَّى عَلَى وَجْهَيْنِ الْفَتْحِ، وَالْكَسْرِ،  
قَالَ: وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، وَهُوَ حَاجَةُ النَّفْسِ وَوَطَرُهَا، يُقَالُ: لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ إِزْبٌ  
وَأَرْبٌ وَإِزْبَةٌ وَمَأْرَبَةٌ، أَيْ حَاجَةٌ، قَالَ: وَالْإِزْبُ - أَيْضًا - الْعُضْوُ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى كَلَامِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهُ يَنْبَغِي لَكُمْ الْإِحْتِرَازُ عَنِ الْقُبْلَةِ، وَلَا  
تَتَوَهَّمُوا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنَّكُمْ مِثْلُ النَّبِيِّ ﷺ فِي اسْتِبَاحَتِهَا؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ نَفْسَهُ <sup>(١)</sup>، وَيَأْمَنُ  
الْوُقُوعَ فِي قُبْلَةٍ يَتَوَلَّدُ مِنْهَا إِنْزَالٌ أَوْ شَهْوَةٌ أَوْ هَيْجَانٌ نَفْسٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَأَنْتُمْ لَا  
تَأْمَنُونَ ذَلِكَ، فَطَرِيقُكُمْ الْإِنْكَفَافُ عَنْهَا.

وَفِيهِ جَوَازُ الْإِخْبَارِ عَنْ مِثْلِ هَذَا مِمَّا يَجْرِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْجُمْلَةِ  
لِلضَّرُورَةِ <sup>(٢)</sup>، وَأَمَّا فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ فَمَنْهِيٌّ عَنْهُ.

قَوْلَهَا: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ)

مَعْنَى الْمُبَاشَرَةِ هُنَا: اللَّمْسُ بِالْيَدِ، وَهُوَ مِنَ الْتِقَاءِ الْبَشَرَتَيْنِ.

قَوْلُهُ: (دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَيْسَ أَلَانِهَا)

ذَكَذَا هُوَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُصُولِ (لَيْسَ أَلَانِهَا) بِاللَّامِ وَالنُّونِ، وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ،  
وَفِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُصُولِ (يَسْأَلَانِهَا) بِحَذْفِ اللَّامِ وَهَذَا وَاضِحٌ، وَهُوَ الْجَارِي عَلَى  
الْمَشْهُورِ فِي الْعَرَبِيَّةِ.

(١) وفي الحقيقة أن هذا بيانٌ للعلة، فمن كان يملك نفسه، فهذا يُقبل، وأما من لا يملك نفسه، فلا يُقبل،  
«ويملك عُضْوَهُ» على رواية أربه، دليل على أن الإماء يُفطر.

(٢) وهي ضرورة التبليغ العلمي، والكلام هنا عن الإخبار عن التقبيل.

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ) هَذَا الْإِسْنَادُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ تَابِعِيُّونَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَهُمْ يَحْيَى وَأَبُو سَلَمَةَ وَعُمَرُ وَعُرْوَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ الْحَرِيرِيُّ) هُوَ بَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ.  
قوله: (عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ) هُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْقَافِ.  
قَوْلُهَا: (يُقْبَلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ) يَعْنِي فِي حَالِ الصَّيَامِ.  
قوله: (عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكْلٍ)  
أَمَّا (شُتَيْرٌ) فَبِشَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ مَثَنَاءٍ مِنْ فَوْقِ مَفْتُوحَةٍ.  
وَأَمَّا (شَكْلٌ) فَبِشَيْنٍ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ كَافٍ مَفْتُوحَتَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَكَنَ الْكَافَ، وَالْمَشْهُورُ فَتَحَهَا.

قوله: (يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَتَقَاكُمُ لِلَّهِ وَأَشَدُّكُمْ خَشِيَّةً لَهُ)  
سَبَبُ قَوْلِ هَذَا الْقَائِلِ: قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ جَوَازَ التَّقْيِيلِ لِلصَّائِمِ مِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيمَا يَفْعَلُ؛ لِأَنَّهُ مُغْفُورٌ لَهُ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ﷺ هَذَا وَقَالَ: أَنَا أَتَقَاكُمُ لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَشَدُّكُمْ خَشِيَّةً، فَكَيْفَ تَظُنُّونَ بِي أَوْ تُجَوِّزُونَ عَلَيَّ إِرْتِكَابَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ وَنَحْوَهُ، وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ حِينَ قَالَ الْقَائِلُ هَذَا الْقَوْلَ <sup>(١)</sup>، وَجَاءَ فِي الْمُوَطَّأِ فِيهِ (يُحِلُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ). وَاللَّهُ أَعْلَمُ <sup>(٢)</sup>.

(١) وقد غضب النبي ﷺ من ذلك، وذلك أن مغفرة الله لذنوبه لا تعني أنه يقل تقواه وخشيته لله، بل هو يلتزم ما أحل الله له، وهذا دليل في أن الأصل في أفعاله ﷺ التأسّي كما ذكرنا وعدم الخصوصية.

(٢) فتاوى: =

### ١٣ - باب صِحَّةِ صَوْمٍ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُصُّ يَقُولُ فِي قِصَصِهِ مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ - لِأَبِيهِ - فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ - قَالَ - فَكَلَّمَهُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ - قَالَ - فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا ذَهَبَتْ إِلَيَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَردَدَتْ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ - قَالَ - فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ - قَالَ - فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَهْمَا قَالْتَاهُ لَكَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ هُمَا

= - متى يكون النهي للتحريم أو الكراهة؟ الأصل في النهي التحريم ويكون للكراهة مع وجود قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة.

- ما الفرق بين ما هو جائز فعله وبين ما هو الأولى تركه في قبلة الصائم، أليس الجملتين متقاربتين في المعنى؟ هناك تقارب ولكنهما ليسا بمعنى واحد، فالأولى تركه درجة من درجات المكروه لكن لا يُصرح بأنه مكروه، فهو أقل درجة منه إلى جانب الترك الأولى، فلو قلنا المباح مستوي الطرفين تمامًا في جانب الفعل والترك، فالأولى تركه أول درجة في سلم المنهيات، لكن لا يصرح بأنه منهي عنه فيقال الأولى تركه، ثم المكروه كراهة التنزيه ثم المكروه كراهة التحريم ثم الحرام، وكراهة التحريم والحرام حكمهم واحد، لكن الحرام لفظٌ شديد، كان السلف يخافون أن يطلقوا لفظ حرام فيقول أحدهم أكره ذلك، ويقصدون أنه محرم، وذلك في أمور لم يرد فيها نص التحريم.

- هل يجوز الفطر للصائم بالنية دون طعام وشراب؟ قد ذكرنا أنه قد أفطر حكمًا، فإنه إن نوى الفطر فقد أفطر، ولكن السنة أن يفطر بالطعام والشراب على الرطب فإن لك يكن فتمر وإلا أفطر على الماء.

- هل ترك المأثورات أعظم أم ارتكاب المنهيات؟ بل ترك المأثورات أشد، لكن ذلك إذا كانت في درجة واحدة، فترك الصلاة أعظم من الزنا وشرب الخمر وكذا ترك الزكاة، ولكن ليست قاعدة مطردة في جميع المأثورات والمنهيات بل هناك تفاوت.

- توفي عنها زوجها وقد عاهدته ألا تتزوج أحد بعده، وبعد انقضاء عدتها أرادت الزواج ماذا تفعل؟ تكفر عن عهدها ويمينها وهو بمنزلة النذر، تكفر عنه كفارة يمين ولها أن تتزوج، وغفر الله لها إن فعلت ذلك ما كان لها أن تفعل.

أَعْلَمُ. ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ فَارْجِعْ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ. قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَقَالْتَا فِي رَمَضَانَ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ.

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحَمِيرِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيُصُومُ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ لَا مِنْ حُلُمٍ ثُمَّ لَا يَفْطِرُ وَلَا يَقْضِي.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا قَالَتَا إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ ابْنُ مَعْمَرٍ - عَنْ حَزْمِ الْأَنْصَارِيِّ أَبِي طُوَالَةَ - أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأَصُومُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ]. فَقَالَ لَسْتُ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمُ بِمَا أَتَقَى»<sup>(١)</sup>.

(١) في هذا دليل على أن النبي ﷺ كان يُقرر عندهم أن الأصل هو التأسي به ﷺ لأنهم كانوا كثيراً ما يذكرون =



حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنْبًا أَيَصُومُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ. قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنْبًا فَلَا يَصُومُ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لِأَبِيهِ؛ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَاذْهَبْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقَتْ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ... إِلَى آخِرِهِ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لِأَبِيهِ) وَهُوَ صَحِيحٌ مُلَيِّحٌ، وَمَعْنَاهُ: ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لِأَبِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَوْلُهُ: (لِأَبِيهِ) بَدَلٌ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِإِعَادَةِ حَرْفِ الْجَرِّ<sup>(١)</sup>.

قَالَ الْقَاضِي: وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَانَ (فَذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِيهِ) وَهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْحَارِثَ وَالِدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ فِي وِلَايَةِ مَرْوَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ، وَالْحَارِثُ تُوَفِّيَ فِي طَاعُونِ عَمَوَاسٍ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنْبًا فَلَا يَصُومُ) ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ حِينَ

= الخصوصية، فينكر ذلك عليهم، دل ذلك على أنه لا يجوز ادعاء الخصوصية إلا بدليل، وأن الأصل عدم خصوصية النبي ﷺ وأن الأصل هو التأسي به ﷺ في كل ما يفعل، وإن لم يكن التأسي به في أفعاله ﷺ، لما كان ما ذكره النبي ﷺ جواباً للسائل، لأنه يستفتيه (تَدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنْبٌ، أَفَأَصُومُ؟) فيقول له ﷺ «وَأَنَا تَدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنْبٌ فَأَصُومُ»، لو لم يكن هذا دليل على التأسي به في أفعاله ﷺ لما كان جواباً عن سؤال السائل والله أعلم.

(١) فقوله (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ) يقصد (فذكرت ذلك لأبي).

(٢) الغرض المقصود أنه يقول ((فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ)) الذي يقول ذلك هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وقوله (لِأَبِيهِ) أي أنه قال ذلك لِأَبِيهِ «عبد الرحمن».

بَلَّغَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا وَيَتِمُّ صَوْمَهُ، رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ قَوْلِهِ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ رَوَاهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ<sup>(١)</sup>.

فَلَعَلَّ سَبَبَ رُجُوعِهِ أَنَّهُ تَعَارَضَ عِنْدَهُ الْحَدِيثَانِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَتَأَوَّلَ أَحَدَهُمَا وَهُوَ قَوْلُهُ: (مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ)<sup>(٢)</sup>، وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ: (أَفْطَرَ) فَتَأَوَّلَهُ عَلَى مَا سَنَدُكُرُهُ مِنَ الْأَوْجُهَةِ فِي تَأْوِيلِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - فَلَمَّا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَهَذَا مُتَأَوَّلٌ رَجَعَ عَنْهُ، وَكَانَ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَوْلَى بِالِاعْتِمَادِ؛ لِأَنََّّهُمَا أَعْلَمُ بِمِثْلِ هَذَا مِنْ غَيْرِهِمَا، وَلِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْقُرْآنِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ الْأَكْلَ وَالْمُبَاشَرَةَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)<sup>(٣)</sup> وَالْمُرَادُ بِالْمُبَاشَرَةِ: الْجِمَاعُ، وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِذَا جَازَ الْجِمَاعُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ لَزِمَ مِنْهُ أَنْ يُصْبِحَ جُنُبًا، وَيَصِحَّ صَوْمُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (اتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ).

- وَإِذَا دَلَّ الْقُرْآنُ وَفِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَوَازِ الصَّوْمِ لِمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا؛ وَجَبَ الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَجَوَابُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهَةٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ إِرْشَادٌ إِلَى الْأَفْضَلِ، فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَوْ خَالَفَ جَازَ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا، وَجَوَابُهُمْ عَنِ الْحَدِيثِ.

(١) الرواية هنا ليس فيها تصريح لأنه لم يروه عن الفضل عن النبي ﷺ، وإنما قال (سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ) فلم يقل (سَمِعْتُهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ).

(٢) فالحديث إما أنه منسوخ، وإما أنه على سبيل الأولوية، إذا كان في غير رمضان، لكن الرواية ثابتة أنه في رمضان، فيمكن أن يحمل ذلك على الأولوية في غير رمضان، أو لا يكون ذلك قد ثبت عن رسول الله ﷺ وإنما هو اجتهاد من بعض الصحابة.

(٣) إذاً يمكن أن يكون إلى آخر لحظة قبل تبين طُلُوعِ الْفَجْرِ، هناك أكل وشرب وجماع، فيمكن أن يصبح جُنُبًا إِذَا، فيدركه الفجر وهو جُنُب، فهذا ظاهر القرآن.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ الْإِغْتِسَالُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَفْضَلَ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافُهُ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ ﷺ؛ فَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَيَكُونُ فِي حَقِّهِ حَيِّدٌ أَفْضَلَ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْبَيَانَ لِلنَّاسِ، وَهُوَ مَأْمُورٌ بِالْبَيَانِ، وَهَذَا كَمَا تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بَيَانًا لِلْجَوَازِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الثَّلَاثَ أَفْضَلُ، وَهُوَ الَّذِي وَاطَبَ عَلَيْهِ، وَتَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ. وَطَافَ عَلَى الْبَعِيرِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّوْفَ سَاعِيًا أَفْضَلَ، وَهُوَ الَّذِي تَكَرَّرَ مِنْهُ ﷺ، وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ <sup>(١)</sup>.

وَالْجَوَابُ الثَّانِي: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مُجَامِعًا فَاسْتَدَامَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ عَالِمًا، فَإِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَا صَوْمَ لَهُ <sup>(٢)</sup>.

وَالثَّلَاثُ: جَوَابُ ابْنِ الْمُنْذِرِ فِيمَا رَوَاهُ عَنِ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مَسْنُوخٌ، وَأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ حِينَ كَانَ الْجَمَاعُ مُحَرَّمًا فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ، كَمَا كَانَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ مُحَرَّمًا ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَكَانَ يُفْتِي بِمَا عَلِمَهُ حَتَّى بَلَغَهُ النَّاسِخَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهَا: (يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ) هُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ وَبِضَمِّ اللَّامِ وَإِسْكَانِهَا. وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ بِجَوَازِ الْإِحْتِلَامِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، وَفِيهِ خِلَافٌ قَدَّمَاهُ، الْأَشْهَرُ امْتِنَاعُهُ، قَالُوا: لِأَنَّهُ مِنْ تَلَاعِبِ الشَّيْطَانِ <sup>(٣)</sup>، وَهُمْ مُنْزَهُونَ عَنْهُ، وَيَتَأَوَّلُونَ

(١) ولكن كما ذكرنا أنه لا بد وأن يُحمل هذا على أنه في غير رمضان لأن قوله (مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنْبًا فَلَا يَصُومُ) فلا يصح أن يُحمل على الفريضة، لأنه ينهيه عن الصوم على أي وجه، وهو قد وجب عليه الصوم، وإنما يُحمل هذا على صوم التطوع على الأفضل.

(٢) وهذا خلاف ظاهر الحديث لأنه قال (مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنْبًا فَلَا يَصُومُ) والكلام كله كان على أن يُصبح جُنْبًا وليس على أنه يُجامع إلى ما بعد الفجر.

- نعم هو بالفعل صومه باطل من جامع إلى ما بعد الفجر وليس هذا محل السؤال.

(٣) القول بأن الاحتلام من تلاعب الشيطان قول لا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس؛ وإنما هو أمر فطري يقع لكل إنسان إذا بلغ الحُلْمَ للذكر وقد يقع للمرأة، فمثل هذا لا بد من دليل حتى نقول أنه من تلاعب الشيطان، وكلمة (من غير حلم) دليل على أنه قد يقع منه ﷺ أحيانًا الحُلْمَ ولذلك احترزت فقالت أنه في هذه المرات كانت جماع وليس من احتلام.

هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ، وَلَا يَجُنُبُ مِنْ إِحْتِلَامٍ؛ لِامْتِنَاعِهِ مِنْهُ<sup>(١)</sup>، وَيَكُونُ قَرِيبًا مِنْ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ)<sup>(٢)</sup> وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَتْلَهُمْ لَا يَكُونُ بِحَقٍّ.

قَوْلُهُ: (عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا ذَهَبَتْ إِلَيَّ أَبِي هُرَيْرَةَ) أَيْ أَمَرْتُكَ أَمْرًا جَازِمًا عَزِيمَةً مُحْتَمَةً، وَأَمْرٌ وَلَاةُ الْأُمُورِ تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ<sup>(٣)</sup>.

قَوْلُهُ: (فَرَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ) فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَخْبَرَنِيهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ» وَفِي رِوَايَةِ «أَخْبَرَنِيهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ»، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْفَضْلِ وَأُسَامَةَ.

أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ: فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْأَمْصَارِ عَلَى صِحَّةِ صَوْمِ الْجُنُبِ، سِوَاءٍ كَانَ مِنْ إِحْتِلَامٍ أَوْ جَمَاعٍ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. وَحُكْمِي عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ إِبْطَالُهُ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ هُنَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، وَقِيلَ: لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

(١) فهذا ليس بظاهر، وهو خلاف ظاهر الحديث قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.

(٢) بمعنى أنه ليس له مفهوم، لأنه وصف تقرير، في أنه كل قتل النبيين يكون بغير حق، ولكن هذا هنا ليس ظاهرًا لأن كلامهما رضي الله عنهما في هذا الموطن احتراز وليس مجرد تقرير.

- سائل يسأل: كيف يخفى على أبي هريرة مثل ذلك، وهو من أشد الناس ملازمة للنبي ﷺ؟ هذا الأمر قد يخفى على كبار الصحابة خصوصاً أنه أمرٌ في داخل بيوت النبي ﷺ، فهو لا يعلم أنه نُسَخَ فربما تأخر ذلك حتى أنه لم يعلمه أبو هريرة رضي الله عنه، فعلى الأصح فإن القول الأول هو الأوجه وهو أن ذلك لبيان الأفضل وفي صوم التطوع.

(٣) وذلك لأنه من واجبه إصلاح دين الناس ومن ذلك منع من أفتى بخلاف السنة من الإفتاء بذلك، فأبو هريرة رضي الله عنه عالمٌ مجتهد، وإن أفتى بخلاف السنة، لأنه إنما كان لا يعلم ذلك، فكان واجباً عليه أن يُبين له هذا الأمر والله أعلى وأعلم.

وَحُكِّيَ عَنْ طَاوُسٍ وَعُرْوَةَ وَالنَّخَعِيِّ: إِنَّ عِلْمَ بَجْنَائِيَّتِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِلَّا فَيَصِحَّ،  
وَحُكِّيَ مِثْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَحَكَى أَيْضًا عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ: أَنَّهُ يُجْزِيهِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ دُونَ  
الْفَرَضِ<sup>(١)</sup>.

وَحُكِّيَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ: يَصُومُهُ  
وَيَقْضِي.

ثُمَّ اِرْتَفَعَ هَذَا الْخِلَافُ<sup>(٢)</sup> وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَ هَؤُلَاءِ عَلَى صِحَّتِهِ كَمَا قَدَّمَاهُ.  
وَفِي صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ الْخِلَافِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ لِأَهْلِ الْأُصُولِ<sup>(٣)</sup>، وَحَدِيثٌ

(١) وقد قلنا أن ظاهر الحديث أنه يُحْمَلُ عَلَى صَوْمِ التَّطَوُّعِ، لأنه لا يمكن أن يقول له (فلا يصم) على  
الفرض، وخصوصاً أنه يدركه الفجر في رمضان، وهذا مخرج وتأويل للحديث بدلاً من القول بالنسخ  
لأن القول بالنسخ هنا يحتاج إلى تاريخ، أما إذا حملنا ذلك على صَوْمِ التَّطَوُّعِ وأنه يُخَيَّرُ أَنْ الْأَفْضَلُ أَلَّا  
يَصُومَ والدليل على ذلك أنه لو كان في الفريضة فليس مخيراً في أن يصوم أو لا يصوم بل يكون مفطراً  
عمداً، ويستحيل أن يأمرها النبي ﷺ بالفطر عمداً إذا لم يكن ذلك مفطراً، وقد ثبت بأنه ليس بمفطر،  
وسياقي عدم الخصوصية، ولذلك نقول أن هذا محمل للحديث وتأويل له وهو أولى من رده بالكلية  
خصوصاً وقد ثبت رفعه.

(٢) ولذلك الصحيح في قوله (فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْأُمُصَارِ) أنها «الأعصار» لأنه كان خلافاً قديماً وانتهى  
ذلك الخلاف.

(٣) فبعض العلماء يقولون أن الأقوال لا تلغى بموت قائلها، والصحيح أن الإجماع يمكن أن ينعقد بعد  
الخلاف الأول، لأن أدلة الإجماع (إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي - أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ - عَلَى ضَلَالَةٍ)، و(لَا  
تَرَأَى طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ) مسلم،  
فيستحيل أن تكون الأمة على خلاف الحق في أي زمن من الأزمنة، فإذا انقضى القائل بقول ما، ولم  
يعد أحد يقول به والأمة كلها على خلافه، فلا شك أن هذا القول خلاف الحق لأن النبي ﷺ قال «لَا  
تَرَأَى طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ» إذاً إذا  
كانت الأمة في زمن من الأزمنة لا يوجد منها قائل بهذا القول، الذي قال به قائل قديماً كان يقول به،  
فلا يمكن أن تجتمع الأمة على باطل ولا على خلاف الحق، فإذا كانت الأمة كلها على قول، فالحق  
في هذا القول، إذاً كان اجتهاداً من قائله لعدم وصول الدليل إليهم، ولكن لما وصل الدليل إلى أهل  
العلم، كلهم رجعوا، وذلك لأن أهل الإسلام متفقون على لزوم اتباع النبي ﷺ كما قال الشافعي رحمه الله  
[أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائناً من كان]،  
فالصحيح صحة الإجماع بعد الخلاف.

- وأما مخالف الإجماع، فإذا كان الإجماع معلوماً من الدين بالضرورة، كان كافراً، وإذا كان مشتهراً =

عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ حُجَّةً عَلَى كُلِّ مُخَالَفٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَائِضِ وَالتَّقْسَاءُ فِي اللَّيْلِ ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ قَبْلَ اغْتِسَالِهِمَا صَحَّ  
صَوْمُهُمَا، وَوَجَبَ عَلَيْهِمَا إِتْمَامُهُ، سَوَاءَ تَرَكَتِ الْغُسْلَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا بِعُذْرِ أُمِّ  
بَغِيْرِهِ، كَالْجُنْبِ.

هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِمَّا لَا نَعْلَمُ  
صَحَّ عَنْهُ أَمْ لَا<sup>(١)</sup>.  
قَوْلُهُ: (أَبُو طَوَالَةَ) هُوَ بَضْمُ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ.

#### ١٤ - باب تَغْلِيْظِ تَحْرِيمِ الْجَمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ

وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا

وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ.  
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ  
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ. قَالَ «وَمَا أَهْلَكَ؟» قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ

= مستفيضاً بين أهل العلم، كان مبتدعاً، وإذا كان من نقل آحاد العلماء، كان كالحديث الظني، إذا بلغه  
لزمه القول به، إلا أن يعارضه عنده معارض، وذلك أن الإجماع قطعيه قطعي وظنيه ظني، فيلزمه العمل  
بالإجماع ما لم يكن عنده معارض والله أعلم.

- هل يصح الخلاف بعد الإجماع؟ فإذا كانت الأمة مجمعة على قول إجماعاً قديماً، فهذا أولى  
بالاتباع، ولا يجوز أن يحدث قول ثالث في مسألة اختلف فيها السلف على قولين، فكيف إذا اتفقوا على  
قول واحد؟ فإذا أجمع السلف على قول، فدل ذلك على أن القول المحدث لم يقل به قائل في هذا الزمن  
الأول، والأمة لا يمكن أن تجتمع على خلاف الحق أيضاً، فبعد الإجماع لا يمكن أن يُعتبر خلاف، ولذا  
الخلاف الحادث بعد الإجماع خلاف باطل، والإجماع المنعقد بعد خلاف إجماع صحيح.

(١) هذه المسألة هي نفس المسألة السابقة، بل هي أولى، وهو إذا انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر  
وجب على المرأة أن تصوم سواء تسحرت أم لم تسحر، ويجب عليها أن تغتسل لصلاة الصبح، فريضة  
أو تطوع.

رَقَبَةً». قَالَ لَا. قَالَ «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ لَا. قَالَ «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ لَا - قَالَ - ثُمَّ جَلَسَ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ «تَصَدَّقْ بِهَذَا». قَالَ أَفْقَرُ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ «اذْهَبْ فَأُطْعِمْهُ أَهْلَكَ». [العرق: مكتل يسع ثلاثين صاعا].

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَهُوَ الزَّنْبِيلُ - وَلَمْ يَذْكُرْ فَضَحَكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً». قَالَ لَا. قَالَ [وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ]. قَالَ لَا. قَالَ [فَأُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا].

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعَتَقِ رَقَبَةٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ



الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ احْتَرَقْتُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لِمَ». قَالَ وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا. قَالَ «تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ». قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ «تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ». وَلَا قَوْلُهُ نَهَارًا.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ. فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا شَأْنُكَ». فَقَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي. قَالَ «تَصَدَّقْ». فَقَالَ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَالَ [اجْلِسْ]. فَجَلَسَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَيَّ ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ أَنْفًا». فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَصَدَّقْ بِهَذَا». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَيَّرْنَا فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِياعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ. قَالَ «فَكُلُوهُ».

(بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجَمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ وَوُجُوبِ الْكُفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيْنَاهَا وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ)

فِي الْبَابِ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمُجَامِعِ امْرَأَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.

وَمَذْهَبَنَا وَمَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً: وَجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ <sup>(١)</sup>، إِذَا جَامَعَ عَامِدًا جَمَاعًا أَفْسَدَ بِهِ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ <sup>(٢)</sup>.  
وَالْكَفَّارَةُ عَتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً سَلِيمَةً مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تَضُرُّ بِالْعَمَلِ إِضْرَارًا بَيْنًا <sup>(٣)</sup>.  
فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ <sup>(٤)</sup>.

(١) أي على المجامع امرأته في نهار رمضان.

(٢) لماذا يقول عامداً؟ لأنه قد يكون مكرهاً وجماعاً أفسد به صوم يوم من رمضان لأنه قد يسمى بعض ما دون الجماع جماعاً أو أن يكون المقصود أن هذا القيد احتراز عن وجوب الكفارة في إفساد صوم واجب غير رمضان.

(٣) رقية مؤمنة مع أن الحديث ذكر (هل تجد ما تعتق رقية) لكن هذا مبني على مسألة أن المطلق يُحمل على المقيد إما مطلقاً وإما بالقياس، والعلماء في ذلك على مذهبين لا شك أن المطلق والمقيد إذا وردا على سبب واحد وحكم واحد إذا كان اتفاق الحكم والسبب، الحكم مثلاً لإعتاق رقية هنا ورد في كفارة القتل إعتاق رقية مؤمنة وورد في كفارة المفطر عمداً وهو المجامع في رمضان إعتاق رقية دون ذكر أن تكون مؤمنة فهنا اتفاق الحكم واختلف السبب فالسبب هناك القتل والسبب هنا الإفطار أو الجماع، وإذا اتفق الحكم والسبب مثل حديث (من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) هناك بعض الروايات أنه لم يذكر (وليقطعهما) فهذا ورد مطلقاً مرة وورد مقيداً مرة والحكم واحد والسبب واحد فهنا عامة العلماء على حمل المطلق على المقيد سواء علم التاريخ أو لم يعلم، القول إذا اختلف السبب واختلف الحكم فالصحيح أنه إنما يُحمل المطلق على المقيد من باب القياس، إذا كان هناك قياس يقتضي ذلك، والجمهور يقول يُحمل المطلق على المقيد.

أما إذا اختلف الحكم والسبب مثل الصيام مثلاً ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع هذا ورد متفرقاً صيام وصيام آخر أنه أمر فيه بالتتابع مثلاً مثل صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار فهذا لا يُحمل على هذا باتفاق لأنه ورد متفرقاً وذلك ورد مقيداً.

فإذا اختلف الحكم واختلف السبب لم يُحمل المطلق على المقيد، بل إذا ورد مثلاً الصيام مفرقاً في موضع ومتتابعاً في موضع لم يجز حمل أحدهما على الآخر والله أعلم.  
فالصحيح أن هنا الكفارة تجب عتق رقية مؤمنة قياساً على كفارة القتل.  
ومعنى (سَلِيمَةً مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تَضُرُّ بِالْعَمَلِ) أن المقصود من العبد أو الأمة العمل فإذا كان فيه عيب يمنع العمل فهي رقية معيبة والأصل في الإطلاق أن يكون سليماً.

(٤) إن كان بالأهلة إذا صام من أول الشهر يصوم بالأهلة، وإن كان يصوم من وسط الشهر يصوم شهراً بالأهلة ويتم الشهر الآخر ثلاثين يوماً.

وإن قطع ذلك التتابع بعذر كالحيض فلا نزاع إذا كانت امرأة لا نزاع أنه لا يقطع التتابع وتقضيه بعد ذلك أي بعد الشهرين وكذلك إذا كان مرض وأما السفر فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم أمرٌ مردّه إلى اختيار الإنسان فلا يجوز أن يسافر ولو سفراً مباحاً يقطع به التتابع، فإذا قطعه استأنف من جديد، وكذلك من صام قبل رمضان أو قبل عيد الأضحى أو قبل الفطر فإنه يدخل عليه صوم واجب يمنع تتابع صيام الكفارة فهذا يلزمه أن يستأنف من جديد إذا قطع صيامه بالعيد وجب عليه أن يبدأ من جديد.

فَإِنْ عَجَزَ فِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلَّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ <sup>(١)</sup>، وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثُ  
بِالْبُعْدَادِيِّ.

فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ، فَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ اسْتَطَاعَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَاحْتَجَّ لِهَذَا  
الْقَوْلِ بِأَنَّ حَدِيثَ هَذَا الْمُجَامِعِ ظَاهِرٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي ذِمَّتِهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ  
بِعَجْزِهِ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْكَفَّارَةَ ثَابِتَةٌ فِي ذِمَّتِهِ، بَلْ أَذِنَ لَهُ فِي إِطْعَامِ  
عِيَالِهِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: - وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ - أَنَّ الْكَفَّارَةَ  
لَا تَسْقُطُ، بَلْ تَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ، حَتَّى يُمَكِّنَهُ، قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الدُّيُونِ وَالْحُقُوقِ،  
وَالْمُؤَاخَذَاتِ، كَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَغَيْرِهِ.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ اسْتِقْرَارِ الْكَفَّارَةِ، بَلْ فِيهِ دَلِيلٌ لِاسْتِقْرَارِهَا؛ لِأَنَّهُ  
أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْكَفَّارَةِ بِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَقِ  
التَّمْرِ، فَأَمَرَهُ بِإِخْرَاجِهِ، فَلَوْ كَانَتْ تَسْقُطُ بِالْعَجْزِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ  
بِإِخْرَاجِهِ، فَدَلَّ عَلَى ثُبُوتِهَا فِي ذِمَّتِهِ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لَهُ فِي إِطْعَامِ عِيَالِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُحْتَاجًا  
وَمُضْطَرًّا إِلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى عِيَالِهِ فِي الْحَالِ، وَالْكَفَّارَةُ عَلَى التَّرَاحِي، فَأَذِنَ لَهُ فِي  
أَكْلِهِ وَإِطْعَامِ عِيَالِهِ، وَبَقِيَ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ بَقَاءَهَا فِي ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّ  
تَأْخِيرَ الْبَيَانِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ جَائِزٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأُصُولِيِّينَ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ  
فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ وَحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ، وَفِيهَا أَقْوَالٌ وَتَأْوِيلَاتٌ أُخِرَ ضَعِيفَةٌ <sup>(٢)</sup>.

(١) وهذا على ظاهر هذا الحديث الذي نحن بصددده أنه عرق يسع خمسة عشر صاعاً، وفي روايات هذا  
الحديث أنه أمره أن يتصدق بخمسة عشر صاعاً وهي تعني ستين مُدّاً، فمد لكل مسكين هذا كفارة  
المجامع في رمضان، وفي غيره ورد في كفارة الظهار النص على أنه يطعم ثلاثين صاعاً على ستين مسكيناً  
وكفارة اليمين محتملة بين الأمرين والصحيح والأحوط أنها تحمل على نصف صاع وأما إذا أطعم مُدّاً  
فهو يجزئ عند الشافعية ولا يجزئ عند الحنفية فالأحوط ما ذكرنا.

(٢) ومن الأقوال والتأويلات الضعيفة في حديث المجامع في مسألة استقرار الكفارة على المعسر أنه يجوز =

وَأَمَّا الْمُجَامِعُ نَاسِيًا فَلَا يُفْطِرُ وَلَا كَفَّارَةٌ عَلَيْهِ:  
هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.  
وَلَا ضَحَابَ مَالِكَ خِلَافٍ فِي وَجُوبِهَا عَلَيْهِ.  
وَقَالَ أَحْمَدُ: يُفْطِرُ وَتَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ.  
وَقَالَ عَطَاءٌ وَرَبِيعَةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَالثَّوْرِيُّ: يَجِبُ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةُ.  
دَلِيلُنَا أَنَّ الْحَدِيثَ صَحَّ أَنْ أَكَلَ النَّاسِي لَا يُفْطِرُ، وَالْجَمَاعُ فِي مَعْنَاهُ<sup>(١)</sup>.  
وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْكَفَّارَةِ فِي الْجَمَاعِ، فَإِنَّمَا هِيَ فِي جَمَاعِ الْعَامِدِ،

= أن يطعم المعسر أهله من الكفارة وتحسب من الكفارة لأنهم فقراء وهذا غير صحيح لأن النبي ﷺ قال له (فكلوه) وكلوه هذا إذن له هو أيضاً، فكيف يأكل من كفارة نفسه؟ ثم إنه ﷺ لم يستفصل منه: هل أهله يصلون إلى ستين مسكيناً؟ وهو بعيد بل الظاهر أنهم أقل من ذلك وأنهم جياع، فهذا إذن من النبي ﷺ لهم في أكل هذا الطعام وليس في أنه يُعَدُّ من الكفارة والله أعلم.

والمأمل للحديث يرى أنه يدل على استقرار الكفارات فيه لإعساره وليس أن النبي ﷺ لم يبين له بقائها في ذمته بل بين له ﷺ ذلك حينما تركه أول مرة فقد كان معسراً ولم يكن عنده شيء، فبين له ﷺ بقوله «تصدق بهذا» عندما جاءه الطعام بين له أن الكفارة كانت في ذمته لأنها لو سقطت لسقطت من أول مرة ولما أمره النبي ﷺ حين تُصَدَّقُ عليه بها أن يتصدق بها لأنها كانت قد سقطت بمجرد الإعسار. فقله [إنما لم يبين له بقاءها في ذمته لأن تأخير البيان على وقت الحاجة جائز] الصحيح أنه يبين بقائها في ذمته بكونه أمره بالإطعام بعد أن أيسر بها بعد أن كان معسراً، فدل على أنها ثابتة في ذمته حال الإعسار والله أعلم وأعلم.

ولا يجوز في إطعام الكفارات أن يطعمه نفسه ولا عياله ولا كانوا مساكين وكل من تجب عليه نفقتهم لا يطعمه من الكفارات الواجبة عليه والله أعلم وأعلم عند عامة أهل العلم لأن إطعامه هؤلاء واجب عليه من جهة أخرى وهو من جهة أنه فرض عليه كفاية أهله وعياله والله أعلم. ولكن هذا الحديث يدل على أن الكفارة واجبة على التراخي وأنه ينبغي أن يبادر بها متى أمكنه ذلك، وإطعام عياله فرض عين عليه وعلى الفور لأنهم جياع فيجب عليه أن يطعم أهله على الفور، وتبقى الكفارة في ذمته والله أعلم وأعلم.

(١) وهذا هو الصحيح لأن قول النبي ﷺ «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» يشمل الجماعة، فكذا لو جامع مكرهاً أو أكل مكرهاً فإنه موضوع عنه، ولا يقال موضوع عنه الإثم فقط مع لزوم القضاء لأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، والكفارة لا تجب إلا بدليل، فلذلك نقول لا قضاء ولا كفارة لأن هذا الذي جامع ناسياً أو جامع مكرهاً لا يصح قياسه على الذي جامع عامداً ولا دليل على وجوب القضاء ولا على وجوب الكفارة على من جامع ناسياً، وليس عند المتكلمين في هذا الباب إلا هذه الأحاديث فكيف يصح القياس وقول من يقول أن الجماعة يندر نسيانه، نقول هذا ليس بظاهر، بل قد ينسى الإنسان أنه صائم أصلاً فإذا أكل أو شرب ناسياً فيمكن أن يجمع أيضاً ناسياً والله أعلم وأعلم.

وَلِهَذَا قَالَ فِي بَعْضِهَا: (هَلَكْتُ)، وَفِي بَعْضِهَا: (إِحْتَرَقْتُ. إِحْتَرَقْتُ) وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي عَامِدٍ، فَإِنَّ النَّاسِيَّ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً» (رَقَبَةً) مَنْصُوبٌ بَدَلٌ مِنْ (مَا).

قَوْلُهُ: (فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِعَرَقٍ)

هُوَ بَفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ وَاللُّغَةِ، وَكَذَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ الْجُمْهُورِ.

ثُمَّ قَالَ: وَرَوَاهُ كَثِيرٌ مِنْ شُيُوخِنَا وَغَيْرِهِمْ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ، قَالَ: وَالصَّوَابُ الْفَتْحُ. وَيُقَالُ لِلْعَرَقِ: (الزَّبِيل) بِفَتْحِ الزَّايِ مِنْ غَيْرِ نُونٍ (وَالزَّنْبِيل) بِكَسْرِ الزَّايِ وَزِيَادَةِ نُونٍ، وَيُقَالُ لَهُ: (الْقَفَّة) وَ (الْمِكْتَل) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّةِ فَوْقَ، وَ (السَّيْفَةِ) بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْفَاءَيْنِ.

قَالَ الْقَاضِي: قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: سُمِّيَ (زَبِيلاً)؛ لِأَنَّهُ يُحْمَلُ فِيهِ الزَّبْلُ، وَالْعَرَقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مَا يَسَعُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَهِيَ سِتُّونَ مُدًّا لِسِتِّينَ مِسْكِينًا، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ.

(١) وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا نَاسِيًّا وَالْآخَرُ ذَاكِرًا كَانَ الْقِضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَالْإِثْمُ عَلَى الذَّاكِرِ دُونَ النَّاسِيِّ، وَإِذَا أَكْرَهَ الرَّجُلُ أَمْرًا عَلَى الْجَمَاعِ فَإِنَّمَا لَا تَفْطُرُ وَلَا قِضَاءُ عَلَيْهَا وَلَا كَفَّارَةُ لِأَنَّهُا مَكْرَهَةٌ بِشَرَطِ أَنْ يَكُونَ إِكْرَاهًا اسْتَوْفَى شُرُوطَ الْإِكْرَاهِ الْمَعْتَبَرِ شَرْعًا إِمَّا مَلْجَأًا أَوْ غَيْرَ مَلْجَأٍ:

الْمَلْجَأُ أَنْ يَغْصِبَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَتَعْجِزَ عَنْ دَفْعِهِ عَنْهَا، أَوْ غَيْرَ مَلْجَأٍ بِأَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا أَوْ يَهْدِدَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ بِأَمْرِ فَوْرِيٍّ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَخْلُصَ مِنْهُ وَلَوْ بِالْفِرَارِ وَلَوْ أَنْ تَتْرَكَ الْمَنْزَلَ.

فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ إِكْرَاهٌ مَعْتَبَرٌ شَرْعًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِثْمٌ أَمَّا إِذَا كَانَتْ مَطَاوِعَةٌ فِيسِيَّاتِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَطَاوِعَةٌ وَرَاضِيَةٌ فَهِيَ آثِمَةٌ وَقَدْ أَفْطَرَتْ، وَالنِّسَاءُ شِقَاقُ الرِّجَالِ، وَعَدَمُ ذِكْرِ الْقِضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ اكْتَفَى بِبَيَانِ ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ، فَالصَّحِيحُ أَنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِضَاءٌ وَكَفَّارَةٌ.

وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَيْهِمَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ وَجِبَتْ لِتَكْفِيرِ الْإِثْمِ وَهِيَ آثِمَةٌ بِالمُوَافَقَةِ فَكَمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ أَنَّهَا لَا تَقْضِي لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَطَاوِعَةٌ فَقَدْ أَفْطَرَتْ وَعَلَيْهَا الْقِضَاءُ إِلَّا قَوْلًا شَاذًا يَقُولُ أَنَّ الْمَجَامِعَ وَالْمَفْطَرِ فِي رَمَضَانَ قِضَاءٌ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ بَلْ بَطْلَانُهُ لِأَنَّهُ فِي رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ (وَاقِضْ يَوْمًا مَكَانَهُ) فَهَذَا الْخُطَابُ لَهُ فِي قِضَاءِ يَوْمٍ مَكَانَهُ خُطَابٌ لَهَا عِنْدَ عَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَكَذَلِكَ الْأَمْرُ بِالْكَفَّارَةِ أَمْرٌ لَهَا كَذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ، وَذَلِكَ لِأَحْتِيَاجِهَا إِلَى تَكْفِيرِ الْإِثْمِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ تَلْزِمُهَا فِي مَالِهَا إِذَا كَانَتْ بِالْإِعْتِقَادِ أَوْ بِالْإِطْعَامِ وَتَلْزِمُهَا فِي نَفْسِهَا إِذَا كَانَتْ بِالصِّيَامِ.

قوله: (قَالَ: أَفْقَرُ مِنَّا)

كَذَا ضَبَطْنَاهُ (أَفْقَرُ) بِالنَّصْبِ، وَكَذَا نَقَلَ الْقَاضِي أَنَّ الرِّوَايَةَ فِيهِ بِالنَّصْبِ عَلَى إِضْمَارِ فِعْلٍ تَقْدِيرُهُ: أَتَجِدُ أَفْقَرُ مِنَّا، أَوْ أَتُعْطِي.

قَالَ: وَيَصِحُّ رَفْعُهُ عَلَى تَقْدِيرٍ: هَلْ أَحَدٌ أَفْقَرُ مِنَّا، كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ بَعْدَهُ: (أَغْيَرْنَا) كَذَا ضَبَطْنَاهُ بِالرَّفْعِ، وَيَصِحُّ النَّصْبُ عَلَى مَا سَبَقَ، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي. وَقَدْ ضَبَطْنَا الثَّانِي بِالنَّصْبِ أَيْضًا، فَهُمَا جَائِزَانِ كَمَا سَبَقَ تَوْجِيهَهُمَا. قوله: (فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا)

هُمَا الْحَرَّتَانِ، وَالْمَدِينَةُ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ، وَ (الْحَرَّةُ) الْأَرْضُ الْمُلْبَسَةُ حِجَارَةً سَوْدَاءَ<sup>(١)</sup>، وَيُقَالُ: لَابَةٌ، وَلُوبَةٌ، وَنُوبَةٌ بِالنُّونِ، حَكَاهُنَّ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْجَوْهَرِيُّ، وَمَنْ لَا يُحْصَى مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، قَالُوا: وَمِنْهُ قِيلَ لِلْأَسْوَدِ: لُوبِي، وَنُوبِي بِاللَّامِ وَالنُّونِ، قَالُوا: وَجَمَعَ اللَّابَةُ: لُوبٌ، وَلَابٌ، وَلَابَاتٌ، وَهِيَ غَيْرُ مَهْمُوزَةٍ.

قوله ﷺ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟»

فِيهِ حُجَّةٌ لِمَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ فِي الْأَعْصَارِ الْمُتَأَخَّرَةِ، وَهُوَ اشْتِرَاطُ التَّتَابُعِ فِي صِيَامِ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ. وَحُكِّيَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُهُ.

قوله ﷺ: «تُطْعِمُ سِتِّينَ مَسْكِينًا»

فِيهِ حُجَّةٌ لَنَا وَلِلْجُمْهُورِ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَعْصَارِ الْمُتَأَخَّرَةِ، وَهُوَ اشْتِرَاطُ إِطْعَامِ سِتِّينَ مَسْكِينًا.

وَحُكِّيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّهُ إِطْعَامُ أَرْبَعِينَ مَسْكِينًا عَشْرِينَ صَاعًا. ثُمَّ جُمْهُورُ الْمُشْتَرِطِينَ سِتِّينَ، قَالُوا: لِكُلِّ مَسْكِينٍ مُدٌّ، وَهُوَ رُبُعُ صَاعٍ.

(١) (فما بين لابتَيْها) أي ما بين الحجارة السوداء التي على أطراف المدينة.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ<sup>(١)</sup>.  
قَوْلُهُ: (وَهُوَ الزَّئِيل) هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ بِكُسْرِ الزَّايِ وَبَعْدَهَا نُونٌ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ قَرِيبًا.

قَوْلُهُ: (إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ)  
كَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ، وَفِي بَعْضِهَا: (وَأَقَعَ امْرَأَتَهُ)، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.  
وَقَوْلُهُ: (أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا) لَفْظَةٌ (أَوْ) هُنَا لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلتَّخْيِيرِ<sup>(٢)</sup>، تَقْدِيرُهُ: يُعْتِقُ أَوْ يَصُومُ إِنْ

(١) أي بناءً على قولهم في باقي الكفارات وقياساً على كفارة الظهار.

لكن الصحيح أنه يلتزم في ذلك بما ورد أعني أن:

كفارة الظهار أمر النبي ﷺ المظاهر أن يطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً فهذا واجب.

وأما المجامع في رمضان فأمره أن يطعم ستين مسكيناً خمسة عشر صاعاً.

وأما غير ذلك من الكفارات فقد ذكرنا أن الأحوط أن يطعم نصف صاع لأنه يُجزئه باتفاق، ويكفيه أن يُملك المسكين الطعام ولا يلزم أن يكون مطهياً، بل المطهي عند العلماء فيه خلاف، والصحيح أنه إذا أطعمه حتى يشبع أجزاء ذلك ولا يلزم مع الحب والتمر لا يلزم معه شيء، فإذا كان طعام الناس عندنا هو الأرز فيجزئ أن يطعمه أرزاً أو أن يُملكه أرزاً، وصاع الأرز (إثنان كيلو جرام وثلاثمائة جرام) فيكون قدر كفارة المفطر عمداً في رمضان أن يطعم لكل مسكين نحو (ستمائة جرام) وبالنسبة للمظاهر يُطعم (كيلو ومائتي جرام) وبالنسبة لكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين الاحتياط أن يكون نصف صاع لكل مسكين يعني تكون الكفارة نحو (اثنى عشر كيلو من الأرز) لو جمعهم وأطعمهم حتى أشبعهم، فالصحيح أنه يجزيه لفعل أنس ﷺ في فدية الفطر من رمضان.

وكذا فدية الفطر في رمضان الأحوط أن تكون نصف صاع والله أعلى وأعلم.

(٢) هذا مذهب الشافعية يقولون أنها للتقسيم لا للتخيير.

- يعارض قوله أن [أو] ها هنا للتقسيم أن هذا خلاف الظاهر لأنه قال أمره أن يفعل كذا أو كذا أو كذا، دون أن يبين تقدير محذوف، والأصل عدم تقدير محذوف إن عجز عن العتق أو إن عجز عن العتق والصيام، ثم إن الصيغة الأولى التي احتج بها الجمهور في وجوب الكفارة على الترتيب ليست صريحة في لزوم الترتيب فإنه قال [هل تجد ما تعتق رقبة] هذا السؤال يمكن أن تكون فائدته أن يدل على الأفضل فإنه قد ورد مثل هذه الصيغة تماماً فيما اتفق العلماء على أنه على التخيير في كفار الأذى في الإحرام فقد قال النبي ﷺ لكعب بن عُجرة قال «هل تجد أن تطعم ستة مساكين» وقال «أو تصوم ثلاثة أيام» قال (هل تجد شاة؟) قال لا، قال «فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ثلاثة أصوع من تمر» فسأله أولاً عن الشُّك. فهذه الصيغة ليست صريحة في وجوب الترتيب يمكن أن يكون فائدة الترتيب الاستحباب وهذه الزيادة في الحقيقة هي الزيادة من جهة المعنى وإن كانت ناقصة من جهة اللفظ، أعني أن رواية (أمره أن يعتق أو يصوم أو يطعم) من جهة المعنى هي التي فيها الزيادة لأنه صرح بالأمر بالثلاثة، ويؤيد ذلك أن=



## عَجَزَ عَنِ الْعِتْقِ، أَوْ يُطْعِمُ إِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا. وَتَبَيَّنَتْ الرُّوَايَاتُ الْبَاقِيَةُ.

= حديث عائشة في هذه الواقعة إن كانت هي أو لم تكن فقد قال (تصدق تصدق) ولم تذكر العتق ولم تذكر الصيام.

فالصحيح قول مالك رحمه الله في هذه المسألة وهو أن هذه الكفارة على الاستحباب هو القول الظاهر. حديث عائشة رضي الله عنها يمكن أن يكون نفس الواقعة ويمكن أن يكون واقعة أخرى، ولكن ظاهره الاختلاف لأن قولها فيه أن الرسول ﷺ قال له «تصدق تصدق» أولاً دون أن يذكر ما قبله أنها واقعة أخرى، ويمكن أن يكون اختصاراً لكنه الأصل فيه أنه ليس فيه حذف، فحمله على واقعة أخرى محتمل، ولذلك قلنا أن الصحيح أن الترتيب على الاستحباب.

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه روايتان بينهما اختلاف في اللفظ:

في رواية أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله ﷺ أن يكفر بعتق رقبة.

وفي رواية أن رجلاً وقع بامرأته في رمضان

وهما بإسناد واحد فيمكن أن يقول القائل أن هذا من باب الرواية بالمعنى غير الراوي

وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه من طرق ذكر الإفطار مطلقاً والله أعلم.

لكنه من مخرج واحد والذي هو حديث ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أيضاً عن الزهري وهو ابن شهاب بهذا الإسناد الذي هو عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، فهذا الذي قال الشافعي وأحمد رحمهما الله أن رواية رجل أفطر في رمضان محمولة على رجل وقع بأهله في رمضان أو وقع بامرأته في رمضان.

ومالك وأبو حنيفة القائلان بأنه تجب الكفارة في الإفطار عمداً في رمضان احتجوا بهذه الرواية أن رجلاً أفطر في رمضان، قالوا يُحتمل أن تكون واقعة أخرى غير الأول، ولكن هذا ليس ظاهر جمع الروايات. لكن يكون دليلاً من جهة أخرى وهو أن الصحابي فهم من أمر النبي ﷺ بالكفارة أن الوصف المؤثر في الواقعة ليس هو الجماع وإنما هو الفطر وعبر بالمعنى عن هذا فقال (رجل أفطر في رمضان) توسعةً لمناط الحكم لبيان المنط الحقيقى، ولا نزاع أن المفطر عمداً في رمضان سواء كان بجماع أو بأكل أو شرب قد هلك واحترق إن لم يتب إلى الله ﷻ فقول الرجل احترقت هلكت يدل على السبب الذي من أجله أمر بالكفارة والسبب هو الإفطار ليس صفة الإفطار فقط.

وقولهم أن الإفطار بالجماع أشد وأغلظ يحتاج إلى دليل، وقولهم أن الدليل على ذلك أن شهوة الجماع أقوى فتحتاج إلى زاجر أقوى ولذلك شرعت الكفارة، نقول هذا يرد عليهم بأنه إذا كانت شهوة الجماع أقوى من شهوة الأكل والشرب فالذي أكل أو شرب يحتاج إلى عقوبة أغلظ لأنه استجاب لشهوة ضعيفة وعندما تضعف الشهوة تضاعف العقوبة ويغلظ الذنب فيتأكد وجوب الكفارة لا إسقاط الكفارة كما قال النبي ﷺ «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر» فلما ضعفت دواعي المعصية وارتكب المعصية زادت العقوبة وزاد الإثم لأن الشيخ ضعفت شهوته فإذا زنى كان أغلظ والملك قد تمكن فلماذا يكذب فعقوبة الكذب فيه أغلظ والفقير منكسر بطبعه فإذا تكبر كان ذلك أغلظ.

وكذلك فإنهم ذكروا قياساً على القبي عمداً، قالوا أنه يجب عليه القضاء قياساً على المستقي عمداً لأن النبي ﷺ قال «من استقاء عمداً فليقض ومن ذرع القبي فلا قضاء عليه» نقول أي الأمرين أولى بالقياس قياسه على القبي الذي هو نوع مرض أولى بأن يقاس على المرض وأن يُحمل على المرض من باب =

وَفِي هَذِهِ الرُّوَايَاتِ دَلَالَةٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ يَقُولُ: يُجْزِي عِتْقُ كَافِرٍ عَنْ كَفَّارَةِ الْجَمَاعِ وَالظَّهَارِ، وَإِنَّمَا يَشْتَرِطُونَ الرَّقَبَةَ الْمُؤَمَّنَةَ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ؛ لِأَنَّهَا مَنْصُوصٌ عَلَى وَصْفِهَا بِالْإِيمَانِ فِي الْقُرْآنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ: يُشْتَرَطُ الْإِيمَانُ فِي جَمِيعِ الْكَفَّارَاتِ، تَنْزِيلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ. وَالْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى ذَلِكَ؛ فَالشَّافِعِيُّ يَحْمِلُ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ<sup>(١)</sup>، وَأَبُو حَنِيفَةَ يُخَالِفُهُ.

قَوْلُهُ: (اخْتَرَقْتُ)

فِيهِ اسْتِعْمَالُ الْمَجَازِ، وَأَنَّهُ لَا انْكَارَ عَلَى مُسْتَعْمِلِهِ<sup>(٢)</sup>.

= واحد وليس فيه شهوة ولا لذة تحتاج إلى زاجر أم أن الأكل والشرب يقاس على الجماع لأجل وجود اللذة والشهوة ثم إن القيء عمداً ليس بهلاك ولا باحترق أما الأكل والشرب فهو بإجماع العلماء كبيرة من أكبر الكبائر كما قال الذهبي رحمه الله [ أن المفطر عمداً في رمضان يُظَنُّ به الزندقة وانحلال وأنه شرٌّ من الزاني وشارب الخمر ] فإذا كان الأمر كذلك فنقول أن القياس بلا شك أن يُقاس الأكل والشارب على المجامع أولى من أن يقاس على القيء عمداً، ثم نقول قد قال النبي ﷺ «من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» فمفهوم المخالفة في هذا الحديث وهو حديث صحيح، أن من أفطر عمداً عليه القضاء والكفارة فنحتج بهذه الأدلة من جهة القياس ومن جهة مفهوم المخالفة لهذا الحديث، ومن جهة فهم الصحابي عليه السلام لمنطق الحكم وعلته التي عبر عنها حين روى الحديث بالمعنى؛ أو لو قلنا أنها تحتمل أن تكون واقعة أخرى.

ويمكن أن تكون واقعة أخرى وخصوصاً مع رواية التخيير، لكن لا يوجد قائل بأن كفارة الفطر عمداً على التخيير وكفارة الجماع على الترتيب:

الذي يقول بوجوب الكفارة في الأكل والشرب يقول هي كالجماع على الترتيب عند أبي حنيفة وعلى التخيير عند مالك ولا يفرق بينهما أحد.

والذي يقول بعدم وجوب الكفارة في الأكل والشرب، لا فرق عنده بأنه لا يوجب الكفارة، فكفارة الجماع على الترتيب عنده قولاً واحداً.

فالظاهر والله أعلم أن هذه الروايات تدل من وجوه على أن المفطر عمداً في رمضان عليه القضاء والكفارة ونقول بأن وجوبها على الترتيب استحباباً وعلى التخيير يجزئ أن يفعل أي خصلة من الخصال والله أعلم وأعلم.

(١) يعني مع اختلاف السبب طالما كان الحكم واحداً.

(٢) وهذا من استعمال المجاز في السنة وظاهر القرائن المحققة تدل على أنه قصد أنه سوف يأول أمره إلى الاحتراق إن لم يجعل الله له مخرجاً.

قوله ﷺ: «تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ»

هَذَا مُطْلَقٌ، وَجَاءَ مُقَيِّدًا فِي الرَّوَايَاتِ السَّابِقَةِ بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَذَلِكَ سِتُّونَ مُدًّا، وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا.

قوله: «فَجَاءَهُ عِرْقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ»  
هَذَا أَيْضًا مُطْلَقٌ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيِّدِ كَمَا سَبَقَ (٢).

(١) والرواية الأولى فيها أنه أتاه عرقٌ هنا في الحديث أنه أتاه عرقان، فإن كانت هي الواقعة يمكن أن يقال أنه أتاه عرقٌ آخر بعد ذلك فأمره أن يتصدق لكن هذا ليس بظاهر لأن الروايات الأخرى من نفس المخرج أن النبي ﷺ أذن لهم في أكل الطعام مطلقاً، وهي نفس المخرج من رواية [عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير] فهي الرواية التي فيها ذكر الطعام مطلقاً وأمره النبي ﷺ أن يأكلوه، فالصحيح أن تقدير أنه كان موضوعاً في عرقين في قفتين وتقديره عندهما إذا وضع الطعام في قُفَّةٍ كبيرة كان عرقاً كبيراً يسع ستين مُدًّا والله أعلم .

(٢) فتاوى:

- في الحديث المجامع في رمضان في عدم أمره ﷺ المرأة بالكفارة، يقول البعض بأنه ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فلا تُكفر سواء كانت ناسية أو عامدة، فما الجواب؟ قد سبق الجواب في أنها أثمت باتفاق إذا كانت عامدة، وظاهر الأمر أنه لم يكن نسيان، وعلى أي حال فلا نزاع في أنها أثمة إذا كانت عامدة، فكيف لا تُكفر والكفارة شُرعت للتخلص من إثم هذه الكبيرة العظيمة وهي مأمورة بذلك، وكيف يُقال عليها القضاء إلا أن نقول عليها القضاء من نفس الحديث، فكما ذكرنا لا حجة لهم في وجوب القضاء إذا أسقطوا الاستدلال بهذا الحديث لأنها لم تؤمر بالقضاء ولا قائل بذلك إلا القول الشاذ في أن المفطر عمداً بجماع أو غيره لا قضاء عليه، فنقول أن الرسول ﷺ بيّن للرجل ولا يلزم أن يبين لكل أحد، فإن حكم المكلفين الأصل فيه أنهم على السواء، فالرجال والنساء حكمهم واحد في سائر الأحكام، فمن يقول بالخصوصية هو الذي يأتي بالدليل، وثبوت الحكم في حق مكلف الأصل فيه تعميمه في حق باقي المكلفين بالقياس الجلي الواضح الذي لا يُنزع فيه منكري القياس، ولا وجه لهم في إنكاره، ومع ذلك هو يُقررون به في هذا الموطن وأمثاله، لأن وقائع الأعيان هي في الحقيقة لا تفيد عموماً من جهة اللفظ، وإنما تفيد العموم من جهة المعنى وهو استواء أحكام المكلفين كما ذكرنا، ولا بد وأن يأتي المفروق بالدليل لأنه كما ذكرنا عموماً مستفاد من جهة المعنى، وقول من يقول أنها واقعة عين محتملة يُترك الاستدلال بها، بل لا بد وأن تذكر احتمالات تجعل فيها إجمالاً، أما أن يذكر احتمالات ضعيفة بلا دليل، كالفرقة بين الرجال والنساء، فليأتي بالدليل على التفرقة خصوصاً وأنك لا تفرق في وجوب القضاء، فإذا كان الأمر كذلك فمثل هذه الوقائع يُحتج فيها بعموم معنوي وليس عموماً لفظياً، ولم يزل أهل العلم يحتجون بوقائع الأعيان استدلالاً بالعموم المعنوي وهو عموم المعنى المستفاد من الواقعة دون الإلتفات إلى أوصاف غير مؤثرة، ومن هنا الوصف بالذكورة والأنوثة، لأنها إذا كانت مطاوعة فهي آثمة كما ذكرنا، والمرأة وإن كانت لا تتكسب إلا أن عندها مال كمال مهرها، ثم إنها تستطيع أن تصوم، ولو كانت القاتلة امرأة هل نقول لأنها لا تتكسب فَنُسْقَطُ عنها الكفارة، والكفارات واجبة في=

## ١٥ - باب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ

إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرَحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَأَنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا ضَرَرٍ

أَنْ يَصُومَ وَلِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ.

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُونَ الْأَحَدَ فَلَا أَحَدٌ مِنْ أَمْرِهِ.

= مال المرأة وليست هي على الزوج، وإذا أكرهها كما ذكرنا لم تَظفر، وعلى قول أحمد إن أكرهها فالكفارة عليه على أحد الأقوال والقول الثاني ليس عليها كفارة.

- (نوى الجماع وقد أبت المرأة وتمانعت، هل بذلك فطر الرجل؟)

- (لماذا لم يعطي النبي ﷺ له ولزوجته الكفارة واكتفى بالرجل الذي جامع؟)

- رجل جامع زوجته وأولج وسمع الأذان واستمر في الإيلاج لقضاء وتره متأولاً في ذلك حديث «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النَّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ» (د) ٢٣٥٠ [قال الألباني]: حسن صحيح، فما حكمه؟ إذا كان هذا في الأذان الثاني الذي عند طلوع الفجر، فعليه القضاء والكفارة، ومثل هذا الظن فليس بمعتبر عند أحد من أهل العلم، والقول بأنه يجوز أن يقضي طعامه وشرابه بعد طلوع الفجر الثاني أصلاً قولٌ شاذ، وهذا الحديث محمله على الأذان الأول، ولذا إذا طلع عليه الفجر واستدام أظفر بلا خلاف، وأظفرت هي معه كذلك.

- رجل استمنى في نهار رمضان أو نظر إلى صور أو قبل زوجته فأنزل هل عليه قضاء وكفارة؟ هذا على قول مالك وأبي حنيفة أنه يجب عليه القضاء والكفارة لأنهم يقولون ذلك لكل فطر من أكل أو شرب أو جماع أو استمناء إلا ما كان من الاستقاء عمداً لأنه كما ذكرنا بلا شهوة بل ويوافقهم أحمد رحمته الله في المشهور عنه في من قبل أمرته فأمنى أو استمنى بيده أن عليه القضاء والكفارة، فيكون هو قول الجمهور فيمن استمنى في نهار رمضان عامداً، وهناك خلاف فيمن نظر فقط أو فكر فأمنى، والصحيح أن كل من أظفر متعمداً بغير عذر في رمضان بشيء من طعام أو شراب أو شهوة فعليه القضاء والكفارة.

- إذا لم يجد المسلم رقبة مؤمنة لعنتها، هل في هذه الحالة يعتق رقبة غير مؤمنة؟ الذي يقول بعنق رقبة ولو كانت غير مؤمنة يُجوز ذلك، والذي يقول لا بد من رقبة مؤمنة وهم الجمهور يقولون قد سقط عنه خيار عتق الرقبة لأنه شرط أن تكون مؤمنة، والصحيح أنه يُشترط أن تكون مؤمنة.

- رجل جامع أياماً في رمضان؟ يلزمه عن كل يوم كفارة هو وزوجته.

- الخلاف فيمن جامع ثم كفر في نهار رمضان بإطعام أو بعنق رقبة، ثم جامع في نفس اليوم، فهل عليه كفارة أم لا؟ الصحيح أنها لا تلزمه، لكن إذا جامع في يومين فعلى كل يوم كفارة لأن كل يوم له حرمة مستقلة وذنبٌ عظيم يحتاج إلى تكفير وهو احتراق جديد وهلاك جديد.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلُهُ. قَالَ يَحْيَى قَالَ سُفْيَانُ لَا أَدْرِي مِنْ قَوْلٍ مَنْ هُوَ يَعْنِي وَكَانَ يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ الْفَطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ فَصَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ لثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ.

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحَدَثَ فَلَا أَحَدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرْوُونَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَشَرِبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ <sup>(١)</sup> لَا تَعْبَ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْعَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ [أُولَئِكَ الْعَصَاةُ أُولَئِكَ الْعَصَاةُ].

(١) أي لطاووس.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ - عَنْ جَعْفَرٍ بِهِذَا  
الْإِسْنَادِ وَزَادَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيَمَا فَعَلْتَ.  
فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  
جَعْفَرٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ - عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ  
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ [مَا لَهُ]. قَالُوا رَجُلٌ  
صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ».

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ  
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ  
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ التَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ.  
نَحْوَهُ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا  
الْحَدِيثِ وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ «عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ». قَالَ  
فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ.

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ  
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ عَشْرَةٌ مَضَتْ مِنْ  
رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعِْبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ  
عَلَى الصَّائِمِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا  
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ  
حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ ح

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا  
الْإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ هَمَّامٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ وَعُمَرُ بْنُ عَامِرٍ وَهَشَامٌ لِثْمَانَ  
عَشْرَةَ خَلَتْ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ. وَشُعْبَةُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ.  
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ - عَنْ أَبِي  
مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم فِي  
رَمَضَانَ فَمَا يُعَابُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمُهُ وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارُهُ.

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ  
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا  
الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ يَرُونَ  
أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةَ فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرُونَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ  
حَسَنٌ.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَحُسَيْنُ بْنُ  
حُرَيْثٍ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ - قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ - عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ  
أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَا سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ  
اللَّهِ صلی الله علیه وسلم فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلَا يَعْيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ رضي الله عنه عَنْ  
صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْيبِ  
الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْتُ  
فَصُمْتُ فَقَالُوا لِي أَعِدْ. قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا أَخْبَرَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم  
كَانُوا يُسَافِرُونَ فَلَا يَعْيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. فَلَقِيتُ ابْنَ  
أَبِي مُلَيْكَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها بِمِثْلِهِ.



(بَابُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ<sup>(١)</sup> إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرَّحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ<sup>(٢)</sup>، وَأَنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا ضَرَرٍ أَنْ يَصُومَ، وَلَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ<sup>(٣)</sup>)

- اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ:

فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: لَا يَصِحُّ صَوْمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَإِنْ صَامَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ<sup>(٤)</sup>، وَيَجِبُ قِضَاؤُهُ؛ لِظَاهِرِ الْآيَةِ<sup>(٥)</sup> وَلِحَدِيثِ (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي

(١) فأما قوله في الترجمة (فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ) فصحيح لأن الرخصة والتيسير من الله ﷻ إنما هو لمن لم يعصي الله في سفره، وأما من سافر سفر معصية كقطع طريق أو بغي من غير تأويل أو محاربة المسلمين أو أذيتهم، أو سافر للإفساد في الأرض، كمن يسافرون للذهاب إلى أماكن الخمر والعري والشواطيء المختلطة ونحو ذلك، وهو قاصدٌ لفعل الفساد، فإن هؤلاء لا يجوز لهم الفطر، لأن الفطر إنما شرع تيسيراً على الصائم وحتى يقدر على العمل على طاعة الله ﷻ في السفر، وهذا العاصي في سفره، يجب عليه أن يتوب أولاً ثم بعد ذلك يترخص برخص السفر.

(٢) قوله (إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرَّحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ) فهذا مذهب الشافعي وسيأتي، وهذا الأمر لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة قد اختلفت وتعارضت، ولا إجماع فيها، والصحيح أن كل سفرٍ تقصر فيه الصلاة يصح فيه الفطر، وقد ثبت عن أبي ذر الغفاري أنه قصر فيما هو دون ثلاث فراسخ، وقصر فيما هو قدر عقبة من الفسقاط، وثبت من حديث أنس أن رسول الله ﷺ كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة، فتحمل على ثلاثة أميال بالجمع بين الأدلة، فنقول أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة، جاز له أن يفطر.

قول ابن عباس رضي الله عنهما في المرحلتين نحواً من بضع وثمانين كيلو متر، بل الظاهر أنها أكثر من ذلك على حساب أربعة بُرْد، ثمانية وأربعين ميلاً عربياً في المرحلتين، فيكون [٣×٤٨] (١٤٤) كيلو متر، على تقدير الإمام النووي بقدر الميل، فتقدير بعض المعاصرين بستة وثمانين كيلومتراً، ليس بصحيح.

(٣) الأفضل منهما الأيسر والله أعلم، وهذا أصح الأقوال وهو قول عمر بن عبد العزيز رحمته الله، فمجموع الأدلة يدل على ذلك، وإن كان الخلاف في هذه المسألة «أيهما أفضل؟» قريب، والعبارات متقاربة المعاني، وهم يفضلون الصوم ابتداءً بشرط أن يطيقه بلا ضرر، والصحيح أن يقال أن يطيقه بلا مشقة، أما إذا أطاقه بلا ضرر ولكن شق عليه فيستحب له الفطر، وهو قد ذكر ذلك فقال (وَلَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ) ولكن كلمة (بلا ضرر) فيها تضيق أكثر والله أعلم.

(٤) وهذا ليس هو قول أهل الظاهر فقط بل كان هو قول بعض التابعين، [فَعَنْ حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْتُ فَصُمْتُ فَقَالُوا لِي أَعِدْ. قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ أَسَا أَخْبَرَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يُسَافِرُونَ فَلَا يَعْيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ] مسلم، فالظاهر أنه قولٌ قديم، ولكنه قولٌ ضعيفٌ جداً - وأحاديث الباب ترد عليه -.

(٥) وهو قوله تعالى ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، فقالوا إذا لم يجب =

السَّفَرِ)، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ: (أُولَئِكَ الْعَصَاءُ) <sup>(١)</sup>.

وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَجَمِيعُ أَهْلِ الْفَتَوَى: يَجُوزُ صَوْمُهُ فِي السَّفَرِ، وَيُعْتَدُ وَيُجْزِيهِ.

- وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ أَمْ الْفِطْرُ أَمْ هُمَا سَوَاءٌ؟

فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ: الصَّوْمُ أَفْضَلُ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا مَشَقَّةَ ظَاهِرَةً، وَلَا ضَرَرَ <sup>(٢)</sup>، فَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ، فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ، وَاحْتَجُّوا بِصَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ،

= ولم يشترع صوم رمضان بل يجب عدة من أيام أخر، والجمهور لهذه الأحاديث الكثيرة وغيرها يقدر أن (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ) [فأفطر] (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، فيجزيه أن يصوم عدة من أيام أخر، وليس أن هذا فرض عليه ابتداءً، فرمضان لم يُشرع، فإن رسول الله ﷺ صام، وكذلك احتجوا بحديث الزهري [قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْآخِرِ فَلَا آخِرَ] ويرون ذلك ناسخاً، فابن حزم يرى أحاديث الأمر بالفطر ناسخة للأحاديث جواز الصيام، وهذا فيه نظر من جهتين: - أن هناك أحاديث كثيرة من أحاديث الصيام، ليس فيها تاريخ يدل على تأخر حديث (أُولَئِكَ الْعَصَاءُ أُولَئِكَ الْعَصَاءُ) وأحاديث (قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحَدَثَ فَلَا حَدَّثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ) (قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْآخِرِ فَلَا آخِرَ) أنها متأخرة عليها، وهناك أحاديث تدل على أنها كانت قبل فتح مكة وهناك أحاديث مطلقة، فلا بد من ثبوت التاريخ.

- ثانياً: حتى مع ثبوت التاريخ، فإنه لا يُلجأ إلى النسخ إلا إذا عجزنا عن الترجيح، والترجيح هنا ممكن، بالحمل على ما ذكر النووي وغيره من أن من وجد قوة فصام فلا جناح عليه، ومن وجد ضعفاً فأفطر فلا جناح عليه، من أفطر في يوم كان فيه مسافراً ثم وصل إلى بلد إقامته، فعليه أن يُمسك بقية اليوم، فهذا هو الصحيح من قولي العلماء والقول الآخر أن له أن يُفطر، لكن إذا نزل في بلد وهو مفطر فله أن يستكمل فطره، إلا أن يصل إلى بلد إقامته، وهو أنه من كان مفطراً بعدد، وانقطع عذره أثناء النهار هل له أن يستكمل الفطر أم يُمسك بقية يومه؟ الصحيح يُمسك لحديث عاشوراء وسيأتي.

(١) والجمع ممكن بين هذه الأدلة، بأن (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ) رغم أن لفظه عام، إلا أن وروده على سبب يتضمن معنى يمكن تعليق الحكم عليه، فهذا يُعلق فيه الحكم عليه، فليس مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، لمن حاله مثل حال هذا الرجل، وهو أنه كان ملقياً في الأرض مظللاً عليه ولا يستطيع الحركة، وكذلك حديث (أُولَئِكَ الْعَصَاءُ) لأنهم قد شق عليهم وأعرضوا عن الرخصة بعد أن أمرهم النبي ﷺ بالفطر وعزم عليهم ﷺ وقد شق عليهم وهم في الجهاد، فمن شق عليه الصوم حتى ترك واجباً من الواجبات الشرعية كما يكون في الجهاد، أو حتى سقط من القيام بالفرض وهو مسافر، كان فرضاً عليه وواجباً عليه أن يُفطر، وإذا صام عصي، وليس ذلك لكل صائم في السفر، فقول أهل الظاهر وبعض التابعين قولٌ ضعيف والحجج التي احتجوا بها مردودٌ عليها.

(٢) فهذا الكلام هو المنضبط.

وَعَبَدَ اللَّهَ بَنَ رَوَاحَةً وَغَيْرَهُمَا، وَبَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ؛ وَلِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فِي الْحَالِ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمْ: الْفِطْرُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا، وَحَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ، وَهُوَ غَرِيبٌ، وَاحْتَجُّوا بِمَا سَبَقَ لِأَهْلِ الظَّاهِرِ، وَبِحَدِيثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ الْمَذْكُورِ فِي مُسْلِمٍ فِي آخِرِ الْبَابِ، وَهُوَ: قَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» وَظَاهِرُهُ تَرْجِيحُ الْفِطْرِ<sup>(١)</sup>.

وَأَجَابَ الْأَكْثَرُونَ بِأَنَّ هَذَا كُلُّهُ فِيمَنْ يَخَافُ ضَرَرًا أَوْ يَجِدُ مَشَقَّةً، كَمَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الْأَحَادِيثِ، وَاعْتَمَدُوا حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ قَالَ: (كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ<sup>(٢)</sup> الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةَ فَصَامَ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَافْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ)، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي تَرْجِيحِ مَذْهَبِ الْأَكْثَرِينَ، وَهُوَ تَفْضِيلُ الصَّوْمِ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا ضَرَرٍ وَلَا مَشَقَّةٍ ظَاهِرَةٍ<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: الْفِطْرُ وَالصَّوْمُ سَوَاءٌ؛ لِتَعَادُلِ الْأَحَادِيثِ. وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ<sup>(٤)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) ولكن يمكن الجمع بينه وبين غيره بأن لمن وجد مشقة.

(٢) أي لا يُنكر ولا يعيب.

(٣) وقيدها (بظاهرة) لأنه لا بد من وجود شيء من المشقة، حتى الصوم في الحضر فيه شيء من المشقة، لكن قد يكون الفطر أيسر لوجود المشقة الظاهرة، وقد يكون الصوم أيسر لقصر اليوم مثلاً، أو لكونه بظل مسافراً فلا يتفرغ للنزول للطعام والشراب، أو لكونه قد يشق عليه القضاء بعد ذلك، فكل هذه تجعل الأيسر هو الأفضل، وهو قريب من قول الجمهور والله أعلم، ولكن الأصح قول من يقول «أيسرهما أفضلهما» ذلك أنه ينظر إلى الفطر والقضاء معاً، ينظر إلى أنه قد يكون الصوم أيسر لأجل الفطر والقضاء، لا ينظر إلى جهة واحدة.

(٤) وهذا الذي نقول به، أو أدق منه قول من يقول «أيسرهما أفضلهما» لأن الله يقول ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.

قوله: (خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ) يَعْنِي بِالْفَتْحِ: فَتَحَ مَكَّةَ، وَكَانَ سَنَةً ثَمَانَ مِنْ الْهَجْرَةِ.

وَ (الْكَدِيدُ) بَفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِ الدَّالِ الْمُهِمْلَةِ، وَهِيَ عَيْنٌ جَارِيَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ سَبْعُ مَرَاحِلٍ <sup>(١)</sup> أَوْ نَحْوَهَا، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ قَرِيبٌ مِنْ مَرَحَلَتَيْنِ، وَهِيَ أَقْرَبُ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ عُسْفَانَ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: (الْكَدِيدُ) عَيْنٌ جَارِيَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ مِيلًا مِنْ مَكَّةَ، قَالَ: وَعُسْفَانَ قَرْيَةٌ جَامِعَةٌ، بِهَا مِنْبَرٌ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ مِيلًا مِنْ مَكَّةَ، قَالَ: وَالْكَدِيدُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قَدِيدٍ. وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ) وَهُوَ بَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ وَادٍ أَمَامَ عُسْفَانَ بِثَمَانِيَةِ أَمْيَالٍ، يُضَافُ إِلَيْهِ هَذَا الْكُرَاعُ، وَهُوَ جَبَلٌ أَسْوَدٌ مُتَّصِلٌ بِهِ.

وَ (الْكُرَاعُ) كُلُّ أَنْفٍ سَالَ مِنْ جَبَلٍ أَوْ حَرَّةٍ <sup>(٢)</sup>.

قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا كُلُّهُ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ فِي غَزَاةِ الْفَتْحِ.

قَالَ: وَسُمِّيَتْ هَذِهِ الْمَوَاضِعُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لِتَقَارُبِهَا، وَإِنْ كَانَتْ عُسْفَانَ مُتَبَاعِدَةً شَيْئًا عَنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، لَكِنَّهَا كُلُّهَا مُضَافَةٌ إِلَيْهَا، وَمِنْ عَمَلِهَا، فَاشْتَمَلَ اسْمُ عُسْفَانَ عَلَيْهَا <sup>(٣)</sup>.

قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ عِلْمُ حَالِ النَّاسِ وَمَشَقَّتُهُمْ فِي بَعْضِهَا، فَأَفْطَرَ وَأَمَرَهُمْ بِالْفِطْرِ فِي بَعْضِهَا <sup>(٤)</sup>.

هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي وَهُوَ كَمَا قَالَ، إِلَّا فِي مَسَافَةِ عُسْفَانَ، فَإِنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهَا عَلَى

(١) الكلام الآتي كما ترون يبين مقدار المرحلة وأنها قريبة من أربعة وعشرون ميلاً يعني [٧٢] كيلومتر، وعلى هذا لا تعطي التقدير الذي قدره بينها وبين مكة، لأن المسافة التي بين مكة والمدينة لا تصل إلى هذا التقدير، وهذا يدل على أن التقدير عندهم بالأميال كان فيه تفاوت.

(٢) والحرّة هي الحجارة السوداء.

(٣) مثل المحافظة أو المدينة وما حولها قرى.

(٤) أي أنه علم أنه قد حصلت مشقة في موضع وأفطر في موضع وأمرهم عزمًا بالفطر في موضع.

أَرْبَعَةَ بُرْدٍ مِنْ مَكَّةَ، وَكُلَّ بَرِيدٍ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ، وَكُلَّ فَرَسَخٍ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ، فَالْجُمْلَةُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ.  
قَوْلُهُ: (فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ: أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ جَائِزَانِ<sup>(١)</sup>.

وَفِيهِ: أَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْضَ رَمَضَانَ دُونَ بَعْضٍ<sup>(٢)</sup>، وَلَا يُلْزَمُهُ بِصَوْمِ بَعْضِهِ إِتْمَامُهُ<sup>(٣)</sup>، وَقَدْ غَلِطَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي فَهْمِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَتَوَهَّمُوا أَنَّ الْكَدِيدَ وَكُرَاعَ الْغَمِيمِ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ: (فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ وَكُرَاعَ الْغَمِيمِ) كَانَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَرَعَمَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ صَائِمًا، فَلَمَّا بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فِي يَوْمِهِ أَفْطَرَ فِي نَهَارٍ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ هَذَا الْقَائِلُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا سَافَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَائِمًا لَهُ أَنْ يُفْطَرَ فِي يَوْمِهِ<sup>(٤)</sup>.  
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْفِطْرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ فِي السَّفَرِ<sup>(٥)</sup>.

(١) فإنه أفطر أولاً وصام ثانياً وكما ذكرنا الأفعال لا ينسخ بعضها بعضاً، والأقوال لا ينسخ بعضها بعضاً إلا مع ثبوت التاريخ وعدم إمكان الجمع، فأما مع إمكان الجمع، فلا يثبت نسخ، ولو علمنا التاريخ، لأن الجمع مقدم على الترجيح، فمن مسالك الترجيح النسخ، فالترجيح بين الدليلين، يقتضي إبطال أحد الدليلين، ولو كان الدليل صحيحاً فإعماله أولى من إبطاله، فكما يقول من يقول مثلاً «إن الحاضر مقدم على المبعوث» وكمن يقول «أن الناقل عن الأصل هو المقدم»، فكل هذا من مسالك الترجيح، وهذا لا يُلْجَأُ إِلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ إِمْكَانِ الْجَمْعِ.

(٢) بمعنى أنه سافر فصام بعض أيام وأراد أن يفطر، فله أن يفطر.

(٣) فلا يلزمه إتمام شهر رمضان لأنه صام بعضه.

(٤) الحديث يدل على ذلك ولكن ليس من جهة أنه خرج في أول يومه صائماً، بل يدل على أنه صام أول اليوم ثم أفطر في أثناء اليوم، فلا يلزم أن يفطر من أول اليوم، وهذا له وجهٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا وَهِيَ الْآتِيَةُ يَقُولُ إِذَا سَافَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مُقِيمًا ثُمَّ سَافَرَ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يُفْطَرَ يَوْمَهُ ذَلِكَ؟

(٥) فالصورة يكون فيها اختلاف لكن هي من باب القياس عليها، ولكن عندنا أحاديث صحيحة مرفوعة تدل على أنه له أن يفطر في يومه ذلك، فقائل هذا القول وإن كان استدلاله بهذا الحديث فيه نظر من جهة النص أنه أدركه الفجر في الحضر، وهو ليس كذلك، بل الحديث أنه أدركه الفجر مسافراً، ولكنه =

## وَاسْتِدْلَالُ هَذَا الْقَائِلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْعَجَائِبِ الْغَرِيبَةِ؛ لِأَنَّ الْكَدِيدَ وَكُرَاعَ

= إذا صام أول النهار جاز له أن يُفطر، فما الفرق؟ نقول ظاهر القرآن (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) إذاً من كان على سفر في أول النهار أو في وسطه فله أن يفطر، وهذا ظاهر القرآن، أن يبدأ اليوم مسافراً، وهم لا ينتazon أولاً على أن من عزم على سفر وأدركه الفجر في الحضر، أن عليه أن يبدأ الصيام فينوي الصيام ويصوم، لأنه لا يفطر بمجرد النية، وإنما لا بد وأن يكون مسافراً بالفعل، على سفر، خرج من بلده وضرب في الأرض، أما قبل أن يخرج من البلد، فلا يجوز له الفطر، إلا في قولٍ شاذٍ عن الحسن، كما قال ابن عبد البر «لا حظ فيه من أثر ولا نظر»، فلا بد وأن يصبح صائماً، ثم إذا خرج من البلد أفطر، وحديث أنس رضي الله عنه فعن مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رَجَلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَيْسَ ثِيَابُ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ فَقُلْتُ لَهُ سُنَّةٌ قَالَ سُنَّةٌ. ثُمَّ رَكِبَ. (ت) ٧٩٩ [قال الألباني]: صحيح وانظر كتاب تصحيح حديث أَفْطَارٍ قَبْلَ سَفَرِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ، هذا هو الذي جعل بعض أهل العلم يقول أنه له أن يفطر في الحضر، وهو كما ذكرنا قول الحسن ومال إليه ابن العربي، ولكنه قولٌ خلاف ظاهر القرآن والسنة، بالإضافة إلى أن هذا الحديث واقعة عين محتملة، ليست صريحة في أن أنس رضي الله عنه كانت راحلته التي قُربت إليه داخل البلد، بل المعتاد أن الرواحل إنما تكون خارج البلد، كما أن المطار في زماننا والميناء والموقف، كل ذلك يكون خارج البلد، فإن هذا هو المعتاد في أزمته تيسير المواصلات، فكيف كان في الأزمنة القديمة، فالمعتاد أن الرواحل التي تُعد للسفر تكون خارج البلد، فيكون منزل أنس رضي الله عنه الذي أفطر فيه خارج البلد، ونحن نقول ذلك، وهذا الاحتمال يؤيده حديث أبي بصرة الغفاري، فعن عُبَيْدٍ - قَالَ جَعْفَرُ بْنُ جَبْرِ - قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغَفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَرَفَعَ ثُمَّ قُرِبَ عِدَاهُ - قَالَ جَعْفَرُ فِي حَدِيثِهِ - فَلَمْ يَجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ قَالَ اقْتَرَبَ. قُلْتُ أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ أُنْزِعْ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَعْفَرُ فِي حَدِيثِهِ فَأَكَلَ. (حم) ٢٧٢٧٦، (د) ٢٤١٢ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره وصححه الألباني في الإرواء: ٩٢٨، فهذا صريح في أنها السنة، لكن إذا دفع، إذا تحرك، إذا غادر الميناء، ونحن نقول إذا كان الميناء خارج البلد وليس هناك بيوت للبلد متصلة به، فعند ذلك نقول له أنه لا بد وأن يدفع ويغادر الميناء، والميناء يكون على حافة البحر أو النهر، فغالباً ما يكون بمجرد الحركة يكون قد خرج من البيوت، وأما المطارات المعاصرة، فعامتها خارج البُنيان، وكثير من المواقف كذلك، فهناك مواقف تكون داخل البلد وهناك مواقف تكون خارج البلد، فما كان منها داخل البلد كمحطة مصر أو كسيدي جابر أو موقف القاهرة أو موقف رمسيس مثلاً، فإنها داخل البلد والبيوت تحيط بها من كل جانب، فليس لأحد أن يفطر إلا بعد أن يغادر آخر بيت من بيوت البلد، وأما إذا كان خارج البلد، فهذا يجوز أن يفطر إذا خرج إلى مكان السيارات الذي هو خارج البلد، لأنه قد شرع في السفر فعلاً؛ والآية والأحاديث تدل على الفطر في السفر وليس في الحضر، ولذلك ليس له حظ من أثر ولا نظر فالأثار تدل على ما ذكرنا من أنه يُفطر في السفر، والعازم على السفر لا يقال له مسافر، فلربما يطراً له طاريء يمنعه من السفر، فكيف يُفطر في الحضر، لكن المسألة التي نحن بصدد حلها إذا خرج هل له أن يفطر في ذلك اليوم؟ يقول (وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْفِطْرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ) نقول لا دليل على ذلك، فلا دليل على أنه يفطر إذا أدركه الفجر فقط، فالأحاديث عامة والأدلة عامة في كل سفر وكل مسافر، هذا طالما شرع في السفر وغادر بيوت البلد فقد سافر وله أن يفطر.

الْغَمِيمَ عَلَى سَبْعِ مَرَاجِلٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ: (وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَلَا أَحَدٌ مِنْ أَمْرِهِ ﷺ)  
هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا عَلِمُوا مِنْهُ النَّسْخَ أَوْ رُجْحَانَ الثَّانِي مَعَ جَوَازِهِمَا، وَإِلَّا  
فَقَدْ طَافَ ﷺ عَلَى بَعِيرِهِ، وَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَنَظَّأَرَ ذَلِكَ مِنَ الْجَائِزَاتِ الَّتِي عَمِلَهَا  
مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ قَلِيلَةٍ؛ لِيَبَانَ جَوَازُهَا، وَحَافِظَ عَلَى الْأَفْضَلِ مِنْهَا<sup>(٢)</sup>.  
قَوْلُهُ: (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ  
أَفْطَرَ)

فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ فِي جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ جَمِيعًا<sup>(٣)</sup>.  
قَوْلُهُ: (فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ: أَوْلَيْكَ الْعُصَاةُ.  
أَوْلَيْكَ الْعُصَاةُ)

هَكَذَا هُوَ مُكَرَّرٌ مَرَّتَيْنِ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ، أَوْ أَنَّهُمْ أَمَرُوا  
بِالْفِطْرِ أَمْرًا جَازِمًا لِمَصْلَحَةِ بَيَانِ جَوَازِهِ<sup>(٤)</sup>، فَخَالَفُوا الْوَاجِبَ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لَا

(١) أي أنه لا يتحصل من ذلك أنه كان في نفس اليوم، لكن الاستدلال ليس من هذا الوجه، بل أنه بالقياس  
كما ذكرنا أصبح في يوم صائماً وأفطر في ذلك اليوم لأنه أدركه السفر والذي يمنع هو الذي عليه الإتيان  
بالدليل، وقد ذكرنا من الأدلة الأصرح التي تدل على أن من شرع في السفر وكان صائماً، لكن شرع في  
أثناء اليوم فليُفطر، وعموم الأدلة كما ذكرنا.

(٢) كما ذكرنا على ما علم منه النسخ بثبوت التاريخ وعدم إمكان الجمع، أو لتصريح بالنسخ، وعلى هذا  
فيثبت النسخ بأمرين إما بالتصريح بالنسخ أو بثبوت التاريخ مع عدم إمكان الجمع؛ أما إذا لم يكن تصريح  
بالنسخ، ولم يكن هناك تعذر في الجمع، فقد سمعت حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَا تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ  
وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ»، فهذا من أصحاب رسول الله ﷺ ولم يأخذ  
بما قال الزهري، وابن عباس أعلم بلا شك من الزهري وغيره وهو أعلم بأصحاب رسول الله ﷺ من  
الزهري كذلك، فكان آخر الأمرين إذا لم يكن معه نسخ، لا يُنسخ الأمر الأول بالأمر الثاني.

(٣) وقد يحتج به من يقول «هما سواء» ولكن يمكن حمله على ما ذكرنا.

(٤) أو لمصلحة الجهاد، حيث أنهم كانوا في مشقة، وقد ذكر في الحديث الآخر التالي فقال: «إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو  
عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا». وَكَانَتْ عَزْمَةٌ فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ  
ذَلِكَ فِي السَّفَرِ. ولكن هذا يُحتمل أن يكون في غزوة بدر فلا يتم الكلام، لكن محتمل أنهم أَمَرُوا بِالْفِطْرِ  
لِزَوْمًا.



يَكُونُ الصَّائِمُ الْيَوْمَ فِي السَّفَرِ عَاصِيًا إِذَا لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ <sup>(١)</sup>، وَيُؤَيِّدُ التَّأْوِيلَ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ).

قَوْلُهُ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَقَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَهُ؟ قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ)

مَعْنَاهُ: إِذَا شَقَّ عَلَيْكُمْ وَخِفْتُمْ الضَّرَرَ، وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي هَذَا التَّأْوِيلَ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُبَيِّنَةٌ لِلرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةِ: (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ) <sup>(٢)</sup> وَمَعْنَى الْجَمِيعِ فِيمَنْ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ.

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ: (فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ لثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ) ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: (غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَتْ عَشْرَةٌ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ). وَفِي رِوَايَةٍ: (لِثَمَانٍ عَشْرَةَ خَلَتْ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةٍ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (لِسَبْعَ عَشْرَةٍ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةٍ)

وَالْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ الْمَغَازِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ مِنَ الْمَدِينَةِ لِعَشْرِ خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَدَخَلَهَا لِتِسْعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْهُ <sup>(٣)</sup>.

(١) فإذا تضرر به أو كان معرضاً عن الرخصة فترك واجباً من الواجبات بسبب الصوم أو أصابته مشقة.

(٢) هذه الرواية رواية عامة في الحقيقة، ولكن ليس كل موضع يُقال فيه «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، بل إذا كان في السبب وصفٌ مؤثر، فالعبرة بعموم اللفظ مع مراعاة هذا الوصف المؤثر، ولذلك لا يُقال أن اللفظ عام دون ذكر مشقة، لأنه سيق على سبب يقتضي تعلق الحكم به وهو وجود المشقة في هذا الرجل، فهو في معنى كل من تضرر بالصوم.

(٣) ولهذا يظهر أن قول الزهري (فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ لثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ) وهم منه ﷺ، والأحاديث تدل على ذلك لأنه بقي في مكة سبعة عشر ليلة ثم خرج إلى حنين، وإنما خرج إليها في شوال بعد سبع أو ثمانٍ ليالي من شوال، فكيف يكون بقي ثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وصباحها في ذلك، وخرج بعد ذلك إلى حنين مباشرة؟ فلو خرج في أول شوال، لكان قد بقي في مكة أكثر من عشرين أو خمس وعشرين ليلة؛ فالصحيح قول من قال «تسعة عشر ليلة»، ولعل هذا هو الذي جعل الإمام مسلم يجعلها من قول الزهري حيث قال: [قَالَ الزُّهْرِيُّ فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ لثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ] فيكون مرسلًا، فلا يُعارض الصحيح.

## ١٦ - باب أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ - قَالَ - فَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَكْثَرْنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ - قَالَ - فَسَقَطَ الصُّوَامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَّةَ وَسَقَوْا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَصَامَ بَعْضٌ وَأَفْطَرَ بَعْضٌ فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا وَضَعُفَ الصُّوَامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ - قَالَ - فَقَالَ فِي ذَلِكَ [ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ].

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رِبِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَزْعَةُ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ. سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ قَالَ فَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ». فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ [إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا]. وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ. [المكثور: أى عنده ناس كثيرون للاستفادة منه].

قوله: (فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا (فَتَحَزَّمَ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ أَكْثَرِ رَوَاةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ.

قَالَ: وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ (فَتَخَدَّمَ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالذَّالِ الْمُهْمَلَةِ.  
 قَالَ: وَادَّعَوْا أَنَّهُ صَوَابُ الْكَلَامِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَخْدُمُونَ.  
 قَالَ الْقَاضِي: وَالْأَوَّلُ صَحِيحٌ أَيْضًا، وَلِصِحَّتِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:  
 أَحَدُهَا: مَعْنَاهُ: شَدُّوا أَوْ سَاطَهُمْ لِلْخِدْمَةِ.  
 وَالثَّانِي: أَنَّهُ اسْتِعَارَةٌ لِلْاجْتِهَادِ فِي الْخِدْمَةِ، وَمِنْهُ: إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهِدَ وَشَدَّ  
 الْمِزْرَ.

وَالثَّلَاثُ: أَنَّهُ مِنَ الْحَزْمِ، وَهُوَ الْإِحْتِيَاظُ وَالْأَخْذُ بِالْقُوَّةِ، وَالِإِهْتِمَامُ بِالْمَصْلَحَةِ.  
 قَوْلُهُ: (وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ) أَيُّ عِنْدَهُ كَثِيرُونَ مِنَ النَّاسِ.

#### ١٧ - باب التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  
 أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ  
 فَقَالَ [إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ].

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ  
 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ  
 اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ. أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ [صُمْ إِنْ شِئْتَ وَافْطِرْ إِنْ شِئْتَ].  
 وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ  
 حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ  
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ حَمْزَةَ قَالَ إِنِّي  
 رَجُلٌ أَصُومُ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ - قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو  
 الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ

الزُّبَيْرُ عَنْ أَبِي مُرَاجٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ». قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ [هِيَ رُخْصَةٌ]. وَلَمْ يَذْكُرْ [مِنَ اللَّهِ].

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدَّمَشَقِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ حَتَّى إِنْ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا مِنَّا أَحَدٌ صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ) فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ: أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ جَائِزَانِ<sup>(١)</sup>، وَأَمَّا الْأَفْضَلُ مِنْهُمَا فَحُكْمُهُ مَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ صَوْمَ الدَّهْرِ وَسَرْدَهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ لِمَنْ لَا يَخَافُ مِنْهُ ضَرَرًا، وَلَا يَفُوتُ بِهِ حَقًّا بِشَرَطِ فِطْرِ يَوْمَيِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِسَرْدِهِ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ، بَلْ أَقَرَّهُ عَلَيْهِ، وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ فِي السَّفَرِ، فَفِي الْحَضَرِ أَوْلَى<sup>(٢)</sup>، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو كَانَ يُطِيقُ السَّرْدَ بِلَا ضَرَرٍ وَلَا

(١) وذلك لقوله ﷺ «صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ»

(٢) هذا كلامٌ عجيب، مع قول النبي ﷺ «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ» متفق عليه، فيحمله على فطر يوم العيدين، فنقول أن صوم يوم العيد لا ينعقد أصلاً، وهو كذلك عند الشافعي، ويجعله مفطراً حكماً ولو صامه، فهذا يدلنا على أنه ليس المقصود من (لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ) أنه يفطر العيدين، وليس في هذا الحديث =

تَفْوَيْتَ حَقًّا، كَمَا قَالَ فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَهَا: (أَجِدُ بِي قُوَّةَ عَلَى الصَّيَامِ) <sup>(١)</sup>، وَأَمَّا  
إِنْكَارُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى ابْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ صَوْمَ الدَّهْرِ فَلِأَنَّهُ عَلِمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سَيُضْعَفُ  
عَنْهُ <sup>(٢)</sup>، وَهَكَذَا جَرَى <sup>(٣)</sup>، فَإِنَّهُ ضَعُفَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ <sup>(٤)</sup>، وَكَانَ يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي قَبْلَتْ  
رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُحِبُّ الْعَمَلَ الدَّائِمَ وَإِنْ قَلَّ وَيَحُثُّهُمْ  
عَلَيْهِ <sup>(٥)</sup>.

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ) هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْوَاوِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَاسْمُهُ سَعْدٌ.

### ١٨ - باب اسْتِخْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةِ فِي  
صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ  
إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُوَ وَقَفُ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةِ فَشَرِبَهُ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ بِهَذَا  
الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ وَهُوَ وَقَفُ عَلَى بَعِيرِهِ. وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ <sup>(٦)</sup>.  
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ أَبِي  
النَّضْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ.

= أنه يسرد الصوم طول العام، فأين في الحديث أنه يسرد الصوم طول السنة إلا أيام العيدين؟ إنما يسرد  
الصوم معناه أنه يصوم أياماً متتابعة، ويكثر منها، ويأتي بعضها في السفر، فأذن له في الصوم، وليس فيه أن  
صوم الدهر جائز، بل كما قال النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ» متفق عليه.

(١) وهذا أيضاً لا يدل على أنه كان يصوم كل الأيام  
(٢) بل قال عَلَيْهِ السَّلَامُ «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ» وقال «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ»، فقد عمم الحكم وأطلقه في مرات  
عديدة.

(٣) أي لعبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٤) وكل أحد يضعف في آخر عمره، فكيف يُقال أنه يُشرع صوم الدهر.

(٥) الصحيح أنه لا يُشرع صوم الدهر ولا يُستحب.

(٦) فهو مولى أم الفضل حقيقة، ومولى ابن عباس مجازاً، لملازمته له.

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الْفَضْلِ رضي الله عنها تَقُولُ شَكَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَعْبٍ فِيهِ لَبَنٌ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ.

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّجِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ مَيْمُونَةَ بِحِلَابِ اللَّبَنِ وَهُوَ وَقَفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. [الحلاب: اللبن الذي يحلب فيه اللبن].

(بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتِ يَوْمِ عَرَفَةَ)

ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: اسْتِحْبَابُ فِطْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ لِلْحَاجِّ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ وَابْنُ عُمَرَ وَالثَّوْرِيُّ.

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَائِشَةُ يَصُومَانِهِ، وَرَوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَمِيلُ إِلَيْهِ.

وَكَانَ عَطَاءٌ يَصُومُهُ فِي الشِّتَاءِ دُونَ الصَّيْفِ، وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَضْعُفْ عَنِ الدُّعَاءِ.

وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِفِطْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ؛ وَلِأَنَّهُ أَرْفَقَ بِالْحَاجِّ فِي آدَابِ الْوُقُوفِ وَمُهِمَّاتِ الْمَنَاسِكِ.

وَاحْتَجَّ الْآخَرُونَ بِالْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ أَنَّ صَوْمَ عَرَفَةَ كَفَّارَةٌ سَتَيْنِ؛ وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى مَنْ لَيْسَ هُنَاكَ <sup>(١)</sup>.

(١) أي للجمع بين الدليلين.

قوله: (عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) فِي رَوَايَتَيْنِ: (مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ حَقِيقَةً، وَيُقَالُ لَهُ: مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَثَمَةِ: هُوَ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ حَقِيقَةً، وَيُقَالُ لَهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ لِإِمْلَازِمَتِهِ لَهُ، وَأَخَذِهِ عَنْهُ، وَانْتِمَائِهِ إِلَيْهِ، كَمَا قَالُوا فِي أَبِي مُرَّةَ: مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُونَ أَيْضًا: مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالُوا: لِلزُّومِ بِهِ إِلَيْهَا، وَانْتِمَائِهِ إِلَيْهِ. وَقَرِيبٌ مِنْهُ مَقْسَمُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ لَيْسَ هُوَ مَوْلَاهُ حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا قِيلَ: مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ لِلزُّومِ بِهِ إِلَيْهَا. قوله: (إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ امْرَأَةَ الْعَبَّاسِ أُرْسِلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُوَ واقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ) فِيهِ فَوَائِدٌ مِنْهَا: اسْتِحْبَابُ الْفِطْرِ لِلوَاقِفِ بِعَرَفَةَ. وَمِنْهَا اسْتِحْبَابُ الْوُقُوفِ رَاكِبًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِنَا. وَلَنَا قَوْلٌ: أَنَّ غَيْرَ الرُّكُوبِ أَفْضَلُ، وَقِيلَ: إِنَّهُمَا سَوَاءٌ<sup>(١)</sup>. وَمِنْهَا: جَوَازُ الشُّرْبِ قَائِمًا وَرَاكِبًا<sup>(٢)</sup>. وَمِنْهَا: إِبَاحَةُ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ<sup>(٣)</sup>.

(١) وإذا وقف جالسًا صح، ومعنى أنه وقف جالسًا، أنه تواجد بعرفة جالسًا، فهذا يسمى أيضًا واقف بعرفة، لأن الجلوس مثل الركوب على الدابة، فهو جالس على دابته، ولو وقف قائمًا صح، ووقف نائمًا كذلك بأن وجد بعرفة نائمًا، وإذا خير بين أن يقف على قدميه وبين أن يجلس، فالأقرب عندي أنه يجلس، ولا يلزمه أن يستيقظ إذا كان نائمًا ولكن يفوته الخير.

(٢) الحديث يدل على جواز الشرب راكبًا أما قائمًا ففيه نظر، لأن ليس فيه أنه كان قائمًا، وأما الشرب قائمًا فيجوز ولكن بأدلة أخرى، أما أن هذا الحديث يدل عليه، فلا.

(٣) لأن أم الفضل أرسلت إليه بهدية.



وَمِنْهَا: إِبَاحَةُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ الْمُوثُوقِ بِدِينِهَا<sup>(١)</sup>، وَلَا يُشْرَطُ أَنْ يُسْأَلَ هَلْ هُوَ مِنْ مَالِهَا أَمْ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا؟ أَوْ أَنَّهُ أَذِنَ فِيهِ أَمْ لَا؟ إِذَا كَانَتْ مُوثُوقًا بِدِينِهَا<sup>(٢)</sup>.

وَمِنْهَا: أَنْ تَصَرَّفَ الْمَرْأَةُ فِي مَالِهَا جَائِزٌ، وَلَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ الزَّوْجِ، سَوَاءً تَصَرَّفَتْ فِي الثُّلُثِ أَوْ أَكْثَرَ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَصَرَّفُ فِيمَا فَوْقَ الثُّلُثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ<sup>(٤)</sup>.

وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ<sup>(٥)</sup> مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ ﷺ لَمْ يُسْأَلَ هَلْ هُوَ مِنْ مَالِهَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ أَمْ لَا؟ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ لَسَأَلَ<sup>(٦)</sup>.

قَوْلُهُ: (فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةَ بِحِلَابِ اللَّبَنِ)<sup>(٧)</sup> هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ.

وَهُوَ الْإِنَاءُ الَّذِي يُحْلَبُ فِيهِ، وَيُقَالُ لَهُ: (الْمَحْلَبُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ<sup>(٨)</sup>.

(١) أي لا مانع من أن تهدي المرأة رجلاً أجنبياً، طالما أنه لا يترتب على ذلك فتنة، لأن أم الفضل أهدت للنبي ﷺ وهي مُزوجة، وهذه الهدية لا يخشى منها الفتنة، فلا مانع من ذلك.

(٢) لأنها لم تتصرف إلا بإذنٍ صريح أو عرفي.

(٣) وبالطبع الحديث لا يدل على ما زاد عن الثُلُث، فقدح اللبن يبعد جداً أن يكون هو ثُلُث مال أم الفضل، خصوصاً مع غنى العباس ﷺ.

(٤) لقول النبي ﷺ «لَا يَجُوزُ لِمَرْأَةٍ عَطِيَّةٌ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» د (٣٥٤٧)، حسنه الأرناؤوط، والصحيح أنها لا تتصرف بعطية إلا بإذن زوجها، أما التصرف بالبيع والشراء، فلا يلزم إذنه، أما التقدير بالثُلُث وما دونه، فالراجح في ذلك أنها لا تهب ولا تعطي عطية، فيما هو كثيرٌ عرفاً إلا بإذن زوجها.

(٥) فيما يذكره النووي أنه قول الجمهور في أنه يجوز التصرف من غير إذن زوجها في مالها.

(٦) هذا الكلام مبني على قاعدة «ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال»، ولكن مقام الاحتمال هنا احتمالٌ ضعيف، فقام الاحتمال هنا لا يؤخذ به، لأنه إما أن يكون قدح اللبن أكثر من الثُلُث، فهو احتمال بعيد وضعيف جداً، فهو احتمال غير ظاهر، فإنه لا بد وأن يكون الاحتمال قريب ووارد بحيث أن ترك الاستفصال يجعل الاحتمالين سواءً في الشرع وكأنهما معهما المقال.

(٧) وبهذا تكون أم الفضل أرسلت لبناً، وميمونة زوجها أرسلت أيضاً لبناً، وشرب الإثنين ﷺ.

(٨) فتاوى:

- إنسان خرج إلى المطار وكان المطار خارج المدينة فأفطر ولكن قبل أن يرحل تراجع عن سفره وذهب إلى المدينة مرة أخرى؟ لا شيء عليه ولكن إن كانت المدينة هي بلد إقامته، عليه أن يمسك بقية يومه ويقضي ذلك اليوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، أن من كان له عذر فأفطر ثم زال ذلك العذر =

## ١٩ - باب صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ «مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ. وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ كِرَوَايَةٍ جَرِيرٌ.

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ مِنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

= كحائض طهرت ومريض شفي ومسافر أقام فعليه أن يتم بقية يومه صائماً لحديث عاشوراء (مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِراً فَلَيْتِمَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ) متفق عليه، ثم يقضي ذلك اليوم.

- هل الذي يُجامع في نهار رمضان يلزمه مع الكفارة القضاء أم لا يلزمه القضاء لأنه لا بد من أمر جديد بالقضاء، وهل الذي أفطر بطعام وشراب كذلك أم لا؟ نقول يلزمه القضاء وهناك أمر جديد بالقضاء ففي قصة المجامع رواية في السُّنَنِ (وَصُمَّ يَوْمًا مَكَانَهُ) (د) ٢٣٩٣ (ج) ١٦٧١ (حم) ٦٩٤٤، وكذا مفهوم المخالفة لحديث (مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةَ) (حب) ٣٥٢١ [قال الألباني]: حسن - «الإرواء» (٨٧ / ٤)، فمفهومه أن من أفطر عامداً فعليه القضاء والكفارة، فهذا يدل على وجوب القضاء بخلاف الصلاة، فإنه لم يرد لمن تركها عمداً أمرٌ جديد بالقضاء، لكن الصيام ورد به أمرٌ جديد، وفرق الشرع بينهما في قضاء الصوم للحائض دون الصلاة، ومن أفطر عامداً في نهار رمضان فأصح الأقوال فيه أن عليه القضاء والكفارة وهو قول مالك وأبي حنيفة.

- هل يجوز الفطر والمكان الذي يُسافر إليه في نفس المحافظة؟ لا عبرة بقضية المحافظة، مثل محافظة مرسى مطروح ما بين الحمام وسيوة خمسمائة كيلو وهم في نفس المحافظة، فهذا بلا نزاع له أن يُفطر، فالعبرة بمسافة القصر والخروج من البلدة التي يقيم فيها.

- مكان إقامته يبعد عن بنان الاسكندرية ثلاثة وعشرين كيلو، وهو مسافر يكون الطريق خارج البنين مسافة هذا الطريق حوالي خمسين كيلو، طالما أن مكان الإقامة يبعد أكثر من تسعة كيلو مترات فيجوز له الفطر والقصر، نأخذ بحديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وتبدأ حساب المسافة من آخر بيت من بيوت بلدته يغادره، لو البيوت متصلة ولو لمسافة ستين كيلو ومع ذلك ليس له أن يُفطر.

حَدَّثَنَا حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفَرِّضَ رَمَضَانَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ - قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عِرَاكَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا افْتَرَضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ».

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ - يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ - حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ «إِنَّ

هَذَا يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُومْهُ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ». وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ صَوْمُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ. فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ سِوَاءً.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ «ذَاكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اذْنُ إِلَى الْغَدَاءِ. فَقَالَ أَوْلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تَرَكَ. وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ تَرَكَهُ.

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي زَيْدُ الْيَامِيُّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنِ أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اذْنُ فَكُلْ. قَالَ إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَّ تَرَكَ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَأْكُلُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرِكَ فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ.

حَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطِيبًا بِالْمَدِينَةِ - يَعْنِي فِي قَدَمَةِ قَدَمِهَا - خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ [هَذَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ].

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ [إِنِّي صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ]. وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِيَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَيُونُسَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنَى إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ». فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ». فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَفَحْنُ نَصُومُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ». فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ لَمْ يُسَمِّهِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظَّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «صُومُوهُ أَنْتُمْ».

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ أَخْبَرَنِي قَيْسٌ فَذَكَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ فَحَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَتَّخِذُونَهُ عِيدًا وَيَلْبَسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيِّهِمْ وَشَارَتَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَصُومُوهُ أَنْتُمْ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْآيَامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

(بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ)

اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ الْيَوْمِ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ.  
وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ حِينَ شُرِعَ صَوْمُهُ قَبْلَ صَوْمِ رَمَضَانَ:  
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: كَانَ وَاجِبًا.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ:  
أَشْهُرُهُمَا عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ سُنَّةً مِنْ حِينَ شُرِعَ، وَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا قَطُّ فِي هَذِهِ  
الْأُمَّةِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ مُتَأَكَّدَ الْإِسْتِحْبَابِ، فَلَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ صَارَ مُسْتَحَبًّا دُونَ  
ذَلِكَ الْإِسْتِحْبَابِ<sup>(١)</sup>. وَالثَّانِي: كَانَ وَاجِبًا، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.

- وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي إِشْتِرَاطِ نِيَّةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ مِنَ اللَّيْلِ:  
فَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَشْتَرِطُهَا، وَيَقُولُ: كَانَ النَّاسُ مُفْطِرِينَ أَوَّلَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ثُمَّ  
أَمَرُوا بِصِيَامِهِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِقَضَائِهِ بَعْدَ صَوْمِهِ.  
وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ يَقُولُونَ: كَانَ مُسْتَحَبًّا فَصَحَّ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ<sup>(٢)</sup>.

(١) هذا خلاف الظاهر من الأحاديث، لأنه لو كان كذلك، فبعد نزول رمضان ظل سنة مؤكدة، وصوم  
عاشوراء الصحيح أنه سنة مؤكدة لفضيلة هذا اليوم ولحديث ابن عباس رضي الله عنه (مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ) وإن كان صوم يوم عرفة بغير عرفة، مستحب  
استحباباً أشد، ولكن كل ذلك في السنن المؤكدة، وكالوتر وركعتي الفجر سنن مؤكدة، إلا أنها أكد من  
سنن مؤكدة أخرى كركعتين قبل الظهر، فمسألة أنه دون ذلك الاستحباب يحتاج إلى دليل، خصوصاً مع  
التصريح بالأمر، وأنه بعد أن نزل رمضان ترك، فما الذي ترك؟ فلو كان الذي ترك الاستحباب لما صح  
ذلك لأن ظل الاستحباب باقياً، بل ترك الوجوب، وأما تأكيد الاستحباب فما زال موجوداً، وقد كان  
النبي ﷺ يصومه، فلا يصح أن يقال ترك صومه، فإن النبي ﷺ صامه.

(٢) بالطبع هناك عدة مسائل كثيرة مبنية على الفرق بين كونه واجباً أو مستحباً، منها هذه المسألة، وإن كان  
لا يلزم من يقول بأنه واجب، أن الصيام يصح بنية من النهار في الفريضة، وذلك لعدة وجود:  
منها أن النبي ﷺ أمر بصيامه من أصبح مفطراً وليس فقط من أصبح ناوياً الفطر ولم يطعم، وأبو حنيفة  
لا يصحح صوم من أكل أو شرب ثم نوى من النهار كسائر أهل العلم، إنما يصحح من أصبح ناوياً الفطر  
ولم يأكل ولم يشرب ولم يتناول مفطراً ثم نوى الصيام؛ والجمهور يحتجون بقول النبي ﷺ «مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ =



وَيَتَمَسَّكَ أَبُو حَنِيفَةَ بِقَوْلِهِ: (أَمَرَ بِصِيَامِهِ) وَالْأَمْرُ لِلْجُوبِ، وَبِقَوْلِهِ: (فَلَمَّا فَرَضَ رَمَضَانَ قَالَ: مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ).

وَيَحْتَجُّ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ: (هَذَا يَوْمٌ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ) <sup>(١)</sup>.  
وَالْمَشْهُورُ فِي اللُّغَةِ: أَنَّ عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ مَمْدُودَانِ، وَحُكِيَ قَصْرُهُمَا.  
قَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ» مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَيْسَ مُتَحْتَمًّا.

فَأَبُو حَنِيفَةَ يُقَدِّرُهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ.

وَالشَّافِعِيُّ يُقَدِّرُونَهُ لَيْسَ مُتَأَكِّدًا أَكْمَلَ التَّأَكُّدِ <sup>(٢)</sup>.

= الصَّيَّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» (س) ٢٣٣١ [قال الألباني]: صحيح، فالجواب عن هذا كما ذكرنا أن النبي ﷺ أمر من أصبح مفطراً وهذا يشمل من تناول مفطراً ومن لم يتناول، فكلهم أمرهم أن يمسكوا، فهذا دليل على أنه كان لحرمة الصوم الواجب، وليس لأجل أنه قد صوم ذلك اليوم، والقضاء لا بد أن يكون بأمر جديد، فأمرهم النبي ﷺ أن يمسكوا ولم يأمرهم بالقضاء، إما لأنهم علموا بوجوب القضاء بأمر آخر، أو لأنه لم يكن قد شرع القضاء في ذلك الوقت، فإن هذا كان في أول الإسلام، فلم يؤمروا بقضاء لأنه لم يكن واجباً إذ ذاك، ونحن إنما نحتج بوجوب قضاء الصوم الواجب لمن أفطر بأحاديث متأخرة، مثل حديث المُجَامِعِ في نهار رمضان، وفي الرواية التي في السنن قال (اقض يوماً مكانه) سنن البيهقي، وابن ماجه (١٦٧١)، وعند أبي داود عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: فَأَتَيْتُ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةِ عَشَرَ صَاعًا، وَقَالَ فِيهِ: «كُلْهُ أَنْتَ، وَأَهْلُ بَيْتِكَ، وَصُمْ يَوْمًا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ» (د) ٢٣٩٣ [قال الألباني]: صحيح، وهذا متأخر لأن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان في السنة السابعة، وهذا كان في السنة الأولى أو الثانية، لأن رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، فقد مرَّ على النبي ﷺ ستان فيهما يوماً عاشوراء، فهذا يُستفاد منه أن القضاء إنما وجب بالأمر الجديد الذي كان بعد رمضان، فلا يلزم أن نقول أنه كان مستحباً، حتى نصح صوم النافلة فقط من النهار ونقول ببطلان الصوم لمن لم يبيت الصيام من الليل، والحديث (مَنْ لَمْ يَبَيْتِ الصَّيَّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ) حجة قوية على أبي حنيفة، على أنه يلزم بنية من الليل وقبل الفجر، ثم إن النية ركنٌ من الأركان، فالجزء الأول من الليل قد وقع من غير نية، فلم يكن صوماً وإنما صح في صوم النافلة ويؤجر على ما نواه فقط لحديث (دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ» . فَقُلْنَا لَا . قَالَ «فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ» ) مسلم، فأما من أكل أو شرب فصومه باطل بالاتفاق كما ذكرنا.

(١) هذا قول معاوية رضي الله عنه عن النبي ﷺ، فهذا يمكن أن يُحمل على ما استقرت عليه الشريعة، (وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ) أي لم يصير مكتوباً، فهو ليس مكتوباً الآن ولم يفرض الله عليكم ذلك الآن فلم يعد مفروضاً، وهذا أقوى من جهة الدليل والله أعلم، أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً وكان النبي ﷺ يصومه وتُسخ الوجوب وبقي الاستحباب المؤكد بعد نزول فرض رمضان، بالإضافة إلى أنه يُكفر سنةً ماضية، فرغب فيه بالقول ورغب فيه بالفعل؛ وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم.

(٢) وهذا يخالف مجموع الأدلة أنه سنة مؤكدة.

وَعَلَى الْمَذْهَبَيْنِ فَهُوَ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ الْآنَ مِنْ حِينَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الْكَلَامُ.  
قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَقُولُ: كَانَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ فَرَضًا،  
وَهُوَ بَاقٍ عَلَى فَرَضِيَّتِهِ لَمْ يُنْسَخْ، قَالَ: وَانْقَرَضَ الْقَائِلُونَ بِهَذَا، وَحَصَلَ الْإِجْمَاعُ  
عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرَضٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ<sup>(١)</sup>.

وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَرَاهَةً قَصْدَ صَوْمِهِ وَتَعْيِينَهُ بِالصَّوْمِ<sup>(٢)</sup><sup>(٣)</sup>.  
وَالْعُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَتَعْيِينِهِ؛ لِلْأَحَادِيثِ.  
وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ: كُنَّا نَصُومُهُ، ثُمَّ تَرَكْنَا، فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ كَمَا كَانَ مِنْ  
الْوُجُوبِ<sup>(٤)</sup>، وَتَأَكَّدَ النَّدْبُ<sup>(٥)</sup>.

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمَحٍ: (إِنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ  
عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ)<sup>(٦)</sup>

(١) ويدل على ذلك الإجماع وعدم الفرضية قول النبي ﷺ لمن سألَهُ عن الصيام «فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ  
اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّيَامِ قَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا» البخاري.

(٢) أي يقصده دون باقي الأيام، وروى البخاري (وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ)، فإذا كان يصوم  
الاثنين والخميس مثلاً فوافق اثنين أو خميس صامه، الصحيح أن يعينه ويقصد صوم العاشر للأحاديث.

(٣) في الحقيقة أن هذا قد يفهم من كلام ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، لكنه ليس صريحاً في الكراهية، وإنما  
كان يصومه إذا وافق صومه ولا يتحراه، ولكن لا يدل ذلك على الكراهية.

(٤) على مذهب أبي حنيفة ووجهه عند الشافعية.

(٥) على القول المشهور عند الشافعية، وكما ذكرنا أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه يدل على أنه كان واجباً.  
\* من الفوائد في قول من قال أنه واجب: أن من بلغه أن اليوم من رمضان أثناء النهار، لزمه أن يمسك بقية  
يومه، بل كل من كان معذوراً بعذر وأفطر في صوم واجب، ثم زال ذلك العذر عنه، وجب عليه أن يمسك  
بقية يومه، كالحائض إذا طهرت وكذا النفساء، والمسافر إذا حضر وقدم لبلده أو عزم الإقامة، أو نوى  
الإقامة في بلد بحيث يلزمه إتمام الصلاة والمريض إذا شفي والكافر إذا أسلم، فكل هؤلاء إذا حدث ذلك  
أثناء صوم واجب وجب عليهم أن يمسكوا بقية يومهم، وذلك لا يجزيهم عن الصوم الواجب وعليهم  
القضاء، إلا الكافر إذا أسلم، فإنه ليس عليه قضاء.

(٦) لم يُذكر في الأحاديث سبب صوم قريش لعاشوراء في الجاهلية، ويمكن والله أعلم أن يكونوا  
قد أخذوه عن أهل الكتاب، ويكون لغير ذلك من الأسباب، فلقد بقيت بقايا عندهم من دين الأنبياء -  
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- فلا يمتنع أن يكون الأمر كذلك، ولما كان النبي ﷺ يصومه لأنه  
من الحق، وإذا فعل أهل الجاهلية شيئاً من الحق، فإننا لا نخالفهم في أصل الفعل، وإن كان لنا أن =

## ضَبَطُوا (أَمَرَ) هُنَا بِوَجْهَيْنِ أَظْهَرُهُمَا: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ، وَالثَّانِي بِضَمِّ الْهَمْزَةِ

= نخالفهم في بعض أوصافه، كما أراد النبي ﷺ أن يفعل في آخر عمره، أو قد فعله على احتمال حديث ابن عباس [عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي رَمَزٍ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هَلَكَ الْمُحَرَّمُ فَأَعْدُدْ وَأَصْبِحْ يَوْمَ النَّاسِيعِ صَائِمًا. قُلْتُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ قَالَ نَعَمْ] فالمعنى أنه ﷺ أمر بصيامه هكذا ونسب إليه أنه كان يفعله لأنه عزم على فعله، ومن عزم على الفعل فكأنما فعل؛ فنقول أن النبي ﷺ لم يخالفهم في ذلك الفعل من الحق، وقد كانت هناك أمور كثيرة في الجاهلية من الحق ورد الشرع بموافقتها، فعلى سبيل المثال:

- تحريم نكاح ذوات المحارم كان عند أهل الجاهلية.
- وكان عندهم أمر الطلاق والعدة، ولكن كان بصفات مختلفة عما أصبح في الشرع، فالشرع قيده بأنواع من القيود.

فنحن إنما نؤمر بمخالفة المشركين فيما خالفوا فيه الحق، فنقول مثلاً: كان من عادات المشركين إطلاق اللحية، فنحن لم نؤمر في مخالفتهم في ذلك، وكذلك كان أهل الكتاب يُطلقون اللحى وإن أطلقوا الشوارب، فأمرنا بمخالفتهم في إحياء الشوارب؛ فما كان مشروعاً في الأصل موافقاً للحق، لم نؤمر بمخالفته مطلقاً، فإن أمكن أن يُخالفوا في بعض الأوصاف لتمييز المسلمين، شرع ذلك وإلا فالموافقة على الحق أولى وأوجب وأنفع للعبد، وكما قال النبي ﷺ في الحديثية «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي الْيَوْمَ حُطَّةً يُعْطَمُونَ بِهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أُعْطِيَتْهُمْ إِيَّاهَا» (د) ٢٧٦٥ [قال الألباني]: صحيح، فكل من فعل حقاً أو طلب حقاً وكل من طلب الإعانة على حق أجيب إلى ذلك والله أعلم.

وأما أن النبي ﷺ لما أتى المدينة سأل اليهود، فهذا لا يُنافي أنه كان يصومه في الجاهلية مع قريش، ولكن أراد النبي ﷺ أن يعلم سر التوافق الذي بين اليهود وبين قريش في ذلك اليوم، وسؤال النبي ﷺ سؤال عالم بالأمر أو عنده ما يميز به الأمر، فالوحي يُرشده ويبين له، ونحن لا يُشرع لنا سؤال أهل الكتاب عن أمر سؤال استعلام واستفهام واستفتاء، وإنما يمكننا أن نُحدث عنهم ولا حرج، كما قال النبي ﷺ، وذلك فيما لا نعلم أنه مخالف للشرع، أما النبي ﷺ فإنه يسألهم سؤال مختبر وعالم بالأمر، والوحي يبين له صحة ما قالوا أو مخالفته للحق، والدليل على ذلك أن النبي ﷺ سألهم عن أشياء هو يعلم وجودها ولذلك قال «قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»، فعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ زَنِيَا فَقَالَ لِلْيَهُودِ مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا قَالُوا نُسَخِّمُ وَجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا قَالَ [فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ] فَجَاءُوا فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرِضُونَ يَا أَعُوذُ أَقْرَأُ فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ (عَلَيْهَا) قَالَ ازْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلَوَحُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّا نَكْتُمُهُ (نَكْتَامُهُ) بَيْنَنَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجَمَا [البخاري، فهذا سؤال مختبر لهم عالم بما عندهم، فلم يكن يوافقهم على كل ما يقولونه ويزعمونه عن كتابهم، وهنا سألهم وأقرهم على ما قالوه، ولذلك يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وجنوده، وهذا يدل على أن اليهود في زمن النبي ﷺ كانوا يستعملون التقويم القمري، ولم يكونوا يستعملون التقويم الشمسي، وذلك أن يوم عاشوراء يتفاوت في التقويم الشمسي وهم الآن قد تركوا ذلك وهو من ضمن ما بدلوا، حسداً لهذه الأمة، فإن الأيام والسنين عند الله ﷻ مبنية على التقويم القمري، قال تعالى ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ أَلْيَنُ الْقَلِيمِ﴾ ولكنهم لا يبنون على ذلك، فهم لا يعرفون هذه الشهور، ولا يجعلون أعيادهم =

وَكَسَرَ الْمِيمَ<sup>(١)</sup>، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَاضِي عِيَاضَ غَيْرُهُ.

قَوْلُهُ<sup>(٢)</sup>: (أَيَّنَ عُلَمَاؤُكُمْ) إِلَى آخِرِهِ.

فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يُوجِبُهُ أَوْ يُحَرِّمُهُ أَوْ يَكْرَهُهُ فَأَرَادَ إِعْلَامَهُ<sup>(٣)</sup>، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا مُحَرَّمٍ وَلَا مَكْرُوهٍ، وَخَطَبَ بِهِ فِي ذَلِكَ الْجَمْعِ الْعَظِيمِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: هَذَا يَوْمٌ عَاشُورَاءُ

= مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهَا كَمَا كَانُوا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا حَسِداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ لِأَمَّةِ الْإِسْلَامِ، وَأَنْفَةً أَنْ يُتَابِعُوا الْمُسْلِمِينَ حَتَّى فِي التَّقْوِيمِ، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا، فَالنَّبِيُّ ﷺ سَأَلَهُمْ وَأَقْرَهُمْ لِأَنَّهُ أَعْلِمُ ﷺ بِأَنْ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ ذَلِكَ حَقٌّ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا عَنْ أُمُورٍ قَدْ أَعْلَمَهُ الْقُرْآنُ أَنَّهَا حَقٌّ كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿إِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ فَبِهَذَا السُّؤَالِ لَيْسَ سُّؤَالُ اسْتِعْلَامٍ وَاسْتِفْهَامٍ، وَإِنَّمَا عَنْ أَمْرٍ أَخْبَرَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، وَهُوَ أَنَّهُ مَا أُرْسِلَ قَبْلَهُ إِلَّا رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، فَيَسْأَلُهُمْ عَنْ أَمْرٍ هُوَ يَعْلَمُهُ، لَكِنْ لَتَقُومَ الْحُجَّةُ عَلَى الْآخَرِينَ، فَيَسْأَلُهُمْ: هَلْ أُرْسِلَ اللَّهُ ﷻ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْقُرَى مِنْ الْبَشَرِ وَلَمْ يُرْسَلْ مَلَائِكَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ؟ هَلْ كَانَ هُنَاكَ قَبْلَ ذَلِكَ رُسُلٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ نَزَلُوا وَكَلَّمَ النَّاسَ؟ بَلْ كَانَ كُلُّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ الَّذِينَ يَكَلِّمُونَ النَّاسَ وَيَدْعُونَهُمْ مِنَ الْبَشَرِ، فَبِهَذَا هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِسُؤَالِهِ إِيَّاهُمْ لَتَقُومَ الْحُجَّةُ بِهِ عَلَى مَنْ يَشُكُّ فِي الْحَقِيقَةِ، وَهُوَ ﷺ لَمْ يَشُكَّ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ سُّؤَالَ اسْتِعْلَامٍ وَإِنَّمَا أَمَرَ مَنْ يَشُكُّ أَنْ يَسْأَلَ كَذَلِكَ، وَهُوَ ﷺ إِنْ سَأَلَهُمْ فَهُوَ يَسْأَلُ مَقْرَرٍ عَالِمٍ بِالْحَقِّ الَّذِي أَوْحَاهُ اللَّهُ ﷻ إِلَيْهِ، فَمَنْ هَذَا كَانَ السُّؤَالُ عَنْ عَاشُورَاءَ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

فَلَا تَعَارِضَ بَيْنَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ أَصْلَ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَاشُورَاءَ مُوَافَقَةً قَرِيشَ الَّتِي كَانَتْ تَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمُوَافَقَةً الْيَهُودِ فِي أَنَّهُمْ يَصُومُونَهُ تَعْظِيماً لِهَذَا الْيَوْمِ وَشُكْراً لِلَّهِ ﷻ عَلَى نَجَاتِهِ مُوسَى ﷺ. قَوْلُهُ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ) فِيهِ تَعَاهُدُ الْكَبِيرِ وَالْعَالَمِ وَالْإِمَامِ النَّاسِ وَأَتْبَاعَهُ عَلَى مَا أَمَرُوا بِهِ مِنَ الشَّرْعِ، وَإِنَّمَا يَتَعَاهَدُهُمْ فِي الْوَاجِبِ عَلَى قَوْلِ أَوْ فِي السَّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّعَاهُدَ وَهُوَ أَنْ يَسْأَلَهُمْ عَنْ الْأَمْرِ، فَالنَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَتَعَاهَدُ أَصْحَابَهُ فِي الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحَبِّ، وَلَكِنْ تَعَاهُدَهُ فِي الْوَاجِبِ أَشَدُّ، فَسُؤَالُهُ عَنْهُ أَشَدُّ، وَقَدْ قَالَ لِفَاطِمَةَ وَعَلِيٍّ ﷺ [لَيْلَةً فَقَالَ أَلَا تَصَلِّيَانِ] الْبَخَارِيُّ، وَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ (يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَالَ لِصَحَابَتِهِ ذَاتَ يَوْمٍ «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِماً». قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ أَنَا. قَالَ «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مُسْكِيناً». قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ أَنَا. قَالَ «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضاً». قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا اجْتَمَعَنَ فِيَّ أَمْرٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، وَلَكِنْ قَوْلُهُ (فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ) أَيِ كِتَابَتِهِ عَلَى الْوَاجِبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) (أَمَرَ) أَيِ أَمَرَهُ اللَّهُ.

(٢) أَيِ مُعَاوِيَةَ ﷺ.

(٣) كَأَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَنْ يَخَالِفُ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ إِمَّا بِالنَّهْيِ عَنْهُ أَوْ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ، كَمَا ذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ كَانُوا يَقُولُونَ بِالْوُجُوبِ.

وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَفْطِرَ فَلْيَفْطِرْ)

هَذَا كُلُّهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ، هَكَذَا جَاءَ مُبَيَّنًا فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ <sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ: (فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (فَسَأَلَهُمْ).

الْمُرَادُ بِالرِّوَايَتَيْنِ: أَمْرٌ مَنْ سَأَلَهُمْ، وَالْحَاصِلُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ وَالْيَهُودُ يَصُومُونَهُ، وَجَاءَ الْإِسْلَامُ بِصِيَامِهِ مُتَأَكِّدًا، ثُمَّ بَقِيَ صَوْمُهُ أَخَفَّ مِنْ ذَلِكَ التَّأَكُّدِ <sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ، وَقَالُوا: إِنَّ مُوسَى صَامَهُ وَإِنَّهُ الْيَوْمَ الَّذِي نَجَّوْا فِيهِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَغَرِقَ فِرْعَوْنُ، فَصَامَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، وَقَالَ: نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْهُمْ)

قَالَ الْمَازِرِيُّ: خَبَرَ الْيَهُودَ غَيْرَ مَقْبُولٍ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِصِدْقِهِمْ فِيمَا قَالُوهُ، أَوْ تَوَاتَرَ عِنْدَهُ النُّقْلُ بِذَلِكَ حَتَّى حَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ بِهِ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ رَدًّا عَلَى الْمَازِرِيِّ: قَدْ رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، فَلَمْ يَحْدُثْ لَهُ بِقَوْلِ الْيَهُودِ حُكْمٌ يَحْتَاجُ إِلَى الْكَلَامِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا هِيَ صِفَةٌ حَالٍ وَجَوَابُ سُؤَالٍ <sup>(٣)</sup>، فَقَوْلُهُ: (صَامَهُ) لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ

(١) بل هو واضح في رواية مسلم، ليس فقط في رواية النسائي، حيث قال في هذه الرواية الثالثة عن سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ «إِنِّي صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ»، فهذا تصريح بأن النبي ﷺ هو الذي قال (إِنِّي صَائِمٌ).

(٢) الذي ذكرنا أن الإسلام جاء بصيامه واجبًا، ثم بقي صومه سنة متأكدة.

(٣) الحقيقة أن هذا الكلام فيه نظر، وذلك أن الرسول ﷺ قد قبل خبرهم في قوله (نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْهُمْ)، وهذه فائدة عظيمة، ازداد إلى أمر صوم عاشوراء، وهو أنه أولى بالأنبياء ممن ينتسب إليهم، وأنه أقرب وأولى باتباعهم، فنحن أولى وأحق بموسى من اليهود، ونحن أحق وأولى بعيسى من النصارى، فهذا مما لا شك فيه، فإن دعوة الإسلام هي دعوتهم وهم اليوم على خلاف ما كان عليه موسى وعيسى، وهذه الولاية وهذا الولاء على تباعد الزمان والمكان وعلى اختلاف النسب واللسان، كل ذلك يؤكد أن الولاء =

إِبْتَدَأَ صَوْمَهُ حِينَئِذٍ بِقَوْلِهِمْ، وَلَوْ كَانَ هَذَا لَحَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَ بِهِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ عُلَمَائِهِمْ كَابْنِ سَلَامٍ وَغَيْرِهِ<sup>(١)</sup>.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَصُومُهُ بِمَكَّةَ، ثُمَّ تَرَكَ صِيَامَهُ حَتَّى عَلِمَ مَا عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيهِ فَصَامَهُ<sup>(٢)</sup>.

قَالَ الْقَاضِي: وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلَى بِلَفْظِ الْحَدِيثِ.

قُلْتُ: الْمُخْتَارُ قَوْلُ الْمَازِرِيِّ<sup>(٣)</sup>، وَمُخْتَصَرُ ذَلِكَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَصُومُهُ كَمَا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَهُ فَصَامَهُ أَيْضًا بِوَحْيٍ أَوْ تَوَاتُرٍ أَوْ اجْتِهَادٍ، لَا بِمُجَرَّدِ أَخْبَارِ أَحَادِهِمْ<sup>(٤)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيِّهِمْ وَشَارَتَهُمْ)

(الشَّارَةُ) بِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةُ بِلَا هَمْزٍ وَهِيَ الْهَيْئَةُ الْحَسَنَةُ وَالْجَمَالُ، أَيْ يُلْبِسُونَهُنَّ لِبَاسَهُنَّ الْحَسَنَ الْجَمِيلَ، وَيُقَالُ لَهَا: الشَّارَةُ وَالشُّورَةُ بِضَمِّ الشَّيْنِ.

= لله وفيه ومن أجله، فنحن نوالي موسى ﷺ ونحمد الله على هلاك الفراعنة الذين عادوه، وإن وجد من أهل الإسلام من يكون مصرياً لكنه يصوم عاشوراء شكراً لله على نجاة موسى وهلاك فرعون وجنده وقومه، حمداً لله ﷻ على إهلاك المجرمين الطُّغَاة، فهذا مما أقرهم النبي ﷺ عليه.

فكلام المازري والوجه الأول هو الصحيح وهو أن الله قد أوحى إليه بصدقهم، لأن النبي ﷺ لا يقرهم على كلامهم من غير دليل، وأما الاحتمال الثاني وأنه قد تواتر عنده، فإنه ليس عند اليهود أنفسهم شيء متواتر عن موسى ﷺ أصلاً، وكيف والتوراة هم ينقلون ضياعها عبر العصور مرات وأن الذي حفظها واحد فقط في بعض العصور، وأن الله هو الذي أوحاها إليه ليحفظها وليس أنه أخذها ممن قبله، وأن الله علمه إياها، فليس في هذا الذي ذكره من احتمال التواتر، فإنه ليس عند اليهود أصلاً خبر واحد متواتر عن موسى ﷺ، وإنما ثبتت أخبار موسى ﷺ بالقرآن العظيم، وبإخبار النبي الكريم ﷺ، فيبعد جداً أن يتواتر عند العرب ما لم يتواتر عند اليهود ولا يتواتر عند أحد من الملل في أخبار موسى ﷺ.

(١) وهذا ليس بكافٍ أيضاً، فعلمائهم ليس عندهم تواتر حتى عن موسى ﷺ كما ذكرنا.

(٢) الظاهر أنه كان يصومه ولما جاء إلى المدينة سأل عن سبب هذا التوافق فأخبر، فصامه بمعنى أنه استمر على صيامه، فصامه كما كان يصومه، ولم يترك ذلك بل أمر به ﷺ، والظاهر أن أمر الإيجاب كان في المدينة.

(٣) نعم وهو الصحيح.

(٤) أصح ذلك أنه وأقله أن الوحي قرره، ولم يبين له خطأ ذلك الخبر، ولا خطأ قوله (نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْهُمْ).

\* وهذا دليل على أن الصيام من شكر نعمة الله ﷻ.



وَأَمَّا (الْحَلِي) فَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: هُوَ بَفَتْحِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ مُفْرَدٌ وَجَمْعُهُ (حُلِي) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا، وَالضَّمُّ أَشْهَرُ وَأَكْثَرُ، وَقَدْ قُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْعِ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى الضَّمِّ، وَاللَّامُ مَكْسُورَةٌ وَالْيَاءُ مُشَدَّدَةٌ فِيهِمَا.

## ٢٠ - باب أَيُّ يَوْمٍ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْرَمَ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا. قُلْتُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ قَالَ نَعَمْ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْرَمَ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ.

بِمِثْلِ حَدِيثِ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ.

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غُظْفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعْظَمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ». قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ - لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [لَنْ يَبْقِيَ إِلَيَّ قَابِلٌ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ]. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ.



(بَابُ أَيِّ يَوْمٍ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ)

قَوْلُهُ: (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ هُوَ تَاسِعُ الْمُحَرَّمَ <sup>(١)</sup>)، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ التَّاسِعَ).

وَفِي الرِّوَايَةِ الْآخَرَى: (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعْظَمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ).

هَذَا تَصْرِيحٌ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ مَذْهَبُهُ، أَنَّ عَاشُورَاءَ هُوَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ مِنَ الْمُحَرَّمَ <sup>(٢)</sup>، وَيَتَأَوَّلُهُ عَلَى أَنَّهُ مَاخُودٌ مِنْ إِظْمَاءِ الْإِبِلِ، فَإِنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي الْيَوْمَ الْخَامِسَ مِنْ أَيَّامِ الْوَرْدِ رَبْعًا، وَكَذَا بَاقِي الْأَيَّامِ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ فَيَكُونُ التَّاسِعُ عَشْرًا <sup>(٣)</sup>.

وَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: إِلَى أَنَّ عَاشُورَاءَ هُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنَ الْمُحَرَّمَ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَخَلَاتِيقُ، وَهَذَا ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ، وَمُقْتَضَى اللَّفْظِ.

(١) هذا ليس في لفظ الحديث، فلم يقل ابن عباس رضي الله عنه أن عاشوراء هو تاسع المحرم، وإنما قيل له (أخبرني عن صوم عاشوراء). فقال إذا رأيت هلاك المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً) ليس فيه أن عاشوراء هو التاسع، فلم يقل هذا، ولكنه كأنه يُخبرنا عن صوم عاشوراء والمشروع في صفة صومه وهو أن يصوم التاسع مع العاشر وليس أنه يصوم التاسع فقط، وكذا في الرواية الأخرى.

(٢) هذا الكلام غير ظاهر كما ذكرنا وفيه نظر، فإنه لم يُصرح بذلك ولا حتى في الرواية الأخرى (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) بل هو صريح جداً في أن رسول الله ﷺ صام يوم عاشوراء (صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء وأمر بصيامه) قالوا يا رسول الله إنه يوم تُعْظَمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى) دل ذلك على أنه كان يصوم العاشر وقوله (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) فإذا كان هو ﷺ يصوم العاشر، وابن عباس كان يقول عاشوراء عن العاشر لا عن التاسع، فدل ذلك على أن المقصود بصيام التاسع أي مع العاشر، وأحاديث الباب كلها عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٣) كلام ليس عليه دليل، بل من تأمل الأحاديث فإنها تدل على أن ابن عباس رضي الله عنه قصد أن رسول الله ﷺ صام اليوم العاشر وأمر بصيامه أي العاشر، وترك وجوب العاشر وبقي استحبابه، فالكل يقول عن عاشوراء العاشر وليس التاسع.

وَأَمَّا تَقْدِيرُ أَخْذِهِ مِنَ (الْإِظْمَاءِ) فَبَعِيدٌ، ثُمَّ إِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الثَّانِي يَرُدُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ عَاشُورَاءَ فَذَكَرُوا أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى تَصُومُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ يَصُومُ التَّاسِعُ) وَهَذَا تَصْرِيحٌ بَأَنَّ الَّذِي كَانَ يَصُومُهُ لَيْسَ هُوَ التَّاسِعُ، فَتَعَيَّنَ كَوْنُهُ الْعَاشِرُ <sup>(١)</sup>.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَآخَرُونَ: يُسْتَحَبُّ صَوْمُ التَّاسِعِ وَالْعَاشِرِ جَمِيعًا <sup>(٢)</sup>؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَامَ الْعَاشِرَ، وَنَوَى صِيَامَ التَّاسِعِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْحَرَامِ»

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِي صَوْمِ التَّاسِعِ مَعَ الْعَاشِرِ أَلَّا يَتَشَبَّهَ بِالْيَهُودِ فِي إِفْرَادِ الْعَاشِرِ. وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى هَذَا.

وَقِيلَ: لِلْإِحْتِيَاظِ فِي تَحْصِيلِ عَاشُورَاءَ، وَالْأَوَّلَ أَوْلَى <sup>(٣)</sup>، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وكذلك عندما ابن عباس يقول عاشوراء، فإنه تصريح منه أنه يقصد العاشر، عندما قال (حين صام رسول الله ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ) إذا كان يُسمى اليوم العاشر بعاشوراء.

(٢) وهذا هو وجه الجمع بين هذه الأدلة، أن رسول الله ﷺ قال «لَنْ يَبْقِيَ إِلَيَّ قَابِلٌ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» أي مع العاشر، وقوله (صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ) مُسْلِم (١٩٦) - (١١٦٢) (ت) ٧٥٢ (د) ٢٤٢٥ (حم) ٢٢٦٧٤، فهذا يدل على أنه العاشر ويصوم التاسع مخالفةً لأهل الكتاب.

(٣) لأنه بنى فيصيام التاسع على تعظيم اليهود للعاشر.

- وأما صيام الحادي عشر فقد ورد فيه حديث حسنه ابن حجر قال (وَلَا أَحْمَدُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ) وفي بعض النسخ (ويومًا) بدلًا من (أو يومًا)، ثم ذكر فيه ثلاث مراتب: [وَعَلَى هَذَا فَصِيَامُ عَاشُورَاءَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبٍ أَدْنَاهَا أَنْ يُصَامَ وَحْدَهُ وَفَوْقَهُ أَنْ يُصَامَ التَّاسِعُ مَعَهُ وَفَوْقَهُ أَنْ يُصَامَ التَّاسِعُ وَالْحَادِي عَشَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ] أي مع العاشر، إن صحت رواية الواو.

- والحديث «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا» (حم) ٢١٥٤ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف، (خر) ٢٠٩٥ قال الألباني: إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى وخالفه عطاء وغيره فرواه عن ابن عباس موقوفًا وسنده صحيح عند الطحاوي والبيهقي.

## ٢١ - باب مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّنَ فِي النَّاسِ «مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ».

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ لَاحِقٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ آتَى حَوْلَ الْمَدِينَةِ «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيَتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ». فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصُومُ صِبْيَانِنَا الصَّغَارِ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ. [العهن: الصوف المصبوغ].  
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْعَطَّارُ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ الرَّبِيعَ بْنَتِ مُعَوِّذٍ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُسُلَهُ فِي قُرَى الْأَنْصَارِ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَنَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمْ اللَّعْبَةَ تُلْهِيهُمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ.  
(بَاب مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ)

قَوْلُهُ: (مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ) <sup>(١)</sup>.  
وَفِي رِوَايَةٍ: (مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيَتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ)

مَعْنَى الرِّوَايَتَيْنِ: أَنَّ مَنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ

(١) هذه رواية صريحة ترد على أبي حنيفة، لأنه يحتج بهذه الأحاديث على إجزاء النية من النهار، فهنا صرح أنه أكل وأمره أن يتم صيامه إلى الليل أي يمسك لأن العذر قد زال.

وَلَمْ يَأْكُلْ، أَوْ أَكَلَ فَلَيْسَ بِبَقِيَّةِ يَوْمِهِ، حُرْمَةً لِلْيَوْمِ، كَمَا لَوْ أَصْبَحَ يَوْمَ الشَّكِّ مُفْطِرًا، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ يَجِبُ إِمْسَاكَ بِقِيَّةِ يَوْمِهِ حُرْمَةً لِلْيَوْمِ.

وَاحتجَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِمَذْهَبِهِ: أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْفَرْضِ <sup>(١)</sup> يَجُوزُ بِنِيَّتِهِ فِي النَّهَارِ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَبَيُّنُهَا، قَالَ: لِأَنَّهُمْ نَوَوْا فِي النَّهَارِ وَأَجْزَأَهُمْ.

قَالَ الْجُمْهُورُ: لَا يَجُوزُ رَمَضَانَ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ إِلَّا بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ.

وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ: بِأَنَّ الْمُرَادَ إِمْسَاكَ بِقِيَّةِ النَّهَارِ لَا حَقِيقَةَ الصَّوْمِ <sup>(٢)</sup>.

وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّهُمْ أَكَلُوا ثُمَّ أَمَرُوا بِالْإِتْمَامِ.

وَقَدْ وَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ شَرْطَ إِجْزَاءِ النِّيَّةِ فِي النَّهَارِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ إِلَّا يَتَقَدَّمَهَا مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ مِنْ أَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ.

وَجَوَابُ آخَرٍ: أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَمَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَإِنَّمَا كَانَ سُنَّةً مُتَأَكَّدَةً.

وَجَوَابُ ثَالِثٍ: أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يُجْزِيهِمْ وَلَا يَقْضُونَهُ، بَلْ لَعَلَّهُمْ قَضَوْهُ، وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ «فَاتَّيَمُّوا بِقِيَّةِ يَوْمٍ وَقَضَوْهُ» <sup>(٣)</sup>.

قَوْلُهُ: (اللُّعْبَةُ مِنَ الْعَهْنِ) <sup>(٤)</sup> هُوَ الصُّوفُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: الصُّوفُ الْمَصْبُوغُ.

(١) وذلك مثل كفارة اليمين وقضاء رمضان ومثل صيام الكفارات والظهار والفطر من رمضان وغيره فكل هذا صوم فرض.

(٢) ويُسمى صومًا لأن الصوم إمساك.

(٣) إن صحت كانت حجة على أبي حنيفة وإن لم تصح، فنقول أن القضاء لا يجب إلا بامرٍ جديد، فلعلهم قضوه ولعلهم لم يقضوه لأنه لم يكن قد وجب القضاء.

\* حديث «فَاتَّيَمُّوا بِقِيَّةِ يَوْمِكُمْ وَقَضَوْهُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «بِعَنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ» (د) ٢٤٤٧ [قال الألباني]: ضعيف.

(٤) فيه دليل على جواز لعب الأطفال ولو كانت على هيئة العرائس أو التماثيل وجواز صنعها لقولها (وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعَهْنِ)، واللعب عندهم على شكل العرائس، وقول من يقول من العلماء المعاصرين أن العرائس الحالية لا تجوز لأن فيها تشكيل واضح، فليس بظاهر والله أعلم، لأن العرائس عندهم كانت كذلك، وبعضها كانت فيها صور واضحة كما في حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ بَنِي نَدْلٍ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لَعِبَ فَقَالَ =

قوله: (فَجَعَلَ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ (عِنْدَ الْإِفْطَارِ).

قَالَ الْقَاضِي: فِيهِ مَحْذُوفٌ، وَصَوَابُهُ: حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، فَبِهَذَا يَتِمُّ الْكَلَامُ، وَكَذَا وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ مُسَدِّدٍ، وَهُوَ مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ اللَّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ) وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَمَرِينُ الصَّبِيَّانِ<sup>(١)</sup> عَلَى الطَّاعَاتِ، وَتَعْوِيدُهُمُ الْعِبَادَاتِ، وَلَكِنَّهُمْ لَيْسُوا مُكَلَّفِينَ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُروَةَ أَنَّهُمْ مَتَى أَطَاقُوا الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا غَلَطٌ مَرْدُودٌ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَبْلُغَ»<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ<sup>(٣)</sup>.

= «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ». قَالَتْ بَنَاتِي. وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ «مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ». قَالَتْ فَرَسٌ. قَالَ «وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ». قَالَتْ جَنَاحَانِ. قَالَ «فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ». قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنَحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ. (د) ٩٣٢ هـ، قال الأرنؤوط: حسن صحيح؛ والحديث متأخر في غزوة خيبر، وهو دليل على جواز مثل هذا للأطفال لحاجتهم إلى اللعب، سواء أخرج صوت أم لا، فإذا جازت الصورة فالصوت أهون، فإن حاجت الطفل إلى اللعب، واللعب جزء من مكونات شخصية الطفل وحاجته إلى التعلم وتوسيع المدارك حاجة معتبرة، كل هذه من الأمور التي من أجلها جاز اتخاذ اللعب وصناعتها والله أعلى وأعلم.

وذلك جائز بدون أصوات موسيقية، فهذا تعويد على المُحَرَّم. ولا نعلمهم الرسم لأنها ليست من احتياجه، فهو يحتاج أن يرى ويلعب، واللعبة في الأصل يكون فيها نوع من الإهانة، وأما الرسم نفسه فتعويد على أمر لا يجوز، يمكن أن يرسم بدون تفاصيل الوجه وكذلك قصص الأطفال المصورة وأفلام الكرتون جائزة للأطفال وعامة العلماء يُجيزون ذلك، وبعض المشايخ المعاصرين يمنعونها، والبعض يقول أن الأحاديث منسوخة، وليس هناك دليل على النسخ لأنه يمكن الجمع بين الأدلة، فإنه حتى نقول منسوخ إثبات التاريخ وعدم إمكان الجمع. وهذا الحديث حجة لمن يجيز التصوير للمنافع ولمن كان له حاجة ومصلحة شرعية، فالأشياء التي فيها منفعة يُجوزها من يمنح، ولذلك جوزوها في صور البطاقات ونحو ذلك.

(١) الظاهر أنه يبدأ من سن سبع سنين قياساً على الصلاة (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ) (د) ٤٩٥ [قال الألباني]: حسن صحيح، وهو عند الجمهور، فيؤمر بالصيام ويُنهي عن الطعام حتى يتم صومه عند الإفطار.

(٢) لا شك أنه ليس بواجب ولكنهم يثابون عليه.

(٣) فتاوى:

=

## ٢٢ - باب النُّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمَ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخِرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ.

= - صائم نوى الإفطار وعدم الصيام ولم يأكل ولم يشرب حتى المغرب هل هو مفطر؟ نعم لأنه نوى أنه مفطر والنية ركن من أركان الصيام يلزم استدامتها وعلى الأقل عدم قطعها، فإن أعاد نية الصوم ولم يأكل ولم يشرب في صوم نافلة، صحَّ له ذلك، ولكن إنما يثاب على القدر الذي صامه، وإنما الأعمال بالنيات، فمن صام من وسط النهار أو من آخر النهار ساعة أو ساعتين ولم يكن أكل أو شرب أول النهار، فصومه مشروع ولكن يثاب على قدر العبادة ولا يثاب على ما لم ينويه قبل ذلك من اليوم، وأما الفريضة فإن نوى الفطر فعليه القضاء وإن لم يأكل.

- أليس من الممكن أن يكون ترك ابن عمر وابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لصيام عاشوراء لأنه كان من الناس من يظن وجوب صومه كما في حديث معاوية، فكان يتركانه لذلك؟ نعم يمكن أن يكون ذلك ليبيّن عدم الوجوب.

- قلتم أن للمسافر رخصة في الفطر إذا مكث في المكان الذي سافر إليه مدة أقل من أربعة أيام أو أقل من واحد وعشرين فريضة، هل هذا قياساً على القصر أم هناك أدلة على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الشرع أثبت حكم المسافر لمن أقام مدةً وجيزةً ثلاثة أيام دون يوم الدخول ويوم الخروج، أو واحد وعشرين صلاة لأن النبي ﷺ قصر الصلاة وهو عازم على الإقامة هذه المدة عندما دخل مكة في حجة الوداع فجر الرابع من ذي الحجة وخرج منها بعد فجر الثامن من ذي الحجة، فهذا يدل على أن الشرع أعطاه حكم المسافر، والأدلة العامة في أن من كان على سفر فله أن يفطر، فهذا احتجاج بالعموم (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ) (س) ٢٢٨٠ [قال الألباني]: صحيح لغيره، فهذا موضوع عنه الصوم، فكل من ثبت أنه مسافر في الشرع فهو موضوع عنه الصوم، والمقيم النازل أثناء السفر، فهذا يشبه المسافر من جهة ويشبه المقيم من جهة، وهو في الأصل مقيم لأنه لغةً مقيم ويُسمى شرعاً مقيم، لكن الإقامة القصيرة لم يعدها الشرع إقامة، وبقي أن نعلم المدة القصيرة من الطويلة، فنقول النبي ﷺ قد جعل الثلاثة أيام هي المباحة للمهاجر أن يقيمها بمكة ونهاه فوق الثلاث فقال ﷺ (يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا) مسلم، وهذا يوافق نفس ما فعله النبي ﷺ في حجة الوداع فبقي في مكة الخامس والسادس والسابع، لذا قلنا ثلاثة أيام غير الدخول والخروج إذا كان عازماً على الإقامة. والمسألة خلافية والذي ذكرنا هو ما نراه راجحاً.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ - وَهُوَ ابْنُ عَمِيرٍ - عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ [لَا يَصْلُحُ الصَّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ].

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ الْأَضْحَى أَوْ فِطْرٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى.

(بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى)

فِيهِ: (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ بِكُلِّ حَالٍ، سَوَاءً صَامَهُمَا عَنْ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهُمَا مُتَعَمِّدًا لِعَيْنِهِمَا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ: لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ قِضَاؤُهُمَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْعَقِدُ، وَيَلْزَمُهُ قِضَاؤُهُمَا، قَالَ: فَإِنْ صَامَهُمَا أَجْزَاهُ، وَخَالَفَ النَّاسَ كُلَّهُمْ فِي ذَلِكَ <sup>(١)</sup>.

(١) الصحيح أنه نذر معصية والصحيح أنه ينقعد وعليه كفارة يمين ولا يصح أن يفى به لأنه نذر معصية لله تعالى.



قوله: (شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا) فِيهِ: تَقْدِيمُ صَلَاةِ الْعِيدِ عَلَى خُطْبَتِهِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ وَاضِحًا فِي بَابِهِ. وَفِيهِ: تَعْلِيمُ الْإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ الْعِيدِ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ وَمَنْهِيٍّ عَنْهُ.

قوله: (يَوْمَ فِطْرِكُمْ) أَيَّ أَحَدُهُمَا يَوْمَ فِطْرِكُمْ. قوله: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ)

مَعْنَاهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَوَقَّفَ عَنِ الْجَزْمِ بِجَوَابِهِ؛ لِتَعَارُضِ الْأَدْلَةِ عِنْدَهُ <sup>(١)</sup>. وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ نَذَرَ صَوْمَ الْعِيدِ مُعَيَّنًا كَمَا قَدِمْنَاهُ قَرِيبًا <sup>(٢)</sup>. وَأَمَّا هَذَا الَّذِي نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ مَثَلًا فَوَافَقَ يَوْمَ الْعِيدِ <sup>(٣)</sup>، فَلَا يَجُوزُ لَهُ صَوْمُ الْعِيدِ بِالْإِجْمَاعِ <sup>(٤)</sup>، وَهَلْ يُلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ؟ فِيهِ خِلَافٌ لِلْعُلَمَاءِ، وَفِيهِ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا: لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ لَمْ يَتَنَاوَلَ الْقَضَاءَ، وَإِنَّمَا يَجِبُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ بِأَمْرِ جَدِيدٍ عَلَى الْمُخْتَارِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ، وَكَذَلِكَ لَوْ صَادَفَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ فِي الْأَصَحِّ <sup>(٥)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) ومن تعارضت عنده الأدلة من العلماء المجتهدين توقف حتى يرجح أحد الوجهين.

(٢) هم متفقون على عدم جواز الوفاء بذلك وإنما اختلفوا في أنه هل يلزمه القضاء أم لا؟ وهل ينقذ النذر أن لا؟ لو صام أجزءه أم لا؟ وفي هذا الجزء الأخير خلافٌ ضعيف، فالصحيح أنه ينقذ ويلزمه القضاء أو يلزمه كفارة يمين كما ذكرنا.

(٣) أي أنه لم يعتمد أن يعين يوم العيد بالنذر، كأن قال عليّ أن أصوم يوم أن يقدم فلان، أو أصوم كل اثنين من كل أسبوع، أو أول اثنين من كل شهر، فوافق ذلك يوم العيد.

(٤) فهنا يرجح بين الأدلة القاضية بالوفاء بالنذر والنهي عن صوم هذا اليوم وهو الإجماع على عدم جواز صوم يوم العيد مطلقاً، فهذا مرجح لأحد الدليلين والله أعلم.

(٥) ولكن الذي يظهر أنه إذا لم يقضي فعليه أن يكفر عن يمينه، لأن هذا نذر معصية وكفارته كفارة يمين كما ذكرنا.

وَيَحْتَمِلُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَرَّضَ لَهُ بِأَنَّ الْإِحْتِيَاظَ لَكَ الْقَضَاءُ؛ لِتَجْمَعَ بَيْنَ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمْرِ رَسُولِهِ ﷺ<sup>(١)</sup>.

## ٢٣ - باب تحريم صوم أيام التشريق.

وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ الْهَذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشَرْبٍ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ - عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ خَالِدٌ فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَزَادَ فِيهِ [وَذَكَرَ لِلَّهِ].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَّاثَانَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَى «أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُ، وَأَيَّامُ مِنِّي أَيَّامُ أَكْلٍ وَشَرْبٍ».

(١) بمعنى أنه لم يكن متوقفاً، ولكن الظاهر أنه متوقف.

- إذا اختلف العلماء في زمن في مسألة على قولين، فهل يصح أن يُجمعوا في زمن بعده على قول آخر؟ نعم يصح الإجماع، والخلاف المتقدم لا يقدح في الإجماع اللاحق، لأن مقتضى أدلة اعتبار الإجماع، يلزم منها عدم إمكانية خلو زمان من الأزمنة عن طائفة من الأمة قائمة بالحق قائمة بأمر الدين قائمة بأمر الله، قال ﷺ «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ» مسلم، فهذا دليل على استمرار هذا الأمر، فإذا وجد زمن لا يوجد فيه قائم من علماء الأمة، لا يصح أن يكون هذا القول معتبراً، لا يصح أن يكون هذا القول منسوباً إلى الشرع، لا يصح أن يكون من الحق لأنه لا يوجد طائفة من الأمة عليه، ولذلك نقول أنه يثبت بذلك أن هذا الخلاف المتقدم كان الراجح فيه والصواب فيه القول الآخر الذي أجمعت عليه الأمة بعد ذلك، فالإجماع يرفع الخلاف المتقدم، ولا يقع فيه الخلاف هل يجوز تقليد الميت - العالم الذي مات - أم لا؟، فإنه لا يدخل فيه لأنه كما ذكرنا أنه إذا انعقد الإجماع بعد خلاف، صح ذلك الإجماع وكان حجة، لأن الأمة لا تتجمع على باطل ولا على ضلالة، وطالما لم توجد طائفة تقول بهذا القول فليس من الحق لأن الأمة لا تزال طائفة منها على الحق والله أعلم.

- وأما الخلاف بعد الإجماع فلا يصح، فإن هنا الإجماع بعد الخلاف، أما الخلاف بعد الإجماع، فإذا أجمعوا على قول لم يجز لأحد أن يخالف فيه لأن في الزمن الأول الذي لم يكن فيه خلاف، لا يمكن أن يكون الحق غائباً عن الأمة ككل، ومن هنا قلنا أن هذا مقتضى أدلة الإجماع، أن الأمة كانت على قول واحد، فلا يجوز إحداث قول آخر.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ [فَنَادِيًا].

(بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»، وَفِي رِوَايَةٍ: (وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (أَيَّامُ مِنَى).

وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ: لَا يَصِحُّ صَوْمُهَا بِحَالٍ، وَهُوَ أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُمَا.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ صِيَامُهَا لِكُلِّ أَحَدٍ تَطَوُّعًا وَغَيْرَهُ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ سِيرِينَ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: يَجُوزُ صَوْمُهَا لِلتَّمَتُّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ، وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ، وَاحْتَجَّ هُؤُلَاءُ بِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ قَالَا: (لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصْمَنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ) <sup>(١)</sup>.

(١) وهذا القول هو الصحيح، لأن قول الصحابي (رُخِّصَ فِي كَذَا) (أُمِرْنَا بِكَذَا) (نُهِينَا عَنْ كَذَا) محمولٌ على الرفع، وإن معنى ذلك أن الرسول ﷺ رخص، فكلمة «رُخِّصَ» و«أُجِيزَ» كل هذا في معنى واحد له حكم الرفع، ولذلك نقول أن هذا ظاهره الرفع يخصص عموم (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) والرخصة تدل على المنع من غير ذلك، بمعنى أنه طالما رُخِّصَ في أمرٍ معين، دل ذلك على أنه لا يجوز في غيره، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن من لم يجد الهدي واحتاج أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ولم يكن قد صام قبل ذلك، فإنه يجوز له أن يصوم أيام التشريق لأن فيها أعمال الحج، والأفضل والأحوط والخروج من الخلاف أن يصوم قبل يوم عرفة لمن لم يجد الهدي، والصحيح أنه يُحرم بالحج قبل فجر السادس من ذي الحجة ويصوم السادس والسابع والثامن ليكون مفطراً بعرفة، فإن لم يكن صام السابع والثامن والتاسع، وليكون في الحج أي محرماً به متلبساً بأعماله، وأما أنه إذا لم يفعل، فإنه يصوم في أيام التشريق فهو أيضاً متلبساً بأعمال الحج، وأما من أجاز أن يصومها بين عمرة التمتع وبين الإحرام بالحج، فهذا خلاف ظاهر القرآن لأنه قال (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ)، والذي اعتمر عمرة التمتع ليس في الحج، بل هو بين العمرة والحج، ولو انصرف لم يكن عليه شيء، لأنه اعتمر في ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم تحلل ثم أتاه عارض، فقد كان نوايياً أن يحج، لكنه لم يفعل وانصرف بعد التحلل، لم يكن عليه شيء، فدل ذلك على أن الهدي لم يجب إلا بالإحرام بالحج بعد التحلل من عمرة في أشهر الحج.

وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ ثَلَاثَةٌ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَشْرِيقِ النَّاسِ لُحُومَ الْأَصْحَابِ فِيهَا، وَهُوَ تَقْدِيدُهَا وَنَشْرُهَا فِي الشَّمْسِ <sup>(١)</sup>.  
وَفِي الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ الْإِكْثَارِ مِنَ الذِّكْرِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ مِنَ التَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ <sup>(٢)</sup>.  
قَوْلُهُ: (عَنْ نُبَيْشَةَ الْهَذَلِيِّ) هُوَ بَضَمُ الثُّونِ وَفَتْحُ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ نُبَيْشَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ سَلَمَةَ.

## ٢٤ - بَابُ كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ لَا يُوَافِقُ عَادَتَهُ.

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَعْفَرٍ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ.  
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ شَيْبَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَثَلِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.  
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ وَابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ».

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ - يَعْنِي الْجَعْفَرِيُّ - عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ

= ولذلك نقول أنه إنما يبدأ بصيامها بعد أن يحرم بالحج، فيحرم قبل فجر يوم السادس أو قبل فجر يوم السابع، فيصوم السادس والسابع والثامن أو يصوم السابع والثامن والتاسع.  
(١) وذلك أنهم ما كانوا يتركونها وكانت تزيد على حاجة طعامهم، فكانوا يدايقونها ويثيرونها في الشمس، وهو دليل على أنه يجوز أن تبقى لبعده أيام التشريق وتُنقل، لأن كل الناس يتركونها، ولأن تقديدها يقتضي نقلها حيث شاءوا والله أعلم، فهذا دليل على أنه عندما يستغني فقراء الحرم عن لحوم الهدي والأضاحي فإنها تُنقل إلى غيرهم كما هو واقع الآن والحمد لله، والحاج يمكن أن يأخذ معه من هذه اللحوم.  
(٢) لأنه قال (أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ).

ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم».

(باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته)  
قوله: (سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم. ورب هذا البيت) وفي رواية أبي هريرة: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده).

وفي رواية: (لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) هكذا وقع في الأصول (تختصوا ليلة الجمعة، ولا تخصوا يوم الجمعة بإثبات تاء في الأول بين الخاء والصاد وبحذفها في الثاني، وهما صحيحان. وفي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم، وأنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له<sup>(١)</sup>، فإن وصله بيوم قبله أو بعده، أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبداً، فوافق يوم الجمعة لم يكره؛ لهذه الأحاديث.

وأما قول مالك في الموطأ: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه، ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحرّاه.

فهذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو، والسنة مقدّمة على ما رآه هو وغيره<sup>(٢)</sup>، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة، فيتعين القول به.

(١) كمن يصوم يوماً ويُفطر يوماً، فإنه سيمر عليه كل أسبوعين جمعة منفردة، فيمكن له أن يصوم الجمعة منفردة في تلك الحال.

(٢) نعم ما أحسن هذا الكلام مع إثبات المنزلة العالية الرفيعة للإمام مالك رحمته الله ولكن السنة مقدمة على قول كل أحد.

وَمَالِكٌ مَعْدُورٌ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ، قَالَ الدَّأُودِيُّ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: لَمْ يَبْلُغْ مَالِكًا هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَوْ بَلَغَهُ لَمْ يُخَالِفْهُ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ: أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ دُعَاءٌ وَذِكْرٌ وَعِبَادَةٌ، مِنَ الْغُسْلِ وَالتَّبَكُّيرِ إِلَى الصَّلَاةِ وَانْتِظَارِهَا وَاسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ وَإِكْثَارِ الذِّكْرِ بَعْدَهَا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ فِي يَوْمِهَا، فَاسْتَحَبَّ الْفِطْرَ فِيهِ، فَيَكُونُ أَعْوَنَ لَهُ عَلَى هَذِهِ الْوُظَائِفِ وَأَدَائِهَا بِنَشَاطٍ وَانْشِرَاحٍ لَهَا، وَالتَّذَادِ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَثَلٍ وَلَا سَامَةِ، وَهُوَ نَظِيرُ الْحَاجِّ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، فَإِنَّ السَّنَةَ لَهُ الْفِطْرُ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ لِهَذِهِ الْحِكْمَةِ.

فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَزَلِ النَّهْيُ وَالْكَرَاهَةُ بِصَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِبَقَاءِ الْمَعْنَى.

فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ بِفَضِيلَةِ الصَّوْمِ الَّذِي قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ مَا يَجْبُرُ مَا قَدْ يَحْصُلُ مِنْ فُتُورٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي وَظَائِفِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسَبَبِ صَوْمِهِ، فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْحِكْمَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ إِفْرَادِ صَوْمِ الْجُمُعَةِ.

وَقِيلَ: سَبَبُهُ خَوْفُ الْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِهِ، بِحَيْثُ يُفْتَنَنَّ بِهِ كَمَا افْتُتِنَ قَوْمٌ بِالسَّبَبِ. وَهَذَا ضَعِيفٌ مُنْتَقَضٌ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا هُوَ مَشْهُورٌ مِنْ وَظَائِفِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَتَعْظِيمِهِ.

وَقِيلَ: سَبَبُ النَّهْيِ لِئَلَّا يُعْتَقَدَ وَجُوبُهُ، وَهَذَا ضَعِيفٌ مُنْتَقَضٌ بِيَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ صَوْمُهُ، وَلَا يُلْتَمَذُ إِلَى هَذَا الْإِحْتِمَالِ الْبَعِيدِ، وَبِیَوْمِ عَرَفَةَ وَیَوْمِ عَاشُورَاءَ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَالْصَّوَابُ مَا قَدَّمْنَا<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وذكر سبب آخر أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، فكأنه أشبه بقية الأعياد، فينبغي ألا يخص بالصوم، وأما إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده، فهذا دليل على أنه لا يقصد يوم الجمعة بالصيام، كأنه ينافي العيد، وفي الأحاديث أن النبي ﷺ كان يتحرى يوم السبت والأحد ويقول هم يوم عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم، والحديث هو أن كريباً مولى ابن عباس، أخبره أن ابن عباس، وناساً من أصحاب رسول الله ﷺ

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ النَّهْيُ الصَّرِيحُ عَنْ تَخْصِيصِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَيَوْمِهَا بِصَوْمٍ كَمَا تَقَدَّمَ. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَى كَرَاهِيَّتِهِ. وَاحْتِجَّ بِهِ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الْمُبْتَدَعَةِ الَّتِي تُسَمَّى الرَّغَائِبُ - قَاتَلَ اللَّهُ وَاضِعَهَا وَمُخْتَرَعَهَا - فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ مِنَ الْبِدْعِ الَّتِي هِيَ ضَلَالَةٌ وَجَهَالَةٌ، وَفِيهَا مُنْكَرَاتٌ ظَاهِرَةٌ، وَقَدْ صَنَّفَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ مُصَنَّفَاتٍ نَفِيسَةً فِي تَقْبِيحِهَا وَتَضْلِيلِ مُصَلِّيِّهَا وَمُبْتَدِعِهَا، وَدَلَائِلُ قُبْحِهَا وَبُطْلَانِهَا وَتَضْلِيلِ فَاعِلِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

## ٢٥ - باب بَيَانِ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾

بِقَوْلِهِ ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ - يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ. حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ

= بَعَثُونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، أَسْأَلُهَا الْأَيَّامَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ لَهَا صِيَامًا؟ قَالَتْ: يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ، فَأَخْبَرْتُهُمْ وَكَانَتْهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ إِلَيْهَا، فَقَالُوا: إِنَّا بَعَثْنَا إِلَيْكَ هَذَا فِي كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرْنَا أَنَّكَ قُلْتَ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ، كَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ» (خز) ٢١٦٧ قال الألباني: إسناده حسن، فكان يصومهما معاً، وكان يحب صوم السبت والأحد معاً مخالفاً لليهود والنصارى، لأن المعتاد في العيد، أن أصحاب العيد لا يصومونه لذلك خالفهم، أما لو أنه خص السبت بالصيام فكانه يُعظمه بذلك.

وقوله (لَا تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي) دليل على أنه لا يُشرع الاجتماع في ليلة الجمعة - كما يفعل البعض - من أجل القيام، حتى ولو كان هو العطلة بالنسبة لهم، بل لا يُشرع أن يخصه الإنسان على الدوام بالقيام ولو منفرداً، وإنما بما تيسر له من ذلك.

(١) وهذا يقتضي أن الكراهة هنا المقصود بها الكراهة الشرعية، لأن التضييل لا يكون على فعل مكروه تنزيهاً على الكراهة الاصطلاحية.



الْحَارِثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾. (بَابُ بَيَانِ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ بِقَوْلِهِ ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾)

قَوْلُهُ: (عَنْ سَلَمَةَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا). وَفِي رِوَايَةٍ: (قَالَ كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾)

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: اِخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْأَوَّلَى <sup>(١)</sup> هَلْ هِيَ مُحْكَمَةٌ أَوْ مَخْصُوصَةٌ أَوْ مَنْسُوخَةٌ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا ؟

فَقَالَ الْجُمْهُورُ: مَنْسُوخَةٌ، كَقَوْلِ سَلَمَةَ، ثُمَّ اِخْتَلَفُوا هَلْ بَقِيَ مِنْهَا مَا لَمْ يُنْسَخْ ؟ فَرَوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْجُمْهُورِ أَنَّ حُكْمَ الْإِطْعَامِ بَاقٍ عَلَى مَنْ لَمْ يُطِيقِ الصَّوْمَ لِكَبِيرٍ.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَمَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ: جَمِيعُ الْإِطْعَامِ مَنْسُوخٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْكَبِيرِ إِذَا لَمْ يُطِيقِ الصَّوْمَ إِطْعَامٌ <sup>(٢)</sup>، وَاسْتَحَبَّهُ لَهُ مَالِكٌ <sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَتْ الرُّخْصَةُ لِكَبِيرٍ يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ ثُمَّ نَسَخَ فِيهِ، وَبَقِيَ فِيمَنْ لَا يُطِيقُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: نَزَلَتْ فِي الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ اللَّذِينَ لَا يَقْدِرَانِ عَلَى

(١) وهي قوله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ).

(٢) قالوا أن الكبير عاجز عن الصوم سقط عنه، فليس عليه شيء، وكذا كل مريض لا يُرجى بُرؤه، ليس عليه شيء.

(٣) استحب له أن يطعم.

الصَّوْمُ، فَهِيَ عِنْدَهُ مَحْكَمَةٌ، لَكِنَّ الْمَرِيضَ يَقْضِي إِذَا بَرَّئَ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا إِطْعَامَ عَلَى الْمَرِيضِ.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَالزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ: هِيَ مَحْكَمَةٌ، وَنَزَلَتْ فِي الْمَرِيضِ يُفْطِرُ ثُمَّ يَبْرَأُ، وَلَا يَقْضِي حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ آخِرُ، فَيَلْزِمُهُ صَوْمُهُ ثُمَّ يَقْضِي بَعْدَهُ مَا أَفْطَرَ، وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، فَأَمَّا مَنْ اتَّصَلَ مَرَضُهُ بِرَمَضَانَ الثَّانِي فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِطْعَامٌ، بَلْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ<sup>(١)</sup>.

(١) هذا التفصيل لا دلالة عليه من الآية، وحديث سلمة رضي الله عنه صريح في النسخ، والقول بالنسخ والتخصيص متقاربان، وذلك لأن اصطلاح السلف في معنى النسخ يشمل التخصيص خصوصاً إذا كان العام معمولاً بعمومه في بداية الأمر ثم نزل التخصيص بعد، فهذا في الحقيقة نسخ للعموم المطلق وإن بقي في بعض الصور، فهو إزالة للحكم في بعض الصور، فهذا الخلاف بين من سماها تخصيصاً والآية محكمة، وبين من سماها نسخاً، فالخلاف خلافٌ لفظي، والقولان حقيقتهما في المعنى واحد، وذلك أنه يقول أن الآية في حق عموم الناس على عمومها منسوخة وزال عموم العمل بها وهو أن كل من شاء أن يفطر فعليه أن يطعم ولو كان قادراً على الصيام، فهذا منسوخ باتفاق، فالتصريح بأنهم كانوا في بداية الأمر يفعلون ذلك صريحٌ في النسخ في هذا المعنى، لكن النسخ لا يشمل كل أحد كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع لهم الفطر وعليهما الفدية إطعام مسكين كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه.

وأما ما ذكره زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَالزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ من أنها في المريض يبرأ ويؤخر القضاء إلى رمضان الذي بعده فيلزمه فدية بالإضافة إلى القضاء فهو خلاف ظاهر الآية والله أعلم.

فقول أن الآية قد ثبتت عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يُفْتِيَانِ الحامل والمرضع بأن عليهما الفدية ولا قضاء عليهما، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وهو أصح الأقوال من جهة الدليل - الحديث - ومن جهة القياس، وذلك أن من تكرر عذره مرة بعد مرة ويشق عليه القضاء لو أُمر ويتكرر عذره حتى تجتمع عليه عدة سنوات لم يقضي صوم رمضان فيها، حتى يبلغ من الكبر ما شاء الله تعالى وتزداد المشقة، فيناسب أن يكون عليه الفدية والله أعلم، والحامل والمرضع هما كذلك، فمن ألزمهما بالقضاء قساهم على المريض، مع أن المرأة ما بين حمل ورضاع متكرر، فحملت عاماً وأرضعت عامين ثم حملت بعد ذلك مرة أخرى، فالأمر وارد أن يتكرر ذلك معها، فلذلك كان عليها الفدية، وهذا هو مقتضي القياس الصحيح.

وأما قول من يقول أنها كانت لكبير يقدر على الصوم ثم تُنسخ فيه، فهذا القول مع بقاء من لا يقدر، هو قول ظاهر والله أعلم، لكن الآية كانت أصلاً رخصة لكل أحد، أعني أن معنى قوله (الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) فُسِّرَتْ بتقديره عليه وكانت على ظاهرها، ثم بقيت لمن يطيقه بمشقة بالغة أو بمعنى لا يطيقه أو هو فيمن لا يطيقه كذلك، بمعنى أن (الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) إما أن تُفسر بأنه يطيقه بمشقة، والمشقة إذا وجدت جلبت التيسير لقوله تعالى ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ أو على الذين لا يطيقونه وقد قرأت كذلك، فهي قراءة تفسيرية، فهو لا يطيقه فلا يقدر عليه، فإنه إذا كان لا يقدر عليه أصلاً أو يقدر عليه بمشقة معتبرة =

## وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُ: وَالضَّمِيرُ فِي (يُطِيقُونَهُ) عَائِدٌ عَلَى الْإِطْعَامِ لَا

= في الشرع، فإنه لا يلزمه ذلك، وهذا فيمن كانت مشقته متكررة مستمرة فهذا في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمُرضع والله أعلم، وهذا أصح الأقوال إن شاء الله. أما من يُلزم الحامل والمُرضع بأن عليهما القضاء والفدية، فهو لا دليل عليه أولاً من الكتاب والسنة وإن ورد آثار لبعض التابعين وغيرهم بذلك، فإن الآثار عن الصحابة مُصرحة بأن لا قضاء، وطالما ثبت النسخ في طائفة وبقي الحكم فيمن عداها مستمراً، فالواجب العمل بما بقيت فيه الآية من العموم، فنعمل بعموم الآية فيما بقيت فيه، أعني في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وإنما خص العموم المطلق وهو أنها لكل المكلفين كما كانت في أول الأمر والله أعلم.

وهذه الفدية التي وجبت ليس معناها أنها لو قضت لم يُجزها، بل يُجزئها ذلك بلا شك، ولكن ليس عليها وجوباً أن تقضي، بل إذا اقتدت بإطعام مسكين أجزئها وسقط عنها، كما أن الكبير لو تحمل المشقة فصام، أجزأ عنه، وكذا لو قضى بعد أن وجد قوة مثلاً أو أنه إنما أفطر لوجود المشقة مع طول الأيام في الصيف، فوجد يسراً في الشتاء فقضى أجزأه ذلك والله أعلم.

لكن أن يمتنع من الصيام بغير عذر مع القول بالفدية، فهذا لا قائل به بعد القول بالنسخ. والذي يعمل عملاً فيه مشقة بالغة، لا يجوز له الفطر إلا إذا خشي على نفسه الهلاك أو الضرر المؤكد، وليس مجرد المشقة، فإن طول أيام الصيف وشدة الحر في البلاد الحارة، تجعل كل أحد يجد مشقة وهي أكثر بكثير من المشقة التي في البلاد الباردة وفي أيام الشتاء، ومع ذلك لم يُبح الفطر من أجل أن هذا صيف أو من أجل أن الناس تعمل، ولم يزل العمل في الزراعة والصناعة والحداثة وغير ذلك موجوداً في الأمة، فإنما يجوز له الفطر إن خشي على نفسه الهلاك لأن الله يقول (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) وقال (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، فأما مجرد أنه تعب، بل إنما إذا خشي على نفسه الهلاك كأن يموت أو يفسد عضو من أعضائه، أو خشي على نفسه الضرر المستمر، وليس مجرد وجود العطش أو نحو ذلك.

وأما بالنسبة لهؤلاء الذين يعملون عملاً يخشون معه على أنفسهم الهلاك أو لا يقدرّون على العمل مطلقاً بحيث لا يجدون كسباً، كالفران مثلاً الذي يقف أمام الفرن، فيعجز عن ذلك، فهذا في زماننا يمكنه القضاء في الأيام الأخر، فإنه لا يوجد من يعمل في زماننا - كفتوى - سبعة أيام في الأسبوع طول السنة، وبالتالي فهو يمكنه القضاء، وإنما ألحق بالمرضى إذا خشي على نفسه الهلاك؛ أما الفتوى المذكورة عن بعض أهل العلم فيمن يعمل الأعمال الشاقة كتقطيع الأحجار والجبال ونحو ذلك وجعلهم بمنزلة من لا يُطبق فعليهم الفدية، فهذا فيمن كان كذلك على الدوام، وكما ذكرت فإنه واقعياً هذا الأمر ليس بموجود في زماننا، فهذا الفران مثلاً ربما اليوم لا يعمل إلا عدة ساعات لا يخشى معها الهلاك، ومع وجود الأفران الحديثة أصبح الأمر ميسوراً.

الغرض المقصود أن الأصل أن الفطر لا يجوز إلا لعذر من المرض أو الكبر أو الحمل والرضاع أو إذا خشي الهلاك على نفسه كما ذكرنا حتى ولو لم يكن كذلك.

الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمُرضع مرضهم ليس كالمرض المذكور في الآية، لأن الله ﷻ قال ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فهذا المريض المرض الذي يُرجى بُرؤه، فإنه لا يتصور مريضاً في الأيام الأخر ويكون مأموراً بقضاء، وإنما إذا شُفي من مرضه قضى، إذا عاد من سفره قضى، فهذا هو المعنى المفهوم من الآية، وبالتالي نقول أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمُرضع عذرهم متكرر، فلا يتصور أن الكبر ينقص بعد حين، بل غالب الظن أنه يزداد، =

عَلَى الصَّوْمِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَامَّةٌ.  
ثُمَّ جُمُهِورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْإِطْعَامَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ<sup>(١)</sup>.

= فلذلك نقول أن إفطار هؤلاء إذا وجدوا ضعفاً عن الصيام، جعلت لهم الفدية لأجل أن العذر متكرر والله أعلم.

والمريض مرض لا يرجي بُرؤه يلحق بهؤلاء، لكن لا بد أولاً أن يكون المريض يشق معه الصوم، مثل مرض السكر أو مرض قرحة المعدة أو نحو ذلك من الأمراض، وإن كان هناك بعض أنواع العلاجات التي إذا تناولها بطريقة معينة لا تضره ويُمكنه الصيام معها، فإذا كان الأمر كذلك من غير مشقة، فعليه الصوم، فإن المعنى المقصود من إباحة الفطر للمريض، إنما هو التخفيف عنه، فإذا كان مرضه لا يحتاج إلى تناول لا طعام ولا شراب مدة الصيام، فمثلاً على سبيل المثال، كمرض الحكة، أو مرض في أصبعه أو نحو ذلك - وهو يُسمى في الطب مرض - أو بعض الأورام الحميدة، فهو معدود من ضمن الأمراض، وهذا مما لا يباح به الفطر عند عامة العلماء، خلافاً للظاهرية الذين قالوا من أي مرض كان، بل الصحيح أنه المرض الذي يشق معه الصوم أو يتأخر معه البرء أو يخشى منه زيادة المرض، بعدم تناول الدواء مثلاً في مواعيد معينة، ولكن هناك من الأمراض ما ليس كذلك كما ذكرنا كالمرض الذي عنده بعض الأمراض الجلدية البسيطة، فهذا يسمى مرض ولكنه لا يحتاج علاجه لا إلى طعام ولا شراب، ولا يخشى تأخر البرء ولا يخشى زيادة المرض بالصيام، فمن هنا كان لا بد له أن يصوم، فالعبرة في ذلك وجود المشقة، فإنما رُخص له في ذلك لوجود المشقة، فأما إذا كان المرض لا يزداد ولا يتأخر بُرؤه بالصوم بالصوم ولا يجد مشقة مع صومه، فليس له أن يفطر على الصحيح من أقوال العلماء.

من لا يطيق الصوم لكبر سنه أو حامل أو مرضع ثم أخرج الفدية ثم أطاق بعد ذلك لا يلزمه القضاء، فقد مضى عمله صحيحاً موافقاً للشرع فلا يؤمر بالعمل مرتين.

السفر مظنة المشقة وهو في الأصل مشقة على أي حال، وأما المرض، فلا يخلو إنسان من وجود شيء قد يُسمى مرضاً، والسفر نفسه قال النبي ﷺ «السَّفَرُ قُطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ» متفق عليه، ولو كان ميسراً في الوسائل المعاصرة، فكل مسافر قد وضع عنه النبي ﷺ الصوم، أما بالنسبة إلى المرض فكما ذكرنا أن المقصود بالمرض الذي قد ذكرنا صفته والله أعلم.

(١) أولاً نقول من أخر القضاء إلى رمضان الذي بعده، هل عليه فدية؟ الآية لم تدل على ذلك، إنما هي على الذين يطبقونه وليس في أمر القضاء وزيادة الفدية على القضاء، فالقول بأن الآية نزلت في هؤلاء يحتاج إلى نقل، وليس عندهم نقل في ذلك في زمن النبي ﷺ والصحابة وأنه كان يفعل، وجدت فتاوى عن بعض الصحابة فيمن أدركه رمضان آخر وفطر في القضاء خلال السنة، في أنه عليه الفدية مع القضاء وهذا من جهة الدليل أحوط لأنه منقول عن الصحابة ﷺ لكن الخلاف ثابت عن الحسن وغيره ممن قال حتى لو فطر فقد قال الله (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ولم يذكر غير ذلك، وجاء في شرح السنة للبخاري (٦/٣١٩) [فَأَمَّا مَنْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ مِنْ غَيْرِ عَذْرٍ حَتَّى دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنْ قَابِلٍ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ بَعْدَهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يُرَوِّى ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَصُومُ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ. وَقَالَ قَوْمٌ: يَقْضِي وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ،=

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مُدَّانٍ، وَوَافَقَهُ صَاحِبَاهُ.  
وَقَالَ أَشْهَبُ الْمَالِكِيِّ: مُدٌّ وَثَلَاثٌ لِغَيْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ<sup>(١)</sup>.

= وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ. فالذي أفطر في رمضان لسفر أو مرض فعليه أن يقضي عدةً من أيامٍ آخر، وعلى الذي يلزمه بالزيادة أن يأتي بالدليل وليس ثم، فالصحيح من جهة الدليل عدم لزوم الفدية زائدة على القضاء، والأحوط ومراعاة لقول الصحابة عليه السلام وخصوصاً أنه لم يُعرف عن الصحابة مخالف، لكن هذه المسألة إذا عُرف عن التابعين مخالف في نفس زمن الصحابة عليه السلام فإن اعتبار قول الصحابة في ذلك إجماعاً، فيه نظر والله أعلم، وذلك لأنه يغلب على الظن أن التابعي إنما أخذه عن بعض الصحابة وإن لم يُسمهم، لأن الله لم يتعبدنا بحفظ أسماء أصحاب محمد عليه السلام وإنما بحفظ الشريعة، والله عز وجل وعد بحفظ الذكر، وأما أقوال أهل العلم فلا يلزم حفظها، فقول التابعي بفتوى معينة دون أن ينسب ذلك إلى الصحابة، فهذا لا يثبت معه الإجماع بوجود تابعي في زمن الصحابة وقد خالفهم، والله أعلم.

(١) هذه المسألة مبنية على ما أمر به المُجامع في نهار رمضان أو المُظاهر وكذا في كفارة اليمين، عامة العلماء يجعلون الأمر واحداً أنه طالما أجزأ من أمر بإطعام ستين مسكيناً وهو المُجامع في رمضان، بأن يُطعم كل واحد منهم مُدّاً، فهو مجزيء في كل إطعام وجب، ولا شك أن الأحوط وخروجاً من الخلاف، أن يُطعم نصف صاع، لأنه قد ورد، إطعام ستين مسكيناً في المُظاهر، وقد أمره النبي عليه السلام أن يُطعم ثلاثين صاعاً لستين مسكيناً [قَالَ « فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِينَ مَسْكِينًا »]. قَالَ لَا - قَالَ - ثُمَّ جَلَسَ فَأَتَى النَّبِيُّ عليه السلام بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ « تَصَدَّقْ بِهَذَا »] مسلم، والعرق: مِثْلُ يَسَعِ ثَلَاثِينَ صَاعًا، وإطعام ستين مسكين معناه أن يُملكه الحب، ولكن إن أتى به فأطعمه حتى شبع، فهل يلزم أن يُغديه ويُعشيه، أم يلزم أن يُطعمه حتى يشبع فقط؟ وهل يُجزئ هذا أصلاً أم لا؟ أي أنه لا يُملكه الحب ولا يُملكه الطعام، بل يجعله مطبوخاً، فهذا فيه خلاف، الجمهور يقولون لا بد أن يُملكه، والصحيح من جهة الدليل أنه يُجزئ أن يُملكه الحب فيعطيه الأرز أو التمر أو القمح أو غير ذلك، ويُجزئ أن يجمعهم فيطعمهم حتى يُشبعهم، فالصحيح أنه يكفي وجبة واحدة لأن هذا يُسمى طعام مسكين لحديث أنس بن مالك أَنَّهُ صَغَفَ عَنِ الصَّوْمِ عَامًا فَصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ وَدَعَا ثَلَاثِينَ مَسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ [الدارقطني (٢٣٩٠)] وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث [٩١٢]، فهذا يدل على جواز أن يأتي بالمساكين ويُطعمهم حتى يُشبعهم، أما أنه يجب عليه أن يملكهم الحب فهذا هو الذي اتفقوا عليه بأنه إذا ملكهم الطعام المقدر بمُدٍّ أو بمُدَّين كما ذكرنا فقد أجزأ عنه، فهذا قد ورد في المُظاهر أن يُطعم لكل مسكين نصف صاع وورد في كفارة المُجامع مُدٌّ، من جهة الدليل أنه يُجزئ مُدٌّ واحد، والأحوط والأفضل والخروج من الخلاف يقتضي أنه يُطعمه مُدَّين، ولذلك نقول أنه يُطعم نصف صاع من الأرز لكل مسكين في فدية الإفطار للذي يطيقه في رمضان كال كبير والحامل والمرضع وكذلك بالنسبة لكفارة اليمين وكفارة الجَماع في رمضان وكل ما وجب فيه الإطعام أجزأ أن يُطعمه نصف صاع، ونصف صاع من أرز يساوي [١١٥٠ جرام] و[٥٧٥ جرام] أرز يساوي مُدٌّ من الأرز، فمقدار صاع أرز يساوي [٢٣٠٠ جرام] وعلى القول بالمُدِّ فيلزم لكل مسكين (٦٠٠ جرام) أرز أي بما يساوي [ستة كيلو جرام] في كفارة اليمين عن عشرة مساكين، وبالنسبة للفطر في رمضان يحسبها على ذلك، والأحوط أن يجعلها مُدَّين [١٢٠٠ جرام] لكل مسكين، مراعاةً للخلاف، ولأنه قد ورد في المُظاهر، فيمكن أن يُقاس على هذا أو هذا، ومن جهة الدليل الظاهر أن المُدَّ يُسمى طعام مسكين وقد قال عليه السلام (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ) فهذا المد طعام مسكين خصوصاً لمن =

ثُمَّ جُمُهورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمَرَضَ الْمُبِيحَ لِلْفِطْرِ هُوَ مَا يَشُقُّ مَعَهُ الصَّوْمُ<sup>(١)</sup>، وَأَبَاحُهُ بَعْضُهُمْ لِكُلِّ مَرِيضٍ<sup>(٢)</sup>. هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي<sup>(٣)</sup>.

= كان لا يجد غير ذلك، لكننا نأمر بالقدر المحتاط في ذلك على سبيل الخروج من الخلاف والاحتياط. أما إجزاء القيمة فيقول بها أبو حنيفة والجمهور يقولون لا تجزيء إخراج القيمة ويقولون بالنسبة إلى فدية رمضان يمكن أن يطعم مسكين واحد ثلاثين يوماً أو عدد أيام رمضان التي أفطرها، وأما كفارة المُجامع ستين مسكيناً وكفارة اليمين عشرة مساكين فعند الجمهور لا بد وأن يكونوا عشرة، لا يجزيء أن يطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام، أو ستين يوماً لأن الله قال (وَلَكِنْ يُوَاخِذْكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الْإِيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ) وقال ﷺ « فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِينَ مَسْكِينًا »، فلا بد وأن يكون كذلك، فلا تجزيء القيمة عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة، ولا يجزيء مسكين لستين يوماً ولا لعشرة أيام خلافاً لأبي حنيفة، وأما في فدية المفطر في رمضان لأجل عدم الإطاعة وأنه يشق عليه كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع، فيجزيء أن يطعم مسكيناً ثلاثين يوماً لأن الواجب عليه طعام مسكين عن كل يوم ولم يؤمر بثلاثين مسكيناً عن الشهر، وإنما أمر عن كل يوم مسكيناً وقد فعل، ويجزيء أن يجعل ذلك مقسماً ويظل ديناً في عنقه لله ﷻ حتى يقضيه، وعليه أن يفدي قبل رمضان الذي يليه، قياساً على القضاء أنه يلزمه قبل رمضان الذي يليه ما أمكنه ذلك، فإن كان معذوراً وآخر إلى ما بعد رمضان الذي يليه لم يكن عليه حرج وكان عليه نفس الفدية والله أعلم.

(١) هذا القول هو الصحيح كما ذكرنا.

(٢) وقالوا حتى وجع الضرس، ومنقول عن السلف وجع الضرس لكن وجع الضرس متصور أن يكون فعلاً يشق معه الصوم، وهو أنه يتألم جداً فيحتاج إلى مسكن أو يحتاج إلى علاج يأخذه في وسط الصوم، فهذا أمر ليس بمستبعد، وأما أنه يباح لكل مرض، فإنه لا يخلوا إنسان من شيء يسمى مرض، فالصحيح أنه يباح لكل مرض يشق معه الصوم فيخشى تأخر البرء أو ازدياد المرض بالصوم، فهذه هي التي تبيح الفطر من جهة المعنى والله أعلى وأعلم.

(٣) فتاوى:

- امرأة أفطرت عدة أيام في رمضان ولم تقضي ثم جاء عليها رمضان آخر ثم أفطرت عدة أيام ولم تقضي إلى الآن، هل تقضي الأيام التي عليها فقط أم عليها شيء آخر؟ قد ذكرنا أن الجمهور يقولون أن عليها مع القضاء إذا كانت مفطرة بأن كانت تستطيع القضاء خلال السنة ولم تفعل، أن عليها مع القضاء فدية فتطعم مسكيناً عن كل يوم تقضيه، وقال الحسن ومن وافقه أنه لا يلزم ذلك والأحوط قول الجمهور، ومن جهة الدليل قول الحسن أقوى.

- هل يمكن أن يُعجل الشيخ العاجز والمريض الذي لا يُرجى برؤه بالفدية قبل دخول رمضان الآتي؟ نعم.

- لو أن رجل عليه كفارة ظهار أو قتل خطأ يصوم شهرين متتابعين وقد وافق ذلك أيام عيد، عليه أن يفطر يومي العيدين، وعليه أن يستأنف ويبدأ من جديد لأنه مقصر لعلمه بأن الشهرين سوف يدخل فيهما أيام عيد، فإنه لا يبدأ صيام شهرين متتابعين وهو يعلم أنه سوف يفطر أيام العيد وإنما يبدأ بعد العيدين، وكذا لا يبدأ مثلاً من نصف شعبان لأنه يعلم أنه لا بد وأن يصوم رمضان بنية الفرض ولا بد وأن يفطر يوم العيد، فلا يجزيء ذلك وعليه أن يستأنف.



## ٢٦ - بَابُ جَوَازِ تَأْخِيرِ قِضَاءِ رَمَضَانَ مَا لَمْ يَجِءَ رَمَضَانُ آخِرُ

لِمَنْ أَفْطَرَ بَعْدَهُ، كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَحَيْضٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.  
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرِو الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.  
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ - يَحْيَى يَقُولُهُ.  
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَدِيثِ الشُّغْلُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.  
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَّاورِدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.

= - هل تصح كفارة اليمين لفقير واحد؟ ذكرنا أنه لا بد من عشرة.

- نذر أن يصوم يوم الإثنين فوافق يوم من أيام التشريق؟ لا يصومه إلا لمن لم يجد الهدي.

- أحرم بالحج في الثامن من ذي الحجة وصام يومين فقط أحد عشر والثاني عشر حيث كان غير واجد للهدي، وكان على سفر في اليوم الثالث عشر، فصام الثمانية الباقية في بلده؟ لا بد وأن يهدي لأنه قد استقر عليه الهدي حيث لم يصم ثلاثة أيام في الحج، فإذا لم يفعل ذلك فقد استقر في ذمته، بل الصحيح أن عليه دمان، دم الهدي ودم التأخير عن ذبح الهدي في مواعده وعدم الصيام وقد فرط في ذلك.

- هل يجوز لمن اعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره من أهله من الأحياء والأموات؟ أما الأموات فنعم، وأما الأحياء فلا بد وأن يكون معضوباً أي عاجزاً عن الحج والعمرة بسبب المرض الذي لا يرجى بُرؤه حيث لا يثبت على الرحلة، والعجز بالمال ليس بمعتبر حتى يحج عن فقير، لا بل الذي ورد هو فيمن لا يثبت على الرحلة.



(بَابُ جَوَازِ تَأْخِيرِ قِضَاءِ رَمَضَانَ مَا لَمْ يَجِءَ رَمَضَانُ آخِرُ لِمَنْ أَفْطَرَ  
بِعُذْرٍ، كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَحَيْضٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ)  
قَوْلُهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ  
أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ)  
وَفِي رِوَايَةٍ: (قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا تَقْدِرُ  
عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ)  
هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخِ (الشُّغْلُ) بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ مَرْفُوعٌ.  
أَيُّ يَمْنَعُنِي الشُّغْلُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَعْنِي بِالشُّغْلِ وَبِقَوْلِهَا فِي الْحَدِيثِ  
الثَّانِي: (فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ) أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَانَتْ مُهَيَّئَةً نَفْسَهَا لِرَسُولِ  
اللَّهِ ﷺ مُتَرَصِّدَةً لِاسْتِمْتَاعِهِ فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِهَا إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ، وَلَا تَدْرِي مَتَى يُرِيدُهُ،  
وَلَمْ تَسْتَأْذِنْهُ فِي الصَّوْمِ مَخَافَةَ أَنْ يَأْذَنَ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ حَاجَةٌ فِيهَا فَتَفُوتَهَا عَلَيْهِ،  
وَهَذَا مِنْ الْأَدَبِ <sup>(١)</sup>.

وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَحِلُّ لَهَا صَوْمُ التَّطَوُّعِ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا  
بِإِذْنِهِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ  
تَصُومُهُ فِي شَعْبَانَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ مُعْظَمَ شَعْبَانَ فَلَا حَاجَةَ لَهُ فِيهِنَّ حِينَئِذٍ  
فِي النَّهَارِ؛ وَلِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ شَعْبَانُ يَضِيقُ قِضَاءَ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ.  
وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: أَنَّ  
قِضَاءَ رَمَضَانَ فِي حَقِّ مَنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ كَحَيْضٍ وَسَفَرٍ يَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي <sup>(٢)</sup>، وَلَا

(١) بمعنى أنه لا تستأذنه بل تنتظر حتى يكون مثلاً صائماً، فتصوم معه، لأنه إذا كان صائماً لم يكن له حاجة  
بها، وغالباً ما كان رسول الله ﷺ يصوم في شعبان، فعن أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صِيَامِ  
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ. وَلَمْ أَرَهُ صَائِماً مِنْ شَهْرٍ  
قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلاً. (مسلم)، فكن لا يحتجن  
إلى الاستئذان.

(٢) للآية الكريمة قال الله ﷻ ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فأطلق الأيام، و(عدة) أي عدد ما أفطر من رمضان  
أيام أخر، فهذا الإطلاق يقتضي أن تكون أي أيام أخر فلا يلزم أن تكون بعده مباشرة.

يُشْتَرَطُ الْمُبَادَرَةُ بِهِ فِي أَوَّلِ الْإِمْكَانِ، لَكِنْ قَالُوا: لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ شَعْبَانَ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ يُؤَخَّرُهُ حِينَئِذٍ إِلَى زَمَانٍ لَا يَقْبَلُهُ وَهُوَ رَمَضَانُ الْآتِي، فَصَارَ كَمَنْ أَخَّرَهُ إِلَى الْمَوْتِ<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ دَاوُدُ: تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِهِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ بَعْدَ الْعِيدِ مِنْ شَوَّالٍ<sup>(٢)</sup>، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ هَذَا يَرُدُّ عَلَيْهِ.

قَالَ الْجُمْهُورُ: وَيُسْتَحَبُّ الْمُبَادَرَةُ بِهِ لِلِاخْتِيَاطِ فِيهِ، فَإِنْ أَخَّرَهُ فَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْأُصُولِ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهِ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي جَمِيعِ الْوَاجِبِ الْمَوْسَعِ، إِنَّمَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ، حَتَّى لَوْ أَخَّرَهُ بِلاَ عَزْمٍ عَصَى<sup>(٣)</sup>، وَقِيلَ: لَا يُشْتَرَطُ الْعَزْمُ.

وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ خُرُوجِ شَعْبَانَ لَزِمَهُ الْفِدْيَةُ فِي تَرْكِهِ، عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ، هَذَا إِذَا كَانَ تَمَكَّنَ مِنَ الْقَضَاءِ فَلَمْ يَقْضِ. فَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِعُذْرٍ ثُمَّ اتَّصَلَ عَجْزُهُ فَلَمْ يَتِمَكَّنْ مِنَ الصَّوْمِ حَتَّى مَاتَ فَلَا صَوْمَ عَلَيْهِ، وَلَا يُطْعَمُ عَنْهُ، وَلَا يُصَامُ عَنْهُ<sup>(٤)</sup>.

وَمَنْ أَرَادَ قَضَاءَ صَوْمِ رَمَضَانَ نُدْبَ مُرْتَبًا مُتَوَالِيًا، فَلَوْ قَضَاهُ غَيْرَ مُرْتَبٍ أَوْ مُفَرَّقًا جَازَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ<sup>(٥)</sup>؛ لِأَنَّ اسْمَ الصَّوْمِ يَقَعُ عَلَى الْجَمِيعِ.

(١) هذا فيه اختلاف بين العلماء، فكثير من السلف أفتى بأن من أخره عن رمضان الذي يليه فهو آثم ويلزمه عن كل يوم فدية، لفتاوى عن الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن الحسن يقول لا يلزم الفدية.

(٢) لأنه يقول بأن الأمر على الفور مطلقاً، وهذا فيه نظر خصوصاً مع حديث عائشة هذا رضي الله عنها.

(٣) أي دون أن ينوي بأن يفعله، لأنه عازمٌ على الترك، فالذي يعزم على ترك الواجب آثم.

(٤) هذا فيه نظر والله أعلم وليس هذا بمحل إجماع متقدم الذي ذكره، والذي يظهر والله أعلم، أنه إذا اتصل عذره فيطعم عنه عن كل يوم طعام مسكين والله أعلم فهذا كالذي كان معذوراً في رمضان بعذرٍ لا يرجو بُرؤه، فالأظهر أنه في ماله إطعام، وإن صام عنه أحد أوليائه أجزأه دون الإطعام.

(٥) بمعنى أن ينوي مثلاً اليوم الذي في آخر رمضان قبل اليوم الذي في أول رمضان، هو أفطر مثلاً أول وثاني وثالث رمضان وآخر يوم في رمضان، فإذا بدأ بأن يقضي اليوم الثلاثين قبل اليوم الأول والثاني والثالث أجزأ ذلك، والله أعلم، فمفروقاً أي ليس متتابعاً، فهو أفطر مثلاً ثلاثة أيام متتابة هل يلزم أن =

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ: يَجِبُ تَتَابُعُهُ كَمَا يَجِبُ  
الْأَدَاءُ<sup>(١)</sup>.

## ٢٧ - باب قضاء الصيام عن الميت.

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ  
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ  
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ [مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ  
وَلِيَّهُ].

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمِ  
الْبُطَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ  
إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ. فَقَالَ «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دِينَ أُكُنْتُ تَقْضِيهِ».   
قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ».

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكَيْعِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ  
عَنْ مُسْلِمِ الْبُطَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ  
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ «لَوْ كَانَ

= يصومها متتابعة؟ لا يلزم بل يمكن أن يفرقها لأن الإطلاق في الآية (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ظاهره جواز كل ذلك، والآية محكمة لا تحتاج إلى بيان، إلا أن الأحاديث تدل على ما دلت عليه الآية الكريمة، كحديث عائشة من تأخير عائشة وأزواج النبي ﷺ القضاء إلى شعبان، وقد يقال: ليس هذا الشغل برسول الله ﷺ يستغرق كل الأيام؟ فدل ذلك على أن ما ذكرته عائشة من الشغل برسول الله ﷺ إنما هو في الأغلب، فهذا يدل على جواز التأخير ولو لم تكن معذورة، لأن الحديث لم يقل «لا تقدر أو لا تستطيع» وقد يحتج به داود ويقول هذا لعدم القدرة، نقول أن الواحدة منهن كانت يأتيها النبي ﷺ من تسعة وعائشة يأتيها يومين، لكن قد يقال أن النبي ﷺ كان له ألا يقسم بين نسائه والله أعلم، لكن الأحاديث تدل على أنه كان يقسم، فهذا يدل على جواز التأخير والله أعلم، فحتى ولو كان لا يلزمه ﷺ القسم لقوله تعالى ﴿ تَرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ وأنه [كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ] مسلم، لكنه كان ﷺ يقسم، فدل ذلك على أنه كُنْ يؤخرن في الغالب لشغلن برسول الله ﷺ وأحياناً لغير ذلك.

(١) الصحيح أن الله قال (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) أي أيام أخر متفرقة أو متتابعة، على الترتيب في القضاء أو على غير الترتيب، فالكل يجزيء والله أعلم.

عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كَهِيلٍ جَمِيعًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَا سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ عَدِيٍّ - قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ نَذِرٌ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُودَى ذَلِكَ عَنْهَا». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ «فَصُومِي عَنْ أُمِّكَ».

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ - قَالَ - فَقَالَ «وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ». قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ [صُومِي عَنْهَا]. قَالَتْ إِنَّهَا لَمْ تَحْجِ قَطُّ أَفَأَحْجُ عَنْهَا قَالَ «حُجِّي عَنْهَا».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ صَوْمٌ شَهْرَيْنِ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ صَوْمٌ شَهْرٍ.

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ.

وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَكِّيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرٍ.

(بَابُ قَضَاءِ الصَّيَامِ عَنْ الْمَيِّتِ)

قَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنَ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ)

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: (جَاءَ رَجُلٌ ... وَذَكَرَ نَحْوَهُ).

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ: (إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ نَذَرُ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكَ)

وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ: (قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكَ وَرَدُّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَا. قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحْجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا. قَالَ: حُجِّي عَنْهَا).

وَفِي رِوَايَةٍ (صَوْمُ شَهْرَيْنِ).

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ قَضَاءٌ أَوْ نَذْرٌ أَوْ غَيْرُهُ، هَلْ يُقْضَى عَنْهُ؟

وَلِلشَّافِعِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ:

أَشْهُرُهُمَا: لَا يُصَامُ عَنْهُ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ مَيِّتٍ صَوْمٌ أَصْلًا.

وَالثَّانِي: يُسْتَحَبُّ لَوْلِيِّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ، وَيَصِحَّ صَوْمُهُ عَنْهُ وَيَبْرَأُ بِهِ الْمَيِّتُ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِطْعَامِ عَنْهُ<sup>(١)</sup>، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ الَّذِي نَعْتَقِدُهُ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ مُحَقِّقُو أَصْحَابِنَا الْجَامِعُونَ بَيْنَ الْفَقْهِ وَالْحَدِيثِ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْوَارِدُ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ أُطْعِمَ عَنْهُ» فَلَيْسَ بِثَابِتٍ، وَلَوْ ثَبَتَ أَمَكْنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ، فَإِنَّ مَنْ يَقُولُ بِالصَّيَامِ يَجُوزُ عِنْدَهُ الْإِطْعَامُ، فَثَبَتَ أَنَّ الصَّوَابَ الْمُتَعَيَّنَ تَجْوِيزُ الصَّيَامِ، وَتَجْوِيزُ الْإِطْعَامِ، وَالْوَلِيِّ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا، وَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ الْقَرِيبِ، سَوَاءَ كَانَ عَصَبَةً أَوْ وَارِثًا أَوْ غَيْرَهُمَا<sup>(٢)</sup>، وَقِيلَ: الْمُرَادُ الْوَارِثُ، وَقِيلَ: الْعَصَبَةُ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ. وَلَوْ صَامَ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ إِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَحِّ<sup>(٣)</sup>، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ الصَّوْمَ عَنْهُ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ.

هَذَا تَلْخِيسٌ مَذْهَبِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ مِنَ السَّلَفِ: طَاوُسٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي صَوْمِ النَّذْرِ دُونَ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ<sup>(٤)</sup>.

(١) ولماذا لم يُقَلَّ بالوجوب؟ لأن الواجب على المكلف صوم رمضان، فإذا مات من عليه صوم، فإنه يُجزىء أن يُطعم عنه بدل كل يوم طعام مسكين، فإن اختار الولي أن يصوم، فهذا تطوع منه وليس بالزام، وصيغة الأمر هنا في الحديث كانت في جواب السؤال «أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟»، «أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟» وهذا يدل على أن هذا الأمر لبيان الجواز والمشروعية، والعبادات لا يُقال فيها بالإباحة، فهي بذلك مستحبة، وليس هذا الأمر للوجوب لأنه ورد في إجابة السائل أيجزي هذا ويؤدي عنه أم لا؟

(٢) وهذا هو الصحيح، لأن الحديث أطلق، (صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) فأَيُّ ولي أجراً.

(٣) أي أن عندهم وجه آخر بصحة ذلك، والصحيح صحة ذلك، فالأصح جوازه وليس كما رجح، لأن وهب ثواب الأعمال إلى الأموات، دلت الأدلة على جوازه دون تقييد بدرجة القرابة، فمسألة الأجنبي، لا حد للقرابة المذكورة، وهناك قرابة ولو من بعيد بين كل الناس والله أعلى وأعلم. ثم إن وهب ثواب الأعمال لا يُمنع منه، فإذا جاز من الولي البعيد، جاز من غيره، فإن قيل لماذا قال النبي ﷺ (صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)؟ لأن الغالب الأعم أن الولي هو الذي يبحث عن قضاء ديون الميت وعن أداء ما عليه، فهذا خرج مخرج الغالب فلا يُفهم منه أن غير الولي لا يصح والله أعلم.

(٤) فهم لا يجوزون ذلك في رمضان وغيره أي كالكفارات، والصحيح (مَنْ مَاتَ) نكرة في سياق الشرط =

وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُصَامُ عَنْ مَيِّتٍ لَا نَذْرَ وَلَا غَيْرِهِ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ، وَرَوَايَةٌ عَنْ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ وَغَيْرُهُ: هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَتَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ يُطْعَمُ عَنْهُ وَلِيِّهُ، وَهَذَا تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ، بَلْ بَاطِلٌ<sup>(١)</sup>، وَأَيُّ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ وَأَيُّ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنَ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ مَعَ تَظَاهُرِ الْأَحَادِيثِ، مَعَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ لَهَا. قَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُنَا: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَنْهُ صَلَاةٌ فَائِتَةٌ<sup>(٢)</sup>، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يُصَامُ عَنْ أَحَدٍ فِي حَيَاتِهِ<sup>(٣)</sup>، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمَيِّتِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: (إِنَّ السَّائِلَ رَجُلًا)، وَفِي رَوَايَةٍ: (امْرَأَةً)، وَفِي رَوَايَةٍ:

= (وَعَلَيْهِ صِيَامٌ) هل حدد النبي ﷺ أي صيام، لم يُبين، إذاً كل صيام، لأن النكرة في سياق الشرط من صيغ العموم، ويدل عليه أن المرأة قالت (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرًا أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَا) فلم يستفصل النبي ﷺ أن ذلك عن فريضة رمضان أم نذر أم كفارة أو غير ذلك، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، قد يقول المخالفون، قد وردت الروايات فيها أنها قالت (إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ نَذْرٌ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟)، نقول هذا في بعض الطرق وإلا فهناك رواية (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ) فهي واقعة أخرى، فابن عباس رضي الله عنه مرة ذكر واقعة الرجل ومرة ذكر واقعة المرأة، فإن ثبت في المرأة أنها قالت (إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ نَذْرٌ) وكانت القصة واحدة - لأن تعدد الأوصاف يدل على تعدد الوقائع فمرة رجلاً ومرة امرأة فدل ذلك على التعدد - فإن صحت في مرة لم تصح لفظة النذر في كل المرات، دل ذلك على أن النبي ﷺ لم يستفصل في بعض المرات على الأقل، وكما ذكرنا «ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» وهو كما ذكرنا العموم مستفاد من (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ) فالعموم مستفاد من كلمة (صيام)؛ فقول الشافعية هو الراجح في هذه المسألة. أما من يخصصونه بالنذر فنقول: فما الفرق بين النذر وبين غيره، وكلاهما دين، والنبي ﷺ أشار إلى العلة، فحتى ولو ثبت أنها كان عليها صوم نذر، فهل يمنع ذلك من قياس غيره عليه من الصيام، فالعبادة البدنية إذا صح أدائها عن الميت في النذر، صح في غيره.

(١) وهذا صحيح أنه تأويلٌ باطل، فقد قال النبي ﷺ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» أفيعجز النبي ﷺ أن يقول (أطعم عنه وليه) حتى يُعبر عن الإطعام بالصيام.

(٢) وهذا الذي نقتصر به على موضع الإجماع، لا يصلح عنه فريضة قد فاتت ولو من نوم أو نسيان لهذا الإجماع.

(٣) بمعنى أنه لو إنسان مريض مرض الموت، أو مرض مزمن، هل يجوز له أن يصوم عنه أبناؤه؟ لا يجوز ذلك، إنما الصوم عن الميت.



(صَوْمُ شَهْرٍ)، وَفِي رِوَايَةٍ (صَوْمُ شَهْرَيْنِ) فَلَا تَعَارِضَ بَيْنَهُمَا، فَسَأَلَ تَارَةً رَجُلٌ، وَتَارَةً امْرَأَةً، وَتَارَةً عَنْ شَهْرٍ، وَتَارَةً عَنْ شَهْرَيْنِ.

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ جَوَازُ صَوْمِ الْوَلِيِّ عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا ذَكَرْنَا.  
وَجَوَازُ سَمَاعِ كَلَامِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنِبِيَّةِ فِي الْإِسْتِفْتَاءِ وَنَحْوِهِ مِنْ مَوَاضِعِ الْحَاجَةِ <sup>(١)</sup>.  
وَصِحَّةُ الْقِيَاسِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» <sup>(٢)</sup>.  
وَفِيهَا: قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُמَّةُ عَلَيْهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهُ وَارِثٌ أَوْ غَيْرُهُ فَيَبْرَأُ بِهِ بِلَا خِلَافٍ <sup>(٣)</sup>.

وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ: إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلَّهِ تَعَالَى <sup>(٤)</sup> وَدَيْنٌ لِأَدَمِيٍّ وَضَاقَ مَالُهُ، قُدِّمَ دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ».

(١) كل حاجة لكلام الرجل للمرأة بالمعروف دون خضوع بالقول جاز أن يُسمع صوتها، ولو كان صوتها عورةً مطلقاً لنهى النبي ﷺ المرأة أن تتكلم بحضور الرجال الجالسين أو أمرها أن تخلوا به مع نساء مثلاً لكي يسمع صوتها وجوابها، والصحيح أن ذلك ليس بلازم، فالله ﷻ لم ينهى المرأة عن الكلام، في حضرة الرجال مطلقاً، وإنما قال (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا)، فجاز الكلام بالشرطين: بعدم الخضوع بالقول وأن يكون الكلام بالمعروف، وهو على قدر الحاجة فلا يزيد على قدر الحاجة، فكل أجنبي مع أجنبية كذلك، على قدر الحاجة، الحاجة من معاملة أو بيع أو شراء أو شركة أو إفتاء أو استفتاء، سماع حديث، كالنساء اللاتي يحدثن بالأحاديث، وليس كل من يسمع منهن كان من المحارم، فعائشة رضي الله عنها من أكثر نساء النبي ﷺ تحدثن، وعامة نساء النبي ﷺ قد روين الأحاديث، وكونهن أمهات المؤمنين لا يعني أن رجال الأمة محارم لهن، وإنما هن أمهات المؤمنين في حرمة الزواج والمنزلة وليس أنهن محارم أو رجال الأمة محارم لهن، وقد روت النساء الأحاديث عبر العصور كلها، فدل ذلك على جواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة كما ذكرنا.

(٢) لقوله ﷺ في الحديث «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟» فهنا النبي ﷺ يرد الأصل المشتبه فيه والذي يسأل عنه المستفتي إلى الأصل المتفق عليه عنده، ليُبين له وجه الدلالة من الإجابة، ففيه استعمال القياس، واستعمال العموم في قوله «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» فهذا عام ولكن القياس يُقويه.

(٣) وهذا يقتضي أنه من صام عنه غير وليه أجزأ، كما لو قضى عنه دينه، وهذا هو الأصل الذي قاس عليه النبي ﷺ الصيام، فما الذي يمنع من تعدية الأمر إلى الصيام في كل الأحكام، فإذا كان قد قضى عنه غير وليه الدين، فلأن يُجزى الصيام من غير الولي كذلك كما ذكرنا.

فلو قال دين فلانٌ عندي بعد موت الميت، سقط عن الميت وأصبح هو المديون.

(٤) مثل كفارة مالية أو إطعام أو عليه زكاة قد تأخرت لعذر أو لغير عذر فكل هذا دين لله تعالى.

وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلشَّافِعِيِّ:  
أَصَحُّهَا: تَقْدِيمُ دَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ.  
وَالثَّانِي: تَقْدِيمُ دَيْنِ الْآدَمِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الشُّحِّ وَالْمُضَايَقَةِ.  
وَالثَّلَاثُ: هُمَا سَوَاءٌ، فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا <sup>(١)</sup>.

وَفِيهِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُفْتِي أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى وَجْهِ الدَّلِيلِ إِذَا كَانَ مُخْتَصَرًا وَاضِحًا،  
وَبِالسَّائِلِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، أَوْ يَتَرْتَّبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ؛ لِأَنَّهُ ﷺ قَاسَ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ،  
تَنْبِيْهَا عَلَى وَجْهِ الدَّلِيلِ <sup>(٢)</sup>.

(١) ظاهر حديث (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ) يعني أحق بإجزاء القضاء والله أعلم، لأن السؤال كان (أَكَانَ يُؤَدَّى ذَلِكَ عَنْهَا؟) فالأقرب والله أعلى وأعلم أن ذلك معناه أنه أحق في الإجزاء.  
وحقوق الله ﷻ المالية مردُّها إلى الآدميين، فقد سمى الله الزكاة حقاً معلوماً فقال ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ <sup>(٢٢)</sup> لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ فمردُّها إلى الآدميين، فالأقرب عندي والله أعلم القول الثالث أنه يُقَسَّمُ بينهما بنسب رأس المال.

والحديث كما ذكرنا محمول على معنى أحق بإجزاء القضاء، أما إذا ضاق الأمر فهي مسألة أخرى تؤخذ من الأدلة الأخرى، وكما ذكرنا كل الحقوق المالية من هذا الباب مردُّها إلى آدمي، فقول من يقول تقديم دين آدمي لأنه مبني على الشُّحِّ والمضايقة، فهو لاء أيضاً آدميون، فحق الله ﷻ مصرفه إلى آدميين من فقراء ومساكين ونحو ذلك، فهو لاء يؤدى إليهم هذا الحق من حقوق الله ﷻ.

(٢) والصحيح أنه يُسْتَحَبُّ مطلقاً أن يُنَبِّهَ عَلَى وَجْهِ الدَّلِيلِ لأنه أثبت في نفس المستفتي، وأنفع لغيره ممن قد يرويه عنه (قُرْبٌ مَبْلُغٌ أَوْ عَنِ مَنْ سَامِعٍ) البخاري، (قُرْبٌ حَامِلٌ فَفِيهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرَبٌّ حَامِلٌ فَفِيهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ) فكم استفاد العلماء من مثل ما ذكره النبي ﷺ، فالمفتي إذا ذكر وجه الدليل في المسألة سواء كان مختصراً أو مطبوعاً واضحاً أو غير واضح، قد ينتفع به السائل وقد ينتفع به غيره، فلا يلزم أن يكون السائل فقط هو المحتاج.

لكن كلمة (أَوْ يَتَرْتَّبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ) فيها توسعة، والمصلحة حاصلة بلا شك من ذكر الدليل، فذكر المفتي الدليل أفضل وأثبت في نفس المستفتي وغيره والله أعلم.

وأما مسألة وجوب ذلك كما يقول به بعض المعاصرين من أن المفتي لابد وأن يذكر الدليل، فهذا فيه نظر والله أعلم، لأن هناك من الأدلة ما لا يقدر كل أحد على فهمها وهناك أشياء قد تتعارض والجمع بينها قد يطول، فلا يحصل الغرض من الاستفتاء إذا ذكر له وجه استدلاله، كما أنه قد يختلط عليه الأمر، إذا ذكر وجوه الأدلة المتعارضة وطرق الجمع بينها في النهاية وال ترجيح الذي رآه، فهذا كله يدل على عدم لزوم ذلك.

والصحيح أن المفتي إذا قال للمستفتي أن حكم الشرع كذا، كان ذلك في حقه بمنزلة الدليل، فكأنه ترجم له عن رسول الله ﷺ وإن كان ذكر الدليل عن النبي ﷺ مباشرة أو لو كان الدليل قرآناً ذكر الآية له مباشرة، فهذا أنفع لكن وجوب ذلك يحتاج إلى دليل يلزم بذلك، قال الله تعالى =

وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ ثُمَّ وَرِثَهُ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ أَخْذُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ <sup>(١)</sup>، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَرَادَ شِرَاءَهُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِحَدِيثِ فَرَسٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ <sup>(٢)</sup>.

= ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ وهو يسأله عن الذكر، أو عن معناه، فالذكر يُطلق على اللفظ ويُطلق على المعنى وكلاهما ذكر، فإذا عبر له بلسانه، لكي يكون أيسر عليه في الفهم، جاز ذلك للمفتي، فإذا قال له حكم الشرع كذا، كان كمنزلة الدليل في حقه والله أعلم.

ولذلك الناس في هذا على طرق مختلفة:

فمنهم من يلزم المفتي في كل مسألة بذكر الدليل.

ومنهم من يفرط ويغلو فيقول: المفتي لا ينبغي له أن يذكر الدليل، وإذا سأل المستفتي عن الدليل أو سعهو تأنيباً وتعنيفاً وتسفيهاً لعقله، ويقولون له ما أدراك أنت بالدليل؟ وكأن من المحرمات أن يسأل الشخص عن الدليل، أو أن يعرف نصوص الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس، مع أن ذلك هو الذي يشرح الصدر ويوسع الفهم ويخرج الإنسان عن دائرة الجهل، ولا شك أنه أفضل من التقليد المجرد، الذي يكتفي فيه المستفتي بأن العالم قد قال له أن حكم الشرع كذا، فإنه إذا علم الدليل الذي هو دليل عند كل أهل العلم من نص آية أو حديث أو إجماع أو قياس جلي واضح يفهمه هو وأمثاله، كان أنفع وأصلح له بلا شك.

فالذي يُغالي ويُنكر على الناس السؤال عن الدليل، ويُنكر على المفتي إذا ذكر الدليل، فهو قد غلب في مذهبه وتعصب له؛ وكذلك من يوجب على المفتين ذكر الأدلة وعلى المستفتين معرفتها، ولا يكتفي في حقهم بأن يسألوا عن حكم الشرع، فهذا قد غلب والله أعلم.

وأما سؤال المستفتي عن مذهب فلان، فالصحيح أن ذلك ليس هو المأمور به، لأن الله قال ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ فمعلوم أنه يسألهم عن الذكر، فلا يسألهم عن رأي فلان، إلا أنه إذا كان لا يثق في اجتهاد المفتي ولا بأمانته وورعه وعلمه، فعند ذلك هو يريد أن يعرف منه النقل وهو يثق في نقله عن العلماء المجتهدين الورعين الصالحين للإفتاء، فيكون عنده ذلك أو ثقی في الفتوى والله أعلم، فلو سأله من هذا الباب جاز، لكن الأصل أن يستفتي العالم الورع طالما وجد، ولا يُجزى أن يستفتي المقلد في وجود العالم الورع، ولا يلزم الأعمى الأورع، ولكن يجب أن يستفتي عالماً ورعاً، فإذا وجده لم يجز أن يستفتي مقلداً يُفتيه عن مذاهب من تقدم دون معرفة، فربما كان ذلك يختلف عن الواقع، أو كان هناك افتراق كعذر يمنع تطبيق أقوال العلماء المتقدمين على صورة المسألة، كما أنه كما ذكرنا مأمور بأنه يسأل عن الذكر.

فسؤال المقلد إنما هو حال اضطراب وليس حال اختيار وذلك إذا لم يجد عالماً ورعاً.

(١) لأن المرأة قالت (إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنِّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكَ وَرَدُّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثَ).

(٢) بل حديث عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ظاهره التحريم وليست الكراهة، فظاهره تحريم أن يشتري الإنسان صدقته أو هبته بعينها لأن الحديث قال (لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) مسلم وفي رواية للبخاري (لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ بَدَرَهُمْ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هَبِّهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ)، فسمي المشتري لها عائداً، في صدقته وهبته، فإذا ملكه شيئاً على سبيل الهبة أو الصدقة، لم يجز له أن يشتريها.

وقد ذكرنا من قبل مسألة في حديث (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَغْنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: [وذكر منهم] .....) أو لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ) وقد ذكرنا وجه الجمع وهو أنه رجل غني آخر اشتراها الصدقة التي تصدق بها على الفقير، =

فِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ، أَنَّ النِّيَابَةَ فِي الْحَجِّ جَائِزَةٌ عَنِ الْمَيْتِ<sup>(١)</sup> وَالْعَاجِزِ الْمَأْيُوسِ مِنْ بُرْئِهِ<sup>(٢)</sup>.

واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم<sup>(٣)</sup> لهذه الأحاديث في الصوم عن الميِّت والحج عنه، بأنه مضطرب<sup>(٤)</sup>.

وهذا عذر باطل، وليس في الحديث اضطراب، وإنما فيه اختلاف جمعا بينه كما سبق<sup>(٥)</sup>، ويكفي في صحته احتجاج مسلم به في صحيحه. والله أعلم.

= ليست صدقته هو، فحديث عمر رضي الله عنه في المنع من أن يشتري صدقته هو، فقوله (لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ) عام، وهذا خاص، فيُضَيُّ بالخاص على العام، بمعنى أن عين صدقتك أنت وعين هبتك أنت، أنت لا تأخذها، يجوز هو أن يبيعها لغيرك، يجوز أن يتصرف فيها هذا الفقير لمن شاء، يبيع أو شراء أو انتفاع أو هبة، فالهبة يجوز أن تهدي والهبة يجوز أن توهب، والصدقة يجوز له أن يهبها ويهدي منها، كما كانت تفعل بريدة رضي الله عنه، فكانت تهدي لرسول الله ﷺ ولعائشة رضي الله عنها، فكان يأكل منها النبي ﷺ من هذه الهبة، (وَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هَذَا مَا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ) متفق عليه. إذا احتاج الفقير لبيع زكاة فطره فله ذلك، فهو قد تملكها ووقعت زكاة، فيجوز له أن يبيعها ولو لغني، ولكن لغير الذي تركى بها.

(١) لأنها قالت (إِنَّهَا لَمْ تَحْجْ قَطُّ أَفَأَحْجُ عَنْهَا). قَالَ: حُجِّي عَنْهَا).

(٢) أي بمعنى أن هذا قياساً عليه، وهذا مستفاد من أحاديث أخرى، وهذا الحديث يُقاس عليه فيها، أعني عن الحج للعاجز الميئوس من برئه، فقد ذكرنا أنهم قد اتفقوا على أنه لا يصوم عن عاجز ميئوس من برئه، فلا يصوم ولا يُصلي عن حي أبداً، وإنما يُصام عن الميت، ويُطعم عن الميت، وأما بالنسبة للحج فجائز لحديث (إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «فَحُجِّي عَنْهُ») متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، فهذا فيه جواز الحج عن الميئوس من برئه، الذي لا يستطيع الوصول إلى بيت الله الحرام لعجزه ومرضه.

(٣) مذهب المالكية.

(٤) لأجل أنه في حديث ذكر رجلاً ومرة ذكر امرأة، ومرة ذكر شهراً ومرة ذكر شهرين.

(٥) أنها وقائع مختلفة، وإن كان فالاضطراب غير قادح، فترجح بينهما كأن ترجح رواية شهر لكثرة الرواية فيها عن الذين ذكروا شهرين، فلا مانع من الترجيح، ولكن الاضطراب القادح في الحديث هو الاضطراب الذي لا يمكن معه الترجيح، ثم التفريق بين الرجل والمرأة لا وجه له، حتى ولو شك الراوي فقال «أنته امرأة أو أتاها رجل» فشك تصريحا، وليست وقائع مختلفة، لم يكن ذلك قادحا في الحكم، لأن الوصف هنا غير مؤثر، وكذا صوم شهر أو شهرين، فإنه إن جاز في شهر جاز في شهرين، ولهذا كما ذكر عذر باطل. - هناك فرق بين أن نقول يُستحب للولي أن يصوم قضاء رمضان، وبين أن يكون هذا واجب على الميت؛ فإن لم يصم الولي، فإنه لا بد وأن يُطعم من تركه الميت، فالميت الذي مات وعليه قضاء رمضان أو غيره، وترك تركه، يجب على الورثة إن لم يصوموا عنه، أو يحجوا عنه تطوعاً أن يُخرجوا من ماله، الإطعام =

قوله: (عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ) هُوَ بَفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الطَّاءِ <sup>(١)</sup>.

## ٢٨ - باب الصَّائِمِ يُدْعَى بِطَعَامٍ أَوْ يُقَاتِلُ فَلْيُقِلْ إِنِّي صَائِمٌ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمَرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

= الواجب والحج الواجب، لأن الله ﷻ إنما أعطاهم الموارث فقال (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ) وقد قال النبي ﷺ «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ»، فلذلك نقول أن هذا الأمر لا بد وأن يُخرج الحج الواجب من التركة، فإن لم يحجوا عنه بأنفسهم من مالهم، أخرجوا من يحج عنه، وأخرجوا نفقة هذا الحج، وكذا أخرجوا الإطعام، إن أرادوا أن يتطوعوا بالصيام والحج صح ذلك، فهو تطوع من جهتهم هم، وليس من جهة أن هذا تطوع بالنسبة للميت، بل هذا واجب عن الميت، ويلزمهم ويأثمون إذا لم يخرجوا من مال الميت ما يلزم، وقسموا التركة فيكونوا قد أخذوا المال بالباطل.

(١) فتاوى:

- إذا علم أن هذا الفقير يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها، هل يجوز أن نعطي زكاة الفطر مالا؟ لا يجوز ذلك عند جماهير أهل العلم، بل لا بد وأن يُعطىها طعاماً ثم بعد ذلك يفعل الفقير ما يريد.

- هل يمكن الصلاة عن الميت؟ قد نقلنا الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصلي عنه صلاة فائتة، أما النافلة فالظاهر والله أعلى وأعلم صحة ذلك.

- من لم يفرط عن القضاء حتى مات، هل صيام وليه عنه على الوجوب أم على الاستحباب؟ على الاستحباب، وأما وجوب الفدية، فالذي يظهر والله أعلى وأعلم، أنه إن تبين أن مرضه لا يُشفى منه فحكمه حكم العاجز كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة في وجوب إخراج الطعام.

- ماتت جدته عن ثمانية عشرة يوماً مضت من رمضان منها ثلاثة أيام قبل موتها في غيبوبة؟ الصحيح أن الأيام التي دخلت بها في غيبوبة ليس عليها تكليف أصلاً، فهي ليست بمنزلة المريض فهي قد غاب عقلها فهي بمنزلة المجنون، فإنه لا يصوم أحد عن المجنون ولا يُطعم عنه لأنه غير مكلف.

- بالنسبة للمرأة التي أفطرت أياماً من رمضان هل يجوز لها أن تصوم ستاً من شوال ثم تقضي الأيام التي أفطرتها؟ نعم يجوز لها ذلك لأن وجوب قضاء رمضان إنما هو واجب موسع إلى رمضان الذي يليه عند جماهير العلماء وعند بعضهم إلى الموت، لكن الجمهور يقول إلى رمضان لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فهذا يدلنا على أن الواجب وجوباً موسعاً يجوز النافلة قبله، وإنما تحرم النافلة إذا تعين وضاق وقت الفريضة، لكن لا يكتب لها ثواب صيام الدهر إلا إذا قضت ما عليها من رمضان، والأفضل أن تُبادر بالقضاء ثم تصوم ستاً من شوال، فهذا أفضل لها، ولكن إن خافت عدم قدرتها على الصيام وأرادت أيضاً أن تصوم يوم عرفة فيصح لها ذلك والله أعلى وأعلم.

- إذا مات أبٌ وقد بلغ فوق الستين ولم يصم طيلة عمره، فكيف يقضي الإبن عن أبيه صيام عمره؟ إذا ترك مالا أطعم عن كل يوم من أيام رمضان التي أدركها أبوه منذ بلغ تقريباً إلى سن الستين أو إلى يوم أن مات عن كل يوم مسكيناً، وإذا كان يُفطر عمداً فيُطعم عن كل يوم ستين مسكيناً، فإنه إن ترك مالا فيجب ذلك على ورثته، وإن لم يترك مالا فليفعل ما يسره الله له، فإن كان هذا الإبن ذا مال وأراد أن يُخفف عن أبيه جرّمه، فليطعم عنه وإن شاء أن يصوم فليصم.

رَوَايَةٌ وَقَالَ عَمْرُو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ <sup>(١)</sup> قَالَ «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ».

قَوْلُهُ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ»  
وَفِي رَوَايَةٍ: «إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرِفُثُ وَلَا يَجْهَلُ، فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ... إِنِّي صَائِمٌ».

قَوْلُهُ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ»  
مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَقُولُ لَهُ إِعْتِذَارًا لَهُ وَإِعْلَامًا بِحَالِهِ، فَإِنْ سَمَحَ لَهُ وَلَمْ يُطَالِبْهُ بِالْحُضُورِ سَقَطَ عَنْهُ الْحُضُورُ، إِنْ لَمْ يَسْمَحْ وَطَالِبُهُ بِالْحُضُورِ لَزِمَهُ الْحُضُورُ، وَلَيْسَ الصَّوْمُ عُذْرًا فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ، وَلَكِنْ إِذَا حَضَرَ لَا يَلْزَمُهُ الْأَكْلُ وَيَكُونُ الصَّوْمُ عُذْرًا فِي تَرْكِ الْأَكْلِ، بِخِلَافِ الْمُفْطِرِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَكْلُ عَلَى أَصَحِّ الْوُجْهِينِ عِنْدَنَا، كَمَا سَيَأْتِي وَاضِحًا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - فِي بَابِهِ <sup>(٢)</sup>.

(١) ما ذكره الإمام مسلم رحمته الله في الإسناد [قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ رَوَايَةٌ وَقَالَ عَمْرُو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] من علامات وأدلة مدى ورعه وإتقانه في الإسناد، فكل راوي من الرواة حدثه بلفظ، فأتى بلفظ كل راوي على حده، فأبو بكر بن أبي شيبة قال عن أبي هريرة رَوَايَةٌ: فرواية أي مرفوعة إلى النبي ﷺ، وأما عمرو الناقد فقال «يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ» «وَزُهَيْرٌ قَالَ «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ»؛ فمُسلم قال لفظه كل واحد منهم، أمانة في النقل وورعاً في سياق لفظ الراوي، مع أن الجمهور يُجوز هذه الألفاظ بدلاً عن بعضها لأنها بمعنى واحد.

(٢) فيكون في هذا الأمر عدة أحكام:  
- وهو أن إجابة الدعوة واجبة، إلا أن يعتذر المدعو للداعي، فيقبل عذره فيُسقط عنه الحضور، فعند ذلك لا يلزمه الحضور.

- أن الإجابة تحصل بالحضور وكيفية ذلك عن الأكل إذا كان صائماً، وأما إذا كان مفطراً، فوجهان:  
أنه قد أجزأه الحضور وفعل الواجب ولا يلزمه الأكل.

الثاني: أنه إذا كان مفطراً، يلزمه الأكل لأن هذا هو المقصود من الدعوة.  
والصوم ورد كعذر على خلاف الأصل، ولا شك أنه إذا دعاه فحضر ولم يأكل بلا عذر، كان ذلك مُحزنًا لأخيه، وإنما وجبت إجابة الدعوة لحق أخيه المسلم، كما قال النبي ﷺ «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ [وذكر منها]... وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ» متفق عليه، وقال ﷺ «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ» مسلم، فهو دليل على وجوب إجابة الدعوة - أي دعوة العرس وغيره على ظاهر الحديث -، ما لم يكن هناك اعتذار فيقبل عذره، أو كان هناك عذر من الأكل، فيكون ذلك مانعاً من الأكل ولكن ليس مانعاً من الحضور، فيحضر ويدعوا.



وَالْفَرْقَ بَيْنَ الصَّائِمِ وَالْمُفْطِرِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ كَمَا هُوَ  
مَعْرُوفٌ فِي مَوْضِعِهِ<sup>(١)</sup>.

وَأَمَّا الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ: فَقَالَ أَصْحَابُنَا: إِنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَى صَاحِبِ الطَّعَامِ صَوْمُهُ  
أَسْتُحِبَّ لَهُ الْفِطْرَ، وَإِلَّا فَلَا، هَذَا إِذَا كَانَ صَوْمٌ تَطَوُّعٌ، فَإِنْ كَانَ صَوْمًا وَاجِبًا حَرَّمَ  
الْفِطْرَ<sup>(٢)</sup>.

= والمانع قد يكون أنه قد سبقه غيره إلى ذلك، أو وعد غيره بالإجابة مما لا يلزمه معه أن يخلف وعده  
ليحضر دعوة أخيه، وإنما إذا كان متمكناً من الحضور دون أن يترك واجباً آخر، كان ذلك على الوجوب  
والله أعلى وأعلم.

وعامة أهل العلم على وجوب إجابة الدعوة في العرس، لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما يدل على وجوب  
إجابة الدعوة مطلقاً لقوله (عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ).

(١) لقوله ﷺ «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ» مسلم؛ والصلاة  
الدعاء، مع بيان أنه صائم، فيدعوا ويقول «إني صائم»، بل ظاهر هذا بل يكاد يكون نصاً أن يقول بلسانه،  
فقد اخترع البعض زعماً منهم أن ذلك أبعد عن الرياء، أن يقول «إني ممسك»، فهذا قولٌ مُحدث وقد قال  
النبي ﷺ (فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ) وليس أنه يقول «إني ممسك» كأن ذلك أبعد عن الرياء، بل هذا أغلظ في هذا  
الباب، فكأنه يريد أن يقول إني صائم وإني مخلص وأريد ألا أراي الناس، فأقول إني ممسك لأجل ألا  
أقول إني صائم، ومعلوم أن لفظ الإمساك هذا ليس بلفظ شرعي، فليقل «إني صائم» ويحتسب في ذلك نية  
امتثال أمر النبي ﷺ، وليحتسب في ذلك الأسوة الحسنة في الخير، بأن يكون قدوة لغيره في صيام التطوع  
المشروع وأن يثاب على اقتداء غيره به فيمن سن سنة حسنة ونيات أخر في هذا المقام.

(٢) مثل قضاء رمضان، مثل صيام كفارة شرع فيه، فهذا يلزمه أن يتم صومه، أما إذا كان صوم تطوع، فإذا كان  
يشق على صاحب الطعام صومه لا يلزمه الفطر ولكن يستحب له لأجل ألا يحزن أخيه، ولكن لا ينبغي  
أن يحزن صاحب الطعام لأنه قد حضر وقد قال النبي ﷺ «إِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ» فقد أذن له النبي ﷺ  
له أن يحضر ولا يأكل، فلا ينبغي أن يشق عليه ذلك.

ولكن انظر إلى هذه المسألة وترجيح العلماء بأن الأفضل أن يفطر إذا كان يشق على صاحب الطعام من  
باب الأفضلية لا من باب الإلزام، ليدلك هذا الأمر منهم على تعظيم حق المسلم، وأن المشقة والحزن  
في قلبه أمرٌ عظيم يلتفت الشرع إليه، ويقدم إزالته على إتمام صوم التطوع الذي هو معلومٌ كم ثوابه عند  
الله ﷻ لأن الله اختص الصوم فجعله له وهو يجزي به يوم القيامة، فإذا كان حزن المسلم أو المشقة  
عليه، وإزالة ذلك مقدم على الصوم، فهو أكثر ثواباً عند الله ﷻ. فذلك يدل على مراعاة خاطر المسلم،  
ومراعاة عدم أذيته أشد مراعاة، فلا بد من الحرص على ألا تحزنه ولا تشق عليه في أمر من الأمور، وهناك  
من الأمور ما يكون محرماً لأجل إحزان المسلم، وربما يكون كبيرة إذا غضب المسلم، فإن الرسول ﷺ  
قد قال لأبي بكر رضي الله عنه «يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ كُنْتُ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ» مسلم، وذكر  
الغضب دلالة على أن هذا الذنب من الكبائر، فإن ذكر الغضب واللعة والنار يقتضي أن هذا من الكبائر،  
نسأل الله العافية؛ فانظر إلى عظم حق المسلم عند الله ﷻ في أن يغضبه أحد بكلمة، فسبحان =



وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِظْهَارِ نَوَافِلِ الْعِبَادَةِ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهِمَا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، وَالْمُسْتَحَبُّ إِخْفَاؤُهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةً <sup>(١)</sup>.  
وَفِيهِ: الْإِشَارَةُ إِلَى حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ، وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَتَأْلِيفِ الْقُلُوبِ، وَحُسْنِ الْإِعْتِدَارِ عِنْدَ سَبَبِهِ <sup>(٢)</sup>.

= الله وكان الناس يتسارعون في إغضاب بعضهم بعضاً وإغاضة بعضهم بعضاً، والكل يتفنن فيما هو أشد غيظاً فيتكلم به ويفعله، نسأل الله العافية، وهذا أمر يقع كثيراً جداً، في المجادلات التي تقع بين الأفراد والطوائف والجماعات من غير مراعاة لحقوق الأخوة، بزعم نصرة الحق، مع أن الحق يُنصر بغير الذي يفعلونه وبغير الطعن في الآخرين والذم لهم خصوصاً وأنه قد وسع السلف من أمور الاجتهاد، وإنما كان السلف يذمون البدعة والمبتدع، والناس اليوم تسارعوا في مثل هذا الباب، لظنهم ولمجرد مخالفة الغير لهم، فيرمونه بالبدعة، وهذا أيضاً يحتاج إلى ضابط ويحتاج إلى تثبت، فإن الرمي بالبدعة أيضاً لا بد وأن يكون بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، أعني أن يُعين إنسان ببدعة، فلا بد من مراعاة هذه الأمور، فالله قد جعل حق المسلم عظيمًا عنده، وحرمة البيت الحرام في الأرض الحرام في الشهر الحرام في أعظم الأيام حرمةً عند الله.

وانظر إلى حكمة الله ﷻ في أن يُقدر على عباده المؤمنين وأوليائه الصالحين من أنواع الابتلاء وتسليط الأعداء والقتل وسفك الدماء والجرح والأسر لحكمة بالغة عنده ﷻ، لو أن مؤمناً له فضيلة أغضب مؤمناً يغضب الله ﷻ لغضبه، إذا كان إغضابه بغير حق وحرّم مناجاة اثنان دون الثالث لأجل أن ذلك يُحزنه كما قال النبي ﷺ، فتأمل هذا، ومع ذلك فقد قدر ما هو أغلظ وأشد على المؤمنين، لحكمته البالغة ﷻ ليتعبد أهل الإيمان بأنواع العبودية فيما يكرهون كما يتعبدون لله ﷻ فيما يُحبون، فهم عباد الله ﷻ فيما يحبون وفيما يكرهون على المنشط والمكروه على اليسر والعسر، على كل الأحوال، فيتعبدون بآيات الصبر، وبغض الكافرين والبراءة منهم، وموالات المؤمنين ومحبتهم والنصيحة لهم، رغم تباعد الديار وتباعد الزمان أحياناً واختلاف الأجناس والألسن، وهو ﷻ قدر ذلك لينظر في قلوب عباده لينظر كيف يعملون، نسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان.

(١) الحاجة التي ذكرها هنا من أجل أن يعتذر لأخيه فلا يحزن، وهناك حاجة كما ذكرنا نية التأسّي به ونشر الخير والدعوة إلى الله بالعمل والسلوك كما يدعوا إليه بالقول.

(٢) أي أنه يحسن أن تذكر عذرَكَ له والذي هو يمنعك من أداء حقه كاملاً، إذا وجد سبب يقتضي ذلك. أما إذا كان في العرس مانع من موانع الشرع، كأن يكون هذا العرس فيه محرمات، فمثل هذا لا تجوز إجابته، إلا أن تأمر وتنتهي، فإن علمت أنك لا تقدر على ذلك وأنه لا يُقبل منك ذلك، فليس عليك الحضور، فمن ذهب وهو يعلم أنه لن يستطيع أن ينكر المنكر كأنواع الرقص والمزمار المحرمة والاختلاط المحرم وشرب الدخان والمخدرات وكشف العورات، فإذا كان يعلم أنه لن يتمكن من التغيير، فلا يجوز أن يُجيب، بل يحرم أن يذهب إلى هذه الأماكن.

وإذا كان لا يشهد المنكر، فيمكن أن يُجيب، لأن المنكر أن يرى المنكر ويسكت، كمن جهز غداءً الظهر والمنكر من غناء ورقص ليلاً، فإنه لو أعلن في الناس المنكر، يجوز هجرانه تأديباً له، بمعنى أنه إذا كان يجوز ترك رد السلام الواجب والذي هو من أكد حقوق المسلم، إذا كان مظاهر ببدعة أو معصية، فيجوز =

## ٢٩ - باب حِفْظِ اللِّسَانِ لِلصَّائِمِ.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه رَوَايَةً قَالَ [إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرُفْثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ أَمْرُؤُ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ].

الْحَدِيثُ فِيهِ نَهْيُ الصَّائِمِ عَنِ الرَّفْثِ، وَهُوَ الشُّخْفُ وَفَاحِشُ الْكَلَامِ، يُقَالُ: رَفَثَ (بِفَتْحِ الْفَاءِ، يَرُفْثُ) بِضَمِّهَا وَكَسْرِهَا، وَ (رَفِثَ) بِكَسْرِهَا، (يَرُفْثُ) بِفَتْحِهَا رَفَثًا بِسُكُونِ الْفَاءِ فِي الْمَصْدَرِ وَرَفَثًا بِفَتْحِهَا فِي الْإِسْمِ، وَيُقَالُ: (أَرَفِثَ) رُبَاعِيٌّ حَكَاهُ الْقَاضِي، وَالْجَهْلُ قَرِيبٌ مِنَ الرَّفْثِ، وَهُوَ خِلَافُ الْحِكْمَةِ وَخِلَافُ الصَّوَابِ، مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ <sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ رضي الله عنه: «فَإِنْ أَمْرُؤُ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ»

مَعْنَاهُ شَتَمَهُ مُتَعَرِّضًا لِمُشَاتَمَتِهِ <sup>(٢)</sup>، وَمَعْنَى قَاتَلَهُ: نَازَعَهُ وَدَافَعَهُ.

= أن يترك إجابة دعوته من باب الزجر له، والأولى أن يذهب، لأن مسألة الهجران في زماننا لا تقع إلا من ذي سلطان أو من ذي مكانة عظيمة ككبير العائلة، أو من له منزلة عند صاحب العُرس، فإذا لم يذهب هذا إليه كان هذا زجرًا له عن ذلك، فإن لم يكن، فليذهب وينصحه وليقل له اتق الله ولا تفعل المنكر ويذكر له أدلة تحريم المعازف وغيرها من المنكرات.

(١) الفاحش من الكلام غالبًا هو ما كان متعلقًا بالعورات وذكر السباب والشتم وغالب الشتم عند الناس هو متعلق بالعورات، فإنما يذكرون أشد ما يغيظ الإنسان وهو التكلم عن العرض والعورة، فذكر هذا الكلام الفاحش مما يتنافى مع الصيام وأُطلق بعد ذلك على كل جهل وعلى كل باطل من القول وكل لغو فيه، فيمكن أن يُطلق عليه ذلك، ويُطلق الرفث على الجماع، ولانزاع على أن الجماع ممنوع في الصيام وأما الكلام فيما يتعلق بالجماع في حضرة النساء فهو أيضًا من الرفث، وكما ذكرنا هو متعلق بالعورات ونحو ذلك، فلا يُشرع أثناء الصيام أن يقول ذلك لأنه يُهيج شهوته وربما لم يتمكن من أن يملك أربه، ولكن لا يحرم ذلك إلا إذا أفسد الصيام الواجب أو أدى إلى ما يُفسده.

ولا يجهل: أي لا يتكلم بالجهل، ولا يفعل فعل الجاهلين، ولا يتكلم بخلاف ما أمر الشرع به، فهذا هو الجهل، الجهل بالقول والجهل بالعمل، فالجاهل هو الذي يتصرف بخلاف ما أوجبه وأمرت به أدلة الشرع من الكتاب والسنة، فإذا فعل ما يُخالف ذلك كان جاهلاً، وليس معنى الجهل هنا عدم المعرفة وعدم البلاغ وإنما المقصود ما قال السلف كل من عصي الله فهو جاهل، فهذا جهل العاقبة، لأن الذي يتصرف بالجهل لا يُقدر خطر وضرر هذه التصرفات والأقوال المنكرة وعقوبتها عند الله تعالى.

(٢) يشتمه وكأنه يستدعي منه الشتم، فكأن الذي شتمك يريد أن ترد عليه، ولذا قال (شاتمته) من «المفاعلة» =

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ. إِنِّي صَائِمٌ» هَكَذَا هُوَ مَرَّتَيْنِ.  
وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ:

فَقِيلَ: يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ جَهْرًا يَسْمَعُهُ الشَّائِمُ وَالْمُقَاتِلُ فَيَنْزَجِرُ غَالِبًا<sup>(١)</sup>.  
وَقِيلَ: لَا يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ، بَلْ يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ؛ لِيَمْنَعَهَا مِنْ مُشَاتِمَتِهِ وَمُقَاتَلَتِهِ  
وَمُقَابَلَتِهِ وَيَحْرُسَ صَوْمَهُ عَنِ الْمُكَدَّرَاتِ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ كَانَ حَسَنًا<sup>(٢)</sup>.  
وَاعْلَمْ أَنَّ نَهْيَ الصَّائِمِ عَنِ الرَّفَثِ وَالْجَهْلِ وَالْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتِمَةِ لَيْسَ  
مُخْتَصًّا بِهِ، بَلْ كُلُّ أَحَدٍ مِثْلُهُ فِي أَصْلِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ لَكِنَّ الصَّائِمَ آكَدُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

### ٣٠ - باب فَضْلِ الصَّيَامِ.

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ  
شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ  
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزَى  
بِهِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخِلْفَةٌ فِيمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ».  
[الخليفة: تغير ريح الفم].

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - وَهُوَ  
الْحِزَامِيُّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
«الصَّيَامُ جُنَّةٌ». [الجنة: الوقاية].

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ  
أَبِي صَالِحٍ الزِّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قَالَ اللَّهُ عَزَّ

= وهي تكون بين اثنين، فهو يريد منه أن يجهل مثل جهله، والشيطان هو الذي يزيد في الخصومة حتى تزداد  
المخاصمة بين المسلمين.

(١) وهذا هو ظاهر الحديث، لأنه قال (فليقل) لأنه إن ذكر لفظة القول والكلام، فالأصل فيه أنه يكون  
باللسان بالحروف وليس المعنى فقط.

(٢) أن يقول بلسانه ويقول في نفسه، ولكنه إن قال بلسانه فقد وقع الأمرين.

وَجَلَّ كُلَّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَالصَّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَزِفْتُ يَوْمِيذٍ وَلَا يَسْحَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرُؤُ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. [يرفث: يفحش أو يجامع؛ يسحب: يصيح].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُلَّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرَحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفٌ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَرِحَ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلَيْطٍ الْهَذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مَرَّةٍ - وَهُوَ أَبُو سِنَانٍ - بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَقَالَ «إِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ - وَهُوَ الْقَطَوَانِيُّ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ

أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ».

قوله عليه السلام: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كُلَّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ مَعَ كَوْنِ جَمِيعِ الطَّاعَاتِ لِلَّهِ تَعَالَى<sup>(١)</sup>:

فَقِيلَ: سَبَبُ إِضَافَتِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يُعْبَدَ أَحَدٌ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ، فَلَمْ يُعْظَمِ الْكُفَّارُ فِي عَصْرِ مِنَ الْأَعْصَارِ مَعْبُودًا لَهُمْ بِالصِّيَامِ، وَإِنْ كَانُوا يُعْظَمُونَهُ بِصُورَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ وَالصَّدَقَةِ وَالذِّكْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ<sup>(٢)</sup>.

وَقِيلَ: لِأَنَّ الصَّوْمَ بَعِيدٌ مِنَ الرِّيَاءِ لِخَفَائِهِ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَالْغَزْوَةِ وَالصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ<sup>(٣)</sup>.

وَقِيلَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلصَّائِمِ وَنَفْسِهِ فِيهِ حَظٌّ، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ<sup>(٤)</sup>.

(١) بمعنى أنها لا بد وأن تكون خالصة يُقصد بها التقرب لله.

(٢) قد يُقال أن هذا فيه نظر من جهة أن النصارى يعبدون المسيح ويتقربون إليه على أنه هو الله ومن ضمن ذلك الصيام، وإن كانت عبادة الصيام غير معروفة في الملل الغير منسوبة للأنبياء. فهذا الكلام دليل على أن الصيام عبادة من العبادات التي شرعت للأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ولم يخترعها الناس، وإن وقع التحريف لدى النصارى والتبديل والشرك وكذا اليهود إلا أن أصل عبادة الصوم من عبادات الأنبياء.

(٣) هذا أيضاً فيه نظر، لأنه قد يُراني بصومه حين يذكر للناس أنه صائم، أو يمتنع من الطعام والشراب أمامهم لكي يعلموا أنه صائم، فهذا أمر يمكن الرياء به، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الرياء.

(٤) أيضاً فيه نظر، لأن مشقة العبادة موجودة في الجهاد والصلاة والحج وسائر الأنواع من العبادة، ثم إن لذة العبادة تحصل للعبد سواء كان في صيام أو في صلاة أو في غيرها طالما عملها لله تعالى، فلا يُقال ليس للنفس لذة في هذا، بل الحديث يُثبت الفرح للصائم، فهو من أعظم العبادات إذهاباً للحزن والكآبة ويُعالج به الاكتئاب بإذن الله تبارك وتعالى لأنه يجلب الفرح، فمن أعظم ما يجلب الفرح الصيام كما أن الصلاة تجلب السكينة وقرة العين واللذة العظيمة وتجلب الفرح والسرور للإنسان، وكذلك الصوم وإن كان فيه مشقة.

فهذه التفرقة التي ذكروها إنما ذكرنا وجوه ضعفها لأجل أنها مخالفة للرواية الصريحة في مسلم وهي قول النبي ﷺ «كُلَّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي» فالحديث قد ذكر سبب هذه المجازاة، فهذا =

قَالَ: وَقِيلَ: إِنَّ الْإِسْتِغْنَاءَ عَنِ الطَّعَامِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، فَتَقَرَّبَ الصَّائِمُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَإِنْ كَانَتْ صِفَاتُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُشَبِّهُهَا شَيْءٌ<sup>(١)</sup>.  
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: أَنَا الْمُتَفَرِّدُ بِعِلْمِ مِقْدَارِ ثَوَابِهِ أَوْ تَضْعِيفِ حَسَنَاتِهِ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ أَظْهَرَ سُبْحَانَهُ بَعْضُ مَخْلُوقَاتِهِ عَلَى مِقْدَارِ ثَوَابِهَا<sup>(٢)</sup>.  
وَقِيلَ: هِيَ إِضَافَةٌ تَشْرِيفٍ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿نَافِةُ اللَّهِ﴾ ﴿مَعَ أَنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ لِلَّهِ تَعَالَى﴾<sup>(٣)</sup>.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانٌ عِظَمِ فَضْلِ الصَّوْمِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ.  
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَأَنَا أَجْزِي بِهِ) بَيَانٌ لِعِظَمِ فَضْلِهِ، وَكَثْرَةِ ثَوَابِهِ؛ لِأَنَّ الْكَرِيمَ إِذَا أَخْبَرَ بِأَنَّهُ يَتَوَلَّى بِنَفْسِهِ الْجَزَاءَ اقْتَضَى عِظَمَ قَدْرِ الْجَزَاءِ وَسَعَةَ الْعَطَاءِ.  
قَوْلُهُ ﷺ: «لَخُلْفَةٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

= هو الوجه الصريح في التفرقة، فالأضعاف التي يتضاعف لها ثواب الصوم لا يعلمها إلا الله، الله ادخر ذلك ليفرح به عبده الصائم يوم القيامة فرحة تفوق خياله وظنه، وذلك أنه يتوقع الحسنة بعشر أمثالها لما يعلم من أدلة الشرع ويحتمل الأمر عنده فتزاد المضاعفة إلى سبعمائة ضعف كالجهاد، أما الصوم فلا يتوقف تضعيفه عند حد، ادخر علمه ﷺ، لم يعلم به أحداً لكي يفرح به عبده الصائم إذا لقيه يوم القيامة، ولذلك الصوم عبادة عظيمة القدر، بل هذا القدر فقط إذا تخيله الإنسان وهو يعلم كرم الرب ﷻ وسعة جوده وفضله ﷻ والله يقول قد ادخرت ذلك لك حتى فوق ما يخطر ببالك، فهذا وعد من الله الذي هو أصدق قِيلاً وحديثاً ومن أوفى بعهده من الله مع كرمه وجوده، فإن ذلك وحده يُفرح العبد في الدنيا لأنه يتوقع ما لا يخطر بباله، يتوقع فوق ما يخطر بباله من الثواب فيفرح فرحاً عظيماً وذلك مقدمة للفرح الذي يكون يوم القيامة.

(١) هذا الكلام أيضاً فيه نظر، فإن العبد إنما يصوم ليظهر ضعفه وعجزه ويعلم حاجته لربه وينكسر له ﷻ، وأما استغناءه ﷻ عن الطعام والشراب فهو من صفات كماله، وهو ﷻ (يُطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ) وهو لا جوف له وهو صمدٌ ﷻ.

(٢) هذا الوجه هو أصح الوجوه، فغيره من العبادات الحنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم، فهذا فرقٌ نص عليه الحديث.

(٣) وهذا معنى حسن، ولا شك أنه تشريفٌ للصوم وذلك أنه قد اختصه الله بأن أضافه إلى نفسه.  
الوجه القريب بعد ذلك هو قوله «لَيْسَ لِلصَّائِمِ وَنَفْسِهِ فِيهِ حَظٌّ» وكما ذكرنا أن المقصود منه أنه يدع شهواته كلها للإشارة التي في الحديث، لكن أوجه هذه الأقوال أن المضاعفة لا يعلمها إلا الله وذلك لأن الصوم من الصبر وقد قال تعالى (إِنَّمَا يُوفِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)، ولذلك قال السلف: صوموا يوماً شديداً حره لحر يوم النشور.

وَفِي رِوَايَةٍ: (لِخُلُوفٍ) هُوَ بِضَمِّ الْخَاءِ فِيهِمَا وَهُوَ تَغْيِيرُ رَائِحَةِ الْفَمِ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِيهِ، بِضَمِّ الْخَاءِ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْغَرِيبِ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ، وَقَالَ الْقَاضِي: الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ بِضَمِّ الْخَاءِ، قَالَ: وَكَثِيرٌ مِنَ الشُّيُوخِ يَرْوِيهِ بِفَتْحِهَا، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَهُوَ خَطَأٌ.

قَالَ الْقَاضِي: وَحُكِيَ عَنِ الْفَارِسِيِّ فِيهِ الْفَتْحُ وَالضَّمُّ، وَقَالَ: أَهْلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُونَهُ بِالْوَجْهَيْنِ، وَالصَّوَابُ: الضَّمُّ، وَيُقَالُ: (خَلَفَ فُوهُ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَاللَّامِ، (يَخْلُفُ) بِضَمِّ اللَّامِ، وَ (أَخْلَفَ يَخْلُفُ) إِذَا تَغَيَّرَ.

وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ: فَقَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْمَازِرِيُّ: هَذَا مَجَازٌ وَاسْتِعَارَةٌ؛ لِأَنَّ اسْتِطَابَةَ بَعْضِ الرِّوَائِحِ مِنْ صِفَاتِ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَهُ طَبَائِعُ تَمِيلُ إِلَى شَيْءٍ فَتَسْتَطِيبُهُ، وَتَتَفَرُّ مِنْ شَيْءٍ فَتَسْتَقْدِرُهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى مُتَقَدِّسٌ عَنْ ذَلِكَ، لَكِنْ جَرَتْ عَادَتُنَا بِتَقْرِيبِ الرِّوَائِحِ الطَّيِّبَةِ مِنَّا، فَاسْتَعِيرَ ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ، لِتَقْرِيبِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى<sup>(١)</sup>.

قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: يُجَازِيهِ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي الْآخِرَةِ، فَتَكُونُ نَكْهَتُهُ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، كَمَا أَنَّ دَمَ الشَّهِيدِ يَكُونُ رِيحُهُ رِيحَ الْمِسْكِ.

وَقِيلَ: يَحْضُلُ لِصَاحِبِهِ مِنَ الثَّوَابِ أَكْثَرُ مِمَّا يَحْضُلُ لِصَاحِبِ الْمِسْكِ. وَقِيلَ: رَائِحَتُهُ عِنْدَ مَلَائِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ عِنْدَنَا، وَإِنْ كَانَتْ رَائِحَةُ الْخُلُوفِ عِنْدَنَا خِلَافَهُ.

وَالْأَصَحُّ مَا قَالَهُ الدَّوْدِيُّ مِنَ الْمَغَارِبَةِ، وَقَالَ مَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنَّ الْخُلُوفَ أَكْثَرُ ثَوَابًا مِنَ الْمِسْكِ، حَيْثُ نُدَبَ إِلَيْهِ فِي الْجَمْعِ وَالْأَعْيَادِ وَمَجَالِسِ الْحَدِيثِ وَالذِّكْرِ وَسَائِرِ مَجَامِعِ الْخَيْرِ<sup>(٢)</sup>.

(١) هذا الكلام معلوم أنه ليس على منهج السلف عليه السلام وهم لا يقيسون صفات الرب ﷻ على صفات الخلق، بل نقول «هو أطيب عند الله ﷻ كما قال النبي ﷺ وهذه الاستطابة تليق بجلال الله ﷻ » والإمام النووي معلوم أنه ينقل تأويل كثير من الصفات.

(٢) كل هذا الكلام ليس بصحيح، بل الصحيح أن يُمر هذا كما جاء، على طريقة السلف عليه السلام من إمرار =



وَاحتَجَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى كَرَاهَةِ السَّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّهُ يُزِيلُ الْخُلُوفَ الَّذِي هَذِهِ صِفَتُهُ وَفَضِيلَتُهُ، وَإِنْ كَانَ السَّوَاكُ فِيهِ فَضْلٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ فَضِيلَةَ الْخُلُوفِ أَعْظَمُ وَقَالُوا: كَمَا أَنَّ دَمَ الشُّهَدَاءِ مَشْهُودٌ لَهُ بِالطَّيِّبِ، وَيُتْرَكُ لَهُ غُسْلُ الشَّهِيدِ مَعَ أَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ، فَإِذَا تَرَكَ الْوَاجِبَ لِلْمَحَافَظَةِ عَلَى بَقَاءِ الدَّمِ الْمَشْهُودِ لَهُ بِالطَّيِّبِ، فَتَرَكَ السَّوَاكَ الَّذِي لَيْسَ هُوَ وَاجِبًا لِلْمَحَافَظَةِ عَلَى بَقَاءِ الْخُلُوفِ الْمَشْهُودِ لَهُ بِذَلِكَ أَوَّلَى<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله رحمته الله: «الصَّيَّامُ جُنَّةٌ»

هُوَ بَضَمُ الْجِيمِ، وَمَعْنَاهُ: سُبُرَةٌ وَمَانِعٌ مِنَ الرَّفَثِ وَالْآثَامِ، وَمَانِعٌ أَيْضًا مِنَ النَّارِ، وَمِنْهُ (الْمِجَنُّ) وَهُوَ الثُّرْسُ، وَمِنْهُ (الْجَنُّ) لِاسْتِتَارِهِمْ.

قوله رحمته الله: «فَلَا يَرُفُثُ يَوْمِيذٍ وَلَا يَسْخَبُ» هَكَذَا هُوَ هُنَا بِالسَّيْنِ، وَيُقَالُ بِالسَّيْنِ وَالصَّادِ.

وَهُوَ الصِّيَاحُ، وَهُوَ بِمَعْنَى الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: «وَلَا يَجْهَلُ وَلَا يَرُفُثُ» قَالَ الْقَاضِي: وَرَوَاهُ الطَّبْرِيُّ (وَلَا يَسْخَرُ) بِالرَّاءِ؛ قَالَ: وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ، لِأَنَّ السُّخْرِيَّةَ تَكُونُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَكُلَّهُ مِنَ الْجَهْلِ. قُلْتُ: وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ تَصْحِيفٌ وَإِنْ كَانَ لَهَا مَعْنَى<sup>(٢)</sup>.

= أحاديث الصفات كما جاءت دالة على معانيها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعتقد تنزيه الرب عن كل نقص وعن مشابهة المخلوقات وأن صفاته تليق بجلاله وعظمته رحمته الله، فمن ضمنها ذلك أن رائحة فم الصائم المتغيرة أطيب عنده رحمته الله من ريح المسك.

(١) الصحيح أنه يستحب السواك عند كل صلاة لأن هذا العموم يشمل رمضان وغيره، يشمل ما قبل الزوال وما بعده، فتحديدهم لما بعد الزوال ليس له معنى، وإنما يحدث هذا الخلوفاً بغير قصد منا، وهو يحصل لمن تسوك بعد حين يسير، وليس أنه يُزِيلُهُ بالكلية، بل لا يزال هناك بعض التغير وإن تسوك، فالسواك مستحب للصائم ولغير الصائم لعموم الأدلة، والعموم يُقدم على القياس.

(٢) نعم، لأن عامة الروايات «ولا يصخب» وليس «ولا يسخر»، فالصخب رفع الصوت في الأسواق وغيرها، والكلام بصوت مرتفع مطلقاً منهياً عنه قال تعالى (وَاعْصِصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) والنبي رحمته الله من صفته أنه ليس بصخاب في الأسواق، فدائماً تجد عالي الصوت ليس مؤدباً بأداب الشريعة، وتجد فيه من الخصال غير الطيبة ما ينبغي أن يتخلص منها، فخفض الصوت منقبة وهنا =

قوله ﷺ: «وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ»

قَالَ الْعُلَمَاءُ: أَمَّا فَرْحَتُهُ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ فَبِمَا يَرَاهُ مِنْ جَزَائِهِ، وَتَذَكُّرِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِتَوْفِيقِهِ لِدَلِّكَ، وَأَمَّا عِنْدَ فِطْرِهِ فَسَبَبُهَا تَمَامُ عِبَادَتِهِ وَسَلَامَتُهَا مِنَ الْمُفْسِدَاتِ، وَمَا يَرْجُوهُ مِنْ ثَوَابِهَا<sup>(١)</sup>.

قوله: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ) هُوَ بَفَتْحِ الْقَافِ وَالطَّاءِ. قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالْكَلاَّبَازِيُّ: مَعْنَاهُ الْبَقَالُ، كَأَنَّهُمْ نَسَبُوهُ إِلَى بَيْعِ الْقُطَيْبَةِ. قَالَ الْقَاضِي وَقَالَ الْبَاجِي: هِيَ قَرْيَةٌ عَلَى بَابِ الْكُوفَةِ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَيْضًا، وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ قَطَوَانَ مَوْضِعٌ.

قوله ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرِّيَّانُ<sup>(٢)</sup>، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ

= أثناء الصيام تدريب وتعويد للصائم، حتى يعود على الأخلاق الفاضلة، والصائم كلما همَّ إلى الطعام ونظر إلى الشراب حدثته نفسه بأن يفعل فيترك، فليكن كذلك تدريباً لنفسه على سائر الأخلاق الفاضلة والسلوكيات المأمور بها شرعاً لأنه يستطيع التحكم في نفسه.

(١) وهو يفرح فرحاً طبيعياً بوجود الطعام والشراب مع اكتمال العبادة لأنه حقق ما يريد، ونال ما كانت نفسه تتطلع إليه، فحصل له الأمان، فجمع الله له خير الدين والدنيا، ففيها الفرح الطبيعي مع اكتمال العبادة.

ولذلك كما ذكرنا أن من علاج الاكتئاب والحزن أن يصوم الإنسان ويُفطر، فعند فطره من صومه يجد الفرح ولا بد.

(٢) أحد أبواب الجنة الثمانية يُقال له الريان وأصله من الري الذي يحصل لمن دخل من هذا الباب والجزاء من جنس العمل فمن ترك الشراب وظمأ لله ﷻ عوضه الله بأن يشرب إذا دخل من باب الريان ومن شرب لم يظمأ أبداً، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ولذلك سمي باب الريان، وهذا يحصل لكل صائم فريضة، ولكن يُخص من زاد التطوع إلى الفريضة أن يُنادى من هذا الباب، فمن كان غالب حاله الصوم وهي غالب عبادته وقد حُبب له الصوم، كان ندائه من هذا الباب أكثر والله أعلم.

وقد يقال: كيف والمسلمون كلهم يصومون والله قد فرض الصيام على من كان قبلنا؟ نقول أن هذا إذا كان من أهل عبادة معينة زاد إلى الفرض فيها نفلاً كان دخوله من هذا الباب أحب إليه وكان دعاء الملائكة له من هذا الباب أحب إليه، وإلا فمهما كان له من عبادات فلا بد وأن يدخل من باب، وإن كان من الشرف له أن يُنادى من الأبواب كلها، كما قال أبو بكر ﷺ «يَا أَيُّهَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ صُرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» متفق عليه، فهذا يدل على شرف من يُدعى من تلك الأبواب ثم ينتقي هو الباب الذي =

الْقِيَامَةُ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ»

هَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ: (فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ)، وَفِي بَعْضِهَا: (فَإِذَا دَخَلَ أَوَّلُهُمْ)

قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَهُوَ وَهُمْ، الصَّوَابُ (آخِرُهُمْ).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَضِيلَةُ الصَّيَامِ وَكَرَامَةُ الصَّائِمِينَ.

### ٣١ - باب فَضْلِ الصَّيَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ يُطِيقُهُ بِلَا ضَرَرٍ وَلَا تَفْوِيتِ حَقٍّ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمَ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عِيَّاشٍ الزُّرْقِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

قَوْلُهُ ﷺ «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» فِيهِ: فَضِيلَةُ الصَّيَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ، وَلَا

= يُحِبُّ، فَمَنْ كَانَ الصَّيَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَسَبَقَ فِيهِ، دَخَلَ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. وَقَدْ يَتَصَوَّرُ مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَلَمْ يَصُمْ، فَهَذَا لَا يَدْخُلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الصَّوْمِ، فَلَا يَدْخُلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ إِلَّا الصَّائِمُونَ.

يُفَوَّتُ بِهِ حَقًّا، وَلَا يَخْتَلُ بِهِ قِتَالُهُ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ مُهِمَّاتِ غَزْوِهِ، وَمَعْنَاهُ: الْمُبَاعَدَةُ عَنِ النَّارِ، وَالْمُعَافَاةُ مِنْهَا، وَالْخَرِيفُ: السَّنَةُ. وَالْمُرَادُ: سَبْعِينَ سَنَةً<sup>(١)</sup>.

### ٣٢ - باب جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنَيْتٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ

#### وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا مِنْ غَيْرِ عُذْرِ

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ». قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ. قَالَ «فَإِنِّي صَائِمٌ». قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأُهِدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - قَالَتْ - فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهِدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا. قَالَ «مَا هُوَ». قُلْتُ حَيْسٌ. قَالَ «هَاتِيهِ». فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا». قَالَ طَلْحَةُ فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. [الحيس: الخليط من التمر والسمن والأقط؛ الزور: الزائر].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ». فَقُلْنَا لَا. قَالَ «فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ». ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهِدِي لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ «أَرَيْنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا». فَأَكَلَ.

(١) حمل النووي هذا الحديث على وجه واحد ولم يذكر الوجه الآخر وقد ذكر أن معنى «في سبيل الله» أي في القتال والجهاد، وذكر غيره من أهل العلم أن معنى «في سبيل الله» لها وجهان، هذا هو الوجه الأول وأنه لا يكون له هذا الثواب إلا إذا كان صيامه لا يعطله عن مصالح الجهاد، وأما إذا كان يعطل مصالح الجهاد من القتال والصبر عليه، استحب الإفطار وربما وجب والله أعلم.

الوجه الثاني: أن معنى «في سبيل الله» أي من صام يومًا مخلصًا في سبيل الله في سبيل طاعته وهو ما كان عملاً خالصًا موافقًا لسنة النبي ﷺ وهو يعم من كان في الجهاد وغيره وفضل الله واسع ونسأل الله من فضله.

(بَابُ جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنَيْتٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ وَالْأُولَى إِيْتَامُهُ)

فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَتْ: فَخَرَجَ ﷺ فَأُهِدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهِدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَّاتُ لَكَ شَيْئًا، قَالَ: مَا هُوَ. قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ: هَاتِيهِ؛ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنِّي إِذْنٌ صَائِمٌ، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهِدِيَ لَنَا حَيْسٌ، قَالَ: أَرَيْنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ) (الْحَيْسُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُثْمَلَةِ.

هُوَ التَّمْرُ مَعَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ<sup>(١)</sup>، وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: ثَرِيدَةٌ مِنْ أَخْلَاطٍ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ.

وَ (الزَّوْرُ) بِفَتْحِ الزَّايِ الزُّوَارُ، وَيَقَعُ الزَّوْرُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ الْقَلِيلَةِ وَالْكَثِيرَةِ.

وَقَوْلُهَا: (جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَّاتُ لَكَ) مَعْنَاهُ: جَاءَنَا زَائِرُونَ وَمَعَهُمْ هَدِيَّةٌ خَبَّاتُ لَكَ مِنْهَا، أَوْ يَكُونُ مَعْنَاهُ: جَاءَنَا زَوْرٌ فَأُهِدِيَ لَنَا بِسَبَبِهِمْ هَدِيَّةٌ، فَخَبَّاتُ لَكَ مِنْهَا. وَهَاتَانِ الرَّوَايَتَانِ هُمَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ، وَالثَّانِيَةُ مُفَسَّرَةٌ لِلْأُولَى وَمُبَيَّنَةٌ أَنَّ الْقِصَّةَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى كَانَتْ فِي يَوْمَيْنِ لَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، كَذَا قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ<sup>(٢)</sup>.

(١) وهو اللبن المجفف.

(٢) أي هما حديثان في حديث واحد أو واقعتان في حديث واحد.=

وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ أَنَّ صَوْمَ النَّافِلَةِ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ فِي النَّهَارِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ .  
وَيَتَأَوَّلُهُ الْآخَرُونَ <sup>(١)</sup> عَلَى أَنَّ سُؤَالَهُ ﷺ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» ؟ لِكَوْنِهِ ضَعْفٌ عَنْ  
الصَّوْمِ، وَكَانَ نَوَاهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَرَادَ الْفِطْرَ لِلضَّعْفِ؛ وَهَذَا تَأْوِيلٌ فَاسِدٌ، وَتَكَلَّفُ بَعِيدٌ <sup>(٢)</sup>.  
وَفِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ التَّصْرِيحُ بِالِدَّلَالَةِ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي أَنَّ صَوْمَ  
النَّافِلَةِ يَجُوزُ قَطْعُهُ، وَالْأَكْلُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، وَيَبْطُلُ الصَّوْمُ، لِأَنَّهُ نَفْلٌ، فَهُوَ إِلَى خِيَرَةِ  
الْإِنْسَانِ فِي الْإِبْتِدَاءِ، وَكَذَا فِي الدَّوَامِ <sup>(٣)</sup>، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا <sup>(٤)</sup> جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ

= الأول: هو أن النبي ﷺ سألهم «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فلما أخبروه أنهم ليس عندهم شيء قال «فَإِنِّي صَائِمٌ»، وفي الرواية الثانية «فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ» وهي ظاهرة جداً في أنه صام لما علم أنه ليس عندهم شيء، لأن كلمة «إِذَا» تستعمل فيما يُبْنَى عَلَى غَيْرِهِ، أي بناءً عَلَى أَنَّهُمْ لَيْسَ عَنْدهم شيء، صام ﷺ .  
الثاني: أنه في يوم آخر أصبح صائماً فأفطر في يومه ذلك، لما وجد عندهم «الحيس».

(١) القائلون - إِبْنُ عُمَرَ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمَالِكٌ وَالْمُزَنِيُّ وَدَاوُدُ - بأنه لا بد من نية بالليل - فَرَضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا -  
لعموم قول النبي ﷺ «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» (س) ٢٣٣٢ [قال الألباني]: صحيح،  
فيحتجون بهذا العموم والجمهور يحتجوا بأن هذا في الفريضة، وأما النافلة أوسع، وهذا الحديث دليل  
لمذهبهم في التخصيص، بدلاً من تأويل الحديث.

(٢) كان ينبغي أن يقول: «وهذا تأويلٌ مرجوح» لأن الحديث لا يخلو من احتمال من أنه كان قد أصبح  
صائماً، لكنه خلاف الظاهر خصوصاً مع رواية «فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ».

وأما ما ذكره من أن ذلك كان قبل الزوال، فليس في الحديث دليلٌ عَلَى اشتراط ذلك، وليس عند  
المشترطين دليلٌ صحيح غيره، فالصحيح جواز صيام النافلة بنية من النهار طالما لم يطعم، وإنما يُحَسَّبُ  
له بنيته من ساعة ما نوى لقوله ﷺ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مِمَّا نَوَى» متفق عليه، لكن يصح  
الصوم بنية من النهار ولو بعد الزوال عَلَى خلاف الجمهور الذين يقولون بلزوم النية قبل الزوال لكن لا  
دليل عَلَى ذلك، حتى لو ثبت أن فعل النبي ﷺ كان قبل الزوال، لما دل عَلَى امتناعه بعد الزوال، فإنما قد  
توافق ذلك، فلا بد من دليلٍ صريح، وقد حملنا قوله «فَلَا صِيَامَ لَهُ» لمن «لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ» عَلَى  
الفريضة لهذا الحديث.

(٣) أي طالما كان في ابتدائه يجوز أن يبدأ ويجوز أن يقطع، وكذلك في الدوام، وهذا الحديث كذلك، وهناك  
أحاديث كثيرة مثلما أمر جويرية أن تفطر يوم الجمعة لما لم تصم الخميس ولا تريد صيام السبت، فعَنْ  
جَوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ  
أَمْسِ قَالَتْ لَا قَالَ تَرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي عَدَا قَالَتْ لَا قَالَ فَأَفْطِرِي (البخاري)، ولم يأمرها بالقضاء.  
والحديث الآخر مع مقالٍ فيه، فحديث الباب يشهد له، والقياس الصحيح يدل عَلَى ذلك، كما قاس  
مجاهد فقال «ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا».

(٤) أي جواز فطر الصائم المتطوع من غير عذر، أي لا يَأْتُمُ بذلك، وإن كان الأولى والأفضل أن يُتِمَّ حتى  
يتِمَّ له الثواب ولكن لا يَأْتُمُ، وأما الفريضة فإن هناك أدلة تقضي بأنه إذا طرأ عذر مبيح للفطر أثناء النهار =

وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَآخَرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ كُلُّهُمْ وَالشَّافِعِيُّ مَعَهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى اسْتِحْبَابِ إِيْتِمَامِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ: لَا يَجُوزُ قَطْعُهُ وَيَأْتِمُ بِذَلِكَ <sup>(١)</sup>، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمَكْحُولُ وَالنَّخَعِيُّ، وَأَوْجَبُوا قَضَاءَهُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ بِلَا عَذْرِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَضَاءَهُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَهُ بِعَذْرِ <sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

= فإنه يفطر، لأن هناك أَعذار متفق عليها وأَعذار مختلف فيها، فالكثيرين يقولون مثلاً أن الصائم لو سافر أثناء النهار لا يفطر، وقد رجحنا أنه له أن يفطر أثناء النهار إذا سافر، وأما المرض فعامتهم يقولون أن له أن يفطر ولا يلزم أن يُصبح مفطراً أي لا يلزم أن يكون قد مرض من الليل ثم أصبح مريضاً فعند ذلك يفطر، بل كلهم يجوز أن يصبح صائماً، فإذا مرض في النهار مرضاً يبيح الفطر أفطر، أما السفر ففيه خلاف والراجح أنه يفطر.

(١) احتجوا بقول الله ﷻ ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ﴾ وقاسوه على الحج والعمرة، فإنه باتفاق إذا شرع بإحرام في حج أو عمرة، لزمه إتمام ذلك لقوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وأنه لا يسعه ولا يجوز له أن يتحلل بمجرد نيته أو بمجرد رغبته، بل لا بد وأن يُتم الحج والعمرة؛ فهل العبادات الأخرى كذلك؟ الصحيح أن العبادات الأخرى ليست كذلك، لأن النبي ﷺ قال للرجل لما سأله عما افترض عليه فقال (وَصِيَامٌ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ) متفق عليه، أي لكن أن تطوع، وأبو حنيفة ومالك من ضمن أدلتهم (إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ) يجعلونه استثناءً متصلاً، يقولون لا يجب عليك إلا إذا تطوعت فيجب عليك أن تتم، وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يلزم كما ذكرنا، وترجح قول الشافعي وأحمد ومن وافقهم من أهل الحديث على أنه يجوز له أن يبدأ صلاة نافلة ويقطعها مع أنه خلاف الأفضل، يبدأ صيام نفل ويقطعه، يعزم على إخراج صدقة - يخرجها عن ماله ولم يُسلمها للفقير بعد - فيرجع عن ذلك ويضمها لِماله ثانية، فهذه العبادات يجوز أن يقطعها ولا تلزم بالشروع، وقوله تعالى ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ﴾ ليست دليلاً ظاهراً، لأن إبطال الأعمال قد يكون بمخالفة ما جاء به النبي ﷺ بأن يجعلها أعمالاً باطلة بسبب عدم الاتباع وعدم استيفاء شروطها وأركانها ونحو ذلك، وليس أن من تطوع لعمل فأبطله دخل في هذا، لهذه الأحاديث.

(٢) هذه الأحاديث ظاهرة في أن النبي ﷺ قد أفطر وكان قد أصبح صائماً ولم يصرح ﷺ بالعذر، وكونهم يقتدون به وهو يعلم ذلك ﷺ وهو ينههم على ما يختص به، وعلى ما يكون فيه أمرٌ خفي، جاز له من أجله فعل هذا الأمر، كما قال للصحابيين (تَعَالَى إِلَهِهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُذَيْفَةَ) قَالَ لَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِّ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمْ شَيْئاً متفق عليه، فلما سكّ النبي ﷺ ولم يُبين عذره، تبين لنا أنه أراد بذلك أنه يسُن لنا أنه يجوز لنا أن نفطر وقد أصبحنا صائماً، فضلاً على أنه هو الذي قد أخبر أنه قد أصبح صائماً ومع ذلك أكل، فلماذا يُخبرهم بذلك؟ فدل ذلك على أن هذا أمرٌ جائز والله أعلى وأعلم، وذلك قلنا أنه إذا كان في صلاة نافلة أو في صدقة تطوع أو صيام نافلة، جاز له أن يقطعها ولا يتمها، وبناءً على ذلك جاز أن يزيد أو يُنقص من الركعات بالأولى، أعني مثلاً أنه لو دخل وراء الإمام نواياً الشفع ووجد أن الإمام قد أوتر بثلاث، فإذا كان يجوز أن يقطع الصلاة بآثرها جاز بالأولى أن يزيد فيها ركعة ويجعلها وتراً والله أعلم.



### ٣٣ - باب أَكَلَ النَّاسِي وَشَرِبَهُ وَجَمَاعُهُ لَا يُفْطِرُ.

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ الْقُرْدُوسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»

فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الْأَكْثَرِينَ: أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ <sup>(١)</sup> نَاسِيًا لَا يُفْطِرُ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ وَآخَرُونَ. وَقَالَ رِبِيعَةُ وَمَالِكٌ: يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ <sup>(٢)</sup>.

(١) الحديث لم يرد في الجماع ولكن القياس الصحيح يقتضي إلحاقه به، إذ لا فرق بينه وبين الأكل والشرب، فليس هناك بينهم من فرقي مؤثر، فالمرأة يمكن أن تنسى أو كانت مفطرة بعذر، كطهرت من حيضها أول النهار واغتسلت وظنت أنه لا يلزمها الإتمام أو نسيته هي الأخرى أو كانت مسافرة مثلاً أو مريضة ولكن تقوى على الجماع، وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ «إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» (البخاري).

(٢) فإنهم حملوا هذا الحديث على التطوع، فكثير من الناس اليوم يسألون، هل في صوم التطوع من أكل أو شرب ناسياً هل يُتِمُّ صومه؟ كأن الأمر المستقر عندهم أن هذا الأمر في صوم رمضان، الخلاف في رمضان؛ وأما المالكية فقد حملوا هذا الحديث على التطوع، والصحيح أنه في الفريضة وفي التطوع لأنه قال (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ) ف «من» تشمل كل ناسي وهو صائم، كل أنواع الصيام دون تقيد، وهناك حديث عند الدارقطني (٢٢٦٦) «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» (خز) ١٩٩٠ (حب) ٣٥٢١ (ك) ١٥٦٩ (هق) ٧٨٦٣ انظر صحيح موارد الزمآن: ٧٤٨، [قال الألباني]: حسن - «الإرواء» (٤ / ٨٧)، وإسناده صحيح صححه الدارقطني، وقد ذكرناه من قبل عندما رجحنا وجوب الكفارة في الأكل والشرب، في كل إفطار متعمد في رمضان بأكل أو شرب أو جماع - من الأمور المشتبه - لأن مفهوم (مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ) أن من أفطر في رمضان عامداً فعليه القضاء والكفارة، وهو نص بمنطوقه في أن الفطر في رمضان ناسياً ليس بفطر شرعاً، وهو فطر حقيقة بمعنى أنه أكل أو شرب فلم يُمسك، ومع ذلك فليس بمفطر شرعاً، فالحكم ليس بثابت لأن الأصل إلغاء اعتبار ما جهل المرء أو نسي من الأمور، هذا بخلاف من لم ينوي ناسياً أو جاهلاً، فنسي أن ينوي الصوم لذهوله عن أن رمضان غداً، أو نسي أن ينوي من الليل وكان يعزم على أن يقضي هذا اليوم لكنه نسي أو جهل هذا الركن أنه لا يصح بدونه الصيام، كمن لم يسجد في الصلاة أو ترك ركعة أو ركعتين، لا يقال أن سهوه أجزأ عنه ويكفيه الركعتان اللتان صلاًهما، أو تكفيه سجدة واحدة، كما يفعل كثير من الناس إذا سجد سجدة واحدة في ركعة، يسجد للسهو ولا يُتِمُّ، وهذا صلاته باطلة باتفاق، فإنه لا بد وأن يأتي بالسجدة الناقصة أولاً، وفي ترتيبها في الركعة، ثم بعد ذلك يُتِمُّ صلاته ويسجد للسهو، =

وَقَالَ عَطَاءٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ: يَجِبُ الْقَضَاءُ فِي الْجَمَاعِ دُونَ الْأَكْلِ <sup>(١)</sup>.  
وَقَالَ أَحْمَدُ: يَجِبُ فِي الْجَمَاعِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَلَا شَيْءٌ فِي الْأَكْلِ <sup>(٢)</sup>.

= يأتي بالسجدة في ترتيبها إذا أمكن، بمعنى أنه لو كان في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة وقام بعد السجدة الأولى وتذكر وهو يقرأ، فليُنزل وليأت بالجلسة ثم يسجد السجدة الثانية ثم ليقم وليتم صلاته، وإذا ظل إلى أن تذكر، أي إلى أن قضى الركعة التي بعدها، فقد تمت الركعة السابقة بالجلسة والسجدة من الركعة الثانية وهنا صحت ركعته، فاجتمع من الركعة السابقة والتي تليها ركعة واحدة، وهنا يلزمه بأن يأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو، لأنه لا بد وأن يأتي بالأركان ومن الأركان ترتيب الأركان، ولو تذكر بعد السلام وفي الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، عليه أن يأتي بركعة كاملة، وأما إذا كانت هذه في الرابعة - لذلك قلنا أنه يبدأ من حيث نسي، فهنا كل الصلاة صحيحة بما فيها الركعة الرابعة إلى أن تشهد قبل أن يسجد السجدة الثانية فعليه أن يسجد للسجدة الثانية ثم يجلس للشهد ويشهد ثم يسلم ويسجد سجدة السهو، فهناك فرق بين ما إذا فعل شيئاً مما تبطل به العبادة، جاهلاً أو ناسياً، صحت عبادته، بخلاف ما إذا ترك شيئاً مما لا تصح به العبادة سواء كان من الأركان أو الشروط، فلا تصح عبادته إلا بذلك، فلو ترك الوضوء جاهلاً، أو نسي جزء من الأعضاء لم يغسله، بطلت عبادته وصلاته باطلة، بخلاف ما إذا تكلم جاهلاً أو ناسياً في الصلاة، بطل الكلام أو النسيان فالجزء الذي يقع ببطلان أو نسيان يُبطل، لأنه وقع على خلاف الشريعة وهو مردود، لكن طالما أدى الأركان بقيت صلاته صحيحة، ولذا قلنا أن الأكل والشرب أثناء النهار بنسيان ساقط عنه الإثم (هل الأكل والشرب ليسوا من الأركان؟؟)، وكأنه لم يأكل ولم يشرب وبالتالي صحت عبادته لأننا نلغي الشيء الذي فعله بجهل أو نسيان، ولكن النية لا يصح فيها ذلك، لأنه لا بد وأن تكون كل أجزاء نهار رمضان أو نهار صوم الفريضة بنية، فلا يُجزئ أن يكون جزء من النهار الأول وقع بغير نية، ويقع في النافلة لأنه يمكن أن يُثاب على لحظات ولو من آخر اليوم أو على نصف يوم، طالما أن الحديث قد ورد بذلك، أما بالنسبة إلى الفريضة فلا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وبالتالي فلو نسي ولم ينوي، أو جهل ولم ينوي، مثله مثل من جهل أو نسي فلم يتوضأ، فتصبح الصلاة باطلة، أما من تكلم في الصلاة جاهلاً فهو مثل من أكل أو شرب ناسياً أو جاهلاً.

الغرض المقصود أن الأكل والشرب ناسياً أو جاهلاً والجماع كذلك، يبطل هذا الفعل مع صحة الصوم لأنه نواه، فلو جامع مثلاً كالذي يقع من كثير من الناس أن يستمني جاهلاً مع أن الاستمناء مُفطر، فهذا صومه صحيح، بخلاف ما إذا لم ينوي كما ذكرنا، لكن الاحتياط أن يقضي هذا اليوم مراعاةً للخلاف فيه.

أما الإمام أحمد رحمته الله فيوجب في الجماع القضاء والكفارة ولو ناسياً، فيقول أن هذا عذرٌ نادر، فلا اعتبار به، والصحيح أنه يمكن أن ينسى وقد قال النبي ﷺ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» فهذا مرفوعٌ عنه، فكيف يؤمر بالكفارة؟ فالقول الأقرب في الاجتهاد منه وهو محتمل لفساد الصوم هو القضاء دون الكفارة، لكن مسألة أنه عليه القضاء والكفارة وهو لم يأتهم ولم يحترق وليس عليه وزر فيما فعل لأنه كان ناسياً فالصحيح أنه ليس عليه شيء.

(١) فقالوا أن الحديث قد ورد في الأكل والشرب، وكما ذكرنا أن القياس الصحيح يقتضي ذلك وعموم قوله في الحديث (مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا) فهو يشمل من أفطر بالأكل والشرب والجماع وبأي سبب من أسباب الفطر (فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ).

(٢) الصحيح قول الشافعي وأبو حنيفة وداود ومن وافقهم، من أن المفطر أو نقول الآكل ناسياً - ويمكن =

### ٣٤ - باب صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لَا يُخْلَى شَهْرًا

عَنْ صَوْمٍ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ قَالَتْ وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لَوَجْهِهِ وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ.

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ - ﷺ -.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَهْشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ - قَالَ حَمَّادٌ وَأَظُنُّ أَيُّوبَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ - قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ - قَالَتْ - وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ.

وَحَدَّثَنَا فَتْيَبُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْإِسْنَادِ هِشَامًا وَلَا مُحَمَّدًا.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ. وَمَا رَأَيْتُ

= أن نسماه مفطرًا ولكن هو مفطر حقيقة لا حكمًا ولأن النبي ﷺ قال (مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا) فلاختلاف في التسمية واللفظ - أنه لا يُفْطِرُ.

- الكلام جاهلاً أو ناسياً لا تبطل به الصلاة، وكذا الأكل والشرب جاهلاً في الصلاة لا تبطل به الصلاة، لأن حديث معاوية بن الحكم السلمي يدل على هذا، وكما ذكرنا القاعدة أنه أتى بالأركان، وقد أتى بشيء مبطل ناسياً أو جاهلاً، صحت صلاته.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ قَطٍّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ. وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرِ قَطٍّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ وَكَانَ يَقُولُ «خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا». وَكَانَ يَقُولُ «أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ».

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ. وَكَانَ يَصُومُ إِذَا صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ [شَهْرًا مُتَتَابِعًا مِنْذُ قَدَمِ الْمَدِينَةِ].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ - وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي رَجَبٍ - فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ.

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.  
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ. وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ.

(بَابُ صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابُ أَنْ لَا يُخْلِي شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ <sup>(١)</sup>)  
فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ). وَفِي رِوَايَةٍ: (يَصُومُ مِنْهُ).  
وَفِي رِوَايَةٍ: (كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، قَدْ أَفْطَرَ).

وَفِي رِوَايَةٍ: (يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتَهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ).  
وَفِي رِوَايَةٍ: (كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا).  
فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِلَّا يُخْلِي شَهْرًا مِنْ صِيَامٍ.  
وَفِيهَا: أَنَّ صَوْمَ النَّفْلِ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ، بَلْ كُلُّ السَّنَةِ صَالِحَةٌ لَهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَالْعِيدَ وَالتَّشْرِيقَ.

وَقَوْلُهَا: (كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا)  
الثَّانِي تَفْسِيرٌ لِلأَوَّلِ <sup>(٢)</sup>، وَبَيَانٌ أَنَّ قَوْلَهَا كُلَّهُ أَيُّ غَالِبُهُ.

(١) كان ينبغي أن يقول (واستحباب ألا يصوم شهراً كاملاً متتابعاً إلا رمضان)، لكنه خلاف مذهبهم.  
(٢) وهذا هو الصحيح، أن (كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا) تفسير لقوله (كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ) فالرواية التي فيها (كان يصومه كله) مخصصة بالروايات التي في نفس الحديث ومن نفس المخرج (إلا قليلاً)، فلعلها كانت تطلق في بعض الأوقات، فروى هذه الرواية من سمعها كذلك، حتى قال البعض أنه يُستحب صوم =

وَقِيلَ: كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ فِي وَقْتٍ، وَيَصُومُ بَعْضَهُ فِي سَنَةٍ أُخْرَى<sup>(١)</sup>.  
وَقِيلَ: كَانَ يَصُومُ تَارَةً مِنْ أَوَّلِهِ، وَتَارَةً مِنْ آخِرِهِ، وَتَارَةً بَيْنَهُمَا، وَمَا يُخْلِي مِنْهُ شَيْئًا بِلَا صِيَامٍ لَكِنْ فِي سِنِينَ<sup>(٢)</sup>.  
وَقِيلَ: فِي تَخْصِيصِ شَعْبَانَ بِكَثْرَةِ الصَّوْمِ لِكَوْنِهِ تَرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ<sup>(٣)</sup>،  
وَقِيلَ غَيْرَ ذَلِكَ.

فَإِنْ قِيلَ: سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الْحَدِيثِ الْآخِرُ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ صَوْمُ الْمُحَرَّمِ فَكَيْفَ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي شَعْبَانَ دُونَ الْمُحَرَّمِ؟  
فَالْجَوَابُ: لَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَمْ فَضْلَ الْمُحَرَّمِ إِلَّا فِي آخِرِ الْحَيَاةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ صَوْمِهِ، أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ يَعْزِضُ فِيهِ أَعْدَارُ تَمَنُّعٍ مِنْ إِكْثَارِ الصَّوْمِ فِيهِ كَسَفَرٍ وَمَرَضٍ وَغَيْرِهِمَا.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَكْمِلْ غَيْرَ رَمَضَانَ لِئَلَّا يُظَنَّ وَجُوبُهُ<sup>(٤)</sup>.

= شعبان كله، وليس كذلك، فإن الرواية قد قيدت وخصصت بقولها (إلا قليلاً)؛ أو مقصودها حين أطلقت (كان يصومه كله) أي معظمه، وهذا أمر معتاد، أن يطلق الكل ويُراد به الأغلب أو المعظم.

(١) وهذا خلاف ظاهر الأحاديث فإنها تقول (وَاللَّهُ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سَوِيًّا رَمَضَانَ) وحديث ابن عباس رضي الله عنه وهو صريح في ذلك حيث قال (مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ).

(٢) وهذا ليس بممتنع طالما أنه كان لا يُخْلِيهِ مِنْ صِيَامٍ وَلَا يَصُومُهُ مَتَابَعًا.

(٣) وهو الصحيح، وقد قال رضي الله عنه (ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُجِبُ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ) (س) ٢٣٥٧ [قال الألباني]: حسن، والظاهر أنه رفع خاص، وإلا فأعمال العباد ترفع كل يوم في صلاة الصبح وصلاة العصر، ولكن هذا رفع خاص في شعبان وكان هذا رفع متعلق بالسنة، والله أعلم، وتعرض الأعمال على الله ﷻ في ذلك الوقت، ففيه أهمية أعداد النفس والقلب لرمضان حتى يتهيأ الإنسان لمنن الرب ﷻ فيه.

وأما مسألة الغفلة، يمكن أن تكون لسبب آخر، فغفلة الناس عن العبادة في زمن معين، يؤكد استحبابها، كما قال النبي ﷺ «الْعِبَادَةُ فِي الْهُجْرَةِ إِلَى» مسلم، فإذا كثرت الغافلون تأكد استحباب العبادة، ولأن رجب من الأشهر الحرم، ورمضان معلوم فرضه وفضيلته، فكثير من الناس يغفل عن شعبان، فأكثر النبي ﷺ من صيامه.

(٤) لم يُعْلَقِ النووي رحمته الله على عدم إكمال شهر غير رمضان، لأن مذهبهم مشروعية صوم السنة كلها طالما أظفر يومي العيد وأيام التشريق، والصحيح أنه يُكره ذلك ولا يُستحب، وأنه لا صام من صام السنة كلها كما قال ﷺ (لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ) متفق عليه، وأن صوم العيد يقع باطلاً فهو مفطر حكماً، فلا يكون صائماً في الحقيقة، فلا يُحْمَلُ عليه الحديث والله أعلم.

قوله (خذوا من الأعمال ما تطيقون) إلى آخر هذا الحديث  
تقدم شرحه وبيانه ووضحا في كتاب الصلاة قبيل كتاب القراءة وأحاديث القرآن.  
قوله: (سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب، فقال: سمعت ابن عباس يقول:  
كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم)  
الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا نهى عنه، ولا ندب فيه  
لعيته، بل له حكم باقي الشهور، ولم يثبت في صوم رجب نهى ولا ندب لعيته،  
ولكن أصل الصوم مندوب إليه، وفي سنن أبي داود أن رسول الله ﷺ ندب إلى  
الصوم من الأشهر الحرم<sup>(١)</sup>، ورجب أحدها. والله أعلم.

### ٣٥ - باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم.

حدثني أبو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن  
ابن شهاب ح وحدثني حرمة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن  
شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو  
بن العاص قال أخبر رسول الله ﷺ أنه يقول لأقوام الليل والأصوم النهار ما  
عشت. فقال رسول الله ﷺ «أنت الذي تقول ذلك». فقلت له قد قُلت يا رسول  
الله. فقال رسول الله ﷺ «فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من  
الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنه بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر». قال قلت فإنني  
أطيق أفضل من ذلك. قال «صم يوما وأفطر يومين». قال قلت فإنني أطيق أفضل من

(١) الحديث فيه مقال وهو (صم من الحرم واترك) (د) ٢٤٢٨ [قال الألباني]: ضعيف، وقد ضعفه الألباني،  
ولكن قول الله (منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) دليل على فضيلة الشهر  
الحرام، فالعبادات في الأشهر الحرم والتحرز من الظلم فيها أوجب، والعبادات فيه أولى والله أعلى  
وأعلم، وهذا الحديث (ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان) هو من ضمن أدلة استحباب  
صوم رجب، لأن الرسول ﷺ أقرهم على عدم الغفلة من صيام رجب، وبعض الناس يسردون رجب  
وشعبان ورمضان وليس هذا من السنة، فإن النبي ﷺ «ما صام شهرا كله إلا رمضان».



ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُوَ أَعَدُّ الصَّيَامِ». قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ».

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنه لَأَنْ أَكُونَ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامَ النَّبِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّومِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ - وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَتَّى نَأْتِيَ أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رَسُولًا فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ - قَالَ - فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا. فَقَالَ إِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَدْخُلُوا وَإِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَاهُنَا. قَالَ - فَقُلْنَا لَا، بَلْ نَقْعُدُ هَاهُنَا فَحَدَّثَنَا.

قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ - قَالَ - فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَإِمَّا أُرْسِلَ إِلَيَّ فَاتَيْتُهُ فَقَالَ لِي [أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ]. قُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ. قَالَ [فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ]. قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ [فَإِنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرِزْوَرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا] - قَالَ - فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ. قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». قَالَ «وَأَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ». قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرِينَ». قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ». قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. فَإِنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرِزْوَرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا». قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدَ عَلَيَّ. قَالَ وَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ».

قَالَ فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبْلْتُ رُخْصَةً نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ. [الزور: الزائر].

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ [مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ] [فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ]. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ قَالَ [نِصْفُ الدَّهْرِ]. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْئًا وَلَمْ يَقُلْ [وَإِنَّ لِرُزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا]. وَلَكِنْ قَالَ [وَإِنَّ لِرُزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا].

حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ - وَأَحْسِبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ قَالَ لِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «افْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ». قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ «فَافْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً». قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ «فَافْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَرُدْ عَلَى ذَلِكَ».

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ قَالَ لِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ بِمِثْلِ فَلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ»<sup>(١)</sup>.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ﷺ يَقُولُ بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ فِيمَا أُرْسَلُ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيْتُهُ فَقَالَ «أَلَمْ أَخْبَرَ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ وَتُصَلِّي اللَّيْلَ فَلَا تَفْعَلُ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا وَلِنَفْسِكَ

(١) فهذا الذي من أجله ظل عبد الله ﷺ محافظاً على أمر النبي ﷺ له الذي ظل يزداد منه حتى أمره أن يختم القرآن كل أسبوع.

حَظًّا وَلَا أَهْلِكَ حَظًّا. فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلْ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرٌ تِسْعَةٌ». قَالَ إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ. قَالَ «فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ». قَالَ وَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى». قَالَ مَنْ لِي بِهِذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ عَطَاءٌ فَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ».

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ. قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ثِقَةٌ عَدْلٌ.

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاسِ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمْتَ لَهُ الْعَيْنُ وَنَهَكَتْ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ صَوْمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى». [هجمت: ضعف بصرها].

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ [وَنَفَهَتْ النَّفْسُ]. [نفهت: كلت وتعبت].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ». قُلْتُ إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ «فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمْتَ عَيْنَاكَ وَنَفَهَتْ نَفْسُكَ لِعَيْنِكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ وَلَا أَهْلِكَ حَقٌّ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ أَحَبَّ الصَّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرِو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرًا بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ». قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَعَمَّرُوا بْنُ أَوْسٍ كَانَ يَقُولُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ قَالَ نَعَمْ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وَسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشَوْهَا لَيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتْ الْوَسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي «أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «خَمْسًا». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ <sup>(١)</sup>. قَالَ «سَبْعًا <sup>(٢)</sup>». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «تِسْعًا». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «أَحَدَ عَشَرَ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ «صُمْ يَوْمًا <sup>(٣)</sup> وَلَكَ أَجْرٌ مَا بَقِيَ».

(١) معناه إني أريد أكثر.

(٢) أي من الشهر.

(٣) أي يومًا من عشرة.

قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ». قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ». قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ». قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «صُمْ أَفْضَلَ الصَّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ صَوْمَ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»<sup>(١)</sup>.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بَلِّغْنِي أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنْ لَزُوجِكَ عَلَيْكَ حَظًّا صُمْ وَأَفْطِرْ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِي قُوَّةً. قَالَ «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا». فَكَانَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ.

(بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فُوتَ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرْ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ)<sup>(٢)</sup> وَبَيَانَ تَفْصِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ جَمَعَ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - طُرُقَهُ فَاتَّقَنَهَا. وَحَاصِلُ الْحَدِيثِ: بَيَانُ رَفَقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأُمَّتِهِ، وَشَفَقَتِهِ عَلَيْهِمْ، وَإِرْشَادِهِمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ، وَحَثِّهِمْ عَلَى مَا يُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ، وَنَهْيِهِمْ

(١) يعني خمسا من كل عشرة، فسياق الحديث هو الذي يدل على ذلك.

(٢) بل الصحيح أن يقال (باب النهي عن صوم الدهر، لأنه يتضرر به، ويُفوت به حقًا) وليس أن ذلك جائز لمن قدر على ذلك، فإن النبي ﷺ قال له «لا تفعل» وقال «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ» وقال معللاً «فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنْ لَزُوجِكَ عَلَيْكَ حَظًّا» فكيف نقول هذا لمن تضرر؟ الصحيح أنه لا يُشْرَعُ صَوْمُ الدَّهْرِ.

وقوله (أَوْ لَمْ يُفْطِرْ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ) فإنه لو لم يفطر فهو آثم سواء صام الدهر أو لم يصم، فإنه لو أفطر السنة كلها وصام يوم العيد لأثم، فكيف يُحمل النهي عن صوم الدهر على أنه يصوم العيدين، وكيف يُتصور ذلك من متعب يعلم تحريم الصوم، ولكن كان النبي ﷺ يخاطب من شدد على نفسه في العبادة، لا من يصوم صوماً باطلاً لا يقع.

عَنْ التَّعَمُّقِ وَالْإِكْثَارِ مِنَ الْعِبَادَاتِ <sup>(١)</sup> الَّتِي يُخَافُ عَلَيْهِمُ الْمَلَلُ بِسَبَبِهَا أَوْ تَرْكِهَا أَوْ تَرْكِ بَعْضِهَا، وَقَدْ بَيَّنَّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا»، وَبِقَوْلِهِ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ: «لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ»، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ»، وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى قَوْمًا أَكْثَرُوا الْعِبَادَةَ ثُمَّ فَرَّطُوا فِيهَا فَقَالَ تَعَالَى ﷻ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَارَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا <sup>(٢)</sup> وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ النَّهْيُ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ؛ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ:

فَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى مَنْعِ صِيَامِ الدَّهْرِ نَظَرًا لِظَوَاهِرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ. قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى جَوَازِهِ إِذَا لَمْ يَصُمْ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا وَهِيَ الْعِيدَانِ وَالتَّشْرِيقُ. وَمَذَهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ: أَنَّ سَرْدَ الصِّيَامِ إِذَا أَفْطَرَ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ لَا كِرَاهَةَ فِيهِ، بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ بِشَرْطِ أَلَّا يَلْحَقَهُ بِهِ ضَرَرٌ، وَلَا يُفَوِّتَ حَقًّا، فَإِنْ تَضَرَّرَ أَوْ فَوِّتَ حَقًّا فَمَكْرُوهٌ <sup>(٣)</sup>.

وَاسْتَدْلُّوا بِحَدِيثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ» <sup>(٤)</sup>. وَلَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: فَأَقْرَأَهُ ﷺ عَلَى سَرْدِ الصِّيَامِ، وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا لَمْ يُقْرَأْ، لَا سِيَّمَا فِي السَّفَرِ <sup>(٥)</sup>، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عُمرَ ابْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَسْرُدُ الصِّيَامَ، وَكَذَلِكَ أَبُو

(١) إِذَا صِيَامَ الدَّهْرِ تَعَمَّقَ.

(٢) وَكَذَا الْحَدِيثُ الْمَتَّفِقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ (سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قُلَّ).

(٣) فَأَقْلُ الْأَحْوَالِ الْكِرَاهِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ كَمَا ذَكَرْنَا.

(٤) وَهَلْ مَعْنَى (أَسْرُدُ الصَّوْمَ) أَنْ يَصُومَ طَوْلَ الْعَامِ؟ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَصُومُ أَيَّامًا مُتَتَابِعَةً أَوْ شَهْرًا، وَلَكِنْ لَا أَنْ يَصُومَ السَّنَةَ كُلَّهَا حَتَّى يُقَالَ أَنْ الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

(٥) الْخِلَافُ عَلَى تَفْسِيرِ «سَرْدِ الصِّيَامِ» فَكَيْفَ وَقَدْ قَالَ ﷺ «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ».

طَلَحَ وَعَائِشَةُ وَخَلَاتِقُ مِنَ السَّلَفِ، قَدْ ذَكَرَتْ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي بَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ.

وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ (لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ) بِأَجْوِبَةٍ:  
أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ بِأَنْ يَصُومَ مَعَهُ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ، وَبِهَذَا أَجَابَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا<sup>(١)</sup>، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ النَّهْيَ كَانَ خِطَابًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ عَنْهُ أَنَّهُ عَجَزَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ<sup>(٢)</sup> وَنَدِمَ عَلَى كَوْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ الرُّخْصَةَ، قَالُوا: فَنَهَى ابْنَ عَمْرٍو كَانَ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ سَيَعْجِزُ<sup>(٣)</sup> وَأَقَرَّ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو لِعِلْمِهِ بِقُدْرَتِهِ بِلَا ضَرَرٍ<sup>(٤)</sup>.  
وَالثَّلَاثُ: أَنَّ مَعْنَى (لَا صَامَ): أَنَّهُ لَا يَجِدُ مِنْ مَشَقَّتِهِ مَا يَجِدُهَا غَيْرُهُ، فَيَكُونُ خَبْرًا لَا دُعَاءً<sup>(٥)</sup>.

قَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ»  
فِيهِ إِمَارَةٌ إِلَى مَا قَدَّمَ أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلِمَ مِنْ حَالِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الدَّوَامَ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو<sup>(٦)</sup>.  
وَأَمَّا نَهْيُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ كُلِّهَا فَهُوَ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَغَيْرِ مُخْتَصٍّ بِهِ<sup>(٧)</sup>، بَلْ قَالَ أَصْحَابُنَا: يُكْرَهُ صَلَاةُ كُلِّ اللَّيْلِ دَائِمًا لِكُلِّ أَحَدٍ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَوْمِ الدَّهْرِ فِي

(١) اللفظ عام والعلة حاصلة بلا شك.

(٢) فإن كل أحد معرض للعجز، فما الذي يدرى أنه يقدر في آخر عمره، وقد يترك ما تعود عليه من الخير فينقص ثوابه بذلك.

(٣) ومن الذي يجزم لنفسه أنه لن يعجز.

(٤) كما ذكرنا حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي لا يدل على صوم السنة كلها.

(٥) هذا خلاف ظاهر الحديث، فقوله (لا صام) أي لا يكتب له صيام الأبد.

(٦) بل علم أن هذا لكل أحد.

(٧) ما الفرق؟ الصحيح أنه لا فرق.



حَقٌّ مَنْ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ وَلَا يَفُوتُ حَقًّا، بَأَنَّ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ كُلَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْإِضْرَارِ  
بِنَفْسِهِ<sup>(١)</sup>، وَتَقْوِيَتِ بَعْضُ الْحُقُوقِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنْمِ بِالنَّهَارِ فَهُوَ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ، وَإِنْ نَامَ نَوْمًا  
يَنْجَبِرُ بِهِ سَهْرُهُ فَوَتْ بَعْضُ الْحُقُوقِ، بِخِلَافِ مَنْ يُصَلِّي بَعْضَ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ يَسْتَعْنِي بِنَوْمٍ  
بَاقِيهِ، وَإِنْ نَامَ مَعَهُ شَيْئًا فِي النَّهَارِ كَانَ يَسِيرًا لَا يَفُوتُ بِهِ حَقٌّ، وَكَذَا مَنْ قَامَ لَيْلَةً كَامِلَةً  
كَلَيْلَةِ الْعِيدِ<sup>(٢)</sup> أَوْ غَيْرَهَا لَا دَائِمًا لَا كَرَاهَةً فِيهِ لِعَدَمِ الضَّرَرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ فِي صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ:  
فَقَالَ الْمُتَوَلَّى مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ: هُوَ أَفْضَلُ مِنَ السَّرْدِ<sup>(٣)</sup>؛ لِظَاهِرِ  
هَذَا الْحَدِيثِ. وَفِي كَلَامِ غَيْرِهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَفْضِيلِ السَّرْدِ<sup>(٤)</sup>.

وَتَخْصِيصِ هَذَا الْحَدِيثِ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو<sup>(٥)</sup> وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ، وَتَقْدِيرُهُ: لَا  
أَفْضَلَ مِنْ هَذَا فِي حَقِّكَ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَنْهَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ السَّرْدِ،  
وَأَرْشَدَهُ إِلَى يَوْمٍ وَيَوْمٍ، وَلَوْ كَانَ أَفْضَلَ فِي حَقِّ كُلِّ النَّاسِ لَأَرْشَدَهُ إِلَيْهِ<sup>(٦)</sup>، وَبَيَّنَّهُ لَهُ،

(١) نقول هذا الكلام بعينه في صوم السنة كلها فإنه لا بد من الإضرار بنفسه.

(٢) لماذا خصص بليلة العيد، فإن هذا فيه نظر، فإن الأحاديث الواردة في تخصيص قيام ليلة العيد ضعيفة،  
ولكن لو قال: كليا لي العشر لكان حسنا، فحديث (مَنْ قَامَ لَيْلَتِي الْعِيدِ لِلَّهِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ حِينَ  
تَمُوتُ الْقُلُوبُ) حديث ضعيف جداً.

ولعل النووي ذكر ذلك لما روى البيهقي عن الشافعي فقد قال [أَبُو الشَّافِعِيِّ، أَنبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:  
قَالَ ثَوْرٌ بْنُ يَزِيدَ: عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَتِي الْعِيدِ لِلَّهِ مُحْتَسِبًا فَلَمْ يَمُتْ  
قَلْبُهُ حِينَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ». قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَبَلَّغْنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي  
لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النُّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ» قَالَ: «وَبَلَّغْنَا  
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحْيِي لَيْلَةَ جَمْعٍ وَلَيْلَةَ جَمْعٍ هِيَ لَيْلَةُ الْعِيدِ؛ لِأَنَّ فِي صُبْحِهَا النَّحْرَ»، وَبِهَذَا الْإِسْنَادُ أَنْبَأَنَا  
الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ مَشِيخَةً مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَظْهَرُونَ عَلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ  
لَيْلَةَ الْعِيدَيْنِ فَيَدْعُونَ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ حَتَّى تَذْهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَأَنَا أَسْتَحِبُّ  
كُلَّمَا حَكَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فَرْصًا].

(٣) وهذا هو الصحيح، فإن صوم يوم وإفطار يوم أفضل من أن يصوم الشهر كله أو السنة كلها.

(٤) السرد أن يصوم أياماً متتابعة.

(٥) بل قوله (لا أفضل من ذلك) على إطلاقه، ويحتاج هذا التخصيص إلى دليل.

(٦) بل إن أقصى ما يدل عليه حديث حمزة بن عمرو أنه يدل على الجواز لأنه قال (إِنْ شِئْتَ فَصُمْ)، والظاهر  
عموم الحديث (أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ) فكيف يقول ذلك؟.

فَإِنْ تَأَخَّرَ الْبَيَانُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ<sup>(١)</sup>، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فَإِنْ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ» مَعْنَاهُ: يَكْفِيكَ أَنْ تَصُومَ.  
قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَلَزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» أَيِ زَائِرِكَ، وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ قَرِيبًا.  
قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، ثُمَّ قَالَ: فِي كُلِّ عَشْرِينَ، ثُمَّ قَالَ: فِي كُلِّ سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ»

هَذَا مِنْ نَحْوِ مَا سَبَقَ مِنَ الْإِرْشَادِ إِلَى الْإِقْتِصَادِ فِي الْعِبَادَةِ، وَالْإِرْشَادِ إِلَى تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ.  
وَقَدْ كَانَتْ لِلْسَّلَفِ عَادَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ فِيمَا يَقْرَءُونَ كُلَّ يَوْمٍ بِحَسَبِ أَحْوَالِهِمْ  
وَأَفْهَامِهِمْ وَوُظَائِفِهِمْ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَبَعْضُهُمْ فِي عَشْرِينَ  
يَوْمًا، وَبَعْضُهُمْ فِي عَشْرَةِ أَيَّامٍ، وَبَعْضُهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ فِي سَبْعَةٍ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثَةٍ،  
وَكَثِيرٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَبَعْضُهُمْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، وَبَعْضُهُمْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثَلَاثَ  
خَتَمَاتٍ، وَبَعْضُهُمْ ثَمَانِ خَتَمَاتٍ وَهُوَ أَكْثَرُ مَا بَلَّغْنَا<sup>(٢)</sup>.

وَقَدْ أَوْضَحْتَ هَذَا كُلَّهُ مُضَافًا إِلَى فَاعِلِيهِ وَنَاقِلِيهِ فِي كِتَابِ آدَابِ الْقُرَاءِ<sup>(٣)</sup>، مَعَ  
جُمْلٍ مِنْ نَفَائِسٍ تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ.

وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُسْتَكْتَرُ مِنْهُ مَا يُمَكِّنُهُ الدَّوَامُ عَلَيْهِ، وَلَا يَعْتَادُ إِلَّا مَا يَغْلِبُ عَلَى  
ظَنِّهِ الدَّوَامَ عَلَيْهِ فِي حَالِ نَشَاطِهِ وَغَيْرِهِ، هَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ وَظَائِفُ عَامَّةٌ أَوْ خَاصَّةٌ  
يَتَعَطَّلُ بِإِكْثَارِ الْقُرْآنِ عَنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ وَظِيفَةٌ عَامَّةٌ كَوِلَايَةِ وَتَعْلِيمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ،  
فَلْيُوظَفْ لِنَفْسِهِ قِرَاءَةً يُمَكِّنُهُ الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا مَعَ نَشَاطِهِ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ  
بِشَيْءٍ مِنْ كَمَالِ تِلْكَ الْوِظِيفَةِ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ السَّلَفِ<sup>(٤)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) بل قد بينه عليه السلام ولا يلزم لكل أحد، وكما ذكرنا أنه ليس فيه أنه كان يسرد صوم السنة كلها.

(٢) هذا مما لا ينبغي أن يُعد من السنن ولا من الفضائل، فثمانى ختمات في اليوم واللييلة، فهل هو هزاً كهز الشعر  
كما قال ابن مسعود عليه السلام لمن قال له أقرأ المفصل في ركعة، أي أنه يقرأ السُّبع في ركعة، فقال له هزاً كهز الشعر،  
فأنكر عليه عبد الله ابن مسعود، والرسول عليه السلام يقول «لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ».

(٣) وهو كتاب التبيان.

(٤) الصحيح أنه لا يستحب بل يُكره، أن يقرأ في أقل من ثلاثة أيام، والأفضل في سبع، والنهي (لا تزد) يدل  
على عدم أفضلية القراءة أكثر من كل سبعة أيام لأنه يمنع التدبر، والله أعلى وأعلم.

قوله: «وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبْلَتْ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»  
 معناه: أَنَّهُ كَبِرَ وَعَجَزَ عَنِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا التَزَمَهُ وَوَضَفَّهُ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ  
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَشَقَّ عَلَيْهِ فِعْلُهُ، وَلَا يُمَكِّنُهُ تَرْكُهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «يَا عَبْدَ  
 اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ».

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وَكَلَامِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ يَنْبَغِي الدَّوَامُ عَلَى مَا صَارَ عَادَةً مِنَ  
 الْخَيْرِ وَلَا يُفَرِّطُ فِيهِ.

قوله ﷺ: «وَإِنْ لَوْلَاكَ عَلَيْكَ حَقًّا»  
 فِيهِ أَنَّ عَلَى الْآبِ تَأْدِيبَ وَلَدِهِ وَتَعْلِيمَهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ وَظَائِفِ الدِّينِ، وَهَذَا  
 التَّعْلِيمُ وَاجِبٌ عَلَى الْآبِ وَسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ قَبْلَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ. نَصَّ عَلَيْهِ  
 الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ: وَعَلَى الْأُمّهَاتِ أَيْضًا هَذَا التَّعْلِيمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ، لِأَنَّهُ  
 مِنْ بَابِ التَّرْبِيَةِ، وَلَهُنَّ مَدْخَلٌ فِي ذَلِكَ وَأَجْرُهُ هَذَا التَّعْلِيمُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، فَإِنْ لَمْ  
 يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلَزَّمَهُ نَفَقَتُهُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ فِي وَصْفِ دَاوُدَ ﷺ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى،  
 قَالَ مَنْ لِي بِهِذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ» معناه: هَذِهِ الْخُصْلَةُ الْآخِرَةُ وَهِيَ عَدَمُ الْفِرَارِ صَعْبَةٌ  
 عَلَيَّ كَيْفَ لِي بِتَحْصِيلِهَا؟.

قوله ﷺ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ. لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ»  
 سَبَقَ شَرْحُهُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهَكَذَا هُوَ فِي النُّسخِ مُكْرَرٌ مَرَّتَيْنِ، وَفِي بَعْضِهَا  
 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

قوله ﷺ: «هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَهَكَتْ»  
 مَعْنَى (هَجَمَتْ) غَارَتْ (وَنَهَكَتْ) بَفَتْحِ النُّونِ وَبِفَتْحِ الْهَاءِ وَكَسْرِهَا وَالتَّاءِ  
 سَاكِئَةِ (الْعَيْنِ) أَيُّ ضَعُفَتْ، وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ (نَهَكَتْ) بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الْهَاءِ  
 وَفَتْحِ التَّاءِ، أَيُّ نَهَكَتْ أَنْتَ، أَيُّ ضَنَيْتَ، وَهَذَا ظَاهِرٌ كَلَامِ الْقَاضِي.

قوله: (وَفَهَتْ النَّفْسُ) بَفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ أَعْيَتْ.

قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ)

عَمْرُو الْأَوَّلُ هُوَ ابْنُ دِينَارٍ كَمَا بَيَّنَّهُ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ.

قوله: (فَالْقَيْتَ لَهُ وَسَادَةً)

فِيهِ: إِكْرَامُ الضَّيْفِ وَالْكِبَارِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ.

قوله: (فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتْ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ)

فِيهِ: بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ التَّوَاضُّعِ، وَمُجَانِبَةِ الْإِسْتِثَارِ عَلَى صَاحِبِهِ

وَجَلِيسِهِ.

قوله: (حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانٍ) بَفَتْحِ السَّيْنِ وَكَسْرِ اللَّامِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي مُقَدِّمَةِ

الْكِتَابِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحِ (سَلِيمٌ) بَفَتْحِ السَّيْنِ غَيْرُهُ.

قوله: (سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ) هُوَ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ، وَالْقَصْرُ أَشْهُرُ.

### ٣٦ - باب اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ

الْعَدَوِيَّةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ. فَقُلْتُ لَهَا مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي

مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ.

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ - وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ

- حَدَّثَنَا غِيلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

لَهُ أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ «يَا فُلَانُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ». قَالَ لَا. قَالَ «فَإِذَا

أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ». (السرة: قيل أول الشهر وقيل وسطه وقيل آخره).

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ - قَالَ يَحْيَى

أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ غِيلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبِدٍ الزَّمَانِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَجُلٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ ﷺ غَضَبَهُ قَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ. فَجَعَلَ عُمَرُ ﷺ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ - أَوْ قَالَ - لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يَفْطَرْ». قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيَفْطِرُ يَوْمًا قَالَ «وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ». قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا قَالَ «ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ». قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ «وَدِدْتُ أَنِّي طَوَّقْتُ ذَلِكَ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لَابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبِدٍ الزَّمَانِيَّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ ﷺ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِيعْتَنَا بَيْعَةً. قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ». أَوْ «مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ» قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ «وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ». قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ قَالَ «لَيْتَ أَنْ اللَّهَ قَوَّانًا لِذَلِكَ». قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ «ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ». قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ الْاِثْنَيْنِ قَالَ «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ». قَالَ فَقَالَ «صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ<sup>(١)</sup>». قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ

(١) وذلك لأن السنة، إذا صام الإنسان من كل شهر ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها، كان له أجر صيام ذلك الشهر، ورمضان هو الشهر المفترض، فهذا يثبت عند الأمم الأخرى ثواب من صام الدهر.

عَرَفَةَ فَقَالَ «يُكْفَرُ السَّنَةُ الْمَاضِيَّةَ وَالْبَاقِيَةَ». قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ «يُكْفَرُ السَّنَةُ الْمَاضِيَّةَ». وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نَرَاهُ وَهَمًّا.

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا غِيلَانُ بْنُ جَرِيرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الْاِثْنَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَمِيسَ.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ غِيلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ الزَّمَانِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ «فِيهِ وَلِدْتُ وَفِيهِ أَنْزَلَ عَلَيَّ».

(بابِ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ)

فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ)

وَحَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ - أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ - : يَا فُلَانُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ) بِالْهَاءِ بَعْدَ الرَّاءِ.

وَذَكَرَ مُسْلِمٌ بَعْدَهُ حَدِيثَ أَبِي قَتَادَةَ ثُمَّ حَدِيثَ عِمْرَانَ أَيْضًا فِي (سُرَرِ شُعْبَانَ) وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْ مُسْلِمٍ أَنَّ رِوَايَةَ عِمْرَانَ الْأُولَى بِالْهَاءِ وَالثَّانِيَةَ بِالرَّاءِ <sup>(١)</sup>، وَلِهَذَا

(١) أراد مسلم أن يقول أنهما حديثان وليس حديثاً واحداً اختلف الرواة في نطقه وضبطه، بل هما حديثان كل منهما يدل على معنى وعلى استحباب صيام معين.

فَرَّقَ بَيْنَهُمَا <sup>(١)</sup> وَأَدْخَلَ الْأَوَّلَى <sup>(٢)</sup> مَعَ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَالْتَفْسِيرِ لَهُ <sup>(٣)</sup>.  
فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ مِنْ سُرَّةِ الشَّهْرِ، وَهِيَ وَسْطُهُ،  
وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَهُوَ اسْتِحْبَابُ كَوْنِ الثَّلَاثَةِ هِيَ أَيَّامُ الْبَيْضِ <sup>(٤)</sup>، وَهِيَ  
الثَّلَاثَةُ عَشَرَ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ، وَالْخَامِسَ عَشَرَ، وَقَدْ جَاءَ فِيهَا حَدِيثٌ فِي كِتَابِ  
التِّرْمِذِيِّ <sup>(٥)</sup> وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: هِيَ الثَّانِي عَشَرَ، وَالثَّلَاثَ عَشَرَ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ <sup>(٦)</sup>.  
قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَلَعَلَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُوَظَبْ عَلَى ثَلَاثَةِ مُعَيَّنَةٍ، لِنَلَا يُظَنَّ تَعَيُّنَهَا،  
وَبَنَاءَ بِسُرَّةِ الشَّهْرِ وَبِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ فِي أَيَّامِ الْبَيْضِ عَلَى فَضِيلَتِهَا <sup>(٧)</sup>.  
قَوْلُهُ: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ الزَّمَانِيِّ) هُوَ بِزَايٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ مِيمٌ مُشَدَّدَةٌ.  
قَوْلُهُ: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ الزَّمَانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَجُلٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:  
كَيْفَ تَصُومُ؟)

(١) أي بين الحديثين.

(٢) أي الحديث الأول.

(٣) أنها ثلاثة أيام من الشهر من سرة الشهر أي من وسطه.

(٤) أي أيام الليالي البيض، وهي التي يكون القمر فيها مكتملاً.

(٥) أي جاء التصريح بها وإسناد الحديث حسن وهو في استحباب صيام الثلاثة أيام البيض من وسط الشهر،  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةٍ، وَخَمْسَ  
عَشْرَةٍ» (ت) ٧٦١ [قال الألباني]: حسن صحيح.

(٦) والأظهر الأول، ووصفها بالبيض يقتضي أن تكون هي الثَّلَاثَةُ عَشَرَ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ، وَالْخَامِسَ عَشَرَ لِأَنَّ  
هذا هو حال اكتمال القمر، ولا أعلم قائلاً بأن السادس عشر منها، وإنما هو على القولين.

(٧) فقد كان ﷺ يرغب في أن يُصَامَ من كل شهر ثلاثة أيام، ويفعل ذلك ﷺ، وكان لا يُعَيَّنُ الثَّلَاثَةُ الْبَيْضِ،  
فقد كان يصوم أحياناً هذه الثلاثة وأحياناً يصوم غيرها (لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ) يعني  
من أوله أو من وسطه أو من آخره، ولا يلزم لإثبات فضيلة عبادة معينة أن يجتمع عليها القول والفعل،  
فلربما كان النبي ﷺ يشغله بعض المشاغل الأعظم أهمية عن أن يفعل ما رغب في فعله ويَبَيِّنُ فضله في  
أحاديثٍ أُخَرِ، فيستحب صيام الثلاثة أيام البيض، وإن لم يتيسر فليصم ثلاثة أيام من أي الشهر كانت،  
وأيضاً في قول النبي ﷺ في بعض روايات حديث عبد الله بن عمرو (وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ  
أَجْرُ تِسْعَةٍ) أنه يمكن أن يصوم يوماً ويُفطر تسعة أيام، فيكون صيامه من أول الشهر، ونهاية ثلثه الأول،  
ونهاية ثلثه الثاني، والله أعلم، فلا ينبغي أن يقل صيام المتطوع، الذي يرغب في تحصيل الفضيلة عن ثلاثة  
أيام من كل شهر.

- حديث (سرة الشهر) هو وسطه كما ذكرنا ويُفسر بحديث الترمذي الآخر.



هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخ (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَجُلٍ أَتَى) وَعَلَى هَذَا يُقْرَأُ رَجُلٌ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ، أَيْ الشَّانُ وَالْأَمْرُ رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ، وَقَدْ أَصْلَحَ فِي بَعْضِ النُّسخ (أَنَّ رَجُلًا أَتَى) وَكَانَ مُوجِبٌ هَذَا الْإِصْلَاحَ جَهَالَةً اِنْتِظَامِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ مُنْتَظَمٌ كَمَا ذَكَرْتَهُ، فَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: سَبَبُ غَضَبِهِ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ مَسْأَلَتَهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُجِيبَهُ وَيَخْشَى مِنْ جَوَابِهِ مَفْسَدَةً، وَهِيَ أَنَّهُ رُبَّمَا اعْتَقَدَ السَّائِلُ وَجُوبَهُ أَوْ اسْتَقْلَهُ أَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>، وَكَانَ يَقْتَضِي حَالَهُ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ لِشُغْلِهِ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَحُقُوقِهِمْ وَحُقُوقِ أَزْوَاجِهِ وَأَصْيَافِهِ وَالْوَافِدِينَ إِلَيْهِ، لِئَلَّا يَقْتَدِيَ بِهِ كُلُّ

(١) أي إما أن يعتقد أن فعل النبي ﷺ في هذه الحالة واجب، وهذا يفسد عليه عبادته، لأنه يؤديها بنية مخالفة لما أداها بها النبي ﷺ، وأن يعتقد أو يلزم نفسه بما ليس بواجب، وهذا الخلط بين الواجب والمستحب، فسادٌ في العمل.

– أو ربما اعتقد أن ما يفعله النبي ﷺ قليل، وهذا فيه سوء ظن بالنبي ﷺ واستقلال لعبادته ﷺ مع أنه اتقى الخلق لله وأكثرهم له خشية ﷺ ولعل هذا هو الأقرب في هذا السياق، وقد كان ﷺ له عباداته المتعددة ووظائفه المختلفة، وقد قام بأمر الأمة كلها، وكان في عبادته ﷺ على أكمل الأحوال سواء العبادات الخاصة والعبادات العامة، والناظر في البركة العظيمة التي حصلت في دعوته ﷺ وعمله وعبادته، يعلم أن الله ﷻ اختار له ﷺ أكمل الأحوال، وإن كان كثير من الناس قد يستقل، كالثلاثة الذين أتوا إلى أزواج النبي ﷺ فسألوا عن عبادته (فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَآيِنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ) البخاري، فظنوا أن الرسول ﷺ قد ترك العبادات التي يظنون أنها الأكمل لأن الله قد غفر له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فهو لا يحتاج إليها، (قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصْلِي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ، وَلَا أَطِيرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا) البخاري، فكان هذا من أسباب غضب النبي ﷺ، فاستقلال عبادة النبي ﷺ، وظن أن الزيادة عليها أكمل دون دليل هو من سوء الظن بالنبي ﷺ، وفي هذا ما فيه من فساد على صاحبه.

– ربما رَغِبَ النبي ﷺ في بعض الأعمال ولم يواظب عليها لعله، فلو أن الإنسان لو سأل عن عبادة النبي ﷺ التي لم يواظب عليها، مع أنه رَغِبَ في المواظبة، كصلاة الضُّحَى مثلاً، فإنه ﷺ رَغِبَ في المواظبة عليها كل يوم، وإن كان لم يُنْقَلْ عنه ﷺ أنه كان يواظب على ذلك، كما أنه رَغِبَ في قيام التراويح في رمضان كل ليلة في الجماعة، ولم يواظب على ذلك، فلو اقتصر السائل عن عبادته على فعله ﷺ وأهمَلْ قوله، لفاته خيرٌ كثير، فإن النبي ﷺ اقتصر على ما اقتصر عليه، خشية أن يُفْرِضَ على الأمة، أو لانشغاله بمهمات أعظم لا يشغل بها غيره ﷺ، أو لأن الله ﷻ قد عوضه بعبادات آخر، هي أعظم أثراً وأهم وأعلى قدراً مما قد ينشغل به بقية الناس، فمن هنا ربما اعتقد السائل وجوب ما فعله أو ربما استقله أو اقتصر عليه.

أَحَدٍ فَيُؤَدِّي إِلَى الضَّرَرِ فِي حَقِّ بَعْضِهِمْ، وَكَانَ حَقَّ السَّائِلِ أَنْ يَقُولَ: كَمْ أَصُومُ أَوْ كَيْفَ أَصُومُ؟ فَيَخُصُّ السُّؤَالَ بِنَفْسِهِ لِيُجِيبَهُ بِمَا تَقْتَضِيهِ حَالُهُ، كَمَا أَجَابَ غَيْرُهُ بِمُقْتَضَى أَحْوَالِهِمْ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي طَوَّقْتُ ذَاكَ) قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ: مَعْنَاهُ: وَدِدْتُ أَنْ أُمَتِّي تَطَوُّقَهُ؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يُطِيقُهُ وَأَكْثَرَ مِنْهُ، وَكَانَ يُوَاصِلُ وَيَقُولُ: «إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَبَيْتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمَنِي وَيَسْقِينِي». قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّأْوِيلَ. قَوْلُهُ ﷺ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: «كَيْتَ أَنْ اللَّهَ قَوَّانًا<sup>(٢)</sup> لِدَلِّكَ».

أَوْ يُقَالُ: إِنَّمَا قَالَهُ لِحَقُوقِ نِسَائِهِ وَغَيْرِهِنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُتَعَلِّقِينَ بِهِ وَالْقَاصِدِينَ إِلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

(١) ولذا تأدب عمر ﷺ الأدب البالغ فقال (يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ...، قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا....، قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا). وقول عمر ﷺ (رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا) دليل على عظمة هذا الذكر وهذه الكلمات التي تدل على كمال حال قلب المؤمنين، من الرضى بالله ﷻ ربًّا يُشْرِعُ لَهُمْ أَكْمَلَ الشَّرَائِعِ، ويحفظ عليهم كل المصالح، ويُقدِّرُ لَهُمْ ﷻ خَيْرِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وبالإسلام دينًا فهم لا يبحثون عن صيام تصوومه الأمم الأخرى أو عبادات مبتدعة مُحدثة تتعبدها الأمم الأخرى، كالرهبانية التي ابتدعتها النصارى، كما قال ﷺ (وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ) ومعلوم أن الأمم مختلفة في وسائل تهذيب النفس، والصيام من أعظم وسائل التهذيب، ولكن هناك من أهل الملل من يبالغون في أنواع من العبادات أو أنواع من وسائل التهذيب وكبح جماح الشهوات ومن ذلك الصيام، بل يكاد كل أهل الملل متفقون على الصيام مع تفاوت الكيفية، أعني أن الصيام من أهم وسائل تهذيب النفس، فهناك من يمتنع عن الطعام والشراب أيامًا، وقد فعل ذلك طوائف من المنتسبين للتصوف وغيرهم ممن يدخل عليهم الخلل في عقله بسبب شدة الجوع والعطش، حتى يضطرب اعتقاده وقوله بسبب عبادة محدثة، فهذا كلامٌ مناسب في أن يذكر عمر ﷺ الرضا بالله ربًّا وبالإسلام دينًا، وبمحمد ﷺ نبيًّا، فنحن نرضى بهذا الدين ولا نرضى بغيره، ونرضى بمحمد ﷺ فقد بلغنا أكمل الشرائع وسن لنا أحسن السنن، ولا نتصور أننا سوف نحيد عن سنته ﷺ أو نفلخ في مخالفته فيما شرع لنا بأقواله وأفعاله ﷺ، ولذلك قال (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ) وهذا تلطُّفٌ عظيم من عمر ﷺ وذلك أن الرجل الذي أغضب النبي ﷺ بسؤاله، ضمه عمر ﷺ في قوله (نَعُوذُ) فسأل بصيغة الجمع، ليكون الرجل أيضًا مستعيرًا مما لم يُرده ولم يقصده إن شاء الله، وهو من أصحاب النبي ﷺ، وسكن غضب النبي ﷺ عند ذلك، وقد أعادهم الله ﷻ من غضبه وغضب رسوله ﷺ.

(٢) أي أنها بصيغة الجمع.

(٣) والذي يظهر أن النبي ﷺ لم يكن يواظب على صيام يوم وإفطار يوم، ورغب فيه بالقول فقط، لأن =

قوله ﷺ: «صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»

مَعْنَاهُ: يُكَفِّرُ ذُنُوبَ صَائِمِهِ فِي السَّنَتَيْنِ، قَالُوا: وَالْمُرَادُ بِهَا الصَّغَائِرُ، وَسَبَقَ بَيَانُ مِثْلِ هَذَا فِي تَكْفِيرِ الْخَطَايَا بِالْوُضُوءِ، وَذَكَرْنَا هُنَا أَنَّهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ صَغَائِرُ يُرْجَى التَّخْفِيفُ مِنَ الْكِبَائِرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُفِعَتْ دَرَجَاتُ<sup>(١)</sup>.

قوله ﷺ فِي صِيَامِ الدَّهْرِ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ» قَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ.

قوله فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ: (قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَسَكَتَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لِمَا نَرَاهُ وَهَمًّا)

= المصالح المتعددة التي كان النبي ﷺ يقوم بها من الجهاد والدعوة إلى الله تعالى وأنواع العبادات الأخرى، قد تتعطل أو يتعطل شيء منها بالمواظبة على ذلك، فكان ﷺ يصوم حتى لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يفطر، ويصوم حتى لا يفطر، وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر كما ذكرنا، ومن ذلك أيضاً أن النبي ﷺ لو واطب على ذلك لكان أكثر الأمة يريد أن يقتدي به فيشق ذلك عليهم، كما شق على عبد الله بن عمر بن العاص في آخر عمره حتى ودأن لو قبل الرخصة التي رخص النبي ﷺ له أول الأمر وهي أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام مع صوم رمضان.

فهذا دليل على أن أفضل الصيام صوم داود، يليه أن يصوم يوماً ويفطر يومين، فإن استطاع ذلك كان خيراً كثيراً، وهو أن يصوم من الشهر عشرة أيام، أي يصوم ثلث الدهر ويكون له الأجر الكثير في ذلك.

(١) التخصيص بشرط اجتناب الكبائر مأخوذ من قول النبي ﷺ «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر» مسلم، فإذا كان صوم رمضان وهو الفضل والأحب إلى الله ﷻ بالنص والإجماع، لقول النبي ﷺ عن الله ﷻ (وَمَا تَقْرَبْ إِلَيَّ عَبْدِي شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) البخاري، وصوم رمضان افترضه الله ﷻ وهو أشرف الشهور بالنسبة لهذه العبادة، فإذا كان صوم رمضان وهو الأفضل والأكمل ثواباً والأحب إلى الله، مع الجمعة مع الصلوات، لا يكفر الخطايا إلا باجتناب الكبائر، فبقياس الأولى، أن صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء لا يحصل به التكفير إلا لمن اجتنب الكبائر، فإذا وقعت كبائر، لم يحصل ذلك الثواب، وإن كان يُرْجَى تخفيف الأمر، وإن تاب من الكبيرة، فيرجى له تحصيل الثواب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

فينبغي أن يجدد التوبة في هذه الأيام أو قبلها لكي يحصل له الثواب، والله أعلى وأعلم.

- وقوله (أَحْتَسِبَ عَلَى اللَّهِ) يعني يرجو من الله ﷻ أن يفعل ذلك، ويطلب منه ﷻ أن يفعل وقد فعل ﷻ كما في الرواية الأخرى أنه سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ» مسلم، وسئل عن صوم يوم عرفة فَقَالَ «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ» فصرح أنه يكفر، وهذا فيه قبول شفاعة النبي ﷺ في أمته وتحصيل رجاءه للخير الذي أراده لهم ﷺ، وهذا فيه منزلته عند ربه ﷻ وكرامته عليه إذ أعطاه لأمته ما أحسبه على ربه ﷻ.

صَبَطُوا (نَرَاهُ) بَفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّهَا وَهَمَّا صَحِيحَانِ.  
 قَالَ الْقَاضِي عِيَّاض - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إِنَّمَا تَرَكَهُ وَسَكَتَ عَنْهُ؛ لِقَوْلِهِ (فِيهِ) وَلِدَتْ  
 وَفِيهِ بُعِثَتْ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ) وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ كَمَا جَاءَ فِي الرَّوَايَاتِ  
 الْبَاقِيَّاتِ (يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ) دُونَ ذِكْرِ الْخَمِيسِ، فَلَمَّا كَانَ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الْخَمِيسِ  
 تَرَكَهُ مُسْلِمًا، لِأَنَّهُ رَأَاهُ وَهَمَّا.  
 قَالَ الْقَاضِي: وَيَحْتَمِلُ صِحَّةَ رِوَايَةِ شُعْبَةَ، وَيَرْجِعُ الْوَصْفُ بِالْوِلَادَةِ وَالْإِنْزَالِ  
 إِلَى الْاِثْنَيْنِ دُونَ الْخَمِيسِ.  
 وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي مُتَعَيِّنٌ <sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) على أي الأحوال فثبوت فضل يوم الخميس مع الإثنين ثابت من آخر، وهو أن الإثنين والخميس فيهما  
 ترفع الأعمال إلى الله ﷻ أو تعرض الأعمال على الله ﷻ كل اثنين وخميس فيغفر الله ﷻ لكل من لا  
 يشرك بالله شيئاً إلا أخوين بينهما شحنة فعن أبي هريرة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ  
 الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ  
 غَرِيبٌ (ت) ٧٤٧ [قال الألباني]: صحيح، وعن أبي هريرة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ  
 يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ يَقُولُ: دَعُوا هَذَيْنِ  
 حَتَّى يَصْطَلِحَا. (د) ٢٥٢٥، وعن أبي هريرة، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَصُومُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ  
 اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ؟ فَقَالَ: «إِنَّ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ، إِلَّا  
 مُتَهَاَجِرِينَ، يَقُولُ: دَعُهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا» (ج) ١٧٤٠ [قال الألباني]: صحيح، وكلها أحاديث صحيحة  
 ثبتت في فضل صوم الإثنين والخميس.

وهذا الحديث احتج به من يرى مشروعية الاحتفال بمولد النبي ﷺ، ونحن نقول بمشروعية ذلك ولكن  
 بما فعله النبي ﷺ دون ما يفعلوه من تلقاء أنفسهم، ومما بدلوه وغيروه من التوقيت، فالنبي ﷺ يشكر  
 نعمة الله ﷻ بالولادة وبالإنزال في يوم الإثنين كل أسبوع، وهم قد جعلوا ذلك يحتفل به كل سنة وتركوا  
 يوم الإثنين ولم يجعلوه اليوم الذي يصام من أجل ذلك، بل جعلوا يوم الثاني عشر من ربيع، مع عدم  
 ثبوت الحديث في أن هذا هو يوم مولده ﷺ ولا يُعرف هذا بإسناد ثابت، وإنما يُذكر في السير، ولذا نقول  
 أن الاحتفال بمولد النبي ﷺ مشروع لا بأكل الحلوى وجعل الزينات وأكل اللحوم وأنواع الأطعمة التي  
 اخترعها أهل البدع ممن فعلوها أولاً وهم الباطنية العبيدون المسمون في التاريخ بالفاطميون، فكانوا  
 يُشغلون الناس بهذه المحدثات شغلاً لهم عن السنة، فالسنة أن يُصام كل اثنين احتفالاً بمولده ﷺ وشكراً  
 لنعمة الله ﷻ علينا بولادته والوحي المنزل عليه ﷺ.

وأما من يجعل ذلك دليلاً على مشروعية الاحتفال بيوم الولادة مطلقاً، كمن يفعل عيد ميلاد مثلاً لنفسه،  
 أو أنه يخص يوماً من السنة يصومه ليوم مولده، فنقول وأين مولدك من مولد النبي ﷺ، وكم من الفرق  
 الهائل بين نعمة الله على البشرية كلها بميلاد النبي ﷺ وبالوحي إليه، وبين ميلادك أنت، فهذا لا يُشرع، =

قَالَ الْقَاضِي: وَاخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ هَذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: فَفَسَّرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِأَيَّامِ الْبَيْضِ، وَهِيَ: الثَّالِثَ عَشَرَ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ، وَالْخَامِسَ عَشَرَ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ.

وَاخْتَارَ النَّخَعِيُّ وَآخَرُونَ آخِرَ الشَّهْرِ<sup>(١)</sup>.

= إنما تُصَامُ الْأَيَّامُ الْعَظِيمَةُ شُكْرًا لِنِعْمَةِ اللَّهِ ﷻ عَلَيْهَا، كَمَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَيْسَ أَنَا نَخْتَرُ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِنَا أَيَّامًا نَخْصُصُهَا بِالْعِبَادَةِ، أَوْ نَشْرَعَ فِيهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ مَا لَمْ يَرِدْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَلَأَيَّامُ الْمُبَارَكَةِ الَّتِي خَصَّهَا الشَّرْعُ بِعِبَادَاتٍ لَهَا فِيهَا مِنَ الْفَضَائِلِ فِي ذَاتِهَا، تَخْتَلِفُ عَنْ غَيْرِهَا، فَهَذِهِ كَمَا ذَكَرْنَا يَوْمَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَوْمَ أَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ وَأَيَّامُ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ هُوَ يَوْمٌ أَيْضًا تَعْرُضُ فِيهِ الْأَعْمَالُ عَلَى اللَّهِ وَتَرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ وَتُغْفَرُ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ بِفَضْلِ اللَّهِ ﷻ فِيهِ، فَهَذَا بَلَا شَكٍّ يَخْتَلِفُ عَنْ أَنْ يَخْصُ الْإِنْسَانُ يَوْمًا مِنَ الْأُسْبُوعِ هُوَ يَوْمُ مَوْلِدِهِ يَخْصُهُ بِصِيَامٍ أَوْ يَخْصُهُ بِالْبَدْعَةِ الْأَشَدِّ وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَهُ كُلَّ سَنَةٍ، فَيَخْصُصُ يَوْمًا مِنَ السَّنَةِ خُصُوصًا إِذَا كَانَ يَوْمًا عَلَى التَّارِيخِ الْمِيلَادِيِّ أَوِ الشَّمْسِيِّ، فَيَكُونُ قَدْ تَشَبَّهَ بِالْكَفَّارِ فِي الْإِحْتِفَالِ بَعِيدِ الْمِيلَادِ وَجَعَلَهُ عِيدًا مَخْصُوصًا لِلْإِنْسَانِ بَعِينَهُ، فَإِنْ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَدَّثَاتِ بَلَا شَكٍّ.

وَالْأَعْيَادُ تَجْتَمِعُ فِيهَا الْعَادَاتُ وَالْعِبَادَاتُ، فَلَا يُشْرَعُ فِيهَا أَنْ تُخْصَصَ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْيَوْمِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ» سَنَّ أَبِي دَاوُدَ، فَلَا يُشْرَعُ أَنْ تَسْمَى أَعْيَادٌ وَلَا أَنْ يُحْتَفَلَ بِأَيَّامٍ مِنْ عِنْدِ النَّاسِ مِنْ قَبْلِ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى وَلَوْ لِلَّهِ وَاللَّعِبِ، وَحَتَّى وَلَوْ لَمْ تَسْمَى عِيدًا وَلَكِنْ خُصِّصَتْ لِلَّهِ وَاللَّعِبِ، فَإِنْ هَذَا اعْتِيَادٌ لِفِعْلٍ مُعَيَّنٍ فِي زَمَنِ مُعَيَّنٍ يَعُودُ الْأَمْرُ فِيهِ كُلَّ عَامٍ عَلَى نَفْسِ الطَّرِيقَةِ، فَيَكُونُ تَشْرِيعًا، وَهَذِهِ مِثْلُهَا لِلشَّرِيعَةِ وَابْتِدَاعٌ فِي الدِّينِ، حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَتَعَبَّدَ اللَّهُ بِذَلِكَ، لَكِنْ طَالَمَا سَنَّ أَمْرًا، فَقَدْ صَارَ عَادَةً مُسْتَقَرَّةً، تَضَاهِي التَّشْرِيعَ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ لَنَا، فَيَكُونُ مُحَدَّثًا، وَيَكُونُ بَدْعًا ضَلَالَةً، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

وَأَيَّامُ مَوَالِدِ الصَّالِحِينَ أَوْ مَوْلِدِ الْإِنْسَانِ أَوْ وَفَاتِهِمْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، مِمَّا أُحْدِثَ الْإِحْتِفَالُ بِهِ؛ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِ الصَّحَابَةِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) أَنْ يَحْتَفِلُوا كُلَّ عَامٍ بِمِيلَادِ أَحَدِهِمْ وَهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِالْإِحْتِفَالِ، فَهَلْ يَوْجَدُ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعِثْمَانَ وَعَلِيٍّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)، وَمَوَالِدِهِمْ بِفَضْلِ اللَّهِ ﷻ مَجْهُولَةٌ فَلَا يُعْرَفُ تَارِيخُهَا، وَإِذْ لَمْ يَقُمْ الصَّحَابَةُ بِهَا فَهُوَ دَلِيلًا قَاطِعًا عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) لَمْ يَحْتَفِلُوا بِالْمَوَالِدِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ، فَمَا اخْتَرَعَهُ أَهْلُ الطَّرِيقِ مِنَ الْإِحْتِفَالِ بِالْمَوَالِدِ مُحْتَجِّينَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، احْتِجَاجٌ بَاطِلٌ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَهُوَ مُحَدَّثٌ كَمَا ذَكَرْنَا، إِذَا أَضَفْتَ إِلَى ذَلِكَ مَا يُفْعَلُ فِي هَذِهِ الْمَوَالِدِ مِنَ الْمُحَدَّثَاتِ وَالْمُنْكَرَاتِ وَالشَّرِكِيَّاتِ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا، عَلِمْتَ أَنَّ الشَّيْطَانَ سَوَّلَ لَهُمْ فِعْلَ هَذِهِ الْمَوَالِدِ وَإِقَامَتَهَا فَضْلًا عَنْ أَنْ تَكُونَ مَوَالِدَ كُفَّارٍ، كَمَا يُحْتَفَلُ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ بِمَوَالِدِ الْكُفَّارِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَأَحْيَانًا يَشَارِكُ كَثِيرٌ مِنْ جُفَّالِ الْمُسْلِمِينَ الْكُفَّارَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي مَوَالِدِهِمْ تِلْكَ، فَيَجْمَعُ إِلَى الشَّرِّ أَنْوَاعًا مِنَ الْفُسَادِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، فَالْشَّرُّ الْأَوَّلُ وَهُوَ اسْتِحْدَاتُ بَدْعَةِ الْمَوْلِدِ يَجْمَعُ إِلَيْهَا أَنْوَاعًا مِنَ الشَّرِّ وَالْفُسَادِ أَغْلَظُهَا الشَّرُّ بِاللَّهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ.

(١) لِلرَّوَايَةِ الْآتِيَةِ (هَلْ صُمِّمَتْ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا) وَالسَّرَارُ وَهِيَ الْأَيَّامُ الَّتِي يَسْتَسِرُّ الْقَمَرُ فِي لَيَالِيهَا وَلَا يَظْهَرُ، وَهِيَ آخِرُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَالْقَمَرُ قَدْ يَسْتَسِرُّ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، وَأَحْيَانًا نَادِرَةً ثَلَاثَ لَيَالِي.

وَاخْتَارَ آخَرُونَ ثَلَاثَةً مِنْ أَوَّلِهِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ <sup>(١)</sup>.  
وَاخْتَارَتْ عَائِشَةُ وَآخَرُونَ صِيَامَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالْإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرٍ، ثُمَّ الثَّلَاثَاءُ  
وَالْأَرْبَعَاءُ وَالْخَمِيسَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي بَعْدَهُ.  
وَاخْتَارَ آخَرُونَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، وَفِي حَدِيثٍ رَفَعَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَوَّلُ إِثْنَيْنٍ فِي  
الشَّهْرِ وَخَمِيسَانِ بَعْدَهُ، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَوَّلَ خَمِيسٍ وَالْإِثْنَيْنِ بَعْدَهُ، ثُمَّ الْإِثْنَيْنِ.  
وَقِيلَ: أَوَّلُ يَوْمِ الشَّهْرِ وَالْعَاشِرَ وَالْعِشْرِينَ <sup>(٢)</sup>، وَقِيلَ: إِنَّهُ صِيَامَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ،  
وَرُويَ عَنْهُ كَرَاهَةُ صَوْمِ أَيَّامِ الْبَيْضِ <sup>(٣)</sup>.  
وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ الْمَالِكِيُّ: أَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ وَالْحَادِي وَعِشْرُونَ <sup>(٤)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا أيضاً ثبت فيه حديث، والظاهر أيضاً أن حديث «فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ» فهذا يدل على الصيام من أوله أيضاً (فهم؟؟).

(٢) كما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه (وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ).

(٣) كان الحديث لم يثبت عنده، فإنها لا تصح هذه الكراهة، وإنما قد روي عنه ذلك إن صح عنه، لأنه لم يصح لديه الحديث وقد صح عند غيره، كما نقل عنه كراهة صيام الستة أيام من شوال، ولا يصح هذا القول، لأنه قد ثبت الحديث فيها، فلو نقل عن أحد الأئمة كراهية أيام معينة لعدم صحة الحديث عنده فيها وقد صح عند غيره، لم يعد لمن صح عنده الحديث حجة في الكراهة.

(٤) كما ذكرنا إما أن يصوم أول الثلث الثاني وأول الثلث الثالث، أو يصوم الأول والعاشر والعشرين كما ذكرنا. - كل ذلك كفيات متعددة يختار المكلف منها ما هو أقدر على المواظبة عليه وأيسر عليه بحيث لا يتكلف ما لا يطيق أو ما لا يشق عليه وما لا يمل منه، فيقطع الله عنه فضله، إذا أدى العبادة مالا بها وغير مقبل عليها.

وفي حديث صوم عاشوراء (أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ) رَدُّ عَلَى مَنْ يَقُولُ لَمْ يَعُْدْ صَوْمَ عاشوراء مشروعاً بعد أن قال النبي ﷺ («لَنْ يَبْقِيَ إِلَيَّ قَابِلٌ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ»). وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ يَعْني يَوْمَ عَاشُورَاءَ) مسلم، فإن البعض قد قال لا يُشْرَعُ صَوْمُ عاشوراء وإنما يُشْرَعُ التَّاسِعُ، والحديث دليل على فضل هذا اليوم وعلى أنه يُصَامُ مع التَّاسِعِ، وأن تفسير قول النبي ﷺ «لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» معناه مع العاشر، فتقع بذلك المخالفة مع المحافظة على فضيلة ذلك اليوم الذي (أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَفَتَحْنَا نَصُومَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَتَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ» فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ) مسلم، وفي رواية فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «صُومُوهُ أَنْتُمْ»، وذلك للمصلحة العظيمة الحاصلة في أننا نشكر نعمة الله ﷻ على أنبيائه ورسله، فهذه نعمة عظيمة من أجل النعم علينا جميعاً وهي نصرته الإسلام عبر الزمان والمكان وهزيمة الكفر من أعظم نعم الله على أهل الإيمان، وهو مما يتجدد به إيمان المؤمن في كل زمن حين يتذكر أيام الله ﷻ التي أمرنا أن نتذكرها قال تعالى ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾ الأيام العظيمة التي نصر الله فيها أنبيائه وعباده المؤمنين وأهلك الكفر =



= وأهله وجعلهم عبدة وعظة لمن يتعظ، فالاتعاظ بذلك وشكر نعمة الله ﷻ على ذلك، وشكر نعمة الله ﷻ على إيمان من آمن ونجاة من نجا، وهداية من اهتدى، من أعظم ما يزيل ضغائن القلب، ومن أعظم ما يصلح الله ﷻ به قلب عبده المؤمن، فهذه الأيام العظيمة يوم عرفة ويوم عاشوراء، فيوم عرفة يومٌ نشكر الله ﷻ بصيامه على نعمة إكمال الدين وعلى هدايتنا لهذا الدين بفضل الله ﷻ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ وأما من كان بعرفة فهو في عبادة أعظم بالوقوف بعرفة، لذا لا يُشرع له أن يصوم بل يفطر لكي يتقوى على الذكر والعبادة والدعاء الذي هو أحب إلى الله في هذا الموطن، ولذا كان النبي ﷺ مفطراً يوم عرفة وشرب أمام الناس ليبين لهم أنه مفطر، وأما من ليس بعرفة فانشغاله بالصيام أولى شكرياً لنعمة الله ﷻ في هذه الأيام العظيمة، فالأفضل أن يصوم التاسع والعاشر من المحرم مخالفة لليهود وقياماً لحق موسى ﷺ بولايتنا له لأننا أحق بموسى منهم وشكرياً لنعمة الله ﷻ علينا جميعاً بنصرة الدين في هذا اليوم.

وأما جعله مأتماً كما تفعل الرافضة، إذ هو يوم مقتل الحسين ﷺ، وإن كان يوماً محزوناً لكن لا يُشرع جعل أيام الموت ذكرى يُذكر بها كل عام، فكان الأولى من ذلك النبي ﷺ، وكان الأولى بذلك أصحاب النبي ﷺ الذين هم أفضل من الحسين، ولا شك أن قتل الحسين ﷺ كان جريمة فظيعة، وظلماً شديداً له ﷺ وهو سيد شباب أهل الجنة هو وأخوه الحسن كما قال ﷺ، وهو مشهود له بالجنة، ولكن لا يُشرع جعل يوم مقتله مأتماً، فضلاً عما يفعلونه في هذا اليوم من ضرب الوجوه والأجسام وتقطيعها بالسيف والنيابة على الأموات، ولو كان ذلك هو الحسين بن علي ﷺ سبط النبي ﷺ، فإن النياحة محرمة على أي أحد، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها بُعثت يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران ودرعٌ من جرب، فكيف بأن ينوح الرجال والعياذ بالله من ذلك، فأفعالهم في ذلك من سخافات العقول وضلالات الأفهام وانحرافات العقائد، وهم أبعد الناس عن نصرة الحسين ﷺ وعن هديه وسنته التي هي تطبيقٌ لسنة جده ﷺ، وانتسابهم إلى أهل البيت إنما هو لخداع الأعرار والجُهال، وهم أنفسهم من المخدوعين بذلك، يظنون أنهم أولى بأهل بيت النبي ﷺ، وأهل السنة هم أولى الناس بالنبي ﷺ وأهل بيته لأنهم هم الذين حققوا الإيمان وتركوا البدع والخرافات والغلو في الصالحين وقد قال ﷺ (إِنْ أَوْلَى النَّاسُ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) فولاية أهل السنة لأهل بيت النبي ﷺ وأصحابه الأخيار ﷺ بإيمانهم واتباعهم للسنة الصحيحة وتركهم للخرافات والخزعبلات والغلو الذي وصل بأصحابه من الرافضة وغيرهم إلى عبادة غير الله ﷻ ووصفهم بصفات الإلهية وبما لا يجوز أن يوصف به إلا الله ﷻ ولجوئهم وصرفهم أنواع الدعاء والاستغاثة والاستعاذة لهم ولقبورهم، فهذا والعياذ بالله من أنواع الضلال التي إن لم يتوبوا منها بعد إقامة الحجة عليهم خلدوا مع المشركين والمتردين في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك، أعني مظاهر الشرك وأنواعه الكثيرة التي يفعلونها في مثل هذه الأيام. فيوم عاشوراء يومٌ عظيم نصومه شكرياً لله ﷻ على نصرة موسى وعلى هلاك فرعون، ولا نجعله مأتماً، وإن كنا نحزن وما زلنا نحزن على كل مظلوم يُقتل ظلماً، لاسيما أهل بيت النبي ﷺ، ولا سيما الحسين بن علي ﷺ.

ولا نزاع عند أهل السنة أن الحسين قتل مظلوماً ﷺ لكن الكلام في الذي يفعل في هذه الذكرى وفيما أحدث من أنواع الأعمال المنكرة التي يجعلونها سنة كل عام وربما تناقلوا التهاني كل عام وكأنها عيد نسأل الله العافية، أعني المقتل كأنه عيد، مع ضلالهم فيما يفعلونه من ذلك وغيره.



= وهذا الحديث يدل على فضل يوم عرفة على فضل عاشوراء، وإن اجتهد الإنسان في الجمع بين أنواع الخير كان ذلك توفيقاً من الله ﷻ له.

وهذه الأحاديث بعمومها تدل على مشروعية صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء ولو وقع ذلك في أيام قد نُهي عن إفرادها بالصيام، فقد نهى النبي ﷺ عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا، قال ﷺ «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ» (ج۲ ۱۷۲۶ (ت) ۷۴۴ (د) ۲۴۲۱ (حم) ۱۷۷۲۶ [قال الألباني]: صحيح، ونهى ﷺ عن صوم يوم الجمعة منفرداً، فلو وقع يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم جمعة أو سبت، فهل يُشرع أن يُصام؟ نقول هنا قد تعارضاً عمومياً، عموم (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ) و (وَلَا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ) مع عموم (صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ) وعموم صيام يوم عاشوراء (أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ) فترجيح أحد العمومين على الآخر بمجرد أنه نهى ترجيح بلا مرجح، فالبعض يقول هذا حظر والحظر مقدم على المبيح، وهذا في الحقيقة من أضعف مسالك الترجيح، فإنه لا يقال بالحظر مقدم على المبيح مطلقاً، ولا دليل على أن الحظر مقدم على المبيح على إطلاقه، فضلاً عن أن هذا له سبب يقتضي إباحته، والحظر قد ورد تخصيصه بأنواع من المخصصات، فإذا كان العموم المخصص قد ضعف، فالأولى بتقديم العموم الذي لم يخصص، فالنبي ﷺ لم يخصص صيام يوم عرفة بسبب أو أحد أو جمعة، فهذا عموم باقٍ على عمومته، وكذا صوم يوم عاشوراء باقٍ على عمومته، وأما صيام يوم السبت، فقد خصص بمخصص متصل وهو قوله (إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ) وخصص بمخصصات منفصلة، مثل قول النبي ﷺ لعبد الله بن عمرو (صم يوماً وأفطر يوماً) وأخبر أن ذلك أفضل الصيام، وهذا يقتضي أن يصوم يوم السبت منفرداً كل أسبوعين، يصومه أسبوعاً ويفطره أسبوعاً، وكذا يوم الجمعة يصومه أسبوعاً منفرداً ويفطره أسبوعاً، وكذلك خصص يوم السبت ويوم الجمعة بحديث جويرية أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتَ أَفْسَ قَالَتْ لَا قَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي عَدَاً قَالَتْ لَا قَالَ فَأَفْطِرِي» (البخاري)، فلو كانت تصوم السبت مع الجمعة لأجاز لها ذلك، فدل على أنه يُصام يوم السبت مع يوم الجمعة، فخصص حديث (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ) بأنواع من المخصصات المتصلة والمنفصلة، كتخصيص هذا العموم بعموم، (وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ [يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ]. قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ [يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ]) أولى من أن يُخصص أحاديث صوم عاشوراء وعرفة بيوم السبت والجمعة حتى يقال يُكره فضلاً عن أن يُقال يحرم صوم يوم السبت أو الجمعة، إذا كان يوماً فاضلاً كعرفة وعاشوراء والله أعلم، وعامة أهل العلم على ما ذكرنا من استحباب صوم هذه الأيام يوم عرفة ويوم عاشوراء حتى ولو وافقة جمعة أو سبتاً أو لو كان أحدهما حتى منفرداً، فإن صام معه الخميس مع الجمعة أو صام التاسع مع العاشر، فيكون قد صام السبت مع الأحد مثلاً أو الجمعة والسبت التاسع والعاشر، كان ذلك أفضل والله أعلم، لكن لا يُقال بکراهة صيام هذه الأيام ولو منفرداً لما ذكرنا من الدليل، الذين يذكرون الأحاديث الواردة في النهي خصصوا بها عموم فضيلة هذه الأيام بلا مرجح، رجحوا عموم على عموم بلا مرجح، مع أن العموم الذي قضا به عموم ضعيف بالنسبة للعموم الآخر الذي لم يُخصص والله أعلم.

الغرض المقصود هو الرد على من يقول بالكراهة والتحريم، وأرى جرأة كبيرة أن يُقال بالتحريم مع ما ذكرنا من الأدلة، وقد ثبت أيضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ، كَانَ =

### ٣٧ - باب صَوْمِ سَرَرِ شَعْبَانَ.

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ - وَلَمْ أَفْهَمْ مُطَرِّفًا مِنْ هَدَّابٍ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ أَوْ لآخر «أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ». قَالَ لَا. قَالَ «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ «هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا». قَالَ لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفٍ بْنِ الشَّخِيرِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ «هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا». يَعْنِي شَعْبَانَ. قَالَ لَا. قَالَ فَقَالَ لَهُ «إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ». شُعْبَةُ الَّذِي شَكَ فِيهِ قَالَ وَأَظْنُّهُ قَالَ يَوْمَيْنِ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ وَيَحْيَى اللَّوْلُؤِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِيٍّ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

(بَابُ صَوْمِ سَرَرِ شَعْبَانَ)

فِيهِ: (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ أَوْ لآخر: أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ)

= يَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ» (خز) ٢١٦٧ قال الألباني: إسناده حسن، فدل ذلك على مخصصات آخر لصيام يوم السبت كما ذكرنا، مع أن المشهور عند الأكثر كراهية إفراد يوم السبت بالصيام، والحديث إنما يُتهم منه النهي عن قصد تخصيصه سواء كان منفرداً أو مع غيره، إنما يقع التخصيص إذا قصده معظماً لهذا اليوم، فيكون فيه مضاهاة لتعظيم اليهود له، ومن هنا كان صيامه مع الجمعة مخالفاً لذلك، وصيامه مع الأحد مخالفاً لذلك، ومن هنا قال الأكثر ينهي إفراده بالصوم، ومن يصوم يوماً ويفطر يوماً، لا يحتاج إلى ذلك لأنه يفطر أسبوعاً ويصوم أسبوعاً فلا يمكن أن يكون قاصداً السبت بالتعظيم بذلك، وإنما يصوم صوم داود والله أعلم.

وَفِي رِوَايَةٍ: (فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ)  
 ضَبَطُوا (سَرَر) بَفَتْحِ السَّيْنِ وَكَسْرِهَا، وَحَكَى الْقَاضِي ضَمَّهَا، قَالَ: وَهُوَ جَمْعُ  
 (سُرَّة) وَيُقَالُ: أَيْضًا سَرَارٌ وَسِرَارٌ بَفَتْحِ السَّيْنِ وَكَسْرِهَا وَكُلُّهُ مِنَ الْإِسْتِسْرَارِ.  
 قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْحَدِيثِ وَالْغَرِيبِ:  
 الْمُرَادُ بِالسَّرَرِ آخِرُ الشَّهْرِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِإِسْتِسْرَارِ الْقَمَرِ فِيهَا.  
 قَالَ الْقَاضِي: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَهْلُ اللُّغَةِ: السَّرَرُ آخِرُ الشَّهْرِ.  
 قَالَ: وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ هَذَا، وَقَالَ: الْمُرَادُ وَسَطُ الشَّهْرِ، قَالَ: وَسِرَارُ كُلِّ شَيْءٍ  
 وَسَطُهُ، قَالَ هَذَا الْقَائِلُ: لَمْ يَأْتِ فِي صِيَامِ آخِرِ الشَّهْرِ نَذْبٌ فَلَا يُحْمَلُ الْحَدِيثُ  
 عَلَيْهِ، بِخِلَافِ وَسَطِهِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ الْبَيْضِ.  
 وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ سَرَرَهُ أَوَّلُهُ، وَنَقَلَ الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ سَرَرَهُ  
 آخِرُهُ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الْكَبِيرِ بَعْدَ أَنْ رَوَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: الصَّحِيحُ  
 آخِرُهُ، وَلَمْ يَعْرِفِ الْأَزْهَرِيُّ أَنَّ سَرَرَهُ أَوَّلُهُ.  
 قَالَ الْهَرَوِيُّ: وَالَّذِي يَعْرِفُهُ النَّاسُ أَنَّ سَرَرَهُ آخِرُهُ، وَيُعْضَدُ مِنْ فَسْرِهِ بِوَسْطِهِ  
 الرَّوَايَةُ السَّابِقَةُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ: [سُرَّةُ هَذَا الشَّهْرِ]، وَسَرَارَةُ الْوَادِي وَسَطُهُ وَخِيَارُهُ.  
 وَقَالَ ابْنُ السَّكَيْتِ: سِرَارُ الْأَرْضِ: أَكْرَمُهَا وَوَسَطُهَا، وَسِرَارُ كُلِّ شَيْءٍ: وَسَطُهُ  
 وَأَفْضَلُهُ، فَقَدْ يَكُونُ سِرَارُ الشَّهْرِ مِنْ هَذَا.  
 قَالَ الْقَاضِي: وَالْأَشْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ آخِرَ الشَّهْرِ كَمَا قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْأَكْثَرُونَ<sup>(١)</sup>.  
 وَعَلَى هَذَا يُقَالُ: هَذَا الْحَدِيثُ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي النَّهْيِ عَنِ  
 تَقْدِيمِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ.  
 وَيُجَابُ عَنْهُ بِمَا أَجَابَ الْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ مُعْتَادَ الصِّيَامِ

(١) وهذا هو المشهور ويكون كما ذكرنا حديثاً آخر، وصنيع مسلم يدل على ترجيحه لذلك.

آخِرَ الشَّهْرِ أَوْ نَذَرَهُ فَتَرَكَهُ بِخَوْفِهِ مِنَ الدُّخُولِ فِي النَّهْيِ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ، فَبَيَّنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ الصَّوْمَ الْمُعْتَادَ لَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ غَيْرِ الْمُعْتَادِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنَّى: (إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ وَهُوَ صَحِيحٌ، أَيُّ: أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ كَمَا فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَحَذَفَ لَفْظَةَ (مِنْ) فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ، وَهِيَ مُرَادُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ) أَيُّ: مِنْ قَوْمِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

### ٣٨ - باب فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ.

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمِيرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ».

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَشِيرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ وَأَيُّ الصَّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي ذِكْرِ الصَّيَامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِهِ.

(١) فهذا الرجل كان معتاداً على أن يصوم كثيراً من شعبان، ولم يكن قد صام من آخره شيئاً، فأراد النبي ﷺ أن يبين له أن النهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان، إنما هو لمن لم يعتد الصيام ولمن لم يكثر الصيام في شعبان، فكأنه تركه لأجل هذا، فأمره أن يقضي ما فاتته من الخير فقال ﷺ «فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ» أي مكان الأيام التي كنت تصومها من آخر شعبان.

قوله: (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) أَعْلَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَزُورِي عَنْهُ اثْنَانِ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: [أَحَدُهُمَا: هَذَا الْحِمَيْرِيُّ، وَالثَّانِي: حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ الزُّهْرِيِّ]. قَالَ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ: كُلُّ مَا فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَهُوَ الزُّهْرِيُّ، إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَاصَّةً حَدِيث: (أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ) فَإِنَّ رَاوِيَهُ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَذْكُرْهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَلَا ذَكَرَ لِلْحِمَيْرِيِّ فِي الْبُخَارِيِّ أَصْلًا، وَلَا فِي مُسْلِمٍ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

قوله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ) تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ الشُّهُورِ لِلصَّوْمِ. وَقَدْ سَبَقَ الْجَوَابُ عَنْ إِكْثَارِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ صَوْمِ شَعْبَانَ دُونَ الْمُحَرَّمِ، وَذَكَرْنَا فِيهِ جَوَابَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَعَلَّهُ إِنَّمَا عَلِمَ فَضْلَهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ. وَالثَّانِي: لَعَلَّهُ كَانَ يَعْزِضُ فِيهِ أَعْذَارَ، مَنْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا <sup>(١)</sup>. قَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» فِيهِ دَلِيلٌ لِمَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ أَنَّ تَطَوُّعَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ تَطَوُّعِ النَّهَارِ. وَفِيهِ حُجَّةٌ لِأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنَ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ.

(١) وقد ذكرنا أنه لا يلزم لإثبات فضيلة عمل أن يجتمع فيه القول والفعل، بل يكفي القول وهو صريح في أن شهر الله المحرم أفضل، لقوله (شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ) فإضافته إلى الله على سبيل التشريف والتكريم والتعظيم لهذا الشهر، ولعل هذا فيه تجديد للعهد بعد رمضان وبعد الأيام الفاضلة في العشر الأول من ذي الحجة، فالله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يجتبي من الأيام ومن البشر ومن الأعمال ويصطفي ما يشاء ويختار رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فهو اختار هذه الأيام والليالي الفاضلة، لتذكر نعم الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ علينا ونشكره على ذلك ونبادر إلى طاعته ولا نستقل شيئا من هذه الطاعات، بل إذا تركنا طاعة وانشغلنا بغيرها نعود بعد حين إلى الطاعة الأخرى مرة ثانية.

وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا: الرَّوَاتِبُ أَفْضَلُ، لِأَنَّهَا تُشَبِّهُ الْفَرَائِضَ.  
وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَأَوْفَقُ لِلْحَدِيثِ <sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ <sup>(٢)</sup>.

### ٣٩ - باب استِخْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ اتِّبَاعًا لِرَمَضَانَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزَرَجِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

(١) أي أن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة، وأفضل السنن الراتبة الوتر وهو من قيام الليل، والأفضل أن يحافظ على القيام والسنن الرواتب، ولكن إن تيسر له إلا أحد منهما، فأيهما أفضل؟ فالأفضل قيام الليل للتصريح بذلك، وذلك لأنه كما قال ﷺ ﴿جَاءَ لَيْلٌ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ وقال ﷺ ﴿يَأْتِيهَا الْمُرْزَلُ <sup>(١)</sup> ثُمَّ الْبَلُّ لِأَقْلِيلًا <sup>(٢)</sup> يَصْفَهُ أَوْ أَنْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا <sup>(٣)</sup> أَوْ زِدَ عَلَيْهِ وَرَبَّلَ الْفُرْعَانَ تَرْبِيلاً <sup>(٤)</sup> إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا <sup>(٥)</sup> إِن نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل: ١-٦]، فناشئة الليل وهي العبادة التي تكون بالليل أشد تأثيراً في القلب وأعظم استقراراً والله أعلم.

(٢) الفتاوى:

- صُمَّتْ ثَلَاثُ أَيَّامٍ عِيدِ الْأَضْحَى وَلَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ الصَّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ حَرَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ صُمْتُ بَنِيَّةَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ هَلْ يَصِحُّ؟ لَا بَلْ تَعِيدُهُ وَجُوبًا لِأَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ لَمْ يُرْخَصْ فِي صَوْمِهَا إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ، وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهَا أَيَّامُ الْحَجِّ، وَلَمْ يَعْدهُنَّ أَيَّامٌ غَيْرُهَا، فَلَا يُوْجِدُ لَهُ فُرْصَةٌ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ، أَمَّا رَمَضَانُ فَأَمَامَهُ مَتَسَعٌ قَالَ تَعَالَى (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقْضِيَ رَمَضَانَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَمِنْ أَيَّامِ الْعِيدِ الثَّلَاثِ وَالرَّابِعِ عَشَرَ، فَلَا تُصَامُ عَنْ قِضَاءٍ وَلَا عَنْ كِفَارَةٍ وَلَا عَنْ نَذْرٍ، لِأَنَّهَا أَيَّامٌ نُهِيَ عَنْ صِيَامِهَا فَيَقَعُ صِيَامُهَا بَاطِلًا، وَلَا تُصَامُ عَنْ تَطَوُّعٍ كَالَّذِي يَصُومُ الثَّلَاثَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَإِنَّهُ لَا يُشْرَعُ صَوْمُهُ لِأَنَّهُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَالَ ﷺ «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» مُسْلِمٌ.

- هَلْ أَصْحَابُ حَجِّ الْعِمَالَةِ عَلَيْهِمْ دَمٌ إِذَا ذَهَبُوا لِلْعَمَلِ أَيَّامًا ثُمَّ أَحْرَمُوا مِنْ مَوْضِعِهِمْ؟ طَالَمَا أَنَّهُمْ ذَهَبُوا لِلْحَجِّ ابْتِدَاءً وَالْعَمَلِ وَسِيلَةً لِلْحَجِّ، فَهَمُ قَصَدُوا لِلْحَجِّ أَوَّلًا وَالْعَمَلِ تَابِعًا، بِخِلَافٍ مَنْ يَذْهَبُ أَصْلًا لِلْعَمَلِ وَلَا يَرِيدُ الْحَجَّ وَلَا أَظُنُّ أَحَدًا مِمَّنْ يَذْهَبُ فِي هَذِهِ الْعِمَالَةِ إِلَّا قَاصِدًا لِلْحَجِّ، وَمَنْ هُنَا نَقُولُ يَجِبُ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى الْمِيقَاتِ وَهُوَ الْجُحْفَةُ أَوْ رَابِعَ أَهْلِ مِصْرَ أَوْ إِنْ ذَهَبُوا إِلَى الْمَدِينَةِ أَحْرَمُوا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَجْزَأُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَعَلَيْهِمْ دَمٌ.

- الْحَاجُّ الْقَارِنُ إِذَا قَدَّمَ مَكَّةَ يَطُوفُ طَوَافَ وَاحِدِ بَنِيَّةِ الْعِمْرَةِ وَالْحَجِّ ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ وَيَفِضُ إِلَى مَزْدَلِفَةَ وَلَا يَطُوفُ ثَانِيًا وَلَا يَسْعَى طَوَافَ الْوُدَاعِ؟ بَلْ عَلَيْهِ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَعَى مَعَ طَوَافِ الْقُدُومِ الْأَوَّلِ، فَعَلَيْهِ سَعَى آخَرَ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، لَوْ لَمْ يَفْعَلْ إِلَّا طَوَافَ الْوُدَاعِ، فَهَذَا الَّذِي فِيهِ خِلَافٌ، إِذَا نَوَاهُ لِلْوُدَاعِ وَلَمْ يَكُنْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ هَلْ يَقَعُ عَنْ الْإِفَاضَةِ؟ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَوْ لَا يَدْفِعُ فِيهِ مِنْ تَعْيِينِ النِّيَّةِ بِأَنَّ هَذَا طَوَافُ الرُّكْنِ، وَقَدْ رَجَحْنَا فِي الْمَرَّةِ السَّابِقَةِ أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

قَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» فِيهِ دَلَالَةٌ صَرِيحَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَمُوافقيهِمْ فِي اسْتِحْبَابِ صَوْمِ هَذِهِ السَّتَّةِ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوْطَأِ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهَا، قَالُوا: فَيُكْرَهُ؛ لِئَلَّا يُظَنَّ وَجُوبُهُ.

وَدَلِيلُ الشَّافِعِيِّ وَمُوافقيه هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الصَّرِيحُ، وَإِذَا ثَبَتَتِ السُّنَّةُ لَا تُتْرَكُ لِتَرْكِ بَعْضِ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ أَوْ كُلِّهِمْ <sup>(١)</sup> لَهَا.

(١) قوله (كلهم) أي في بلد معين، وإلا فلا تجتمع الأمة بفضل الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ترك سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى ولو لم يفعلها البعض، فإنه يقول باستحبابها.

وهذه المسألة من المسائل التي يُمثل بها في اتباع الدليل مع مخالفة المذهب، فإن الحديث الصحيح الثابت في هذا وهو حديث أبي أيوب يدل على مشروعية صيام الست من شوال، ومالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يكره ذلك يقول هو مكروه لأنه لم يصله الحديث وهو معذور في ذلك لأنه إذا لم يصله الحديث، ولم يجد أحداً من أهل العلم في زمنه من أهل المدينة يفعل ذلك، كان عذراً له في عدم القول به، فإذا ثبت الحديث عند من يتبع مالكا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على مذهبه فلا بد وأن يعلم قول مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كُلُّ يَوْزَنٍ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وأشار إلى قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا بد وأن يعلم قول كل أهل العلم (إذا صح الحديث فهو مذهبي) أو بمعناه، ولا يجوز مخالفة الدليل لقول إمام من الأئمة أو عالم من العلماء، وكما قال النووي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «وَإِذَا ثَبَتَتِ السُّنَّةُ لَا تُتْرَكُ لِتَرْكِ بَعْضِ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ أَوْ كُلِّهِمْ لَهَا».

وكما ذكرنا لا يتصور أن تترك الأمة كلها سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى ولو لم يقم بها البعض، فإنه يقول بمشروعيتها ويقول بسنيتها، لذلك هذه المسألة يلزم من اتباع مالكا أن يقول بمقتضى الحديث لأن الحديث صحيحٌ وصريحٌ في فضيلة صيام الست أيام من شوال.



وَقَوْلُهُمْ: قَدْ يُظَنَّ وَجُوبُهَا، يُتَّقَضُ بِصَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ<sup>(١)</sup>.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالْأَفْضَلُ أَنْ تُصَامَ السِّتَّةُ مُتَوَالِيَةً عَقِبَ يَوْمِ الْفِطْرِ<sup>(٢)</sup>، فَإِنْ فَرَّقَهَا أَوْ أَخَّرَهَا عَنْ أَوَائِلِ شَوَّالٍ إِلَى آخِرِهِ<sup>(٣)</sup> حَصَلَتْ فَضِيلَةُ الْمُتَابَعَةِ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّهُ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ؛ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بَعَشِرِ أَمْثَالِهَا، فَرَمَضَانَ بَعَشِرَةَ أَشْهُرٍ، وَالسِّتَّةَ بِشَهْرَيْنِ<sup>(٤)</sup>، وَقَدْ جَاءَ هَذَا فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ فِي كِتَابِ النَّسَائِيِّ<sup>(٥)</sup>.

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ) صَحِيحٌ، وَلَوْ قَالَ: (سِتَّةً) بِالْهَاءِ جَازَ أَيْضًا.

(١) وكذا كثير من السنن المشروعة المداومة عليها كالوتر وسنة الفجر والسنن الراجعة عقب الصلوات، ولا يُقال تُكره هذه السنن لثلاثي وجوبها، نقول يُبين عدم الوجوب بأن هذا ليس من الفرائض، وبين بالقول، ولا يلزم من ذلك ترك الفعل، أو القول بالكراهية، فإن الكراهية درجة من درجات النهي وهو حكم شرعي لا يثبت بظن بعض الناس، أو بخوف ظن بعض الناس أن ذلك واجب.

(٢) أي حتى يُحصل الفضيلة، فكونها تصام مباشرة بعد العيد فيكون مدرّكاً للفضيلة، ومتممًا لهذه السنة قبل أن يشغله شاغل، والمبادرة إلى الخيرات تقتضي المسارعة إلى صيام هذه الستة.

(٣) فرقها أي خلال الشهر أو أنه صام مثلاً الإثنين والخميس، أو أنه صام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على أنهم منها، فقد دخلت في العموم والله أعلم، فقله (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ) فهذا قد صام من رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال، أي ست طالما أنها من صيام التطوع ليست قضاءً عن رمضان وليست عن صوم واجب آخر، لأن المقصود هنا أنه يصومها بعد إكمال رمضان، وغيره من الواجبات يلزم أن يكون بنيةً مستقلةً، فالذي يقول أنه يمكن أن يصوم هذه الأيام بنية القضاء من رمضان ونية الست من شوال، قولٌ يصادم الحديث، لأنه قال (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ) إِذَا السَّتْ مِنْ شَوَّالٍ غير صوم رمضان، وهذا لا يكون قد صام رمضان إلا إذا أتم ما عليه من قضاء، فكيف يصوم بنية الفريضة والنافلة معاً؟ وليس هذا بمثل غسل الجمعة كما قد يُمثل البعض، إذا اغتسل من جنابة واغتسل للجمعة أو تحية المسجد أو نحو ذلك، فالحديث مصرح بأن الست من شوال غير صوم رمضان، فلا بد وأن تكون أياماً غير رمضان حتى تصح له هذه الفضيلة.

(٤) وهذا يؤكد أن يكون بتطوع غير قضاء رمضان.

(٥) وقد صححه المنذري في الترهيب والترهيب، وهو يصرح بما ذكرنا من أنه لا يصح أن يكون بنية القضاء ونية التطوع معاً.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ: صُمْنَا خَمْسًا وَسِتًّا وَخَمْسَةَ وَسِتَّةَ، وَإِنَّمَا يَلْتَزِمُونَ الْهَاءَ فِي الْمَذْكَرِ إِذَا ذَكَرُوهُ بِلَفْظِهِ صَرِيحًا، فَيَقُولُونَ: صُمْنَا سِتَّةَ أَيَّامٍ، وَلَا يَجُوزُ: سِتَّ أَيَّامٍ، فَإِذَا حَذَفُوا الْأَيَّامَ جَارَ الْوَجْهَانِ، وَمِمَّا جَاءَ حَذْفُ الْهَاءِ فِيهِ مِنَ الْمَذْكَرِ إِذَا لَمْ يُذَكَّرْ بِلَفْظِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) أَيُّ: عَشْرَةَ أَيَّامٍ<sup>(١)</sup>. وَقَدْ بَسَطْتُ إِضْاحَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ، وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) والبعض يقول عشر ليالي بأيامهن، وهو يقول ذلك لأجل أن اليوم العدد يكون فيه مؤنثًا فيقال ستة أيام، فكيف قال ستًّا، فكما ذكرنا أن المقصود من ذلك - وهو هنا لا يصح على ليالي لأن الليالي ليست موضعًا للصوم - أنه يمكن أن تحذف التاء إذا لم يذكر اللفظ في المذكر أي إذا لم يقل «أيام من شوال»، فلو قال «ستة أيام من شوال» فإنه لا بد وأن يقول «ستة» وإما إذا قال «ستًّا» فهي محمولة على الأيام.

- مسألة: هل تحصل هذه الفضيلة لمن كان عليه قضاء أيام من رمضان كالحائض مثلاً أو مريض أو مسافر أفطر في رمضان، فهل تحصل له إذا صام هذه الأيام قبل أن يقضي ما عليه من رمضان؟ الحديث يدل على أنه من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، فالذي ينبغي أن يبادر به أن يصوم أولاً ما عليه من رمضان، ولكن لو عجز، كالمرأة إذا كانت تحيض وتخشى أن يفوتها ذلك الفضل، فنقول أن قضاء رمضان واجب وجوباً موسعاً إلى آخر شعبان من العام الذي يليه، فإذا كان الأمر كذلك، جاز لهم أن يؤخروا القضاء، ولكن لن يحصل لهم الثواب إلا إذا أكملوا القضاء، وإنما يتأخر حصول الثواب لهم حتى يكملوا صوم رمضان، وإنما يكون قد صام رمضان إذا قضى ما عليه، فيكون صيامه ستًّا من شوال عند ذلك له هذا الثواب والله أعلى وأعلم، وبالحساب الذي ذكره النبي ﷺ في رواية النسائي: [عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ] قال الأرنؤوط: إسناده صحيح، يكون هذا الفضل حاصلاً لمن أخر القضاء عن الستة من شوال والله أعلم، ولكن الأفضل والأقرب إلى ظاهر الحديث أن يبادر بالقضاء أولاً، ثم يصوم التطوع بعد ذلك، والفريضة أحب إلى الله من النافلة، ولعله لا يدرك ذلك القضاء، فالقضاء أفضل، أن يبدأ به، وبعض أهل العلم يقول القضاء واجب على الفور وليس بصحيح، لأن إطلاق قوله تعالى (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) يقتضي أي أيام، غير الأيام التي تلي عيد الفطر مباشرة، ويمكن أن يكون في أي أيام من السنة لأنه أطلق (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) وحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها في شعبان من الشغل برسول الله ﷺ، فكانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان الذي يليه، فدل ذلك على أنها تؤخر القضاء، ويبعد أنها لم تصم في هذه المدة أي نافلة طيلة السنة، فإنه لا يُظن بعائشة رضي الله عنها أن تترك الصوم بالكلية طول السنة، فالذي يظهر والله أعلى وأعلم، أنه يجوز أن يؤخر القضاء والأفضل أن يبادر به ثم يصوم الستة من شوال.

## ٤٠ - باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها

## وبيان محلها وأزجى أوقات طلبها.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَّاتُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ».

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ». وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعَشْرِينَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوَتْرِ مِنْهَا».

وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِلَّيْلَةِ الْقَدْرِ «إِنْ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَّلِ وَأَرَى نَاسًا مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْغَوَايِرِ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَايِرِ». [الغواير: جمع غابر وهي البواقي]. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقَبَةَ - وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ - قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ - يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسَهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ جَبَلَةَ وَمُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَحِينُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ». أَوْ قَالَ «فِي السَّعِ الْأَوَاخِرِ».

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «أَرَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَانْسَيْتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ». وَقَالَ حَرَمَلَةُ «فَنَسَيْتُهَا».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ - وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّتِي فِي وَسْطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينَ تَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ [إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعِشْرَ ثُمَّ بَدَأَ لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعِشْرَ الْأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَبْتَ فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَأَنْسَيْتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وَتَرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ]. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مُطِرْنَا لَيْلَةً إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَوَكَّفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدْ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُبْتَلٌ طِينًا وَمَاءً. [يجاور: يعتكف؛ وكف: تقاطر سقفه من ماء المطر].

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ - عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسْطِ الشَّهْرِ. وَسَأَقِ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «فَلْيَبْتَ فِي مُعْتَكَفِهِ». وَقَالَ وَجَبِيْنُهُ مُمْتَلِكًا طِينًا وَمَاءً.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ - قَالَ - فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَحَاَهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنُوا مِنْهُ فَقَالَ «إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ثُمَّ أَتَيْتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ». فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ «وَإِنِّي أُرِيهَا لَيْلَةً وَتَرِ وَأَنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ». فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْتُهُ أَنْفِهِ فِيهِمَا الطِّينُ وَالْمَاءُ وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ. [التركية: قبة صغيرة من صوف ونحوه؛ روثة: الطرف].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ تَذَكَّرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقُلْتُ أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ نَعَمْ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «إِنِّي أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نَسِيتُهَا - أَوْ أُنْسِيتُهَا - فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ كُلِّ وَتَرٍ وَإِنِّي أُرِيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ». قَالَ فَارْجِعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً قَالَ وَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرْنَا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ قَالَ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ. «الخميصة: كساء أسود مربع له علمان في طرفيه من صوف وغيره؛ القزعة: قطعة سحاب».

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِهِمَا [رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ انْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَرْزَبَتْهُ أَثَرُ الطِّينِ]. [الأرنبة: طرف الأنف].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تَبَانَ لَهُ فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقَوَّضَ ثُمَّ أُبَيِّنَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيدَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ أُبَيِّنَتْ لِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيَتْهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ التَّمَسُّوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ». قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا. قَالَ أَجَلٌ، نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ. قَالَ قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ قَالَ إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالْتَمِ تِلْكَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهِيَ التَّاسِعَةُ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالْتَمِ تِلْكَ السَّابِعَةُ فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالْتَمِ تِلْكَ الْخَامِسَةَ. وَقَالَ ابْنُ خَلَادٍ مَكَانَ يَحْتَقَانِ يَخْتَصِمَانِ. [يَحْتَقَانِ: يَخْتَصِمَانِ وَيَطْلُبُ كُلُّ مَنَّهُمَا مَا يَدْعِيهِ مِنْ حَقٍّ].

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَهْلٍ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ - وَقَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُتَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ [أَرَيْتَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَنْسَيْتَهَا وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ]. قَالَ فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ. قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُتَيْسٍ يَقُولُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكَيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ [التَّمَسُّوا - وَقَالَ وَكَيْعٌ - تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ].

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ عَبْدِ وَعَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ سَمِعَ زُرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمُ الْحَوْلَ يُصِيبُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَشْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أَبِي بَنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبِي فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاللَّهُ إِنِّي لَا أَعْلَمُهَا - قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْبَرُ عِلْمِي - هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. وَإِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - وَهُوَ الْفَزَارِيُّ - عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَذَاكُرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ (١)».

[الجفنة: القصعة الكبيرة].

(باب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِهَا وَبَيَانِ مَحَلِّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا)  
قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَسُمِّيَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؛ لِمَا يُكْتَبُ فِيهَا لِلْمَلَائِكَةِ مِنَ الْأَقْدَارِ

(١) شق جفنة: أي في التربع الأخير.



وَالْأَرْزَاقَ وَالْأَجَالَ الَّتِي تَكُونُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ <sup>(١)</sup>، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ <sup>(٢)</sup> فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) وَمَعْنَاهُ: يَظْهَرُ لِلْمَلَائِكَةِ مَا سَيَكُونُ فِيهَا، وَيَأْمُرُهُمْ بِفِعْلِ مَا هُوَ مِنْ وَظِيفَتِهِمْ <sup>(٣)</sup>، وَكُلُّ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ، وَتَقْدِيرُهُ لَهُ <sup>(٤)</sup>.

(١) والصحيح أن يقال: [لِمَا يَكْتُبُ فِيهَا الْمَلَائِكَةُ مِنَ الْأَقْدَارِ] فالملائكة هي التي تكتب وليس أنه يُكْتَبُ لها.

(٢) الظاهر أن الروح هو جبريل عليه السلام.

(٣) أي خلال السنة، فقلوه تعالى ﴿ نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾ أي يبين لهم التي يلزمون بها ويكلفون بها.

(٤) وهذا المعنى الذي ذكره عن معنى ليلة القدر أنها ليلة التقدير، ليلة تقدر فيها المقادير مأخوذ من الآية الكريمة ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَرِّكَاتِ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴾ <sup>(١)</sup> فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ وقد ورد في تفسير الآية أنها مقادير السنة، فهو التقدير السنوي، ولا منافاة بين هذا وبين التقدير العمري لكل إنسان وبين التقدير يوم القبضة يوم أن أخذ الله من ظهر آدم ذريته وجعلهم فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير، ولا ينافي ذلك التقدير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، فإن كل هذه التقديرات تابعة للتقدير الأول، والتقدير الأول الذي هو في اللوح المحفوظ هو الذي جف على علم الله ﷻ وكما ثبت في الحديث «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَاهُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» (ت) ٢٦٤٢ [قال الألباني]: صحيح، ولذا لا تبديل في اللوح المحفوظ لأن الخبر قد ورد أنه جف على علم الله، وعلم الله لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، وصفته ﷻ الأزلية لا يحصل منه تبديل ولا تجديد، فإنه يستحيل ذلك، أما التقديرات الأخرى غير اللوح المحفوظ يمكن أن يقع فيها محو وإثبات كما قال ﷻ ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ فعَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ قَالَ: «الْكِتَابُ كِتَابَانِ: كِتَابٌ يَمْحُو مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ، وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ» (تفسير الطبري)، فدل ذلك على أن أم الكتاب لا محو فيه ولا إثبات، وأما التقديرات الأخرى، فيمكن أن يُمحى منها ويُثَبِّت، ومن هنا بقيت الأمور غيباً رغم أن الملائكة تخبر بذلك، ومع ذلك فهي من مفاتيح الغيب استأثر الله بها ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ فهذه مفاتيح الغيب التي قال عنها النبي ﷺ: «فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ ﷺ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ متفق عليه، فكيف والملائكة تعلم ما يقع من العباد؟ فهي تعلم علماً معلقاً على مشيئة الله أن يثبت ذلك أو يمحى، فهو معلق على إرادة الله في إفاذه ما قضاه في هذه التقديرات، وإن شاء غير ذلك محاه وأثبت غيره، وهو في علم الله لا يقع إلا ما علمه ﷻ، وفي اللوح المحفوظ أمر واحد لا يتغير ولا يتبدل، ومن هنا كما ذكرنا بقي الأمر غيباً، حتى ما أخبرت به الملائكة، فإن ذلك يمكن أن يُغير، يمكن أن يُمحى ويثبت غيره، واللوحة المحفوظ فيه علم الله ﷻ لا محو فيه ولا إثبات، ولا يعلم تفاصيل ما يقع للعباد من الأمور الغيبية في أوقاتها وكيفياتها ومقاديرها إلا الله ﷻ.

وَقِيلَ: سُمِّيَتْ لَيْلَةُ الْقَدَرِ؛ لِعِظَمِ قَدَرِهَا وَشَرَفِهَا<sup>(١)</sup>، وَأَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ عَلَى  
وُجُودِهَا وَدَوَامِهَا إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ<sup>(٢)</sup>؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَاخْتَلَفُوا فِي مَحَلِّهَا:

- فَقَالَ جَمَاعَةٌ: هِيَ مُنْتَقِلَةٌ تَكُونُ فِي سَنَةٍ فِي لَيْلَةٍ، وَفِي سَنَةٍ أُخْرَى فِي لَيْلَةٍ  
أُخْرَى، وَهَكَذَا، وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، وَيُقَالُ: كُلُّ حَدِيثٍ جَاءَ بِأَحَدِ أَوْقَاتِهَا  
وَلَا تَعَارُضُ فِيهَا.

قَالَ: وَنَحْوُ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرَ وَغَيْرِهِمْ،  
قَالُوا: وَإِنَّمَا تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ<sup>(٣)</sup>.

(١) وهذا معنى حسنٌ أيضاً، وعلى قول من يقول بجواز استعمال المشترك في معانيه، فلا مانع من القول بأن  
هذا كله مراد، فليلة القدر ليلةٌ تقدر فيها المقادير وهي ليلةٌ عظيمة القدر عظيمة الشرف.

(٢) فهي ليست كليلة الإسراء والمعراج فقد كانت ليلة عظيمة كريمة، وهي ليلة أسري برسول الله ﷺ،  
وليست تتكرر فضيلتها كل عام، وكذا هناك ليالي فيها خيرٌ كثير وقعت، ولكن لا تتكرر فضيلتها، وأما  
ليلة القدر فهي موجودة بمعنى أنها تتكرر كل سنة، باقية وبقي فضلها إلى آخر الدهر، والعبادة فيها خيرٌ  
من ألف شهر إلى آخر الدهر.

(٣) هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، وذلك لأن هناك جملة من الأحاديث الصحيحة، سمعتم بعضها  
وهي أنها كانت ليلة إحدى وعشرين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن أنس أنها  
ليلة ثلاث وعشرين، وحديث أبي بن كعب أنها ليلة سبع وعشرين، وفي الحديث الآخر «التمسوها في  
السبع الغواير» وأول ليلة في السبع الأواخر هي ليلة أربع وعشرين، وثبت في السنن حديث النبي ﷺ  
«وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ وَعَشْرِينَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ» (حم) ١٧٠٢٥ (يع) ٢١٩٠ (هق) ١٨٤٢٩، قَالَ  
الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الْحَلِيمِيُّ: يُرِيدُ بِهِ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعَشْرِينَ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ السَّيْرَةِ ص ٩٠، فَهُوَ  
صَرِيحٌ فِي أَنَّ لَيْلَةَ أَنْزَالِ الْقُرْآنِ، فِي السَّنَةِ الَّتِي بَدَأَ الْوَحْيَ فِيهَا كَانَتْ لَيْلَةَ أَرْبَعٍ وَعَشْرِينَ، أَيْ أَوَّلَ لَيْلَةٍ  
مِنَ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ طَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ كُلِّهَا، الْأَشْفَاعُ وَالْأَوْتَارُ، وَالْأَوْتَارُ  
أَرْجَى لِكثَرَةِ مَا وَرَدَ فِيهَا، وَأَمَّا أَحَادِيثُ الْأَشْفَاعِ، حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ وَفِيهِ التَّرْغِيبُ فِي الْأَشْفَاعِ،  
حَيْثُ قَالَ «الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ». قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا. قَالَ  
أَجَلٌ، نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ. قَالَ قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ قَالَ إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ  
فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهِيَ التَّاسِعَةُ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ  
وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ « فَقَوْلُهُ (فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ) أَيْ هِيَ لَيْلَةُ أَرْبَعٍ  
وَعِشْرِينَ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ السَّبْعَ الْبَوَاقِي أَوَّلَ لَيْلَةٍ فِيهَا هِيَ لَيْلَةُ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ.

فالصحيح أن ليلة القدر تنتقل، فقد ورد الترغيب في الأوتار، وورد الترغيب في الأشفاع، وورد الترغيب  
في العشر مطلقاً، وورد الترغيب في السبع مطلقاً، وبهذا يظهر أنها تنتقل والله أعلم =.

وَقِيلَ: بَلْ فِي كُلهٖ <sup>(١)</sup>.

وَقِيلَ: إِنَّهَا مُعَيَّنَةٌ فَلَا تَنْتَقِلُ أَبَدًا بَلْ هِيَ لَيْلَةٌ مُعَيَّنَةٌ <sup>(٢)</sup> فِي جَمِيعِ السَّنِينَ لَا تَفَارِقُهَا، وَعَلَى هَذَا:

قِيلَ: فِي السَّنَةِ كُلِّهَا <sup>(٣)</sup>، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ.

= معلوم أن الليل يختلف من جزء لآخر على وجه الأرض، والعبرة لكل قوم بليلتهم، فكل قوم لهم ليلة محددة، والخير الذي ينزل ونزول الملائكة فيها ممتد لهم إلى طلوع الفجر عندهم، كما أن الصلوات كذلك، فنحن نصلي بناءً على الأوقات وعلى شروق الشمس وغروبها في بلدنا، فكل أهل بلد كذلك، وكذا ثلث الليل الأخير في كل بلد والذي يرجي فيه الدعاء أكثر، كذلك يكون على حسب كل مكان.

وهي ليلة واحدة في السنة ولا يلزم تعدد الليالي، وهي ممتدة بالنسبة لكل قوم حتى يطلع الفجر، ولكن يمكن كما ذكرنا أن تكون ليلة وتر أو ليلة شفيع، فتكون هذه الليلة عند قوم ليلة شفيع وعند آخرين ليلة وتر، فما المانع من ذلك، فتكون عندنا هي السابعة ليلة أربع وعشرين، وعند غيرنا هي الوتر ليلة الخامسة والعشرين، لذلك قلنا أنه لا يلزم أن تكون وترًا بل يمكن أن تكون في الأشفَاع أيضًا، وقد ورد دليلين في الترغيب في الأشفَاع حديث أبي سعيد رضي الله عنه «فَالْتَمِ تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهِيَ التَّاسِعَةُ»، وحديث «التمسوها في السبع الغواير» وأول ليلة في السبع الأواخر هي ليلة أربع وعشرين، وحديث «وَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ لِارْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ» فهو صريح في أنها قد تكون في ليلة شفيع، ودل على أنها تنتقل، فما المانع من أن تكون عند قوم هي ليلة أربع وعشرين وعند آخرين هي ليلة ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين، فهؤلاء يلتسمونها على أنها ليلة وتر من العشر الأواخر وهؤلاء يلتسمونها على أنها من السبع البواقي أو أنها هي ليلة شفيع عندهم والله أعلم.

(١) وهذا يردده الحديث الصحيح الذي قرأناه من أن النبي ﷺ قال «ثُمَّ أُبَيِّنْتُ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ» وقال (إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نَسِيتُهَا - أَوْ أَنْسِيْتُهَا - فَالْتَمَسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ كُلِّ وَتَرٍ) صرح أنها أُبَيِّنْتُ لَهُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ، فقولهم في رمضان كله، قول ضعيف.

(٢) فالقول بأنها ليلة معينة يُعَكِّرُ عليه أن النبي ﷺ سجد في سنة ليلة إحدى وعشرين في ماء وطين وأخبر أن علامتها أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وفي سنة أخرى وقع ذلك في ليلة ثلاث وعشرين، وصرح في سنة أنه كانت في ليلة أربع وعشرين، وصرح لأبي بن كعب رضي الله عنه أنها كانت ليلة سبع وعشرين وظن أبي رضي الله عنه أن ذلك في كل سنة، والذي يظهر أن الرسول ﷺ أمرهم في سنة أن يقوموا تلك الليلة، وأنها كانت في سنة من السنين ليلة سبع وعشرين، فهذا هو ما أداه إليه اجتهاد أبي رضي الله عنه ولم ينتبه إلى أحاديث وروايات أخر أن النبي ﷺ أخبر بفضيلة ليلة القدر في أيام أخر.

(٣) وهذا القول رد أبي رضي الله عنه عليه بأن ابن مسعود رضي الله عنه يعلم أنها في العشر الأواخر ولكن أراد بهذه التوسعة ألا يتكل الناس ويتركوا القيام في بقية السنة (سَأَلْتُ أَبَا بَنٍ كَعْبَ رضي الله عنه فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمُ الْحَوْلَ يُصِيبُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ) فقله (مَنْ يَقُمُ الْحَوْلَ يُصِيبُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ) وهذا لا شك فيه أن من يقم السنة كلها يصيب ليلة القدر، ولكن هل هذا قاله على أن ليلة القدر هي خلال السنة كلها وأنها =

وَقِيلَ: بَلْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.  
 وَقِيلَ: بَلْ فِي الْعَشْرِ الْوَسْطِ وَالْأَوَّاهِ.  
 وَقِيلَ: فِي الْعَشْرِ الْوَّاهِ.  
 وَقِيلَ: تَخْتَصُّ بِأَوْتَارِ الْعَشْرِ.  
 وَقِيلَ: بِأَشْفَاعِهَا. كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.  
 وَقِيلَ: بَلْ فِي ثَلَاثِ وَعِشْرِينَ أَوْ سَبْعَ وَعِشْرِينَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ <sup>(١)</sup>.  
 وَقِيلَ: تُطْلَبُ فِي لَيْلَةِ سَبْعِ عَشْرَةٍ <sup>(٢)</sup> أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثَ وَعِشْرِينَ،  
 وَحُكِّيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ.  
 وَقِيلَ: لَيْلَةُ ثَلَاثِ وَعِشْرِينَ، وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ.  
 وَقِيلَ: لَيْلَةُ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ بِلَالٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَفَتَادَةَ.  
 وَقِيلَ: لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.  
 وَقِيلَ: سَبْعَ عَشْرَةٍ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا.  
 وَقِيلَ: تِسْعَ عَشْرَةٍ، وَحُكِّيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا، وَحُكِّيَ عَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا.  
 وَقِيلَ: آخِرُ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ.  
 قَالَ الْقَاضِي: وَشَدَّ قَوْمٌ فَقَالُوا: رُفِعَتْ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ حِينَ تَلَا حَا الرَّجُلَانِ:  
 (فَرُفِعَتْ).

وَهَذَا غَلَطٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الشَّاذِّينَ؛ لِأَنَّ آخِرَ الْحَدِيثِ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ ﷺ قَالَ:

= ليست في رمضان؟ فليس هذا مذهبه، فقد أقسم أبي ﷺ أنه يعلم أنها في العشر الأواخر، فابن مسعود يريد همة أعلى من أصحابه ويريد أن يحافظ الناس على القيام طول السنة.  
 (١) أي أنه يخصها ويحصرها في هاتين الليلتين إما هذه أو هذه.

(٢) ليلة سبعة عشر لأنها ليلة بدر لقوله تعالى ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَفَى الْأَجْمَعُونَ﴾ فجعلوا أن يوم الفرقان هو يوم نزول القرآن، وهذا ليس بظاهر والله أعلم، بل يوم الفرقان هو اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، وهناك أنواع من الفرقان، وفرقان بالآيات المسموعة، وهناك فرقان بالآيات المشهودة.

«فَرَفَعْتُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتَّسْعِ»، هَكَذَا هُوَ فِي  
أَوَّلِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ.

وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِرَفْعِهَا رَفْعُ بَيَانِ عِلْمِ عَيْنِهَا، وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ رَفْعُ  
وُجُودِهَا لَمْ يَأْمُرْ بِالْتِمَاسِهَا<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ»<sup>(٢)</sup>

أَيُّ: تَوَافَقَتْ، وَهَكَذَا هُوَ فِي النُّسخِ بِطَاءٍ ثُمَّ تَاءٍ، وَهُوَ مَهْمُوزٌ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ  
يُكْتَبَ بِالْفِ بَيْنَ الطَّاءِ وَالتَّاءِ صُورَةً لِلْهَمْزَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَتِهِ مَهْمُوزًا، قَالَ اللَّهُ  
تَعَالَى: ﴿لِيُؤَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾.

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ» أَيُّ: إِحْرِصُوا عَلَى طَلَبِهَا وَاجْتَهِدُوا فِيهِ.

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ» يَعْنِي: الْبَوَاقِي وَهِيَ الْآخِرُ.

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي»

وَفِي بَعْضِ النُّسخِ (عَنْ السَّبْعِ) بَدَلُ (عَلَى) وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ» أَيُّ أَطْلُبُوا حِينَهَا وَهُوَ زَمَانُهَا.

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَيَقْظَنِي أَهْلِي فَنَسِيتُهَا وَقَالَ حَرَمَلَةٌ: فَنَسِيتُهَا»<sup>(٣)</sup>

الْأَوَّلُ بَضْمُ النُّونِ وَتَشْدِيدُ السِّينِ، وَالثَّانِي: بِفَتْحٍ وَتَخْفِيفِ السِّينِ.

(١) فهذا كلامٌ واضح وقد سبق الرد في أول الكلام.

(٢) ففي الحديث [إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَّلِ] أي الأول من العشر من ليلة إحدى وعشرين  
إلى ليلة سبع وعشرين [وَأَرَى نَاسًا مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْغَوَابِرِ] أي من ليلة أربع وعشرين إلى ليلة  
الثلاثين [فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ] أي البواقي.

فالرؤى مما يُستأنس به في معرفة ذلك، واختلاف الرؤى لا يقدر في فضيلة هذه الرؤى وفي فضيلة هذه  
الليالي جملة، ولذا جمع النبي ﷺ بين الرؤى المختلفة وأمرهم بأن يلتبسوها في العشر الأواخر كلها في  
السبع الأوائل من العشر البواقي، وفي السبع الأواخر منها.

(٣) أي لم تكتمل هذه الرؤية المنامية، ليعلم أي ليلة هي في العشر البواقي، فقد كان قد أوشك أن يُخبر ﷺ  
ولكن أيقظه بعض أهله، والظاهر أن هذا في تلك السنة، فإن النبي ﷺ أخبر بعلامات لها وتنوعت، فكان  
المقصود أنه سوف يرى ليلة القدر في تلك السنة، ولكنه استيقظ قبل أن يرى.

قوله ﷺ: «فَمَنْ كَانَ إِعْتَكَفَ مَعِيَ فَلَيْبَتْ فِي مُعْتَكَفِهِ»  
هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخ (فَلَيْبَتْ) مِنَ الْمَيْتِ، وَفِي بَعْضِهَا (فَلَيْبَتْ) مِنَ  
الْثُّبُوتِ، وَفِي بَعْضِهَا (فَلَيْبَتْ) مِنَ اللَّبْثِ، وَكُلُّهُ صَحِيحٌ.  
وَقَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَيْبَتْ) هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخ بِالنَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ  
مِنَ الثُّبُوتِ، وَفِي بَعْضِهَا (فَلَيْبَتْ) مِنَ الْمَيْتِ، وَمُعْتَكَفُهُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَهُوَ مَوْضِعُ  
الْإِعْتِكَافِ<sup>(١)</sup>.

قوله: (فَوَكَفَ الْمَسْجِدَ) أَيُّ: قَطَرَ مَاءَ الْمَطَرِ مِنْ سَقْفِهِ<sup>(٢)</sup>.  
قوله: (فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ وَقَدْ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَوَجْهَهُ مُبْتَلٍ طِينًا وَمَاءً)  
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَكَانَ الْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُصَلِّي  
أَلَّا يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُسْتَحَبُّ أَلَّا يَمْسَحَهَا فِي الصَّلَاةِ،  
وَهَذَا مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا لَا يَمْنَعُ مُبَاشَرَةَ بَشَرَةِ الْجَبْهَةِ لِلْأَرْضِ، فَإِنَّهُ  
لَوْ كَانَ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَمْنَعُ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ سُجُودُهُ بَعْدَهُ<sup>(٣)</sup> عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمُوافِقِيهِ فِي  
مَنْعِ السُّجُودِ عَلَى حَائِلٍ مُتَّصِلٍ بِهِ<sup>(٤)</sup>.

قوله فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (وَجَبِينَهُ مُمْتَلِئًا طِينًا وَمَاءً)

(١) وهذا الحديث ظاهر جداً في أن انقضاء العشر بانقضاء الليالي، فإن النبي ﷺ كان يخرج في صبيحة يوم  
عشرين (قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّتِي فِي وَسْطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينَ تَمَضَى عَشْرُونَ  
لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ) وفي الرواية الأخرى (اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَشْرَ  
الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ) إِذَا كَانَ يَخْرُجُ صَبِيحَةَ اكْتِمَالِ الْعَشْرِ الَّتِي يَعْتَكِفُهَا، وَمِنْ  
هَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَعَاصِرِينَ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ يَخْرُجُ صَبِيحَةَ الثَّلَاثِينَ، وَإِنْ  
بَقِيَ إِلَى أَنْ يَكْمَلَ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ فَحَسَنَ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، لَكِنْ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اكْتَمَلَتْ  
الْعَشْرُ الْأَوَّلَى خَرَجَ فِي صَبِيحَةِ الثَّلَاثِينَ، وَإِذَا رَأَى الْهَلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَدْ اكْتَمَلَتْ الْعَشْرُ الْأَوَّلَى.

(٢) لأنه كان مصنوع من الجريد فكان المطر يسقط من سقفه في المسجد قطرات من الماء.

(٣) أي لو كان هناك طبقة طينية تغطي الجبهة لاصقة بها، فإنها تحتاج إلى إزالتها.

(٤) وقد يُحتج به على القول الآخر وهو أنه إذا كان الحائل متصلاً به كالعمامة كان سجوداً صحيحاً وهو  
أقرب.

لَا يُخَالِفُ مَا تَأَوَّلْنَاهُ<sup>(١)</sup>؛ لِأَنَّ الْجَبِينَ غَيْرَ الْجَبْهَةِ، فَالْجَبِينَ فِي جَانِبِ الْجَبْهَةِ، وَلِلْإِنْسَانِ جَبِينَانِ يَكْتَنِفَانِ الْجَبْهَةَ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إِمْتِلَاءِ الْجَبِينَ إِمْتِلَاءُ الْجَبْهَةِ<sup>(٢)</sup> وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: (مُمْتَلِئًا) كَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخ (مُمْتَلِئًا) بِالنَّصْبِ وَفِي بَعْضِهَا: (مُمْتَلِيً) وَيُقَدَّرُ لِلْمَنْصُوبِ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ، أَيُّ: وَجَبِنَهُ رَأَيْتَهُ مُمْتَلِئًا.

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى: (ثُمَّ إِعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ، وَالْمَشْهُورُ فِي الْإِسْتِعْمَالِ تَأْنِيثُ الْعَشْرِ كَمَا قَالَ فِي أَكْثَرِ الْأَحَادِيثِ: (الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ) وَتَذْكِيرُهُ أَيْضًا لُغَةً صَحِيحَةٌ بِاعْتِبَارِ الْأَيَّامِ، أَوْ بِاعْتِبَارِ الْوَقْتِ وَالزَّمَانِ، وَيَكْفِي فِي صِحَّتِهَا ثُبُوتُ إِسْتِعْمَالِهَا فِي الْحَدِيثِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

قَوْلُهُ: (قُبَّةٌ تُرْكِيَّةٌ) أَيُّ: قُبَّةٌ صَغِيرَةٌ مِنْ لُبُودٍ.

قَوْلُهُ: (وَرَوْتُهُ أَنْفَهُ) هِيَ بِالنَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ.

وَهِيَ طَرَفُهُ، وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا: أَرْبَعَةُ الْأَنْفِ، كَمَا جَاءَ فِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى.

قَوْلُهُ: (وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً) أَيُّ: قِطْعَةً سَحَابٍ.

قَوْلُهُ: (أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقَوَّضَ) هُوَ بِقَافٍ مَضْمُومَةٍ وَوَاوٍ مَكْسُورَةٍ مُشَدَّدَةٍ وَضَادٍ مُعْجَمَةٍ.

وَمَعْنَاهُ: أَزِيلَ، يُقَالُ: قَاضَ الْبِنَاءَ وَانْقَاضَ، أَيُّ: انْهَدَمَ وَقَوَّضْتُهُ أَنَا.

قَوْلُهُ ﷺ: «رَجُلَانِ يَحْتَقِقَانِ» هُوَ بِالْقَافِ.

وَمَعْنَاهُ: يَطْلُبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقَّهُ، وَيَدَّعِي أَنَّهُ الْمُحَقَّقُ.

وَفِيهِ أَنَّ الْمُخَاصِمَةَ وَالْمُنَازَعَةَ مَذْمُومَةٌ، وَأَنَّهَا سَبَبٌ لِلْعُقُوبَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ<sup>(٣)</sup>.

(١) حيث قال (وهذا محمول على أنه كان شيئاً يسيراً) وفي هذه الرواية (وجبينه مُمْتَلِئًا طينًا وماء).

(٢) الظاهر والله أعلم أنها تمتليء لأن الجبين فيه بعض النتوء الخفيفة، فغالباً المكان الأوسط يكون أشد امتلاءً.

(٣) فكثره الخصام والنزاع بين المسلمين، ربما قد يرفع به خيرٌ عام عن المسلمين.



قوله: (فَإِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ فَهِيَ التَّاسِعَةُ) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخ (ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ) بِالْيَاءِ وَفِي بَعْضِهَا (ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ) بِالْأَلِفِ وَالْوَاوِ، وَالْأَوَّلُ أَصَوَّبٌ، وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِفِعْلِ مَحذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: أَغْنَى ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ.

قوله: (وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُتَيْسٍ يَقُولُ: ثَلَاثَ وَعِشْرِينَ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخ وَفِي بَعْضِهَا: (ثَلَاثَ وَعِشْرُونَ) وَهَذَا ظَاهِرٌ. وَالْأَوَّلُ جَارٍ عَلَى لُغَةٍ شَاذَةٍ: أَنَّهُ يَجُوزُ حَذْفُ الْمُضَافِ وَيَبْقَى الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَجْرُورًا، أَيْ: لَيْلَةٌ ثَلَاثَ وَعِشْرِينَ.

قوله: (أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ (أَنَّهَا تَطْلُعُ) مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الشَّمْسِ، وَحُذِفَتْ لِلْعِلْمِ، فَعَادَ الضَّمِيرُ إِلَى مَعْلُومٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ) <sup>(١)</sup> وَنَظَائِرُهُ. وَ (الشُّعَاعُ) بِضَمِّ الشَّيْنِ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: هُوَ مَا يَرَى مِنْ ضَوْئِهَا عِنْدَ بُرُوزِهَا مِثْلَ الْحِبَالِ وَالْقُضْبَانِ مُقْبِلَةً إِلَيْكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا.

قَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ هَذَا الْمَشْهُورَ: وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي تَرَاهُ مُمْتَدًّا بَعْدَ الطُّلُوعِ. قَالَ: وَقِيلَ: هُوَ انْتِشَارُ ضَوْئِهَا، وَجَمْعُهُ: أَشْعَةٌ، وَشُعُوعٌ: بِضَمِّ الشَّيْنِ وَالْعَيْنِ، وَأَشْعَتِ الشَّمْسُ: نَشَرَتْ شُعَاعَهَا.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: قِيلَ مَعْنَى لَا شُعَاعَ لَهَا: أَنَّهَا عَلَامَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَهَا. قَالَ: وَقِيلَ: بَلْ لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِ الْمَلَائِكَةِ فِي لَيْلَتِهَا وَنُزُولِهَا إِلَى الْأَرْضِ وَصُعُودِهَا بِمَا تَنْزِلُ بِهِ سَتَرَتْ بِأَجْنِحَتِهَا وَأَجْسَامِهَا اللَّطِيفَةِ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَشُعَاعَهَا <sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) مع أن هناك قول آخر في تفسير الآية، بل هو الأرجح وهو أن (تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ) هي الخيل والحجاب هو الشيء الذي جعله لنهاية المسافة في المسابقة.

(٢) هذا الكلام ليس عليه دليل، والأول الأقرب، أنها علامة جعلها الله لها، وهذه تتنوع في السنة، ويحصل ليالي كثيرة تخرج الشمس لا شعاع لها، والبعض يظن أنه إذا رأى ليلة خرجت الشمس فيها لا شعاع لها =

قوله: (تَذَاكِرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ)

بِكَسْرِ الشَّيْنِ، وَهُوَ النِّصْفُ، وَ (الْجَفْنَةُ) بَفَتْحِ الْجِيمِ مَعْرُوفَةٌ.  
قَالَ الْقَاضِي: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ فِي أَوَاخِرِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ الْقَمَرَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ عِنْدَ طُلُوعِهِ إِلَّا فِي أَوَاخِرِ الشَّهْرِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
وَأَعْلَمُ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَوْجُودَةٌ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، فَإِنَّهَا تُرَى، وَيَتَحَقَّقُهَا<sup>(٢)</sup> مَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ بَنِي آدَمَ كُلِّ سَنَةٍ فِي رَمَضَانَ كَمَا تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ فِي الْبَابِ، وَإِخْبَارُ الصَّالِحِينَ بِهَا وَرُؤْيَاهُمْ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُخْصَرَ.

وَأَمَّا قَوْلُ الْقَاضِي عِيَّاضَ: عَنْ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ لَا يُمَكِّنُ رُؤْيَاهَا حَقِيقَةً، فَغَلَطَ فَاحِشٌ، نَبَّهْتَ عَلَيْهِ لِيُتَلَّ يُعْتَرَّ بِهِ<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ<sup>(٤)</sup>.

= جزم بأنها ليلة القدر وأخبر الناس بذلك، ولو كان كذلك لما اختلف المسلمون قط، وإنما هناك ليالي متعددة تخرج الشمس لا شعاع لها، فمن علامة ليلة القدر أنه لا شعاع لها، فلا يلزم أنه إذا رأى ليلة لا شعاع لها أنها تكون هي ليلة القدر، بل يمكن أن يتعدد هذا الأمر.

(١) الظاهر أن نصف جفنة تكون عند ليلة ثنتي وعشرين أو ثلاث وعشرين وهو الترتيب الأخير والله أعلم.  
(٢) أي يجزم بها، والذي يظهر والله أعلم من طريقة الصحابة (رضي الله عنهم) أن أكثرهم كان يلتمس ويرجو على الأقل في حياة النبي (ﷺ) كانوا يرجون ويلتمسون ولا يجزمون، وإنما جزم بعضهم لاجتهاد اجتهد فيه، وقد تنوعت الاجتهادات، فدل ذلك على أنه لا ينبغي أن يجزم وإنما يرجوا ويلتمس والله أعلى وأعلم.  
(٣) ولكن يبقى أنه اجتهد مبني على كشف يمكن أن يصيب ويخطيء، فالكشف في تلك الليلة قد يختص به البعض والله (ﷻ) أعلى وأعلم.

- والذي جعل أكثر الناس يقولون أنها ليلة سبع وعشرين هو حديث أبي (ﷺ) الذي ذكرناه.

(٤) الفتاوى:

- هل يجوز قضاء الستة من شوال بعد شوال إذا كان هناك مرض؟ الذي يظهر أن من فاتته الست من شوال فقد فاتته، وينبغي أن يصوم ستة أيام ليدرك الثواب لكن لا تكون كالست من شوال.  
- هل يلزم للإنسان الذي فاتته أيام من رمضان بعذر أن يقضي هذه الأيام قبل شهر رمضان التالي؟ الجمهور على لزوم ذلك، ما لم يكن عذر كمرض مستمر أو سفر مستمر.  
- ما صحة القول بأن القضاء ليس له وقت معلوم؟ هو قول بعض التابعين وهو قول الحسن وهو قوي من جهة الدليل لعموم الآية، إلا أن حديث عائشة يدل على الأقل بحيث أنه لا ينبغي أن يؤخر عن شعبان =

## كِتَابُ الْإِعْتِكَافِ

### ١ - باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَسْجِدِ.

وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُمَانَ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

= لقولها (فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ) متفق عليه، فهذا يدل على أنها كانت تتحرى أن تقضي قبل أن يأتي رمضان الذي يليه، لكن ظاهر القرآن مع قول الحسن، ويستحب أن يطعم مع القضاء إن أخر عن رمضان الذي يليه مع كل يوم مسكيناً كما أفتى بذلك الصحابة رضي الله عنهم.

- هل يجب في صيام القضاء تبييت النية ليل في كل يوم يقضيه؟ نعم يلزم كل ليلة لأنه صوم فريضة وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ»: «حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ»، وَقَدْ رَوَى عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ، وَهُوَ أَصَحُّ، «وَهَكَذَا أَبْصَارُ رَوِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوفًا وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ» وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ، أَوْ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ فِي صِيَامِ نَذْرٍ، إِذَا لَمْ يَنْوِهِ مِنَ اللَّيْلِ، لَمْ يُجْزِهِ، وَأَمَّا صِيَامُ التَّطَوُّعِ، فَمُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَنْوِيهِ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ (ت) ٧٣٠ [قال الألباني]: صحيح، فعلى هذا فهو يشمل القضاء، وكل يوم له ليلته، فأَيُّ لَيْلٍ؟؟ لابد من الليل الذي يسبق اليوم.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشَرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ.

هُوَ فِي اللَّعَةِ: الْحَبْسُ وَالْمُكْتُ وَاللُّزُومُ<sup>(١)</sup>.

وَفِي الشَّرْعِ: الْمُكْتُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ<sup>(٢)</sup>، وَيُسَمَّى الْإِعْتِكَافَ جَوَارًا.

وَمِنْهُ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ:

- مِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي أَوَائِلِ الْإِعْتِكَافِ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجُلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ<sup>(٣)</sup>.

- وَذَكَرَ مُسْلِمٌ الْأَحَادِيثَ فِي إِعْتِكَافِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشَرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

- وَالْعَشَرَ الْأَوَّلَ مِنْ شَوَّالٍ.

فَفِيهَا اسْتِحْبَابُ الْإِعْتِكَافِ وَتَأَكُّدُ اسْتِحْبَابِهِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ<sup>(٤)</sup>، وَعَلَى أَنَّهُ مُتَأَكَّدٌ

فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

• وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَمُوافِقِيهِمْ: أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ

الْإِعْتِكَافِ، بَلْ يَصِحُّ إِعْتِكَافُ الْفِطْرِ<sup>(٥)</sup>، وَيَصِحُّ إِعْتِكَافُ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَحْظَةٍ

(١) ومنه قوله تعالى عن إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام (مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ) أي ملازمون ماكنون عندها.

(٢) أي أنه يخرج من ليس له الاعتكاف كالحائض والنفساء والجُنُب إذا لم يغتسل، فإنه لا بد وأن يخرج، وقوله (بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ) أي في زمن معين كالعشر الأواخر أو يكون المقصود أيضاً أنه لا يخرج إلا لحاجة ونحو ذلك.

(٣) (يُصْغِي إِلَيَّ) أي يميل إليَّ رأسه، والمجاورة هنا لأنه يجاور المسجد ويكون ملازماً له، (فَأَرْجُلُهُ) أي فأسرجه.

(٤) وذلك في الجملة، والعشر الأواخر من رمضان من ضمن ذلك، فليس هناك اعتكاف واجب أصلاً، إلا أن يوجه الإنسان على نفسه بنذر.

(٥) أظنه (المُفْطَر)، ودليل ذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتكف العشر الأول من شوال وهذا يشمل اليوم الأول بعد =

وَاحِدَةً<sup>(١)</sup>، وَضَابِطُهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا: مُكْتَبٌ يَزِيدُ عَلَى طَمَأْنِينَةِ الرُّكُوعِ أَذْنَى زِيَادَةً، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ<sup>(٢)</sup>.

وَفِيهِ خِلَافٌ شَاذٌ فِي الْمَذْهَبِ.

وَلَنَا وَجْهٌ<sup>(٣)</sup> أَنَّهُ يَصِحُّ اعْتِكَافُ الْمَارِّ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ لُبْثٍ.

وَالْمَشْهُورُ: الْأَوَّلُ، فَيَنْبَغِي لِكُلِّ جَالِسٍ فِي الْمَسْجِدِ؛ لَا تَنْتَظِرَ صَلَاةً أَوْ لِيُشْغَلَ آخَرُ مِنْ آخِرَةٍ أَوْ دُنْيَا<sup>(٤)</sup> أَنْ يَنْوِيَ الْإِعْتِكَافَ، فَيُحْسَبَ لَهُ وَيُثَابَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا خَرَجَ ثُمَّ دَخَلَ جَدَّدَ نِيَّةً أُخْرَى<sup>(٥)</sup>.

وَلَيْسَ لِلْإِعْتِكَافِ ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ وَلَا فِعْلٌ آخَرُ سِوَى اللَّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ بِنِيَّةِ الْإِعْتِكَافِ<sup>(٦)</sup>. وَلَوْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ دُنْيَا، أَوْ عَمِلَ صَنْعَةً مِنْ خِيَاطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا<sup>(٧)</sup>، لَمْ يَبْطُلْ إِعْتِكَافُهُ.

= صلاة العيد وهو مفطر بإجماع المسلمين، فإن وجوب الفطر متفق عليه، وكان النبي ﷺ مفطراً حين اعتكف اليوم الأول من شوال ضمن العشر الأول من شوال قضاءً للاعتكاف الذي تركه في رمضان لما اجتمعت أزواجه على الاعتكاف معه لغير البر.

(١) بمعنى أنه ليس هناك حد أدنى من يومٍ وليلة، بل يصح اعتكاف أي قدر طالما نوى لزوم المسجد تقرباً إلى الله ﷻ.

(٢) فليس هناك في الشرع ما يدل على أن هناك حد أدنى للاعتكاف، ولذا كان الأخذ بالإطلاق الذي ذكره النووي رحمه الله هو الأقرب والله أعلم، وعلى أي حال فكل ناوي للمكث في المسجد تقرباً لله ﷻ بذكر أو صلاة أو غير ذلك فهو معتكف، ولا يلزم أن يُسمى في نفسه أنه معتكف ولا أن يقول (نويت الاعتكاف) بل نيته المكث في المسجد تقرباً لله ليؤدي عبادة من العبادات فهو معتكف، وهذا هو المقصود من الأمر وهو أن يمكث ناوياً التقرب إلى الله ﷻ.

(٣) أي أن هذا ليس قولاً عن الشافعي وليست رواية عنه بل هو وجهٌ خرج به بعض مجتهدي المذهب في أنه حتى ولو بدون مكث قدر الطمأنينة.

(٤) يعني إذا كان هو في أمر دنيوي وسوف ينتظر مجيء الوقت، فبدلاً من أن يقضيه بالانتظار خارج المسجد، ينتظر داخل المسجد، كمن ينتظر شخصاً، فوجد محلاً ووجد مسجد فليقضي في المسجد وينوي التقرب إلى الله بذلك.

(٥) كما ذكرنا لا يلزم أن يقول في نيته الاعتكاف، وإنما هو حاصل له بنية المكث، وكما ذكرنا هو يسمى جواراً، فإذا كان ملازماً للمسجد فهو معتكف.

(٦) كما ذكرنا بنية المكث في المسجد تقرباً إلى الله.

(٧) وإن كانت الصناعات لا تُشرع في المسجد، فإن النبي ﷺ قال «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَتَّاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ»: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ =

• وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَكْثَرُونَ: يُشْتَرَطُ فِي الْإِعْتِكَافِ الصَّوْمُ، فَلَا يَصِحُّ إِعْتِكَافُ مُفْطِرٍ، وَاحْتَجُّوا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ <sup>(١)</sup>.

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِاعْتِكَافِهِ ﷺ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَبِحَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً <sup>(٢)</sup> فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَاللَّيْلُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلصَّوْمِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرَطٍ لِصِحَّةِ الْإِعْتِكَافِ <sup>(٣)</sup>.

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ:

- أَنَّ الْإِعْتِكَافَ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَزْوَاجَهُ وَأَصْحَابَهُ إِنَّمَا اعْتَكَفُوا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمَشَقَّةِ فِي مُلَازِمَتِهِ، فَلَوْ جَازَ فِي الْبَيْتِ لَفَعَلُوهُ وَلَوْ مَرَّةً لَا سِيَّمَا النِّسَاءَ؛ لِأَنَّ حَاجَتَهُنَّ إِلَيْهِ فِي الْبُيُوتِ أَكْثَرُ.

= حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ (ت) ١٣٢١ [قال الألباني]: صحيح، وقال ﷺ « مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لَا آذَاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا » (د) ٤٧٣ [قال الألباني]: صحيح، لكن لا يبطل اعتكافه.

(١) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا يَعْتَكِفُ فِي رَمَضَانَ.

(٢) أَيْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

(٣) وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، مَعَ أَنَّ حَدِيثَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ رَوَايَةٌ (إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) مُسْلِمٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ نَوَى أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، أَوْ لَيْلَةً بِيَوْمِهَا أَوْ يَوْمًا بِلَيْلَتِهِ، جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، وَلَكِنْ طَالَمَا أَنَّ الْإِعْتِكَافَ يَصِحُّ لَيْلًا وَاللَّيْلُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلصَّوْمِ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَصِحُّ اعْتِكَافُ الْمُفْطِرِ، وَفَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيْضًا لَا يَدُلُّ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ شَوَّالٍ، لَكَانَ كَافِيًا أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرَطْ ذَلِكَ صِرَاحَةً، وَلَا يَصِحُّ حَدِيثُ (لَا إِعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ) فَهُوَ لَيْسَ بِحَدِيثٍ صَحِيحٍ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

- وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ: (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ » هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَفَقَهُاءُ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي ضِدِّ هَذَا حَدِيثَانِ أَذْكُرُهُمَا، وَإِنْ كَانَا لَا يَقَاوِمَانِ هَذَا الْخَبَرَ فِي عَدَالَةِ الرُّوَاةِ « الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ، « نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « اعْتَكِفْ، وَصُمْ يَوْمًا » الْحَدِيثُ الثَّانِي: عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « لَا إِعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ » لَمْ يَحْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ.

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ اخْتِصَاصِهِ بِالْمَسْجِدِ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي غَيْرِهِ، هُوَ مَذْهَبُ  
مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَدَاوُدَ وَالْجُمْهُورِ سِوَاءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ<sup>(١)</sup>.  
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَصِحُّ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْمُهِياً  
مِنْ بَيْتِهَا لِصَلَاتِهَا، قَالَ: وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ.  
وَكَمْذَهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُ قَدِيمٍ لِلشَّافِعِيِّ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، وَجَوَّزَهُ بَعْضُ

(١) وبؤيده حديث عائشة، أَنَّهَا قَالَتْ: «السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا  
يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَايِعَ رَجُلًا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافٌ إِلَّا  
فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: غَيْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَقُولُ فِيهِ: قَالَتْ: السُّنَّةُ «، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «جَعَلَهُ قَوْلُ  
عَائِشَةَ» (د) ٢٤٧٣ [قال الألباني]: حسن صحيح، وفي رواية أنه من السنة، فيكون له حكم الرفع، فهذا  
هو الذي يدل على أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، فهذا الذي ينبغي أن يكون دليلاً، والأصل في نفي  
الاعتكاف نفي مشروعيته، وقد قال ﷺ «وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ» وَأَنْتُمْ عَلَيْكُمْ فِي ﷺ، فجعل اعتكاف  
الناس في المساجد، والدليل على الشرطية الحديث الذي ذكرناه.

قال الخطابي في المعالم معلقاً على حديث عائشة ﷺ: [قَوْلُهَا السُّنَّةُ إِنْ كَانَتْ أَرَادَتْ بِذَلِكَ إِضَافَةَ هَذِهِ  
الْأُمُورِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ] قَوْلًا وَفِعْلًا فَهِيَ نُصُوصٌ لَا يَجُوزُ خِلَافُهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَرَادَتْ بِهِ الْفَتْيَا عَلَى مَعَانِي  
مَا عَقَلَتْ مِنَ السُّنَّةِ فَقَدْ خَالَفَهَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأُمُورِ، وَالصَّحَابَةُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةٍ  
كَانَ سَبِيلُهَا النَّظَرُ... وَيُشَبِّهُ أَنْ تَكُونَ أَرَادَتْ بِقَوْلِهَا لَا يَعُودَ مَرِيضًا أَيْ لَا يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكِفِهِ قَاصِدًا عِيَادَتِهِ  
، وَأَنَّهُ لَا يَضِيقُ عَلَيْهِ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فَيَسْأَلُهُ غَيْرُ مُعَرِّجٍ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرْتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَدِيثِ السَّالِفِ...  
وقولها لا اعتكاف إلا بصوم قد ذكرنا الاختلاف في ذلك، وقولها: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، فقد  
يحتمل أن يكون معناه نفي الفضيلة والكمال وإنما يكره الاعتكاف في غير الجامع لمن نذر اعتكافاً أكثر  
من جمعة لثلاث تفوته صلاة الجمعة، فأما من كان اعتكافه دون ذلك فلا بأس به، والجامع وغيره سواء في  
ذلك. والله أعلم.



أَصْحَابَ مَالِكٍ<sup>(١)</sup>، وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ فِي مَسْجِدٍ بَيْتَهُمَا<sup>(٢)</sup>.  
ثُمَّ اخْتَلَفَ الْجُمْهُورُ الْمُشْتَرِطُونَ الْمَسْجِدَ الْعَامَّ:  
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَجُمْهُورُهُمْ: يَصِحُّ الْإِعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ.  
وَقَالَ أَحْمَدُ: يَخْتَصُّ بِمَسْجِدٍ تُقَامُ الْجَمَاعَةُ الرَّابِتَّةُ فِيهِ<sup>(٣)</sup>.  
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَخْتَصُّ بِمَسْجِدٍ تُصَلَّى فِيهِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا.  
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَآخَرُونَ: يَخْتَصُّ بِالْجَامِعِ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ، وَنَقَلُوا عَنْ حُذَيْفَةَ  
بْنِ الْيَمَانِ الصَّحَابِيِّ إِخْصَاصَهُ بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ،  
وَالْأَقْصَى<sup>(٤)</sup>. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِ الْإِعْتِكَافِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) يجوزون الاعتكاف في كل مكان يسمى مسجداً، حتى ولو كان داخل البيت في الموضع الذي أُعد للصلاة، وليس هو المكان الموقوف المُعد للمسلمين جميعاً، والصحيح أنه لا بد وأن يكون مسجد جماعة، لوجوب الجماعة للصلوات الخمس، ولأنه يحتاج إلى الخروج إذا لم يكن في مسجد جماعة، وأما في المسجد الجامع وهو الذي تُصلى فيه الجمعة، فالصحيح أن الخروج للجمعة ضرورة شرعية يصح معها الخروج وهي لا تتكرر إلا مرة واحدة في الأسبوع بخلاف الصلوات الخمس، فلا ينافي مقصود الاعتكاف، ومفهوم حديث (لَا إِعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ) أنه يصح في غير الجامع والجامع هو الذي تُصلى فيه الجمعة، فإذا كان هناك مُصلى مثلاً تُصلى فيه الصَّلوات الخمس أو بعضها، كبعض مصليات الأعمال والكليات والمدارس ونحو ذلك طالما تسمى مساجد وأحياناً تُسمى مصليات، ولا عبرة بذلك طالما أنه مكان مخصص للصلاة وأوقف للصلاة ولم يفعل فيه شيء غير ذلك بخلاف الطريق الذي يفرش عند الصلاة، بعض المصالح يفرشون بعض الطرقات عند الصلاة ويصلون، فهذا تصح فيه الجماعة ولكن ليس بمسجد لأنه لم يُجعل مسجداً ولم يوقف لغرض المسجد والصلاة فيه، وإنما هم يصلون في الطريق ساعة الاحتياج إلى ذلك عند حلول وقت الصلاة، فهذا ليس بمسجد، أما المساجد المخصصة، كمصلى للرجال أو للنساء ولكن لا يصلون فيه كل الأوقات أو لا يُصلون فيه الجمعة، فهذا يسمى مسجداً أيضاً ولكن لا بد كما ذكرنا أن تُقام فيه الصَّلوات الخمس، حتى ولو كان بعض الأوقات تُصلى فيه بعض الصَّلوات وبعضها لا تُصلى فيه، ولكن إذا وجدوا فيه، صلوا الصَّلوات الخمس كان ذلك مسجد جماعة.

(٢) الصحيح قول الجمهور أنه لا بد وأن يكون في المسجد الذي يصلى فيه الصَّلوات الخمس.

(٣) وهذا هو الصحيح.

(٤) وهذا قد صح عن حذيفة رضي الله عنه، وصح إنكار ابن مسعود رضي الله عنه عليه، عندما أنكر على الناس الذين اعتكفوا في مسجد الكوفة، فأنكر عليهم بحديث أبي وإيل قال: قَالَ حُذَيْفَةُ رضي الله عنه لِعَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: عَكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوسَى لَا تَغَيَّرُ؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا إِعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَعَلَّكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا=

## ٢ - باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في مُعْتَكَفِهِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ أَرَادَ الْإِعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَخْبِيَّةُ فَقَالَ [الْبِرُّ تَرْدُنْ]. فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقَوَّضَ وَتَرَكَ الْإِعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ. [الأخبية: جمع خباء وهو بناء من وبر أو صوف].

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ

= وَأَخْطَأَتْ وَأَصَابُوا. (هق) ٨٣٥٧ وقال الألباني في الصَّحِيحَة: ٢٧٨٦: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وقول ابن مسعود ليس نصا في تخطيطه لحذيفة في روايته للفظ الحديث بل لعله خطاه في استدلاله به على العكوف الذي أنكره حذيفة لاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود: لَا اعتكاف كاملا كقوله ﷺ: «لَا إيمان لمن لَا أمانة له ولا دين لمن لَا عهد له» والله أعلم. ثم رأيت الطحاوي قد أخرج الحديث في «المشكل» من الوجه المذكور وادعى نسخه!.

- وقد روي مرفوعا وهو شاذ عند الجمهور، ورواية الثقة لمن هو أوثق منه شذوذ، بالإضافة إلى شذوذها من جهة المعنى وهو أن الآية نزلت (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) وهي قد نزلت في أوائل الهجرة عندما نزلت أحكام الصيام ولم يكن هناك اعتكاف إلا في مسجد النبي ﷺ، وأما المسجد الأقصى فلم يكن فتح، ومكة لم تكن فتحت، وبالتالي كيف يُقال (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ) والخطاب للصحابة ﷺ وهم لا يتمكنون في ذلك الوقت بل إلى سنة ثمان من أن يعتكفوا إلا في مسجد واحد، فالصحيح أن ذلك الحديث المروي مرفوعا مخالف لظاهر القرآن ومخالف للحديث الآخر (لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ) فهو يدل على جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وكما ذكرنا وهم ابن مسعود ﷺ حذيفة وخطاه في إنكاره على من اعتكف في مسجد الكوفة.

وبعض الأفاضل المعاصرين الذين يقولون بالنهي عن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة أخذ بهذا المذهب الشاذ، وصار يُنكر الاعتكاف في مساجد المسلمين حتى المساجد الجامعة التي تُصلى فيها الجمعة، وقال بالقول المنقول عن حذيفة ﷺ، وكما ذكرنا فإن تصحيح هذا الحديث فيه نظر، حتى لو صححه هؤلاء الأفاضل مرفوعا معتمداً على السند المجرد مع إغفال النظر عن المعنى الذي صار من أجله شاذاً، وكما ذكرنا أن المعنى الذي حكم عليه العلماء بالشذوذ لأجله أنه روى مخالفاً لمن هو أوثق منه والأكثر روي موقوفاً على حذيفة ﷺ مع إنكار ابن مسعود ﷺ فهو يدل على أنه اجتهد من حذيفة ﷺ؛ فإن ظاهر القرآن يدل على عموم المساجد وقد خصصته السنة بالمسجد الذي تقام فيه الجماعة.

وَهَبَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنِ إِسْحَاقَ ذِكْرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ - أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الْأَخْيَةَ لِلْإِعْتِكَافِ.

قوله: (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرُ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكِفَهُ) اِخْتَجَّ بِهِ مَنْ يَقُولُ: يَبْدَأُ بِالْإِعْتِكَافِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: يَدْخُلُ فِيهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِذَا أَرَادَ إِعْتِكَافَ شَهْرٍ أَوْ إِعْتِكَافَ عَشْرٍ.

وَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ الْمُعْتَكِفُ، وَانْقَطَعَ فِيهِ، وَتَحَلَّى بِنَفْسِهِ بَعْدَ صَلَاتِهِ الصُّبْحِ، لَا أَنَّ ذَلِكَ وَقْتُ ابْتِدَاءِ الْإِعْتِكَافِ، بَلْ كَانَ مِنْ قَبْلِ الْمَغْرِبِ مُعْتَكِفًا لَابْتِثًا فِي جُمْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ انْفَرَدَ <sup>(١)</sup>.

(١) هذا مما لا ينبغي أن يُشكَّ فيه، لأنه بالقطع لا يخرج من المسجد ثم يدخل فيه مرة ثانية بعد الفجر، فإنه كان في صلاة الفجر في المسجد، فلا يصح أن يُحمل على أنه يبدأ دخول المسجد بعد الفجر لأنه صلى الفجر ثم دخل، فهو إذاً كان في المسجد، ثم دخل معتكفه، فلا يُحمل على المسجد، لأنه في صلاة الفجر كان في المسجد؛ إذاً كلمة «معتكفه» شيء آخر غير المسجد لأنه إنما دخله بعد أن صلى الفجر وكان هو في المسجد، وأيضاً حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذي مضى في فضل العشر الأواخر أقال كان رسول الله ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّتِي فِي وَسْطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينَ تَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ «إِنِّي كُنْتُ أَجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ بَدَأَ لِي أَنْ أَجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَبْتَ فِي مُعْتَكِفِهِ» إِذَا هَذَا قَالَهُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عِشْرِينَ وَقَبْلَ أَنْ تَبْدَأَ لَيْلَةَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ، وَهَذَا دَلٌّ عَلَى أَنَّهُ اعْتَكَفَ قَبْلَ انْقِضَاءِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عِشْرِينَ، فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ قَبْلَ لَيْلَةِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ، وكلمة «العشر الأواخر» المقصود بها «العشر الليالي الأواخر» فكيف يُقال أنه يدخل بعد الفجر وقد مضت الليلة، فالمراد بالاعتكاف الليالي في المقام الأول، فقولهم «يعتكف العشر الأواخر» أي يعتكف العشر الليالي الأواخر، فدل ذلك على أن =

قوله: (وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخَبَائِهِ فَضُرِبَ)

قَالُوا: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ الْمُعْتَكِفِ لِنَفْسِهِ مَوْضِعًا مِنَ الْمَسْجِدِ يَنْفَرِدُ فِيهِ مُدَّةَ اعْتِكَافِهِ مَا لَمْ يُضَيَّقْ عَلَى النَّاسِ<sup>(١)</sup>، وَإِذَا اتَّخَذُوهُ يَكُونُ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ وَرَحَابِهِ؛ لِئَلَّا يُضَيَّقَ عَلَى غَيْرِهِ؛ وَلِيَكُونَ أَخْلَى لَهُ وَأَكْمَلَ فِي إِنْفِرَادِهِ<sup>(٢)</sup>.

قوله: (نَظَرَ فَإِذَا الْأَخْيَةَ فَقَالَ: الْبَرِّ يَرِدُنْ؟<sup>(٣)</sup> فَأَمَرَ بِخَبَائِهِ فَقَوَّضَ) (قَوَّضَ) بِالْقَافِ الْمَضْمُومَةُ وَالضَّادُ الْمُعْجَمَةُ، أَيُّ: أَزِيلُ؛ وَقَوْلُهُ: (الْبَرِّ) أَيُّ: الطَّاعَةِ.

قَالَ الْقَاضِي: قَالَ ﷺ هَذَا الْكَلَامَ إِنْكَارًا لِفِعْلِهِنَّ، وَقَدْ كَانَ ﷺ أَذِنَ لِبَعْضِهِنَّ فِي ذَلِكَ، كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

قَالَ: وَسَبَبُ إِنْكَارِهِ أَنَّهُ خَافَ أَنْ يَكُنَّ غَيْرَ مُخْلِصَاتٍ فِي الْإِعْتِكَافِ، بَلْ أَرَدْنَ الْقُرْبَ مِنْهُ؛ لِغَيْرَتِهِنَّ عَلَيْهِ، أَوْ لِغَيْرَتِهِ عَلَيْهِنَّ، فَكَرِهَ مُلَازِمَتَهُنَّ الْمَسْجِدَ مَعَ أَنَّهُ يَجْمَعُ النَّاسَ وَيَحْضُرُهُ الْأَعْرَابُ وَالْمُنَافِقُونَ، وَهُنَّ مُحْتَاجَاتٌ إِلَى الْخُرُوجِ

= معنى أنه ﷺ دخل معتكفه بعد الفجر، أنه دخل المكان الذي خصصه للاعتكاف، فينقطع فيه عن الناس ويتخلّى بنفسه، لأن هذا هو مقصود الاعتكاف؛ فقول الأئمة الأربعة هو الصحيح وهو الراجح أو قل هو الصواب.

(١) إذا ضيق على الناس صلاتهم وعباداتهم لم يتخذ ويكفيه المكث.

(٢) وهذا هو المقصود في الاعتكاف، عكوف القلب ولزوم الذكر حتى يخلو بنفسه ويراجع حاله وقلبه وأعماله ويذكر الله ﷻ خاليًا، فقد ورد في الذكر في الخلوة حديث السبعة الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال «وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» متفق عليه، فهناك احتياج في تربية النفس إلى الخلوة، وأن يفكر الإنسان مع نفسه، وكان هذا أمرًا قد هيا الله نبيه ﷺ قبل النبوة في غار حراء، وحُبب إليه أن يخلو بنفسه، ليتفكر الإنسان في بدايته ونهايته وما حوله من الكون، فلما كانت هذه الشريعة أكمل الشرائع، ولم يشرع الله لنا العكوف في الكهوف والغيران، شرع لنا أكمل الخلوة، وهي خلوة لا تقطعه عن العالم، ولا عن فضائل الخلطة بالناس، فإنما شرعت الخلطة من أجل المصلحة الراجحة من شهود الجمعة والجماعة والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أنواع الخير، فحصلت الفضيلة بالاعتكاف في المساجد وكونه يصلي الصلوات في المسجد مع المسلمين فيحصل له الخير من الجهتين من جهة الاختلاط بالناس فيما هو نافع، والبعد عنهم فيما يحتاج فيه إلى الخلوة، والله المستعان.

(٣) استفهام للإنكار، أي لستن تردن البر، وإنما أردتن المنافسة على القرب من رسول الله ﷺ.

وَالدُّخُولَ لِمَا يَغْرِضُ لَهُنَّ، فَيَبْتَذِلْنَ بِذَلِكَ <sup>(١)</sup>، أَوْ لِأَنَّهُ ﷺ رَأَى أَنَّ عِنْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي مَنْزِلِهِ بِحُضُورِهِ مَعَ أَزْوَاجِهِ، وَذَهَبَ الْمُهِمُّ مِنْ مَقْصُودِ الْإِعْتِكَافِ، وَهُوَ التَّخَلِّيُّ عَنِ الْأَزْوَاجِ وَمُتَعَلِّقَاتِ الدُّنْيَا وَشِبْهِ ذَلِكَ؛ أَوْ لِأَنَّهُنَّ ضَيَّقْنَ الْمَسْجِدَ بِأَبْنَتِهِنَّ <sup>(٢)</sup>.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِصِحَّةِ إِعْتِكَافِ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ أَذِنَ لَهُنَّ، وَإِنَّمَا مَنَعَهُنَّ بَعْدَ ذَلِكَ لِعَارِضٍ.

وَفِيهِ أَنَّ لِلرَّجُلِ مَنَعَ زَوْجَتَهُ مِنَ الْإِعْتِكَافِ بغيرِ إِذْنِهِ، وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً، فَلَوْ أَذِنَ لَهَا فَهَلْ لَهُ مَنَعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ؟ <sup>(٣)</sup> فِيهِ خِلَافٌ لِلْعُلَمَاءِ:

- فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَدَاوُدَ لَهُ مَنَعَ زَوْجَتَهُ وَمَمْلُوكَهُ وَإِخْرَاجَهُمَا مِنْ إِعْتِكَافِ التَّطَوُّعِ.

- وَمَنَعَهُمَا مَالِكٌ <sup>(٤)</sup>.

- وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ إِخْرَاجَ الْمَمْلُوكِ دُونَ الزَّوْجَةِ <sup>(٥)</sup>.

(١) الأقرب الأول، لغيرتهن عليه، أما لغيرته عليهن، فهذا أمرٌ قد أذن ﷺ فيه لبعض أزواجه، وهو ﷺ يغاز عليهن جميعاً، وقد أذن فيه أولاً ثم هن اعتكفن من بعده، ولو كان الأمر متعلقاً بغيرته ﷺ، فهن كن يراعين ذلك بعد مماته ﷺ كما راعينه في حياته؛ ووجود الأعراب والمنافقين لا يمنع من خلوتهن، وعدم التعرض لهن.

(٢) الأول هو الأصح لأنه قال (الْبِرُّ يُرْدُنْ؟).

(٣) أي إذا شرعت فيه.

(٤) لأنه يرى أن الشروع في التطوع يوجب، وأنه لا يجوز له قطع التطوع في صوم أو في صلاة وكذا قال في الاعتكاف إذا كان في اعتكاف العشر، أو أذن في اعتكاف يوم وليلة مثلاً، فلا يجوز أن يقطعه عليهما، والصحيح أنه لا دليل على وجوب النافلة بالشروع فيها إلا الحج والعمرة للإجماع على ذلك مع دلالة الآية (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وأما النوافل من صلاة أو صيام أو اعتكاف، فالصحيح أنه يُكره أن يقطعها لغير عذر، والأحاديث الدالة على فطر الصائم المتطوع تدل على هذه المسألة فعَنْ جُورِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمَّتِ أَمْسَ قَالَتْ لَا قَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتْ لَا قَالَ فَأَفْطِرِي (البخاري)، وفي الحديث الآخر «إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ أَمِيرٌ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ شَتَّ فَصُومِي، وَإِنْ شَتَّ فَأَفْطِرِي» (حم) ٢٦٩٠٩ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، مع مقال فيه، لكن شواهد تصح معناه؛ وقوله ﷺ «وَلَا يُطْلَوُ أَعْمَلُكُمْ» أي بعدم الإخلاص فيها أو بمخالفة الرسول ﷺ وليس أنه إذا دخل في العبادة صارت واجبة والله أعلم.

(٥) الصحيح أنه يجوز أن يخرجهما طالما أنه اعتكاف تطوع.

### ٣ - باب الإجتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ أَبِي يَعْقُوبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدٍ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

قَوْلُهَا: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ). وَفِي رِوَايَةٍ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَمْ يَجْتَهِدْ فِي غَيْرِهِ) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى (شَدَّ الْمِئْزَرَ):

فَقِيلَ: هُوَ الْإِجْتِهَادُ فِي الْعِبَادَاتِ زِيَادَةً عَلَى عَادَتِهِ ﷺ فِي غَيْرِهِ، وَمَعْنَاهُ: التَّشْمِيرُ فِي الْعِبَادَاتِ، يُقَالُ: شَدَدْتُ لِهَذَا الْأَمْرِ مِئْزَرِي، أَيُ: تَشَمَّرْتُ لَهُ وَفَرَّغْتُ <sup>(١)</sup>.

وَقِيلَ: هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ إِعْتَزَالِ النِّسَاءِ لِلِإِسْتِغَالِ بِالْعِبَادَاتِ <sup>(٢)</sup>.

وَقَوْلُهَا: (أَحْيَا اللَّيْلَ) أَيُ: اسْتَعْرَفَهُ بِالسَّهَرِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا <sup>(٣)</sup>.

وَقَوْلُهَا: (وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ) أَيُ: أَيْقَظَهُمْ لِلصَّلَاةِ فِي اللَّيْلِ وَجَدَّ فِي الْعِبَادَةِ زِيَادَةً عَلَى الْعَادَةِ <sup>(٤)</sup>.

(١) فهنا يحتاج إلى أن يفسر معنى «جد وشد» فيقول هو توكيد معنوي، لأنه فسر «شد المئزر» بجد وشد.

(٢) وهذا أظهر والله أعلم، لأن الله ﷻ قال ﴿وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾.

(٣) فكان من عاداته ﷺ أنه ينام من الليل، فكان يحيي الليل، أي عامة الليل ومعظمه يحييه في العشر الأواخر من رمضان.

(٤) فكان ﷺ يوقظ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قبيل الفجر لتوتر، وأما في العشر الأواخر فقد كان يوقظ أهله في معظم الليل.

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُزَادَ مِنَ الْعِبَادَاتِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَاسْتِحْبَابِ إِحْيَاءِ لَيَالِيهِ بِالْعِبَادَاتِ.

وَأَمَّا قَوْلُ أَصْحَابِنَا: يُكْرَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ كُلِّهِ، فَمَعْنَاهُ: الدَّوَامُ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>، وَلَمْ يَقُولُوا بِكَرَاهَةِ لَيْلَةٍ وَلَيْلَتَيْنِ وَالْعَشْرِ، وَلِهَذَا اتَّفَقُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ إِحْيَاءِ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ<sup>(٢)</sup>.

(وَالْمِزْرُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مَهْمُوزٌ وَهُوَ الْإِرَارُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٤ - باب صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَصُمْ الْعَشْرَ. (باب صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ)

فِيهِ قَوْلُ عَائِشَةَ: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ) وَفِي رِوَايَةٍ: (لَمْ يَصُمْ الْعَشْرَ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُؤْهِمُ كَرَاهَةَ صَوْمِ الْعَشْرَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْعَشْرِ هُنَا: الْأَيَّامُ التَّسْعَةُ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ<sup>(٣)</sup>.

قَالُوا: وَهَذَا مِمَّا يُتَأَوَّلُ فَلَيْسَ فِي صَوْمِ هَذِهِ التَّسْعَةِ كَرَاهَةٌ، بَلْ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ

(١) يعني طول السنة يستيقظ من العشاء إلى الفجر، فهذا هو المكروه.

(٢) مع أن الأحاديث الواردة في إحياء ليالي العيد ضعيفة، فالظاهر أنها كسائر الليالي، يُستحب أن يقوم وينام فيها، فالأفضل أن يقوم وينام، وأما في العشر الأواخر لو استطاع أن يستيقظها كلها أو على الأقل معظمها فليفعل.

(٣) لأنه بالإجماع لا يُصام يوم العاشر الذي هو يوم عيد الأضحى.



اسْتَحْبَابًا شَدِيدًا لَا سِيَّمَا التَّاسِعَ مِنْهَا، وَهُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِهِ، وَتَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْهُ فِي هَذِهِ» - يَعْنِي: الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ - .  
فَيَتَأَوَّلُ قَوْلَهَا: لَمْ يَصُمْ الْعَشْرَ، أَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ لِعَارِضٍ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَرَهُ صَائِمًا فِيهِ<sup>(١)</sup>، وَلَا يُلْزَمُ عَنْ ذَلِكَ عَدَمَ صِيَامِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ .  
وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ حَدِيثُ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: الْاِثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُهُ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَتِهِمَا (وَخَمِيسَيْنِ)<sup>(٢)</sup> .

(١) فهذا ليس بتأويل بل هو نص الحديث، فإنها قالت (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ) وهو ﷺ كان يدخل عليها يومين من كل تسعة، فلا يلزم أنه كان لا يصوم في تلك الأيام الآخر، خصوصاً مع ورود صوم هذه الأيام عن غير عائشة من أزواج النبي ﷺ فروي عنهن الترغيب في صوم التسع من ذي الحجة، فهناك رواية حُسن إسناده - سيذكرها النووي - ، ورواية عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: «أَرَبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدْعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ» (س) ٢٤١٦ [قال الألباني]: ضعيف، وإن كان فيها ضعف، ولكن له طرق يُحَسِّنُ بها، ويكفي العموم في هذا (مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ) والصوم من أحب الأعمال الصالحة إلى الله ﷻ ، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُزِنِي بِعَمَلٍ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ (س) ٢٢٢٣ [قال الألباني]: صحيح؛ فلربما كان للنبي ﷺ له حاجة من عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في يومها، وربما كان له شغل آخر، ينشغل به ﷺ عن الصيام.

(٢) عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ امْرَأَتِهِ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَوَّلَ اِثْنَيْنٍ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ» (س) ٢٣٧٢ [قال الألباني]: صحيح.

- وهذا الحديث هو الذي حُسن إسناده، وكما ذكرنا لا يلزم أيضاً اجتماع الترغيب بالقول مع الترغيب بالفعل حتى تثبت سُنة أو استحباب عبادة من العبادات، بل يكفي الترغيب بالقول، ولو لم يفعله النبي ﷺ كالترأويج في رمضان والمواظبة عليها، فإنه ﷺ لم يجمع الناس على صلاة التراويح في رمضان كله، وإنما فعل ذلك ليالي في رمضان وترك ذلك خشية أن يُفرض على الأمة، ورغب في الاجتماع بقوله ﷺ «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» (ت) ٨٠٦ [قال الألباني]: صحيح، فدل ذلك على استحباب الاجتماع في صلاة التراويح في المسجد جماعة، وإن لم يفعله النبي ﷺ مواظباً عليه، فيكفي الترغيب في العمل الصالح في العشر ذي الحجة والصوم منها كما ذكرنا والله أعلم.

- أما الاعتكاف في العشر الأول فلم يفعله الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ونحن إنما نتبع في ذلك فهمهم وطريقتهم في فهم العموم والله أعلى وأعلم. =

وَاللَّهُ أَعْلَمُ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ فِي الْإِسْنَادِ الْأَخِيرِ: (وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرُ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ) وَهُوَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَفِي بَعْضِهَا شُعْبَةُ بَدَلِ سُفْيَانَ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَّاضُ عَنْ رِوَايَةِ الْفَارِسِيِّ، وَنَقَلَ الْأَوَّلَ عَنْ جُمْهُورِ الرُّوَاةِ لِصَحِيحِ مُسْلِمٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

= - وسبب القول بكراهية قطع العبادة بعد الشروع فيها، هو فوات الثواب، والاحتجاج بعموم (ولا تبطلوا أعمالكم) على أنه ليس على التحريم، لدلالة الأحاديث القاضية بجواز فطر الصائم المتطوع والله أعلم.

(١) فتاوى:

- في الحديث الذي ورد فيه أن النبي ﷺ اعتكف العشر الأول من شوال، هل هذا دليل على جواز اعتكاف أيام العيد؟ الظاهر نعم لأنه اعتكف بعد صلاة العيد وهذا يدل على جواز الاعتكاف ما دون اليوم لأنه دخل الاعتكاف بعد صلاة العيد في نهار يوم العيد.

- هل لو حبس الإنسان عذر عن اعتكاف العشر هل يجوز أن يعتكف بعدها بدلاً منها؟ نعم هذا هو المستحب.

- هل يجوز الخروج من المعتكف في رمضان لكي يصلي في مسجد آخر وهو معتكف اعتكاف كلي؟  
للعلم اصطلاح اعتكاف كلي واعتكاف جزئي هذا اصطلاح حادث وليس له أصل في كلام أهل العلم، وإنما هو يُجدد الاعتكاف في كل مرة، فالذي يعتكف بعض الليالي ويخرج بالنهار عليه أن يُجدد نية الاعتكاف في كل مرة، وهذا الذي يخرج نهاراً للعمل أو للدراسة ليس معتكف الاعتكاف المسنون في العشر الأواخر، فالاعتكاف المسنون أن يدخل المسجد قبل ليلة الواحد والعشرين ويخرج بعد رؤية الهلال أو بعد فجر ثلاثين.